> e pensão oferecidos à penhora são insignificantes diante do valor da dívida, que, nesse contexto, somente seria quitada daqui a mais de cinquenta anos; (vi) o oferecimento de bem à penhora após dezesseis anos de execução infrutífera, ainda que claramente insignificante diante de seu contexto patrimonial e nitidamente insuficiente para adimplir a dívida, **é evidência de que a retenção do passaporte do devedor está lhe causando o necessário incômodo pretendido por ocasião do deferimento da medida coercitiva atípica**. 8- Ordem denegada. (STJ - HC: 711194 SP 2021/0392045-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Ante o exposto, esse Juízo, **revogando** a decisão de id. **102437882**, determina: **1) o desbloqueio do valor de R$ 5.912,63**, sendo o restante do valor, ou seja, **R$ 3.941,76 transferido, via SISBAJUD, a uma conta judicial e, ato contínuo, disponibilizado aos cofres públicos municipais**; **2)** sejam expedidos ofícios às fontes pagadoras do executado, quais sejam, **os municípios de Nazaré da Mata e Paudalho**, bem como ao **Hospital do Tricentenário, localizado na Rodovia BR 104, 756, Luiz Gonzaga, Caruaru PE, 55015-901 – telefones: (81) 3231-1712 / 3725-7750, email: administracao@htri.org.br**; a fim de que passem **a descontar, SOB PENA DE RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL, o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário percebido pelo executado, deduzidos os descontos obrigatórios de previdência e imposto de renda**, e depositem na conta bancária, de titularidade do município de Condado; **3)** a **intimação da parte executada**, via PJe, para que compareça, no prazo de cinco dias, à Secretaria do Fórum de Condado **para entregar a CNH e passaporte, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão. Comunique-se a presente decisão ao DETRAN-PE e à Polícia Federal.**

Intimem-se desta decisão, bem assim para que a parte exequente informe os dados bancários para transferências dos valores bloqueados, **em cinco dias**. Em seguida, estabilizada a presente decisão, cumpra-a integralmente.

Havendo indícios de crime de sonegação fiscal por parte do executado, encaminhem-se os autos, eletronicamente (via email), ao Ministério Público e à Receita Federal.

Tendo em vista o comparecimento do executado ao processo por meio de advogados constituídos, resta prejudicado o pedido de id. 72044040.

Registra-se que as declarações de imposto de renda ora anexadas, por serem protegidas pelo sigilo fiscal, só poderão ser acessadas por esse magistrado e pelos advogados das partes.

Cumpra-se imediatamente.

Nos termos da proposição do Conselho de Magistratura publicada no DJe de 29/01/2016 (pg. 1163), que preza pela simplificação e agilização processual, o presente ato judicial tem força de mandado, devendo ser expedido pela Diretoria Cível apenas folha de rosto, a ser assinada pelo servidor competente, com os elementos essenciais a que alude o art. 250 do CPC (destinatário, endereço, etc.), dispensada a assinatura deste juízo.

Data e horário informados pelo PJe.

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 02/02/2026, às 07:46:01 - ac7f97a

(Assinado digitalmente)

Juiz de Direito

Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 02/02/2026, às 07:46:01 - ac7f97a

Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 02/02/2026, às 07:46:01 - ac7f97a

HOSPITAL MESTRE VITALINO — Secretaria da Saúde — GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA — HTRI HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

Caruaru, 15 de Agosto de 2023.

OFÍCIO HMV DIREÇÃO GERAL Nº 99/2023

Ref. Processo nº 0000236.47.2017.8.17.2510.

Prezado Senhor,

Acusamos o recebimento do Ofício, na data de 14/08/2023, extraído dos autos do Processo em epígrafe, Ação de Execução Fiscal movida pelo Município de Condado contra JOSÉ EDBERTO TAVARES DE QUENTAL,acompanhado de decisão para desconto de 40% dos vencimentos do citado médico e depositados em conta corrente indicada no referido ofício, tudo explicitado nos termos da decisão.
Isto posto,informamos que o executado é médico deste Hospital, mantendo vínculo celetista e nessa condição, o desconto só poderá ser efetuado até o 5º dia útil do mês de Setembro/2023, onde será fechada e paga a competência de Agosto/2023, considerando que já houve o fechamento da folha de pagamento esse mês. Que desta forma, o desconto será efetuado todos mês, com posterior depósito da quantia na conta corrente indicada e havendo qualquer alteração na condição existente, este Juízo será de imediato comunicado.

Atenciosamente,

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI – Hospital Mestre Vitalino

AO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONDADO.
DR CARLOS ANTONIO SONREIRA LOPES
MD JUIZ DE DIREITO.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 02/02/2026, às 07:46:01 - ac7f97a
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26020207454852000000095894897?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26020207454852000000095894897

Caruaru, 31 de outubro de 2024.

OFÍCIO HMV DIREÇÃO GERAL Nº 129/2024

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO – VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONDADO
AV. OLEGÁRIO FONSECA, 1480, CONDADO - PE
CEP – 55.940-000

A/C.:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO

Excelentíssimo,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste informar que a partir dessa competência: outubro/2024 o HTRI- Hospital Mestre Vitalino, não conseguirá executar o descontos solicitados, via **ofício referente ao processo nº 0000236-47.2017.8.17.2510.**

A impossibilidade dar-se-á devido o colaborador: JOSE EDBERTO TAVARE DE QUENTAL, não fazer mais parte do quadro de funcionário do Hospital, tendo como data de desligamento: 19/09/2024.

Sem mais para o momento, subscrevemos.
Aproveitamos a oportunidade para renovar os votos de estima e consideração.

Cordialmente,

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI – Hospital Mestre Vitalino
CNPJ: 10.583.920/0008-00

Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 02/02/2026, às 07:46:01 - a913be9
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26020207454983300000095894898?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26020207454983300000095894898

Empregador

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
10.583.920/0008-00	HOSPITAL MESTRE VITALINO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
BR 104, 756				LUIZ GONZAGA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Caruaru	PE	55015-901	8610102	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
17065840024	JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RUA MAJOR ANTONIO CORREIA, 290				CENTRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
CONDADO	PE	55940000	5628233 / 0050 / PE	34672028372
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
15/07/1971	MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do afastamento				
Despedida por justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
R$ 4.236,00	03/10/2016		19/09/2024	JC2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01. Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
000.557.030.09606-0	11.010.238/0001-14 SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE PERNAMB			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.682,80	53 Insalubridade 100%	178,85	63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	5.837,97
77 Adicional Tempo de Servico	134,14	95 AJUSTE FOLHA	1.501,53		
				TOTAL BRUTO	**10.335,29**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
102 Adiantamento de 13° salário	5.837,97	112.1 INSS	258,31	112.2 INSS 13° salário	636,13
114.1 IRRF	279,64	114.2 IRRF 13º Salário	430,23	115.1 DESC SEGURO DE VIDA	1,23
115.2 DESC. DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.891,78			**TOTAL DEDUÇÕES**	**10.335,29**
				VALOR LÍQUIDO	**0,00**

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 02/02/2026, às 07:46:01 - fbd7742

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ / CEI 10.583.920/0008-00	02 Razão Social / Nome HOSPITAL MESTRE VITALINO		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 17065840024	11 Nome JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL		
17 CTPS (Nº, Série, UF) 5628233 / 0050 / PE	18 CPF 34672028372	19 Data de Nascimento 15/07/1971	20 Nome da Mãe MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL
CONTRATO			
22 Causa do afastamento Despedida por justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
03/10/2016		19/09/2024	JC2	0,00

30 Categoria do Trabalhador		
01. Empregado		
31 Código Sindical 000.557.030.09606-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 11.010.238/0001-14	SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE PERNAMBUC

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº477, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 00,00 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/____, ____ de _____ de _____.

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 02/02/2026, às 07:46:01 - fbd7742
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26020207455046400000095894899?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26020207455046400000095894899

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
56.817.168/0001-49 **MATRIZ**		**15/08/2024**

NOME EMPRESARIAL
ELEICAO 2024 JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL PREFEITO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
409-0 - Candidato a Cargo Político Eletivo

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV 07 DE SETEMBRO	**460**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.940-000	**CENTRO**	**CONDADO**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
dr.lguerra12@hotmail.com	**(0) 0 -**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/08/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/10/2024** às **14:58:31** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 02/02/2026, às 07:46:01 - 8cbeb2a

CBN Recife 105,7FM



BLOG DO Elielson



ELEIÇÕES 2024

TRE-PE mantém Edberto Quental fora da disputa em Condado por inelegibilidade e fraude documental

POR: REDAÇÃO PORTAL

26/09/2024 Compartilhe:



O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) manteve a decisão que impede o ex-prefeito Edberto Quental (Republicanos) de disputar a Prefeitura de Condado em 2024. Quental já havia sido barrado em primeira instância no início de setembro e, ao recorrer ao TRE, também teve seu recurso negado. A decisão foi unânime, seguindo o parecer do relator, desembargador Rogério Fialho.

O magistrado ressaltou a amplitude das irregularidades cometidas por Quental, afirmando que nunca havia visto um caso com tantas hipóteses de inelegibilidade envolvidas. Entre os fatores que levaram ao indeferimento estão a rejeição das contas de Quental pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e uma condenação por improbidade administrativa, além da apresentação de documentos falsificados à Justiça Eleitoral, com adulteração da data de nascimento para obter uma certidão positiva. A decisão também se estende ao candidato a vice na chapa, Maurício no Novo Brasil, que foi barrado por não comprovar sua filiação ao MDB.

NOTÍCIAS RELACIONADAS

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 02/02/2026, às 07:46:01 - 8cbeb2a





Por REDAÇÃO 06/10/2024

Confira os prefeitos eleitos na Região do Agreste



Por REDAÇÃO 06/

Elcione Ramos, do P prefeita de Igarassu

RECIFE AO VIVO

CBN Recife

00:00 00:00

BLOG DO ELIELSON

O BLOG QUE MAIS CRESCE EM PERNAMBUCO

TV ASA BRANCA G1 CARUARU E REGIÃO GE CARUARU E REGIÃO

© 2019 - Todos os direitos reservados - CBN Recife

Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 02/02/2026, às 07:46:01 - 8cbeb2a
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26020207455231200000095894901?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26020207455231200000095894901

CNES | Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde

Ministério da Saúde (MS)
Secretaria de Atenção Especializada da Saúde (SAES)
Departamento de Regulação Assistência e Controle (DRAC)
Coordenação-Geral de Gestão de Sistemas de Informações em Saúde (CGSI)

Vínculos Por Profissional

Data: 01/10/2024

NOME: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL CNS: 704602602910122

IBGE	UF	MUNICÍPIO	CBO	CNES	CNPJ	ESTABELECIMENTO	NATUREZA JURÍDICA	GESTÃO	SUS	DESLIG	VÍNCULO ESTABELECIMENTO	VÍNCULO EMPREGADO	DETALHAMENTO DO VÍNCULO	CHS Outros	CHS Amb.	CHS Hosp.	CHS Total
260410	PE	CARUARU	225125 - MEDICO CLINICO	7498810		HOSPITAL MESTRE VITALINO	1023 - ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL OU DO DISTRITO FEDERAL	E	SIM	NÃO	INTERMEDIADO	CELETISTA	NAO SE APLICA	0	4	20	24
260890	PE		225135 - MEDICO DERMATOLOGISTA	9189645	22665075000205	CLIMAGEM	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	M	SIM	NÃO	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA	0	10	0	10
260890	PE	LIMOEIRO	225155 - MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGIS	9189645	22665075000205	CLIMAGEM	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	M	SIM	NÃO	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA	0	10	0	10
260950	PE		225225 - MEDICO CIRURGIAO GERAL	2636328		AMBULATORIO MEDICO ODONTOLOGICO AUREA DE ANDRADE VASCONCELOS	1244 - MUNICIPIO	M	SIM	NÃO	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PUBLICO	0	4	0	4
260950	PE	NAZARE DA MATA	225135 - MEDICO DERMATOLOGISTA	2636328		AMBULATORIO MEDICO ODONTOLOGICO AUREA DE ANDRADE VASCONCELOS	1244 - MUNICIPIO	M	SIM	NÃO	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PUBLICO	0	6	0	6
													Total :	0	34	20	54

Total de vínculos cadastrados: 5

Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 02/02/2026, às 07:46:01 - 23572f9
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26020207455266500000095894902?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26020207455266500000095894902

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
CEJUSC Caruaru
ATOrd 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADO(A): HOSPITAL DO TRICENTENARIO

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 2 de fevereiro de 2026, na sala de sessões da MM. CEJUSC Caruaru, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho LILIANE MENDONCA DE MORAES SOUZA, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0001643-60.2025.5.06.0313, supramencionada.

Às 09:45, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). FAGNNER HENRIQUE DE ALBUQUERQUE FREITAS, OAB 34544/PE.

Presente a parte reclamada HOSPITAL DO TRICENTENARIO, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) AMANDA KISLLA MOURA SILV, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, OAB 46752/PE.

Instalada a audiência.

Fica deferido o prazo de 5 dias para juntada de carta(s) de preposição e/ou substabelecimentos e procuração(ões) eventualmente pendentes.

As partes foram cientificadas sobre os benefícios de uma conciliação, mas não conseguiram chegar ao um consenso. Foram informadas de que a qualquer momento podem compor o feito e neste caso deverão apresentar minuta de acordo nos autos assinada pelas partes e advogados, onde deverá constar o montante devido à parte autora, honorários advocatícios e outras obrigações (se houver), data e forma de pagamento, cláusula penal, discriminação das verbas para fins do § 3o, do art. 832, da CLT, bem como a responsabilidade pelos recolhimentos fiscais, custas e contribuições previdenciárias.

Recebida a contestação, as partes presentes saem intimadas, nesta audiência, do prazo comum e preclusivo de **5 (cinco) dias** para complementação da prova documental, findo o referido prazo, terão as partes novo prazo comum de **5 (cinco) dias** para, caso queiram, falarem sobre a documentação e especificarem **as provas que pretendem produzir e os fatos/matérias que pretendem provar em audiência, a fim de que seja avaliada a utilidade das provas (art. 370, parágrafo único do CPC)**, bem como apresentação de eventual proposta de acordo. **Registre-se, por oportuno, que eventual produção de prova requerida em inicial, contestação ou**

outras manifestações não suprem a presente determinação.

Em atendimento à **Resolução 313/2021 do CSJT, artigo 8º, inciso II**, deverão as partes delimitar ao máximo os pontos controvertidos sobre os quais incidirá a prova a fim de facilitar a videogravação, pontuando os temas que serão objetos da instrução processual, ficando cientes de que os depoimentos não serão transcritos, mas tão somente gravados, a depender do entendimento deste juízo.

Em caso de silêncio, os pedidos serão julgados de acordo com as demais provas dos autos e com a distribuição do ônus probatório.

Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Art. 6º do CPC).

Considerando que a audiência de instrução será designada pela vara de origem, as partes presentes expressamente concordam que serão intimadas da sessão por meio de seus advogados, bem como estão cientes de que a sua ausência importará a aplicação da pena de confissão.

Em se tratando de processos que tramitem pelo "Juízo 100% Digital" fica **facultada** *às partes o comparecimento de forma presencial para a audiência de instrução a ser designada.*

Em se tratando de audiência de **instrução presencial**, eventual e *excepcional* pedido de **participação online** na audiência deverá ser manifestado em **até 5 dias de antecedência da audiência, sob pena de indeferimento.**

Devolvam-se os autos à vara de origem para prosseguimento do feito.

As partes eventualmente presentes de forma online acompanharam a redação da presente ata por intermédio de seus aparelhos celulares e/ou computadores e as demais através do monitor do conciliador.

Tendo em vista que a ata de audiência é um documento com fé pública, que vai devidamente assinada pelo Secretário de Audiência e pelo Magistrado, dispensa-se a assinatura das partes, considerando-se inclusive que todos os atos de audiência são nela publicados, na forma do contido nos artigos 813 a 817 da CLT.

Esta ata vale como declaração de comparecimento das pessoas cujos nomes nela constam, servindo para justificar a ausência do empregado ao seu trabalho e salvaguardar o seu direito à percepção do seu salário, na forma da lei e estando assinada eletronicamente pelo Juiz que presidiu esta sessão, é desnecessária a expedição de certidão para tal finalidade.Cientes os presentes.

O CEJUSC CARUARU (AGRESTE/ ZONA DA MATA) agradece a confiança que nos foi depositada e se coloca à disposição para futuras conciliações. (whatsapp: 81-99965-7787).

PJe Documento assinado eletronicamente por LILIANE MENDONCA DE MORAES SOUZA, em 02/02/2026, às 14:09:35 - 0635904

Encerrada a audiência às 09:50.

"Segurança e Saúde no Trabalho: a prevenção é sempre o melhor caminho"

A presente ata é válida como comprovante de comparecimento aos presentes, com base no artigo 473, VIII da CLT.

LILIANE MENDONCA DE MORAES SOUZA
Juiz(a) do Trabalho

Ata redigida por *ELISABETE LUCENA DE ARAUJO*, *Secretário(a) de Audiência.*

Documento assinado eletronicamente por LILIANE MENDONCA DE MORAES SOUZA, em 02/02/2026, às 14:09:35 - 0635904
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26020214072983400000095917139?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26020214072983400000095917139

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SC CARUARU - CONHECIMENTO
ATOrd 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADO: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

DESPACHO

VISTOS,

Considerando a(s) manifestação(ões) da(s) parte(s) pela necessidade de produção de prova oral acerca dos fatos controvertidos, determino a designação de audiência de instrução na modalidade presencial. Momento em que também será oportunizada nova possibilidade de conciliação.

Inclua-se o feito em pauta na seguinte data: **Instrução: 05/05/2026 - 10:00**

Intimem-se.

OBSERVAÇÕES:

- Ficam cientes as partes de que deverão trazer suas testemunhas independentemente de intimação, as quais deverão obrigatoriamente comparecer à sessão de instrução portando documento de identificação oficial, sob pena de não serem compromissadas e inquiridas. Havendo interesse na intimação, os advogados das partes deverão observar as disposições contidas no artigo 455 do CPC. **O Juízo adverte as partes de que a inércia ou manifestação expressa de que as testemunhas comparecerão independentemente de intimação, implicará na presunção, caso não compareçam, de que houve a desistência quanto à oitiva. Não serão aceitos pedidos de adiamento, sob o argumento de que as testemunhas se negaram a comparecer, acaso a prova do real convite não seja apresentada no prazo previsto no artigo 455, § 1º do CPC**. O juízo adverte que somente serão expedidas intimações judiciais, nas restritas hipóteses do artigo 455, § 4º, incisos I a V, do CPC.

-/ROLF

CARUARU/PE, 06 de fevereiro de 2026.

PJe Documento assinado eletronicamente por LILIANE MENDONCA DE MORAES SOUZA, em 06/02/2026, às 11:14:25 - 2a1555a

LILIANE MENDONCA DE MORAES SOUZA
Juíza do Trabalho Substituta

Documento assinado eletronicamente por LILIANE MENDONCA DE MORAES SOUZA, em 06/02/2026, às 11:14:25 - 2a1555a
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26020521270985400000096102720?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26020521270985400000096102720

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SC CARUARU - CONHECIMENTO
ATOrd 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADO: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2a1555a proferido nos autos.

DESPACHO

VISTOS,

Considerando a(s) manifestação(ões) da(s) parte(s) pela necessidade de produção de prova oral acerca dos fatos controvertidos, determino a designação de audiência de instrução na modalidade presencial. Momento em que também será oportunizada nova possibilidade de conciliação.

Inclua-se o feito em pauta na seguinte data: **Instrução: 05/05/2026 - 10:00**

Intimem-se.

OBSERVAÇÕES:

- Ficam cientes as partes de que deverão trazer suas testemunhas independentemente de intimação, as quais deverão obrigatoriamente comparecer à sessão de instrução portando documento de identificação oficial, sob pena de não serem compromissadas e inquiridas. Havendo interesse na intimação, os advogados das partes deverão observar as disposições contidas no artigo 455 do CPC. **O Juízo adverte as partes de que a inércia ou manifestação expressa de que as testemunhas comparecerão independentemente de intimação, implicará na presunção, caso não compareçam, de que houve a desistência quanto à oitiva. Não serão aceitos pedidos de adiamento, sob o argumento de que as testemunhas se negaram a comparecer, acaso a prova do real convite não seja apresentada no prazo previsto no artigo 455, § 1º do CPC**. O juízo adverte que somente serão expedidas intimações judiciais, nas restritas hipóteses do artigo 455, § 4º, incisos I a V, do CPC.

PJe Documento assinado eletronicamente por LILIANE MENDONCA DE MORAES SOUZA, em 06/02/2026, às 11:15:25 - 680b5ad

-/ROLF

CARUARU/PE, 06 de fevereiro de 2026.

LILIANE MENDONCA DE MORAES SOUZA
Juíza do Trabalho Substituta

Documento assinado eletronicamente por LILIANE MENDONCA DE MORAES SOUZA, em 06/02/2026, às 11:15:25 - 680b5ad
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26020611144380900000096124158?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26020611144380900000096124158

Processo Judicial Eletrônico
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região - 1º Grau

Certidão de Disponibilização e Publicação - DJEN

Número do Processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Órgão Julgador: SC Caruaru - Conhecimento
Documento Publicado: Intimação(Intimação) - 680b5ad
Data de Disponibilização: 09/02/2026
Data de Publicação: 10/02/2026

Documento assinado eletronicamente por PROCEDIMENTO AUTOMATIZADO - PJE, em 10/02/2026, às 00:49:26 - 0b582a0
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26021000492690200000096223467?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26021000492690200000096223467

Processo Judicial Eletrônico
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região - 1º Grau

Certidão de Disponibilização e Publicação - DJEN

Número do Processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Órgão Julgador: SC Caruaru - Conhecimento
Documento Publicado: Intimação(Intimação) - 680b5ad
Data de Disponibilização: 09/02/2026
Data de Publicação: 10/02/2026

Documento assinado eletronicamente por PROCEDIMENTO AUTOMATIZADO - PJE, em 10/02/2026, às 00:49:27 - 8d8482e
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26021000492739000000096223468?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26021000492739000000096223468

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 3 VT DE CARUARU – PE.

PROCESSO 0001643-60.2025.5.06.0313

JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL, devidamente qualificado nos autos da **RECLAMAÇÃO TRABALHISTA** em epígrafe, que move em face do **HOSPITAL DO TRICENTENARIO**, em, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por meio de seus advogados in fine assinados, apresentar o seu **IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS E CONTESTAÇÃO.**

I. Da prescrição total

Inicialmente, quanto a prejudicial de prescrição total da pretensão autoral, cabe pontuar o que vem a ser prescrição total, uma vez que a Reclamada demonstra não saber.

A prescrição total trabalhista extingue o direito de ação para todo o contrato ou parcelas específicas, ocorrendo em dois casos principais: o fim do prazo de 2 anos após a rescisão (prescrição bienal) ou, durante o contrato, 5 anos após ato único do empregador que altera/suprime direito (súmula 294 TST).

Ocorre que, considerando que a ruptura do contrato de trabalho se deu em **19/09/2024**, é certo que o prazo para propositura de reclamação trabalhista finda em **19/09/2026**, ao passo que, considerando que a presente reclamação foi distribuída em **30/11/2025**, não há em que se falar em prescrição total da pretensão autoral.

II. Da gratuidade

Em que pese a Reclamada buscar a gratuidade judiciária sob a chancela de ser empresa filantrópica, é cediço que a gratuidade necessita de comprovação, considerando que empresa filantrópica, por si só, não afasta a obtenção de lucros.

Ocorre que a Reclamada não comprovou sua hipossuficiência financeira capaz de alicerçar o pedido de gratuidade:

> RECURSO ORDINÁRIO. **INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA . INDEFERIMENTO**.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 19/02/2026, às 20:10:52 - cc7daf7

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

> AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO . **Segundo entendimento jurisprudencial do C. TST (Súmula 463, II do TST), a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, nela incluindo a entidade filantrópica ou beneficente, deve comprovar sua hipossuficiência financeira, para a obtenção do benefício da gratuidade da justiça**. Sendo assim, por ocasião da interposição do recurso ordinário, inexistindo prova de que a agravante se encontra em situação de necessidade econômica, não há como ser deferido o benefício da gratuidade de justiça. (TRT-1 - Recurso Ordinário Trabalhista: 01004718220235010222, Relator.: JORGE ORLANDO SERENO RAMOS, Data de Julgamento: 21/08/2024, Quinta Turma, Data de Publicação: DEJT)

Assim, é imperiosa a necessidade de que seja indeferido o pedido de gratuidade judiciária à Reclamada.

III. Impugnação aos documentos propriamente dita

Estatuto (ID 41b5a6f); Procuração (ID 8f45ca0; e5cd4c0); Carta de preposição (ID b090e17): Nada a opor, mormente não constituir nenhum meio de prova.

Portaria (ID 8f5d836); Renovação CEBAS (ID d9db233); Isenção (ID 9fef0a2); Certidão (ID 9aa50f3); Regularidade (ID a91f75c): A documentação acostada não comprova a condição de hipossuficiência da Reclamada que justifique o deferimento da gratuidade judiciária, restando impugnados como meio de prova pretendido.

Documentos admissionais (ID a066593): A documentação não comprova o cumprimento integral das obrigações da Reclamada enquanto empregadora, principalmente quanto as diferenças apontadas na petição inicial, considerando que demonstram a ausência de reajuste salarial denunciado na exordial.

Escalas (ID 4e22c5c; 4735689; 51d42c8); Cartões de ponto (ID 678265f; 76f46fc; 576b016; 4093a2e): A documentação colacionada pela Reclamada apenas demonstra que o Reclamante laborava em sobrelabor habitualmente, além de não ser respeitado o intervalo intrajornada. Para exemplificar, vejamos o cartão de ponto do mês 02/2022, uma vez que não demonstram todas as marcações necessárias:

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 19/02/2026, às 20:10:52 - cc7daf7

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

PontoF4cil Sistema de Ponto Eletrônico

Empresa: **HOSPITAL DO TRICENTENARIO-MESTRE VITALINO**
CNPJ: 10583920000800 Período: **01/02/2022 - 28/02/2022**

Funcionário: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
Matrícula: 000000000005544 **PIS:** 017065840024 **CPF** 034672028372
Setor: EMERGÊNCIA ADULTA **Cargo** MEDICO CLINICO

Data	Dia	Entr-1 Saida-1	Entr-2 Saida-2	Entr-3 Saida-3	Extra	Desc	ADN	Descrição
01/02	Terça	08:16						ESCALA NAO CAD.
02/02	Quarta	08:11						ESCALA NAO CAD.
03/02	Quinta							ESCALA NAO CAD.
04/02	Sexta							ESCALA NAO CAD.
05/02	Sábado							ESCALA NAO CAD.
06/02	Domingo							ESCALA NAO CAD.
07/02	Segunda							ESCALA NAO CAD.
08/02	Terça	09:12						ESCALA NAO CAD.
09/02	Quarta	08:54						ESCALA NAO CAD.
10/02	Quinta							ESCALA NAO CAD.
11/02	Sexta							ESCALA NAO CAD.
12/02	Sábado							ESCALA NAO CAD.
13/02	Domingo							ESCALA NAO CAD.
14/02	Segunda							ESCALA NAO CAD.
15/02	Terça	11:11						ESCALA NAO CAD.
16/02	Quarta	08:02						ESCALA NAO CAD.
17/02	Quinta							ESCALA NAO CAD.
18/02	Sexta							ESCALA NAO CAD.
19/02	Sábado							ESCALA NAO CAD.
20/02	Domingo							ESCALA NAO CAD.
21/02	Segunda							ESCALA NAO CAD.
22/02	Terça	10:12						ESCALA NAO CAD.
23/02	Quarta	08:29						ESCALA NAO CAD.
24/02	Quinta							ESCALA NAO CAD.
25/02	Sexta							ESCALA NAO CAD.
26/02	Sábado							ESCALA NAO CAD.
27/02	Domingo							ESCALA NAO CAD.
28/02	Segunda							ESCALA NAO CAD.

TOTALIZAÇÕES:		BANCO DE HORAS:		HORAS EXTRAS
Nº FALTAS EM DIAS:	0	SALDO ANTERIOR:	00:00	00:00
DESCONTO:	00:00	CRÉDITO:	00:00	
ADICIONAL:	00:00	DÉBITO:	00:00	
HORAS NORMAIS:		TOTAL:	00:00	

Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão de Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho.

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo: 01/02/2022 - 28/02/2022.

Visto. Resp. Setor

Assinatura do Funcionário

Ainda, há inúmeros cartões com marcações sem qualquer variação, o que consubstancia com marcação britânica e sem qualquer valor probatório. Assim, tais documentos não representam a real jornada desempenhada pelo Reclamante, ao passo que restam impugnados em todos os seus termos.

Ficha financeira (ID a6789f3); Comprovante de pagamento (ID 5c41e27): Os referidos documentos não comprovam a quitação de todos os títulos devidos ao Reclamante. Conforme consta nas fichas financeiras, o Reclamante ficou no período compreendido entre janeiro de 2020 até janeiro de 2022 sem qualquer reajuste salarial, em que possuía como salário base o valor de R$ 2.745,60, passando a receber o valor base de R$ 3.636,00 em fevereiro/2022. Posteriormente teve o reajuste para R$ 3.906,00 em

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 19/02/2026, às 20:10:52 - cc7daf7

janeiro de 2023 e, por fim, R$ 4.236,00 em janeiro de 2024. Contudo, além do interregno sem qualquer reajuste, o Reclamado não respeita o valor do salário base da categoria.

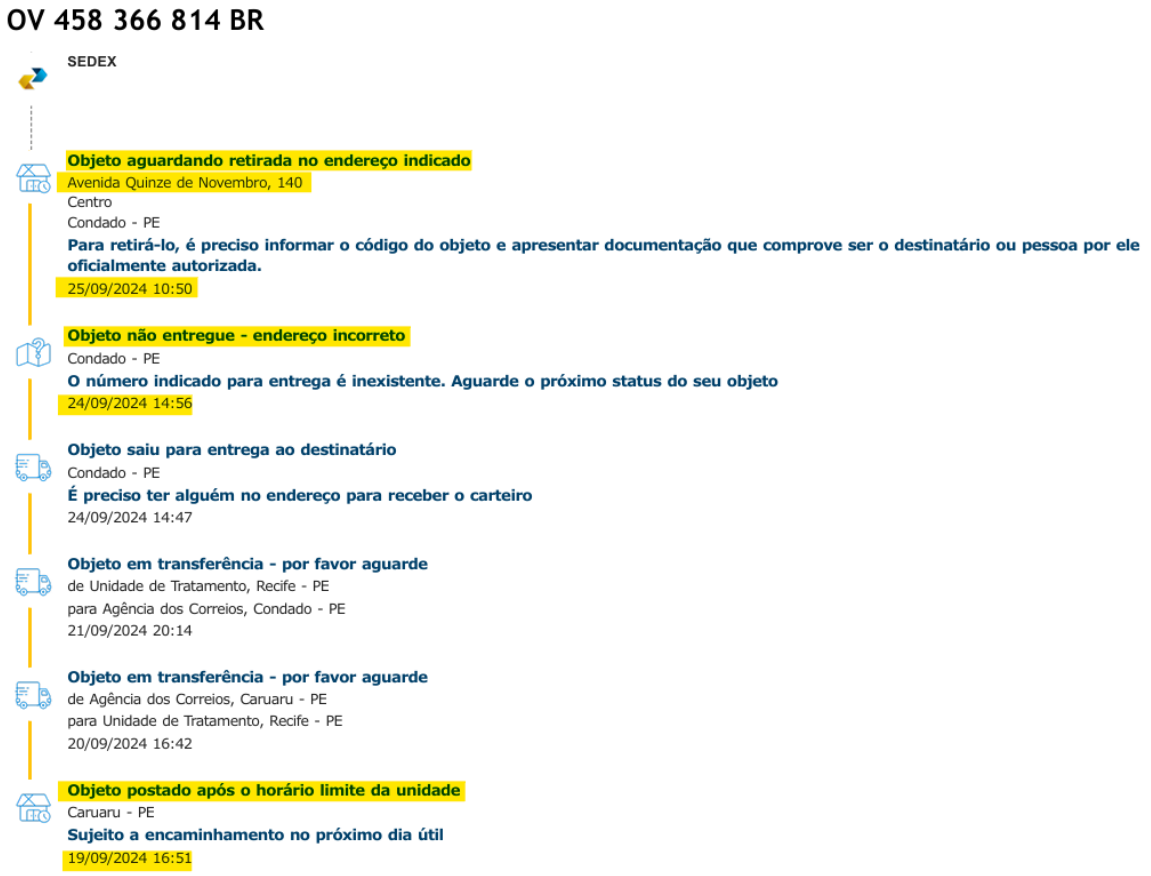
Ponto outro, estando exposto a agentes biológicos que justificam o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), sobretudo no período de março de 2020 a março de 2022 quando trabalhou em setores dedicados a pacientes com COVID-19, a referida documentação não comprova a quitação do real valor devido ao obreiro.

Por tal razão, tais documentos restam impugnados como meio de prova, restando inservíveis para comprovar a quitação das parcelas perseguidas nos autos.

E-mails e conversas (ID 69dc27d); Reenquadramento (ID c448b9f); Solicitação de retorno (ID 9554dc3); Conversa Whatsapp (ID c328ed9); Telegrama (ID c93aeb7); Ordem de desconto (ID ac7f97a); Ofício (ID a913be9); TRCT (ID fbd7742): A referida documentação apenas comprova que o processo de rescisão do contrato de trabalho não respeitou os limites legais, em que a Reclamada abusou do seu direito potestativo.

As conversas e e-mails não demonstram qualquer abandono perpetrado pelo Reclamante que convalide com o desejo de não mais trabalhar, uma vez que o Reclamante necessitou se ausentar para participar do processo eleitoral ao qual estava participando.

Ponto outro, JAMAIS o Reclamante recebeu o suposto telegrama de convocação ao trabalho sob pena de ruptura do contrato por abandono, inclusive a própria documentação colacionada pela Reclamada comprova que o telegrama não foi entregue:


OV 458 366 814 BR

SEDEX

Objeto aguardando retirada no endereço indicado
Avenida Quinze de Novembro, 140
Centro
Condado - PE
Para retirá-lo, é preciso informar o código do objeto e apresentar documentação que comprove ser o destinatário ou pessoa por ele oficialmente autorizada.
25/09/2024 10:50

Objeto não entregue - endereço incorreto
Condado - PE
O número indicado para entrega é inexistente. Aguarde o próximo status do seu objeto
24/09/2024 14:56

Objeto saiu para entrega ao destinatário
Condado - PE
É preciso ter alguém no endereço para receber o carteiro
24/09/2024 14:47

Objeto em transferência - por favor aguarde
de Unidade de Tratamento, Recife - PE
para Agência dos Correios, Condado - PE
21/09/2024 20:14

Objeto em transferência - por favor aguarde
de Agência dos Correios, Caruaru - PE
para Unidade de Tratamento, Recife - PE
20/09/2024 16:42

Objeto postado após o horário limite da unidade
Caruaru - PE
Sujeito a encaminhamento no próximo dia útil
19/09/2024 16:51

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 19/02/2026, às 20:10:52 - cc7daf7

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

Inclusive, importante acrescentar que o objeto foi postado em 19/09/2024, na mesma data em que o Reclamante recebeu e-mail comunicando a ruptura do contrato de trabalho, ou seja, antes mesmo de enviar qualquer comunicação a Reclamada, sumariamente, procedeu com a ruptura do contrato de trabalho:

De: rh.hmv@hospitalmestrevitalino.com.br
Data: 19 de setembro de 2024 às 16:45:38 BRT
Para: edbertoquental@hotmail.com
Assunto: COMUNICADO HOSPITAL MESTRE VITALINO

Prezado Senhor José Edberto Quental,

Servimo-nos da presente, a fim de comunicar-lhe que seu contrato de trabalho, celebrado em 03/10/2016, está sendo rescindido, com justa causa, conforme Art. 482 da CLT alínea "i" (abandono do emprego), a partir desta data.
Outrossim, comunicamos que a partir desta data V.Sª está dispensado de suas atividades laborais, bem como, do cumprimento do aviso prévio.
Solicitamos o comparecimento no dia 23/09/2024, ao setor de Recursos Humanos do Hospital Mestre Vitalino, no horário das 10:00 às 15:00h, para devolução obrigatória do crachá, fardamento e adesivo de estacionamento caso possua, a fim de darmos baixa nos mesmos.

Atenciosamente,

Recursos Humanos
HTRI-Hospital Mestre Vitalino

Importante ainda frisar que o suposto telegrama foi postado nos correios dia 19/09/2024 às 16h51, enquanto que o e-mail comunicando a ruptura por justa causa foi enviado no dia 19/09/2024 às 16h45, comprovando, mais uma vez, que a Reclamada não cumpriu com os requisitos legais necessários para ruptura motivada do contrato de trabalho.

Ainda, o TRCT (ID fbd7742) não está assinado pelo Reclamante e sequer foi homologado pelo sindicato da categoria, ao passo que não pode ser considerado como documento hábil a comprovar que a Reclamada cumpriu com suas obrigações, uma vez que se reveste de documento produzido unilateralmente.

Por tais razões, os referidos documentos restam impugnados como meio de prova, ao passo que deve ser reconhecida a nulidade da justa causa e revertida a modalidade de ruptura do contrato de trabalho, para condenar a Reclamada nos termos e limites da petição inicial.

Campanha eleitoral (ID 8cbeb2a); CNES (ID 23572f9): Nada a opor, mormente não constituir nenhum meio de prova capaz de refutar as alegações exordiais.

DA CONCLUSÃO

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 19/02/2026, às 20:10:52 - cc7daf7

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

Diante todo o exposto, restam devidamente comprovados os pontos ora levantados pelo Reclamante, reiterando, pois, todos os termos já constantes da petição inicial protocolada nos autos.

Requer, portanto, que Vossa Excelência julgue pela procedência da presente reclamação trabalhista, por ser da mais lídima justiça.

Por fim, requer que todas as intimações/citações/notificações, sejam encaminhadas, **EXCLUSIVAMENTE**, e em face do teor da súmula 427 do TST, ao advogado subscritor da presente peça, **Melquisedeque Souza de Lima, OAB/PE 56.324, no endereço domiciliar eletrônico melquisedequelima@delimaadvocacia.com, sob pena de nulidade**.

Termos em que,
Pede deferimento.

Caruaru/PE, 19 de fevereiro de 2026.

MELQUISEDEQUE S. DE LIMA
OAB/PE 56.324

Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 19/02/2026, às 20:10:52 - cc7daf7
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26021920094585200000096501659?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26021920094585200000096501659

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR(A) JUIZ FEDERAL DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CARUARU/PE

PROCESSO 0001643-60.2025.5.06.0313

JOSÉ EDBERTO TAVARES DE QUENTAL, devidamente qualificado nos autos do processo que move em face do **HOSPITAL DO TRICENTENARIO**, vem, perante Vossa Excelência, informar e requerer o que segue.

Em que pese a audiência de instrução estar designada para o dia 05/05 na modalidade presencial, esclarece-se que tanto o Reclamante quanto as suas testemunhas são médicos e existe a possibilidade real de estarem de plantão no dia da audiência.

Inclusive, conforme documento anexo, uma das testemunhas convidada já indicou estar de plantão. Ainda, cabe pontuar que os patronos do Reclamante possuem domicílio profissional em Cachoeirinha/PE.

Diante disso, requer que vossa Excelência autorize a participação do Reclamante, patronos e testemunhas de maneira remota, sendo disponibilizado o link de acesso.

Requer, ainda, a juntada das cartas convite, comprovando o preenchimento dos requisitos do art. 455 do CPC.

Termos em que,
Pede deferimento

Caruaru/PE, 16 de abril de 2026.

Melquisedeque S. De Lima
OAB/PE 56.324

Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 16/04/2026, às 17:30:25 - e8d01ea
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26041617243282500000098598224?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26041617243282500000098598224

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

CARTA CONVITE DE TESTEMUNHA

Caruaru/PE, 07/04/2026.

Prezado Sr. Antônio Romão Leão De Deus,

REF. PROCESSO: 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSÉ EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADA: HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO
VARA: 3ª Vara do Trabalho de Caruaru/PE
LOCAL: Av. Agamenon Magalhães, 814 - Maurício de Nassau - Caruaru - PE. CEP: 55014000
DATA: 05/05/2026
HORÁRIO: 10:00h
MODALIDADE: PRESENCIAL

Servimo-nos do presente para convidá-lo a comparecer à audiência do processo epigrafado para depor como testemunha, conforme as orientações acima descritas.

Favor comparecer no dia indicado com no mínimo 0:30 minutos de antecedência ao horário previsto para a audiência, portando documento de identificação pessoal e Carteira de Trabalho (CTPS).

Assinatura de acuse de recebimento desde convite:

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTONIO ROMAO LEAO DE DEUS
Data: 07/04/2026 17:06:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
ANTONIO ROMÃO LEÃO DE DEUS

_____
Caruaru, 07 de abril de 2026.

Documento em sigilo ou segredo de justiça
Usuário em visibilidade: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA

Outlook

Re: CARTA CONVITE PARA SER TESTEMUNHA NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0001643-60.2025.5.06.0313

De johnatan vilela <johnatanvilela@hotmail.com>
Data Qui, 16/04/2026 16:36
Para Melquisedeque Lima <melquisedequelima@delimaadvocacia.com>

https://assinador.iti.br/assinatura/index.xhtml

Obter o Outlook para iOS

De: johnatan vilela <johnatanvilela@hotmail.com>
Enviado: Thursday, April 16, 2026 4:33:27 PM
Para: Melquisedeque Lima <melquisedequelima@delimaadvocacia.com>
Assunto: Re: CARTA CONVITE PARA SER TESTEMUNHA NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0001643-60.2025.5.06.0313

Fala, Melqui! Tudo certo?

Posso sim participar como testemunha. Segue carta assinada.

Só que nesse dia vou estar atendendo aqui na minha clínica, com a agenda cheia de pacientes, aí fica complicado sair no meio dos atendimentos pra ir até o fórum.

Tem como ver se dá pra fazer isso por vídeo?

Me diz aí como vai ficar.

Abraço,
Johnatan Vilela Souza

Obter o Outlook para iOS

De: Melquisedeque Lima <melquisedequelima@delimaadvocacia.com>
Enviado: Thursday, April 16, 2026 3:54:18 PM
Para: Johnatanvilela@hotmail.com <Johnatanvilela@hotmail.com>
Assunto: CARTA CONVITE PARA SER TESTEMUNHA NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0001643-60.2025.5.06.0313

Prezado Sr. Johnatan Viela,

Tudo bem?

Convido-o a ser testemunha na reclamação trabalhista 0001643-60.2025.5.06.0313, no qual é reclamante o Sr. Edberto Tavares de Quental e reclamado o Hospital do Tricentenário.

Contamos com sua colaboração processual para melhor esclarecimento dos fatos discutidos naqueles autos.

Peço, para tanto, caso aceite o convite, me retornar nesta mesma cadeia de e-mail com a carta anexa devidamente assinada em digitalmente.

Documento em sigilo ou segredo de justiça
Usuário em visibilidade: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 16/04/2026, às 17:30:25 - 4d06a86

Desde já, agradeço sua atenção.

Votos de estima e elevada consideração.

At.te.,



Melquisedeque Lima
De Lima Advocacia

(16) 9 8218-6751

melquisedequelima@delimaadvocacia.com

Documento em sigilo ou segredo de justiça
Usuário em visibilidade: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA

Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 16/04/2026, às 17:30:25 - 4d06a86
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26041617300838800000098598395?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26041617300838800000098598395

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

CARTA CONVITE DE TESTEMUNHA

Caruaru/PE, 16/04/2026.

Prezado Sr. Johnatan Vilela Souza,

REF. PROCESSO: 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSÉ EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADA: HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO
VARA: 3ª Vara do Trabalho de Caruaru/PE
LOCAL: Av. Agamenon Magalhães, 814 - Maurício de Nassau - Caruaru - PE. CEP: 55014000
DATA: 05/05/2026
HORÁRIO: 10:00h
MODALIDADE: PRESENCIAL

Servimo-nos do presente para convidá-lo a comparecer à audiência do processo epigrafado para depor como testemunha, conforme as orientações acima descritas.

Favor comparecer no dia indicado com no mínimo 0:30 minutos de antecedência ao horário previsto para a audiência, portando documento de identificação pessoal e Carteira de Trabalho (CTPS).

Assinatura de acuse de recebimento desde convite:

_____
JOHNATAN VILELA SOUZA

_____
Caruaru, 16 de abril de 2026.

Documento em sigilo ou segredo de justiça
Usuário em visibilidade: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOHNATAN VILELA SOUZA
Data: 16/04/2026 16:35:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Outlook

Re: CARTA CONVITE PARA SER TESTEMUNHA NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0001643-60.2025.5.06.0313

De silas emanoel <silas_xavier01@hotmail.com>
Data Seg, 13/04/2026 21:50
Para Melquisedeque Lima <melquisedequelima@delimaadvocacia.com>

1 anexo (206 KB)
CARTA_CONVITE_-_TESTEMUNHA_-_SILAS_%281%29_assinado.pdf;

Dr. Melquisedeque, boa noite. Tudo bem?

Recebi a carta convite do processo nº 0001643-60.2025.5.06.0313 e confirmo que posso atuar como testemunha.

No entanto, na data da audiência (05/05/2026, às 10h), estarei realizando atendimentos de endoscopia no Laboratório São José, em União dos Palmares/AL, com agenda já previamente organizada, o que inviabiliza meu deslocamento até Caruaru.

Por isso, peço, se possível, que meu depoimento seja colhido por videoconferência.

Fico à disposição.

Abraço,
Silas Emanoel Souza Xavier Correia

Obter o Outlook para iOS

De: Melquisedeque Lima <melquisedequelima@delimaadvocacia.com>
Enviado: Tuesday, April 7, 2026 4:21:45 PM
Para: silas emanoel <silas_xavier01@hotmail.com>
Assunto: CARTA CONVITE PARA SER TESTEMUNHA NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0001643-60.2025.5.06.0313

Prezado Sr. Silas Xavier,

Tudo bem?

Convido-o a ser testemunha na reclamação trabalhista 0001643-60.2025.5.06.0313, no qual é reclamante o Sr. Edberto Tavares de Quental e reclamado o Hospital do Tricentenário.

Contamos com sua colaboração processual para melhor esclarecimento dos fatos discutidos naqueles autos.

Peço, para tanto, caso aceite o convite, me retornar nesta mesma cadeia de e-mail com a carta anexa devidamente assinada em digitalmente.

Desde já, agradeço sua atenção.

Votos de estima e elevada consideração.

Documento em sigilo ou segredo de justiça
Cópia em visibilidade: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 16/04/2026, às 17:30:25 - 1786254

At.te.,



Melquisedeque Lima
De Lima Advocacia

(16) 9 8218-6751

melquisedequelima@delimaadvocacia.com

Documento em sigilo ou segredo de justiça
Usuário em visibilidade: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA

Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 16/04/2026, às 17:30:25 - 1786254
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26041617300905300000098598397?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26041617300905300000098598397

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

CARTA CONVITE DE TESTEMUNHA

Caruaru/PE, 07/04/2026.

Prezado Sr. Silas Emanoel Souza Xavier Correia,

REF. PROCESSO: 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSÉ EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADA: HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO
VARA: 3ª Vara do Trabalho de Caruaru/PE
LOCAL: Av. Agamenon Magalhães, 814 - Maurício de Nassau - Caruaru - PE. CEP: 55014000
DATA: 05/05/2026
HORÁRIO: 10:00h
MODALIDADE: PRESENCIAL

Servimo-nos do presente para convidá-lo a comparecer à audiência do processo epigrafado para depor como testemunha, conforme as orientações acima descritas.

Favor comparecer no dia indicado com no mínimo 0:30 minutos de antecedência ao horário previsto para a audiência, portando documento de identificação pessoal e Carteira de Trabalho (CTPS).

Assinatura de acuse de recebimento desde convite:

gov.br
Documento assinado digitalmente
SILAS EMANOEL SOUZA XAVIER CORREIA
Data: 13/04/2026 21:41:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
SILAS EMANOEL SOUZA XAVIER CORREIA

_____
Caruaru, 07 de abril de 2026.

Documento em sigilo ou segredo de justiça
Usuário em visibilidade: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SC CARUARU - CONHECIMENTO
ATOrd 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADO: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

DESPACHO

Vistos etc.

Considerando a justificativa apresentada pela parte reclamante, no sentido de que tanto o reclamante quanto suas testemunhas exercem a função de médicos, havendo possibilidade concreta de estarem em regime de plantão na data designada para a audiência, bem como diante da comprovação já acostada aos autos, **defiro o pedido de participação na audiência na modalidade telepresencial**.

Faculto, ainda, às demais partes a participação por meio remoto.

Fica desde já disponibilizado o link para acesso à audiência:

https://trt6-jus-br.zoom.us/j/8846123258?pwd=SDN0WWxkREtabUZIMnBLM2dJeWVBQT09

Cumpra-se.

CARUARU/PE, 20 de abril de 2026.

KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER
Juíza do Trabalho Titular

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SC CARUARU - CONHECIMENTO
ATOrd 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADO: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 18353de proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

Considerando a justificativa apresentada pela parte reclamante, no sentido de que tanto o reclamante quanto suas testemunhas exercem a função de médicos, havendo possibilidade concreta de estarem em regime de plantão na data designada para a audiência, bem como diante da comprovação já acostada aos autos, **defiro o pedido de participação na audiência na modalidade telepresencial**.

Faculto, ainda, às demais partes a participação por meio remoto.

Fica desde já disponibilizado o link para acesso à audiência:

https://trt6-jus-br.zoom.us/j/8846123258?pwd=SDN0WWxkREtabUZIMnBLM2dJeWVBQT09

Cumpra-se.

CARUARU/PE, 20 de abril de 2026.

KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER
Juíza do Trabalho Titular

Processo Judicial Eletrônico
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região - 1º Grau

Certidão de Disponibilização e Publicação - DJEN

Número do Processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Órgão Julgador: SC Caruaru - Conhecimento
Documento Publicado: Intimação(Intimação) - 5c45136
Data de Disponibilização: 22/04/2026
Data de Publicação: 23/04/2026

Documento assinado eletronicamente por PROCEDIMENTO AUTOMATIZADO - PJE, em 23/04/2026, às 01:09:32 - 3d61d58
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26042301093201200000098790930?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26042301093201200000098790930

Processo Judicial Eletrônico
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região - 1º Grau

Certidão de Disponibilização e Publicação - DJEN

Número do Processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Órgão Julgador: SC Caruaru - Conhecimento
Documento Publicado: Intimação(Intimação) - 5c45136
Data de Disponibilização: 22/04/2026
Data de Publicação: 23/04/2026

Documento assinado eletronicamente por PROCEDIMENTO AUTOMATIZADO - PJE, em 23/04/2026, às 01:09:32 - b573849
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26042301093252100000098790931?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26042301093252100000098790931

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SC Caruaru - Conhecimento
ATOrd 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADO(A): HOSPITAL DO TRICENTENARIO

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 5 de maio de 2026, na sala de sessões da MM. SC Caruaru - Conhecimento, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juíza do Trabalho KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0001643-60.2025.5.06.0313, supramencionada.

Às 09:52, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). FAGNNER HENRIQUE DE ALBUQUERQUE FREITAS, OAB 34544/PE e o Dr.. MELQUISEDEQUE SOUZA LIMA - OAB-56324/PE

Presente a parte reclamada HOSPITAL DO TRICENTENARIO, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) AMANDA KISLLA MOURA SILVA, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, OAB 46752/PE.

Instalada a audiência.

Recusado o acordo.

Fica facultado às partes prazo comum de 2 (dois) dias para juntada de atos constitutivos, procuração e carta de preposição, bem como substabelecimento.

Nos termos da Resolução 313/2021 do CSJT, e do § 1º, artigo 13, da Lei 11.419/2006 os depoimentos das partes e testemunhas serão gravados mediante registro audiovisual sem redução a termo

O acesso ao conteúdo dos depoimentos poderá ser feito pela internet (firefox, preferencialmente), através do link abaixo, não sendo necessário acesso específico, mas tão somente CPF e e-mail:

1) Link da Mídia Hospedada no PJe Mídias;

https://midias.pje.jus.br/midias/web/site/login/?chave=8op6L13jGjSb3z297fcR

2) Link do áudio que está no portal do Zoom;

PJe Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 05/05/2026, às 14:04:27 - 1f40b90

https://trt6-jus-br.zoom.us/rec/play/lkA7HmJOWARFh7jLaZ_6CxKn3DBklH1uaEZnCWPi9nndbI3zQSnDdH6z9ScEnjV9Hlij83f-ojZW5NOH.tsdTC_Wil6AQVZ8F

3) Link da transcrição que está no portal do Zoom (quando existente , com advertência sobre limitações de fidelidade. ABRIR NO BLOCO DE NOTAS)

https://trt6-jus-br.zoom.us/rec/sdownload/WqGcoux7zn0PRSlmMDmyGa1NTc3xvs1XJOSdhJSHXOqIRwlR_Cz5SBLlt1y3A7_Gxwt2nAHvFKcs40gk.FeAUWIa_EkOGM-4z

Pontos controvertidos para prova oral fixados pelas partes:

Afastamento eleitoral;

Justa causa;

Diferença salarial;

Assédio moral.

Serão indeferidas perguntas fora dos pontos ora fixados.

Pelos presentes foi manifestado o consentimento quanto à adoção do sistema de registro de depoimentos.

As partes concordam que as perguntas e reperguntas sejam feitas em bloco de modo a viabilizar e racionalizar o registro audiovisual dos depoimentos.

As perguntas eventualmente indeferidas e os eventuais protestos constarão automaticamente do registro audiovisual.

DEPOIMENTO DO RECLAMANTE: GRAVADO

Afastamento eleitoral (00:00:05)

Diferença salarial (00:10:27)

Assédio moral - sem perguntas

DEPOIMENTO DO PREPOSTO DA RECLAMADA: GRAVADO

Afastamento eleitoral (00:14:12)

Diferença salarial (00:28:31)

Assédio moral (00:32:20)

O reclamante requereu que as testemunhas da reclamada fossem ouvidas antes haja vista a aplicação da justa causa, que seria ônus da empresa. A Juíza indeferiu o requerimento, haja vista que a reclamatória cumulou pedidos de

reversão da justa causa com diferença salarial e assédio moral, os quais são de ônus probatório do autor. Assim, não há motivo razoável para inverter a ordem dos depoimentos. Consignados os protestos do advogado do reclamante.

O reclamante requereu a interrupção da audiência, a fim de que seja realizada perícia de insalubridade antes da ouvida das testemunhas. A Juíza indeferiu o requerimento haja vista a preclusão do pedido, eis que já foi iniciada a produção da prova oral com a ouvida das partes. Caso o reclamante quisesse realizar a prova pericial antes disso, teria que ter feito o requerimento logo ao início da audiência, o que não fez, fato que fez operar a preclusão. Consignados os protestos do advogado do autor.

PRIMEIRA TESTEMUNHA DO(A) RECLAMANTE: SILAS EMANOEL SOUZA XAVIER CORREIA, CPF 087.364.234-16, profissão médico, residente e domiciliada à Rua Júlio Pires Ferreira , nº 495, Bairro Mauricio de Nassau, Caruaru/PE. Advertida e Compromissada.

Tempo e função (00:34:50)

Afastamento eleitoral (00:36:08)

Diferença salarial (00:38:43)

Assédio moral (00:45:17)

SEGUNDA TESTEMUNHA DO(A) RECLAMANTE: JOHNATAN VILELA SOUZA, CPF 078.502.734-35, profissão médico, residente e domiciliada à Rua Capitão Dé, nº 220, Bairro Indianópolis, Caruaru/PE. Advertida e Compromissada.

Tempo e função (00:48:40)

Afastamento eleitoral (00:49:19)

Diferença salarial (00:50:40)

Assédio moral (00:55:16)

A parte reclamante encerrou sua prova testemunhal.

TESTEMUNHA DO(A) RECLAMADO(A): CAROLINE BEZERRA TRAJANO DOS SANTOS, CPF 097.000.024-38, profissão médica, residente e domiciliada à Rua Artur Antonio da Silva, nº 855, Bairro Universitário, Caruaru/PE. Advertida e Compromissada.

A testemunha foi **contraditada** pelo advogado do reclamante sob alegação que exerce cargo de mando e gestão, podendo contratar e demitir funcionários.

Indagada, a testemunha confirmou o fato alegado.

PJe Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 05/05/2026, às 14:04:27 - 1f40b90

A Juíza decidiu **acolher** a contradita haja vista que, à vista das informações prestadas pela testemunha, ela possuía poder de mando e gestão, podendo contratar, demitir e aplicar medidas disciplinares aos subordinados.
Neste sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nos 13.015/2014 E 13.105/2015 - DESCABIMENTO. 1. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. ACOLHIMENTO DE CONTRADITA DE TESTEMUNHA. 1.1. A mera atuação como preposto em outras ações não caracteriza a suspeição da testemunha, por ausência de previsão em lei. 1.2. Entretanto, no caso dos autos, o Regional considerou que a atuação da testemunha como " procurador com poderes de representação da empresa ", razão pela qual manteve a contradita de testemunha do reclamado. 1.3. Nesse contexto, comprovado que a testemunha atuava como representante do reclamado, não há cerceamento de direito de defesa. Precedentes. (...) (AIRR-612-97.2014.5.06.0019, 3ª Turma, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT 18/08/2017).
Assim, acolho a contradita suscitada. Consignados os protestos do advogado da reclamada.

Indagada, a reclamada disse que não deseja substituir a testemunha e dispensou a segunda testemunha.

Para apurar o **NEXO DE CAUSALIDADE OU A EXTENSÃO DO DANO** entre a doença da parte autora e as atividades desenvolvidas na ré, o Juízo determina a realização de perícia técnica a cargo da **Dra. FABIOLA MARIA DE FRANÇA,** a qual deverá apresentar o laudo no prazo de 30 dias, de acordo com o disposto no artigo 465 do CPC. **Concede-se às partes o prazo de 5 dias para que indiquem os quesitos e assistentes técnicos para acompanharem a perícia.**

Após a ciência da nomeação, o Sr. Perito deverá informar nos autos, em 05 (cinco) dias, seu contato profissional, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

O Sr. Perito deverá comunicar às partes o local, dia e horário da perícia, sempre nos autos, assim como assegurar aos mesmos o acesso e acompanhamento das diligências e dos exames, com prévia comunicação, a qual deve ser comprovada nos autos, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, em conformidade com os artigos 466, § 2º e 474, ambos do NCPC. As partes, advogados e assistentes técnicos de logo autorizam que a comunicação seja feita via e-mail ou através de contato telefônico, em homenagem ao princípio da celeridade processual.

O laudo deve ser apresentado de forma fundamentada, devendo o Sr. Perito responder um a um os quesitos das partes e do Juízo, quando apresentados, sendo expressamente vedado ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia (artigo 473, § 2º e 3º do NCPC).

PJe Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 05/05/2026, às 14:04:27 - 1f40b90

Uma vez apresentado o laudo, notifiquem-se as partes para se manifestar no prazo de 05 dias (artigo 852-H, § 6º da CLT). Os assistentes, quando indicados, em idêntico prazo poderão apresentar os respectivos pareceres.

O autor desde já autoriza a exibição, pelo INSS, de seu histórico de concessão de benefícios – incluindo INFBEN e laudo médico pericial, bem como a relação de todos os contratos de trabalho constantes no CNIS.

A Secretaria deverá proceder consulta ao PREVJUD, notificando as partes e o Sr. Perito.

Fornecidos os documentos, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo comum e preclusivo de 05 dias.

QUESITOS DO JUÍZO - PERÍCIA MÉDICA (Doença Ocupacional - COVID-19):

1) O Reclamante foi efetivamente diagnosticado com COVID-19 no ano de 2020? Em caso afirmativo, qual foi a data do diagnóstico e o método de confirmação (RT-PCR, sorologia, etc.)?
2) O quadro clínico apresentado pelo Reclamante à época exigiu internamento hospitalar, suporte ventilatório ou apenas isolamento domiciliar? Favor descrever a gravidade da patologia com base nos documentos médicos anexados aos autos.
3) Atualmente, o Reclamante apresenta alguma sequela funcional, respiratória, neurológica ou psiquiátrica decorrente da infecção por COVID-19?
4) Em caso de sequela, há redução da capacidade laborativa para a função de médico plantonista? Se sim, a incapacidade é total ou parcial? Temporária ou permanente?
5) Considerando a função exercida (médico plantonista de emergência), o setor de trabalho, o período da infecção (2020) e as medidas de biossegurança adotadas pela Reclamada, é possível estabelecer, do ponto de vista médico-legal, o nexo causal ou concausal entre a infecção por COVID-19 e o trabalho executado? Favor fundamentar a resposta com base na literatura médica e epidemiológica.
6) A Reclamada comprovou a adoção de medidas preventivas eficazes contra a disseminação do SARS-CoV-2 no ambiente de trabalho durante o ano de 2020 (ex: protocolos de triagem, distanciamento, fornecimento de EPIs adequados)?

DATA DA PERÍCIA MÉDICA: 19/05/2026, AS 10:30, no Fórum trabalhista de Caruaru.

Para apurar a **INSALUBRIDADE** no ambiente de trabalho do(a) autor (a), o Juízo determina a realização de perícia técnica a cargo do(a) **ENGENHEIRO LEANDRO BARROS BATISTA DE OLIVEIRA, o qual deverá apresentar o laudo no prazo de ATÉ 30 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA,** de acordo com o disposto no artigo 465 do NCPC.

Concede-se às partes o prazo de quinze dias para eventual arguição de impedimento ou suspeição do Perito, se for o caso, bem como para apresentação de quesitos e assistentes técnicos, querendo (artigo 465, § 1º, I, II e III, do NCPC).

PJe Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 05/05/2026, às 14:04:27 - 1f40b90

Após a ciência da nomeação, o Sr. Perito deverá informar nos autos, em 05 (cinco) dias, seu contato profissional, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

O Sr. Perito deverá comunicar, preferencialmente nos autos, às partes o local, dia e horário da perícia, assim como assegurar aos mesmos o acesso e acompanhamento das diligências e dos exames, com prévia comunicação, a qual deve ser comprovada nos autos, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, em conformidade com os artigos 466, § 2º e 474, ambos do NCPC.

As partes, advogados e assistentes técnicos de logo autorizam que a comunicação seja feita via e-mail ou através de contato telefônico, em homenagem ao princípio da celeridade processual.

O laudo deve ser apresentado de forma fundamentada, devendo o Sr. Perito responder um a um os quesitos das partes e do Juízo, quando apresentados, sendo expressamente vedado ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia (artigo 473, § 2º e 3º do NCPC). Deve acompanhar o laudo a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, nos termos da Lei nº 6496/77.

A perícia consistirá em inspeção do local de trabalho, avaliação das condições de trabalho e dos eventuais agentes agressivos físicos, químicos e/ou biológicos mencionados na NR 15 da Portaria nº. 3214/78.O perito deverá explicitar os processos de medição e a aparelhagem utilizada, anexando, sempre que possível, fotografias do local vistoriado.Uma vez apresentado o laudo, notifiquem-se as partes para se manifestar no prazo de 15 dias (artigo 477, § 1º do NCPC). Os assistentes, quando indicados, em idêntico prazo poderão apresentar os respectivos pareceres.

QUESITOS DO JUÍZO - PERÍCIA DE INSALUBRIDADE (AMBIENTE DE TRABALHO)

1) Descrição do Ambiente e Atividades: Descreva o Sr. Perito, detalhadamente, os locais de trabalho do Reclamante (emergência, alas amarela/vermelha, enfermarias) e as atividades por ele desenvolvidas. O hospital possuía, durante o período imprescrito (especialmente entre março de 2020 e março de 2022), alas específicas e exclusivas para isolamento de pacientes com doenças infectocontagiosas (notadamente COVID-19)?

2) Natureza da "Ala Vermelha" durante a Pandemia: O Reclamante alega que os plantonistas ficaram responsáveis pela "ala vermelha" entre 2019 e 2021. Durante o pico da pandemia de COVID-19, essa "ala vermelha" da emergência funcionou, na prática, como uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou setor de isolamento respiratório exclusivo para pacientes graves infectados pelo SARS-CoV-2? O trabalho contínuo nesta ala específica, neste período, equipara-se ao trabalho em área de isolamento para fins do Anexo 14 da NR-15?

3) Contato com Agentes Biológicos (Grau Máximo vs. Médio): Nos termos do Anexo 14 da NR-15, o adicional de insalubridade em grau máximo é devido no trabalho em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.

PJe Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 05/05/2026, às 14:04:27 - 1f40b90

Com base nas instalações da Reclamada, o Reclamante exercia suas atividades em contato permanente com pacientes nestas condições de isolamento, ou o contato se dava de forma geral (emergência/pronto-atendimento), o que caracterizaria apenas o grau médio?
4) Condicionante Fática (Dinâmica de Trabalho): Caso reste comprovado na instrução processual que o Reclamante, na qualidade de médico plantonista da emergência, era rotineiramente acionado para atender intercorrências nas enfermarias e em alas de isolamento de COVID-19 (conforme alegado na inicial), essa dinâmica de trabalho é suficiente para caracterizar a exposição em grau máximo, nos termos da NR-15?
5) Condicionante Fática (Remoções): Na hipótese de restar comprovado que o Reclamante realizava remoções de pacientes infectocontagiosos para outros hospitais em ambulâncias (2 a 3 vezes por semana, como alegado), o ambiente confinado da ambulância e o contato direto durante o trajeto configuram condição para enquadramento da insalubridade em grau máximo?
6) Avaliação da Habitualidade e Intermitência (Súmula 47 do TST): Considerando a Súmula 47 do TST, que dispõe que o trabalho executado em condições insalubres em caráter intermitente não afasta o direito ao adicional, como o Sr. Perito classifica o tempo de exposição do Reclamante nas áreas de isolamento (enfermarias COVID) e durante as remoções em ambulâncias? A exposição era eventual (fortuita), intermitente (habitual, mas não contínua) ou permanente? Essa frequência é suficiente para o enquadramento no grau máximo?
7) Divisão Temporal do Risco: Considerando o longo pacto laboral (de outubro de 2016 a setembro de 2024), o Sr. Perito constata alguma variação no grau de risco biológico e na caracterização da insalubridade entre o período pré-pandêmico, o período de emergência em saúde pública (especialmente de março de 2020 a março de 2022) e o período pós-pandêmico? Em caso afirmativo, favor delimitar os períodos e os respectivos graus de insalubridade.
8) Análise dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): A Reclamada comprovou, de forma documental (fichas de EPI com CA válido), o fornecimento de equipamentos adequados para risco biológico (ex: máscaras N95/PFF2, face shield, aventais impermeáveis, luvas)?
9) Protocolos de Biossegurança e Desparamentação: Além do mero fornecimento de EPIs, a Reclamada comprovou a implementação e efetiva fiscalização de protocolos específicos de biossegurança para a COVID-19? Havia treinamento comprovado para a correta paramentação e, principalmente, desparamentação (momento de maior risco de contágio) dos equipamentos de proteção? A ausência desses protocolos, caso constatada, compromete a tese de neutralização do risco biológico aventada pela defesa?
10) Neutralização ou Atenuação do Risco: Caso reste comprovado que os EPIs foram fornecidos e fiscalizados corretamente, tais equipamentos são capazes de elidir (neutralizar) totalmente o risco biológico ou apenas atenuá-lo? A atenuação seria suficiente para afastar o grau máximo, mantendo-se o grau médio já pago?
11) Conclusão Técnica: Considerando estritamente os ditames da NR-15, Anexo 14, o Reclamante faz jus à diferença de adicional de insalubridade do grau médio (20%) para o grau máximo (40%)? Favor justificar tecnicamente.

PJe Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 05/05/2026, às 14:04:27 - 1f40b90

Concede-se às partes o prazo de 05 dias para apresentação de quesitos e/ou assistentes técnicos.

DATA DA PERÍCIA: 26/05/2026. ÁS 13:00, NO HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARU.

Próxima audiência para encerramento da instrução e apresentação de razões finais em **28/07/2026, às 13h55,** no formato **PRESENCIAL, sendo dispensada a presença de partes e advogados.**

Caso desejem, as partes e seus patronos podem comparecer de forma presencial à audiência de encerramento, junto à 2ª Vara do Trabalho de Caruaru, no mesmo dia e hora acima declinados, **apesar de dispensados do comparecimento.**

Os presentes acompanharam a redação da presente ata por intermédio de monitores disponíveis em mesa de audiência.

Tendo em vista que a ata de audiência é um documento com fé pública, que vai devidamente assinada pela Assistente de Audiência e pelo Magistrado, dispensa-se a assinatura das partes, considerando-se inclusive que todos os atos de audiência são nela publicados, na forma do contido nos artigos 813 a 817 da CLT.

CERTIDÃO DE COMPARECIMENTO: Esta ata vale como declaração de comparecimento das pessoas cujos nomes nela constam, servindo para justificar a ausência do empregado ao seu trabalho, e salvaguardar o seu direito à percepção do seu salário, na forma da lei, e, estando assinada eletronicamente pelo Juiz que presidiu esta sessão, é desnecessária a expedição de certidão para tal finalidade, nos termos do artigo 822 da CLT (art. 494 CPC).

Cientes os presentes.

Audiência encerrada às 11:40.

KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER
Juíza do Trabalho

Ata redigida por *MARIA IZABEL MONTEIRO MELO*, *Secretário(a) de Audiência.*

Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 05/05/2026, às 14:04:27 - 1f40b90
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26050513065006900000099225457?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26050513065006900000099225457

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SC CARUARU - CONHECIMENTO
ATOrd 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADO: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que a médica perita, Dra. Fabíola Maria de França, nomeada como perita nestes autos, tomou ciência da nomeação realizada em ata de audiência de #id:1f40b90, e aceitou o encargo, como atesta documento assinado pela mesma em anexo. Dou fé.

CARUARU/PE, 05 de maio de 2026.

ROBERTO DE OLIVEIRA LIBERATO FILHO
Diretor de Secretaria

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 3ª VARA DO TRABALHO, CARUARU/PE.

Processo nº: 0001643-60.2025.5.06.0313

FABÍOLA MARIA DE FRANÇA, médica inscrita no CRM/PE sob o nº 41.685, devidamente nomeada por este respeitável Juízo para atuar como perita judicial nos autos do processo em epígrafe, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, dizer que:

1. Toma conhecimento da referida nomeação e declara que **ACEITA O ENCARGO** a desempenhar, comprometendo-se a cumprir o munus com escrupulosa fidelidade, agindo com a imparcialidade e o rigor técnico que a função exige.
2. Na oportunidade, informa que está ciente da data, horário e local para a realização da diligência pericial, respeitando-se o prazo legal.

Termos em que, pede e espera deferimento.

Caruaru/PE, 05 de Maio de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIOLA MARIA DE FRANCA
Data: 05/05/2026 22:56:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

FABÍOLA MARIA DE FRANÇA

Médica Perita – CRM/PE 41.685

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
3ª VARA DO TRABALHO DE CARUARU
ATOrd 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADO: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Destinatário: LEANDRO BARROS BATISTA DE OLIVEIRA

Fica V.Sa intimado para tomar ciência que foi designado como perito, para perícia que deverá ser realizada no dia 26/05/2026, ÁS 13H, no local de trabalho do(a) obreiro(a), devendo entregar o laudo pericial até o dia 26/06/2026.

CARUARU/PE, 06 de maio de 2026.

RAFHAEL VICENTE VILACA
Diretor de Secretaria

Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 06/05/2026, às 14:19:54 - 6dd3dc9
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO:02566224000190
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26050614195345700000099287581?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26050614195345700000099287581

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SC CARUARU - CONHECIMENTO
ATOrd 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADO: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

CERTIDÃO

Cumprindo determinação do Juízo, anexo a estes autos os relatórios obtidos em consulta ao sistema PREVJUD.

Informo que não consulta para o dossiê médico não apontou resultados.

Era o que me cumpria certificar.

CARUARU/PE, 07 de maio de 2026.

RAFHAEL VICENTE VILACA
Diretor de Secretaria

Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 07/05/2026, às 15:12:06 - 594091c
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO:02566224000190
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26050715105883600000099342938?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26050715105883600000099342938

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

PREVJUD

HISTÓRICO DE CRÉDITOS

07/05/2026 15:09:57

IDENTIFICAÇÃO DO FILIADO

NIT:	116.54166.63-9	**CPF:**	346.720.283-72	**Data Nasc.:**	15/07/1971
Nome:	JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL				
Nome da Mãe:	MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL				
Compet. Inicial:	06/1994	**Compet. Final:**	05/2026		

CRÉDITOS DO BENEFÍCIO

NB:	7055737509		
Espécie:	31 - AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVIDENCIÁRIO		
APS:	15021100 - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NAZARÉ DA MATA		
Data de Início do Benefício (DIB):	24/04/2020	**Data de Cessação do Benefício (DCB):**	23/05/2020
Data de Início do Pagamento (DIP):	24/04/2020	**MR:**	R$ 1.045,00

Compet.	Período	Valor Líquido	Meio de Pagamento	Status	Previsão do Pagamento	Data do Pagamento	Crédito Invalidado	Isento IR
05/2020	24/04/2020 a 30/04/2020	R$ 1.045,00	CMG - CARTAO MAGNETICO		23/06/2020		Não	Não

Dados Bancários

Banco: 237 - BRADESCO OP: 750696 - NAZARE DA MATA - PE Ocorrência: Não pago - Não comparecimento do recebedor

Data Cálculo: 06/06/2020 Origem: Concessão Validade Início: 23/06/2020 Fim: 31/08/2020

Código	Descrição Rubrica	Valor
101	VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO	R$ 1.045,00

PJe

Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 07/05/2026, às 15:12:06 - 5d30c52
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO:02566224000190
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26050715115045300000099343011?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26050715115045300000099343011

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CARTA CONCESSÃO

07/05/2026 15:09:57

Nome: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Nit: 1165416663-9

Aps: 23.0.01.240 - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL UNIDADE DE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO

Número do Benefício: 705573750-9

Data de Concessão do Benefício: 04/06/2020

Comunicamos que lhe foi concedido **AUXILIO P/INCAPACIDADE TEMPORARIA PREVID (31)** número **705573750-9** requerido em **08/05/2020** com renda mensal de **R$ 1.045,00** com início de vigência a partir de **24/04/2020**.

Quem pediu o pagamento do benefício em conta corrente ou poupança, deve olhar o extrato da conta. Quem não fez essa opção, deve ir ao banco indicado abaixo, levando obrigatoriamente o documento de identificação usado para pedir o benefício. Os próximos pagamentos serão realizados no **5º** dia útil de cada

Mantenha seus dados atualizados. Se precisar alterar nome, telefone, e-mail ou endereço, acesse o Meu INSS ou entre em contrato pelo telefone 135.

Dados do Pagamento do Benefício

Órgão Pagador / Agência Bancária: 2085 / BRADESCO - NAZARE DA MATA - PE

Endereço: RUA BOM JESUS,72 - CENTRO

Após o saque do primeiro pagamento, do PIS/PASEP ou FGTS, não será mais possível renunciar ou reverter os benefícios de aposentadoria (seja aposentadoria por idade, tempo de contribuição ou especial).

Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 07/05/2026, às 15:12:06 - d57cf36
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO:02566224000190
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26050715115065400000099343013?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26050715115065400000099343013

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Dados Cadastrais

07/05/2026 15:09:57

Dados Cadastrais

NIT	116.54166.63-9	**Fonte do NIT**	CNIS
Administrador do NIT	PREVIDÊNCIA	**Fonte Cadastramento**	CI_NOVO
Ano da Administração	1999	**Data de Cadastramento**	26/07/1999
Data de Atualização	13/09/2023		

Dados Básicos

Nome	JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL	**Município de Nascimento**	MISSAO VELHA
Nome da Mãe	MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL	**País de Origem**	BRASIL
Nome do Pai	FRANCISCO WALTER QUENTAL	**Data de Chegada**	
Sexo	MASCULINO	**Estado Civil**	SOLTEIRO(A)
Data de Nascimento	15/07/1971	**Grau de Instrução**	SUPERIOR COMPLETO
Nacionalidade	BRASILEIRA	**Data de Óbito**	

Documentos

CPF	346.720.283-72	**CTPS**	
CNH		**Doc. Estrangeiro**	
Carteira de Marítimo		**Passaporte**	

Identidade Número: 12495, Órgão Emissor: CRM, UF: PE, Data de Emissão: 19/08/1998
Número: 12495, Órgão Emissor: CRM, UF: PE, Data de Emissão: 25/10/2004
Número: 91002328767, Órgão Emissor: SSP, UF: CE

Título de Eleitor Número: 33685270744

Certidões Civis

Contato

Endereço principal Tipo Logradouro: R, Logradouro: MAJOR ANTONIO CORREIA, Número: 290, Bairro: CENTRO, CONDADO - PE, BRASIL, CEP: 55940000

Endereço secundário

Telefone 1	**Telefone 2**	**Celular**

E-mail

Lista de Elos

Nit Principal	Nit Secundário	Data Formação	Fonte Origem
11654166639	19059683725	18/03/2019	PASEP
11654166639	17065840024	18/03/2019	PASEP

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, conforme art. 19, § 3° do Decreto 3.048/99.

PJe
Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 07/05/2026, às 15:12:06 - 6dedc2e
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO:02566224000190
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26050715115079800000099343015?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26050715115079800000099343015

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

PREVJUD

DECLARAÇÃO DE BENEFÍCIOS

DATA DO DOSSIÊ: 06/05/2026 00:00:00

CONSTA no Sistema Único de Benefícios, a concessão do(s) seguinte(s) benefício(s) que possuam como titular o CPF nº ***346.720.283-72*** pertencente a ***JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL***:

Número do Benefício	Situação	Espécie	Último Pgto.	Início	Cessação
705.573.750-9	CESSADO	AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVIDENCIÁRIO		24/04/2020	23/05/2020

**Último Pgto: Refere-se ao valor atualizado da renda mensal inicial, reajustado pelos índices de correção monetária. Se a espécie for Pensão Alimentícia, o valor deverá ser consultado no histórico de créditos.*

DOCUMENTO GERADO PELO PDPJ EM: 07/05/2026 15:09:57

PJe

Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 07/05/2026, às 15:12:06 - a354191
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO:02566224000190
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26050715115091900000099343016?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26050715115091900000099343016

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

07/05/2026 15:09:57

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
1	170.65840.02-4	00.394.429/0093-29	COMANDO DA AERONAUTICA	01/02/1999			12/2000	PRPPS

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
01/2000	2.258,73		02/2000	2.775,25		03/2000	2.057,53	
04/2000	2.297,77		05/2000	2.297,78		06/2000	2.538,02	
07/2000	2.357,83		08/2000	2.357,83		09/2000	2.357,83	
10/2000	2.357,83		11/2000	2.357,83		12/2000	2.514,98	

Seq.	NIT	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Indicadores
2	116.54166.63-9	AUTÔNOMO	01/07/1999	31/07/1999		

Contribuições

Competência	Data Pgto.	Contribuição	Salário Contribuição	Indicadores	Competência	Data Pgto.	Contribuição	Salário Contribuição	Indicadores
07/1999	28/07/1999	27,20	136,00						

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
3	170.65840.02-4	10.150.068/0001-00	MUNICIPIO DE CONDADO	01/01/2009			12/2012	PEXT

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
04/2010	10.000,00		05/2010	3.416,54		06/2010	3.416,54	
07/2010	3.416,54		08/2010	10.000,00		09/2010	10.000,00	
10/2010	10.000,00		11/2010	10.000,00		12/2010	10.000,00	

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 07/05/2026, às 15:12:06 - 4de0570

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

07/05/2026 15:09:57

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
12/2012	10.000,00							

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
4	170.65840.02-4	10.150.068/0001-00	MUNICIPIO DE CONDADO	02/01/2011			11/2012	PEXT

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
01/2011	10.000,00		02/2011	10.000,00		03/2011	10.000,00	
04/2011	10.000,00		05/2011	10.000,00		06/2011	10.000,00	
07/2011	10.000,00		08/2011	10.000,00		09/2011	10.000,00	
10/2011	10.000,00		11/2011	10.000,00		12/2011	10.000,00	
01/2012	10.000,00		02/2012	10.000,00		03/2012	10.000,00	
04/2012	10.000,00		05/2012	10.000,00		06/2012	10.000,00	
07/2012	10.000,00		08/2012	10.000,00		09/2012	10.000,00	
10/2012	10.000,00		11/2012	10.000,00				

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
5	170.65840.02-4	10.583.920/0005-67	AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS	01/08/2016	31/08/2016			

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 07/05/2026, às 15:12:06 - 4de0570

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

07/05/2026 15:09:57

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Contribuições

Competência	Contrat./Cooperat.	Estabelecimento	Tomador	Forma Prestação	Remuneração
08/2016	10.583.920/0005-67	10.583.920/0005-67		Filantropia	2.500,00

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
6	116.54166.63-9	10.583.920	HOSPITAL DO TRICENTENARIO	03/10/2016	19/09/2024		09/2024	IVIN-JORN-DIFERENCIADA

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
10/2016	21.233,31		11/2016	21.660,75		12/2016	21.660,75	
01/2017	22.912,84		02/2017	28.971,91		03/2017	22.915,66	
04/2017	36.068,27		05/2017	25.814,65		06/2017	29.845,70	
07/2017	29.445,25		08/2017	38.743,00		09/2017	38.607,18	
10/2017	17.042,87		11/2017	15.822,36		12/2017	41.719,59	
01/2018	17.744,70		02/2018	15.751,68		03/2018	15.751,68	
04/2018	15.595,07		05/2018	19.337,63		06/2018	15.751,68	
07/2018	14.743,50		08/2018	23.121,69		09/2018	15.751,68	
10/2018	22.614,49		11/2018	15.751,68		12/2018	19.398,28	
01/2019	21.136,38		02/2019	17.281,11		03/2019	18.607,97	
04/2019	14.590,08		05/2019	15.849,69		06/2019	17.985,63	
07/2019	14.586,64		08/2019	15.771,15		09/2019	14.508,10	
10/2019	18.454,33		11/2019	15.771,15		12/2019	18.586,06	

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 07/05/2026, às 15:12:06 - 4de0570

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

07/05/2026 15:09:57

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
01/2020	15.868,06		02/2020	15.634,38		03/2020	15.476,80	
04/2020	5.260,05		06/2020	19.706,76		07/2020	15.541,29	
08/2020	16.898,75		09/2020	16.276,42		10/2020	21.256,45	
11/2020	14.497,96		12/2020	23.563,94		01/2021	15.658,15	
02/2021	15.658,15		03/2021	15.658,15		04/2021	15.688,79	
05/2021	14.427,75		06/2021	17.062,59		07/2021	13.678,16	
08/2021	17.543,36		09/2021	15.658,15		10/2021	15.795,43	
11/2021	15.914,05		12/2021	21.694,17		01/2022	15.864,46	
02/2022	16.030,79		03/2022	16.101,43		04/2022	15.865,50	
05/2022	16.113,76		06/2022	16.069,25		07/2022	16.087,25	
08/2022	16.060,70		09/2022	21.248,73		10/2022	16.004,08	
11/2022	16.020,46		12/2022	13.629,18		01/2023	18.579,31	
02/2023	16.258,96		03/2023	9.162,96		04/2023	13.169,92	
05/2023	11.292,10		06/2023	11.399,62		07/2023	11.379,82	
08/2023	11.570,39		09/2023	11.361,10		10/2023	11.458,70	
11/2023	11.584,10		12/2023	11.503,63		01/2024	16.060,52	
02/2024	11.698,63		03/2024	11.708,19		04/2024	11.506,47	
05/2024	11.714,95		06/2024	6.610,31		07/2024	1.987,95	
08/2024	1.987,95		09/2024	2.995,79				

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 07/05/2026, às 15:12:06 - 4de0570

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

07/05/2026 15:09:57

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
7	170.65840.02-4	09.039.744/0011-66	AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS	01/12/2017	31/01/2018			

Contribuições

Competência	Contrat./Cooperat.	Estabelecimento	Tomador	Forma Prestação	Remuneração
12/2017	09.039.744/0011-66	09.039.744/0011-66		Filantropia	3.857,95
01/2018	09.039.744/0011-66	09.039.744/0011-66		Filantropia	5.351,00

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
8	190.59683.72-5	11.371.082/0001-05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/12/2017			10/2018	

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
12/2017	3.977,63		01/2018	4.975,44		02/2018	4.975,44	
03/2018	4.975,44		04/2018	4.975,44		05/2018	4.975,44	
06/2018	4.975,44		08/2018	5.645,80		09/2018	4.784,64	
10/2018	4.784,64							

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
9	170.65840.02-4	09.159.378/0001-07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS	01/03/2018			04/2018	

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
03/2018	4.500,00		04/2018	4.500,00				

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 07/05/2026, às 15:12:06 - 4de0570

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

07/05/2026 15:09:57

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
10	170.65840.02-4	09.039.744/0011-66	AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS	01/03/2018	30/06/2018			

Contribuições

Competência	Contrat./Cooperat.	Estabelecimento	Tomador	Forma Prestação	Remuneração
03/2018	09.039.744/0011-66	09.039.744/0011-66		Filantropia	2.534,05
04/2018	09.039.744/0011-66	09.039.744/0011-66		Filantropia	5.463,26
05/2018	09.039.744/0011-66	09.039.744/0011-66		Filantropia	5.645,81
06/2018	09.039.744/0011-66	09.039.744/0011-66		Filantropia	5.496,20

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
11	170.65840.02-4	10.571.982/0001-25	ESTADO DE PERNAMBUCO	01/07/2018	31/12/2018		12/2018	

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
08/2018	4.651,09		09/2018	4.651,09		10/2018	4.651,09	
11/2018	4.651,09		12/2018	4.651,09				

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
12	170.65840.02-4	05.541.177/0001-19	SECRETARIA DA CASA CIVIL	01/07/2018				PEXT

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
13	170.65840.02-4	09.814.269/0001-86	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA	29/04/2019			12/2019	PRPPS

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 07/05/2026, às 15:12:06 - 4de0570

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

07/05/2026 15:09:57

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
05/2019	5.760,00		06/2019	5.400,00		07/2019	5.400,00	
08/2019	5.400,00		09/2019	5.400,00		10/2019	5.400,00	
11/2019	5.400,00		12/2019	5.400,00				

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
14	170.65840.02-4	09.814.269/0001-86	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA	06/05/2019			12/2019	PRPPS

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
05/2019	2.625,08		06/2019	3.150,00		07/2019	3.150,00	
08/2019	3.150,00		09/2019	3.150,00		10/2019	3.150,00	
11/2019	3.150,00		12/2019	3.150,00				

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
15	170.65840.02-4	09.814.269/0001-86	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA	01/01/2020			11/2020	IREM-INDPEND, PEXT

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
11/2020	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103						

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 07/05/2026, às 15:12:06 - 4de0570

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

07/05/2026 15:09:57

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
16	170.65840.02-4	09.814.269/0001-86	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA	02/01/2020			11/2020	IREM-INDPEND, PEXT

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
11/2020	5.400,00	PREM-BLOQ-EC103						

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
17	170.65840.02-4	07.868.234/0001-02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/02/2020	31/12/2020		12/2020	

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
02/2020	3.010,00		03/2020	5.400,00		04/2020	1.350,00	
08/2020	5.400,00		09/2020	5.400,00		10/2020	5.400,00	
11/2020	5.400,00		12/2020	5.400,00				

Seq.	NIT	NB	Origem do Vínculo	Espécie	Data Início	Data Fim	Situação
18	116.54166.63-9	7055737509	Benefício	31 - AUXILIO DOENCA PREVIDENCIARIO	24/04/2020	23/05/2020	CESSADO

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
19	170.65840.02-4	07.868.234/0001-02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/06/2020			07/2020	

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 07/05/2026, às 15:12:06 - 4de0570

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

07/05/2026 15:09:57

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
06/2020	3.600,00		07/2020	6.000,00				

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
20	170.65840.02-4	10.572.048/0026-86	AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS	01/10/2020	31/10/2020			

Contribuições

Competência	Contrat./Cooperat.	Estabelecimento	Tomador	Forma Prestação	Remuneração
10/2020	10.572.048/0026-86	10.572.048/0026-86		Normal	2.000,00

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
21	170.65840.02-4	10.572.048/0026-86	AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS	01/12/2020	31/12/2020			

Contribuições

Competência	Contrat./Cooperat.	Estabelecimento	Tomador	Forma Prestação	Remuneração
12/2020	10.572.048/0026-86	10.572.048/0026-86		Normal	1.000,00

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
22	170.65840.02-4	07.868.234/0001-02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/01/2021			02/2021	

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
01/2021	6.000,00		02/2021	4.800,00				

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 07/05/2026, às 15:12:06 - 4de0570

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

07/05/2026 15:09:57

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
23	170.65840.02-4	09.814.269/0001-86	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA	04/01/2021			06/2021	

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
01/2021	5.400,00		02/2021	5.400,00		03/2021	5.400,00	
04/2021	5.400,00		05/2021	5.400,00		06/2021	5.400,00	

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
24	170.65840.02-4	09.814.269/0001-86	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA	01/02/2021			12/2021	IREM-INDPEND, PRPPS

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
02/2021	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	03/2021	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	04/2021	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103
05/2021	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	06/2021	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	07/2021	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103
08/2021	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	09/2021	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	10/2021	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103
11/2021	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	12/2021	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103			

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
25	170.65840.02-4	09.039.744/0011-66	AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS	01/02/2021	28/02/2021			

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 07/05/2026, às 15:12:06 - 4de0570

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

07/05/2026 15:09:57

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Contribuições

Competência	Contrat./Cooperat.	Estabelecimento	Tomador	Forma Prestação	Remuneração
02/2021	09.039.744/0011-66	09.039.744/0011-66		Filantropia	1.200,00

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
26	116.54166.63-9	07.868.234	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/03/2021	10/10/2022		09/2022	IVIN-JORN-DIFERENCIADA

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
03/2021	4.800,00		04/2021	7.300,00		05/2021	7.300,00	
06/2021	4.800,00		07/2021	9.800,00		08/2021	4.800,00	
09/2021	4.800,00		10/2021	4.800,00		11/2021	4.800,00	
12/2021	4.800,00		01/2022	4.800,00		02/2022	4.800,00	
03/2022	4.800,00		04/2022	4.800,00		05/2022	4.800,00	
06/2022	4.800,00		07/2022	4.800,00		08/2022	4.800,00	
09/2022	4.800,00							

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
27	170.65840.02-4	11.361.904/0001-69	MUNICIPIO DE TIMBAUBA	14/03/2021	01/06/2021		05/2021	

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
03/2021	7.500,00		04/2021	20.000,00		05/2021	12.500,00	

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 07/05/2026, às 15:12:06 - 4de0570

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

07/05/2026 15:09:57

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
28	170.65840.02-4	10.443.512/0001-86	AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS	01/06/2021	31/08/2021			

Contribuições

Competência	Contrat./Cooperat.	Estabelecimento	Tomador	Forma Prestação	Remuneração
06/2021	10.443.512/0001-86	10.443.512/0001-86		Filantropia	3.300,00
07/2021	10.443.512/0001-86	10.443.512/0001-86		Filantropia	3.300,00
08/2021	10.443.512/0001-86	10.443.512/0001-86		Filantropia	3.300,00

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
29	170.65840.02-4	09.814.269/0001-86	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA	01/07/2021			12/2021	IREM-INDPEND, PEXT, PRPPS

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
07/2021	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	08/2021	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	09/2021	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103
10/2021	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	11/2021	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	12/2021	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
30	170.65840.02-4	10.572.048/0026-86	AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS	01/01/2022	31/01/2022			IREM-INDPEND

Contribuições

Competência	Contrat./Cooperat.	Estabelecimento	Tomador	Forma Prestação	Remuneração
01/2022	10.572.048/0026-86	10.572.048/0026-86		Normal	6.433,55

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 07/05/2026, às 15:12:06 - 4de0570

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

07/05/2026 15:09:57

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
31	116.54166.63-9	09.814.269	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA	03/01/2022	31/12/2024		12/2022	IVIN-JORN-DIFERENCIADA

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
01/2022	6.300,00		02/2022	6.300,00		03/2022	6.300,00	
10/2022	6.300,00		11/2022	6.300,00		12/2022	6.300,00	
01/2023	6.300,00							

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
32	116.54166.63-9	09.814.269	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA	03/01/2022	31/12/2024		12/2022	IVIN-JORN-DIFERENCIADA, IREM-INDPEND, PEXT

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
10/2022	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	11/2022	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	12/2022	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103
01/2023	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103						

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
33	170.65840.02-4	10.572.048/0026-86	AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS	01/03/2022	30/04/2022			

Contribuições

Competência	Contrat./Cooperat.	Estabelecimento	Tomador	Forma Prestação	Remuneração
03/2022	10.572.048/0026-86	10.572.048/0026-86		Normal	7.087,19

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 07/05/2026, às 15:12:06 - 4de0570

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

07/05/2026 15:09:57

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Contribuições

Competência	Contrat./Cooperat.	Estabelecimento	Tomador	Forma Prestação	Remuneração
04/2022	10.572.048/0026-86	10.572.048/0026-86		Normal	6.000,00

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
34	116.54166.63-9	10.566.414	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/03/2022	30/12/2022		12/2022	IVIN-JORN-DIFERENCIADA

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
10/2022	6.500,00		11/2022	6.500,00		12/2022	6.500,00	

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
35	116.54166.63-9	10.566.414	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/03/2022	30/12/2022		12/2022	IVIN-JORN-DIFERENCIADA

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
03/2022	4.400,00		04/2022	12.000,00		05/2022	12.000,00	
06/2022	12.000,00		07/2022	12.000,00		08/2022	12.000,00	
09/2022	12.000,00		10/2022	5.500,00		11/2022	5.500,00	
12/2022	5.500,00							

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
36	116.54166.63-9	10.572.048	AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS	01/12/2022	31/12/2022			IREM-INDPEND

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 07/05/2026, às 15:12:06 - 4de0570

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

07/05/2026 15:09:57

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Contribuições

Competência	Contrat./Cooperat.	Estabelecimento	Tomador	Forma Prestação	Remuneração
12/2022	10.572.048	10.572.048/0001-28		Não Cooperado	10.535,28

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
37	116.54166.63-9	09.814.269	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA	02/01/2023	31/12/2024		12/2024	IVIN-JORN-DIFERENCIADA, IREM-INDPEND, PEXT

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
01/2023	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	02/2023	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	03/2023	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103
04/2023	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	05/2023	8.400,00	PREM-BLOQ-EC103	06/2023	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103
07/2023	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	08/2023	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	09/2023	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103
10/2023	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	11/2023	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	12/2023	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103
01/2024	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	01/2024	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	02/2024	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103
03/2024	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	04/2024	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	05/2024	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103
06/2024	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	07/2024	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	08/2024	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103
09/2024	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	10/2024	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	11/2024	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103
12/2024	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	01/2025	6.300,00	PREM-FVIN, PREM-BLOQ-			

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 07/05/2026, às 15:12:06 - 4de0570

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

07/05/2026 15:09:57

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
38	116.54166.63-9	09.814.269	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA	02/01/2023	31/12/2024		12/2024	IVIN-JORN-DIFERENCIADA, IREM-INDPEND, PEXT

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
01/2023	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	02/2023	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	03/2023	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103
04/2023	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	05/2023	4.200,00	PREM-BLOQ-EC103	06/2023	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103
07/2023	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	08/2023	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	09/2023	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103
10/2023	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	11/2023	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	12/2023	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103
01/2024	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	01/2024	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	02/2024	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103
03/2024	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	04/2024	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	05/2024	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103
06/2024	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	07/2024	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	08/2024	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103
09/2024	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	10/2024	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	11/2024	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103
12/2024	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	01/2025	3.150,00	PREM-FVIN, PREM-BLOQ-			

Legenda de Indicadores

Indicador	Descrição
IREM-INDPEND	Remunerações com indicadores/pendências
IVIN-JORN-DIFERENCIADA	Vínculo possui regime de jornada diferenciada

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 07/05/2026, às 15:12:06 - 4de0570

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

07/05/2026 15:09:57

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

PEXT	Vínculo com informação extemporânea, passível de comprovação
PREM-BLOQ-EC103	Pendência de bloqueio de remuneração/contribuição para ajuste entre competências.
PREM-EXT	Remuneração informada fora do prazo, passível de comprovação
PREM-FVIN	Remuneração após o fim do vínculo
PRPPS	Vínculo de empregado com informações de Regime Próprio (Servidor Público)

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe
Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 07/05/2026, às 15:12:06 - 4de0570
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO:02566224000190
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26050715115112700000099343019?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26050715115112700000099343019

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

PREVJUD

QUADRO DE RESUMO PREVIDENCIÁRIO

JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Mãe: MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Pai: FRANCISCO WALTER QUENTAL

Sexo:	Nacionalidade:
MASCULINO	BRASILEIRA
Estado Civil:	**UF de Origem:**
SOLTEIRO(A)	CE
Grau de Instrução:	**Município de Origem:**
SUPERIOR COMPLETO	MISSAO VELHA
Data de Nascimento:	**Data de Óbito:**
15/07/1971	

NIT	CPF	RG	CTPS
Principal:	Número:	Número:	Número: Série:
116.54166.63-9	**346.720.283-72**	**12495**	
		EMISSÃO UF	
		19/08/1998 PE	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

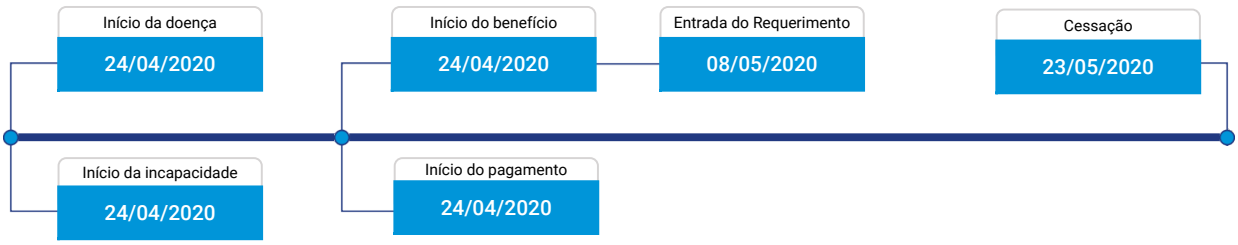
1/1

AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVIDENCIÁRIO

NB: 705.573.750-9

CESSADO

Despacho: | **Indica DCA:** NÃO



Valor do salário do benefício	RMI: 0%	Valor da renda mensal inicial	Valor da renda mensal atualizada
R$ 0,00		R$ 1.045,00	R$ 1.045,00

Forma de filiação:	Ramo de atividade:	Tipo do segurado:
EMPREGADO	COMERCIÁRIOS	TITULAR

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 07/05/2026, às 15:12:06 - 00ca2dc

EXTRATO PREVIDENCIÁRIO

Número do documento	Tipo do filiado	Fonte de Informação	Tipo da fonte de Informação	Data de início	Data fim	Vínculo trabalhista
1	Empregado			01/02/1999		SIM
0	Não Informado			01/07/1999	31/07/1999	NÃO
10259745933	Empregado			01/01/2009		SIM
10261482259	Empregado			02/01/2011		SIM
10608488962	Não Informado			01/08/2016	31/08/2016	NÃO
0	Empregado			03/10/2016	19/09/2024	SIM
10738475467	Não Informado			01/12/2017	31/01/2018	NÃO
10738694580	Empregado			07/12/2017		SIM
10752965111	Empregado			01/03/2018		SIM
10772680158	Não Informado			01/03/2018	30/06/2018	NÃO
10789412976	Empregado			01/07/2018	31/12/2018	SIM
590572703108	Empregado			01/07/2018		SIM
590572176916	Empregado			29/04/2019		SIM
590572176916	Empregado			06/05/2019		SIM
11039827313	Empregado			01/01/2020		SIM
11039827313	Empregado			02/01/2020		SIM
10910807028	Empregado			14/02/2020	31/12/2020	SIM
0	Não Informado			24/04/2020	23/05/2020	NÃO
10932827839	Empregado			09/06/2020		SIM
10954978537	Não Informado			01/10/2020	31/10/2020	NÃO
10968553142	Não Informado			01/12/2020	31/12/2020	NÃO
10974967650	Empregado			01/01/2021		SIM
10993559935	Empregado			04/01/2021		SIM
10982885439	Empregado			01/02/2021		SIM
10979451845	Não Informado			01/02/2021	28/02/2021	NÃO
0	Empregado			01/03/2021	10/10/2022	SIM
10987001284	Empregado			14/03/2021	01/06/2021	SIM
11022191493	Não Informado			01/06/2021	31/08/2021	NÃO
11039827276	Empregado			01/07/2021		SIM
11036588147	Não Informado			01/01/2022	31/01/2022	NÃO
0	Empregado			03/01/2022	31/12/2024	SIM
0	Empregado			03/01/2022	31/12/2024	SIM
11029688712	Não Informado			01/03/2022	30/04/2022	NÃO
0	Empregado			21/03/2022	30/12/2022	SIM
0	Empregado			21/03/2022	30/12/2022	SIM
0	Não Informado			01/12/2022	31/12/2022	NÃO
0	Empregado			02/01/2023	31/12/2024	SIM
0	Empregado			02/01/2023	31/12/2024	SIM

VALORES CONSOLIDADOS POR ANO CIVIL (CNIS)

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2019											5.839,45 *	5.839,45 *	
2020	6.101,06 *	6.101,06 *	6.101,06 *	6.101,06 *		6.101,06 *	6.101,06 *	6.101,06 *	6.101,06 *	6.101,06 *	6.101,06 *	6.101,06 *	
2021	6.433,57 *	6.433,57 *	6.433,57 *	6.433,57 *	6.433,57 *	6.433,57 *	6.433,57 *	6.433,57 *	6.433,57 *	6.433,57 *	6.433,57 *	6.433,57 *	
2022	7.087,22 *	7.087,22 *	7.087,22 *	7.087,22 *	7.087,22 *	7.087,22 *	7.087,22 *	7.087,22 *	7.087,22 *	7.087,22 *	7.087,22 *	7.087,22 *	
2023	7.507,49 *	7.507,49 *	7.507,49 *	7.507,49 *	7.507,49 *	7.507,49 *	7.507,49 *	7.507,49 *	7.507,49 *	7.507,49 *	7.507,49 *	7.507,49 *	
2024	7.786,02 *	7.786,02 *	7.786,02 *	7.786,02 *	7.786,02 *	6.610,31	1.987,95	1.987,95	2.995,79				13.582,00

HISTÓRICO DE CRÉDITOS

Data de início período	Data de fim período	Data de pagamento de crédito	Crédito pago	Retorno banco	Valor líquido	Renda Mensal (RM)
24/04/2020	30/04/2020		NÃO	SIM	R$ 1.045,00	R$ 1.045,00

Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 07/05/2026, às 15:12:06 - 00ca2dc
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO:02566224000190
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26050715115127300000099343020?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26050715115127300000099343020

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SC CARUARU - CONHECIMENTO
ATOrd 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADO: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Por ordem do(a) MM. Juiz(íza) titular desta Vara do Trabalho, fica (m) intimado(s) por meio deste edital o(a) Autor(a)/Réu(Ré)/Perito, acima nominado(s), através de seu(sua) advogado(a) também acima referido(a), para tomar ciência acerca da juntada do relatório PREVJUD, #id:594091c .

CARUARU/PE, 07 de maio de 2026.

RAFHAEL VICENTE VILACA
Diretor de Secretaria

Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 07/05/2026, às 15:13:17 - c576e9c
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO:02566224000190
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26050715131438100000099343173?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26050715131438100000099343173

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SC CARUARU - CONHECIMENTO
ATOrd 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADO: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Por ordem do(a) MM. Juiz(íza) titular desta Vara do Trabalho, fica (m) intimado(s) por meio deste edital o(a) Autor(a)/Réu(Ré)/Perito, acima nominado(s), através de seu(sua) advogado(a) também acima referido(a), para tomar ciência acerca da juntada do relatório PREVJUD, #id:594091c .

CARUARU/PE, 07 de maio de 2026.

RAFHAEL VICENTE VILACA
Diretor de Secretaria

Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 07/05/2026, às 15:13:17 - e486859
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO:02566224000190
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26050715131487800000099343175?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26050715131487800000099343175

Processo Judicial Eletrônico
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região - 1º Grau

Certidão de Disponibilização e Publicação - DJEN

Número do Processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Órgão Julgador: SC Caruaru - Conhecimento
Documento Publicado: Intimação(Intimação) - e486859
Data de Disponibilização: 08/05/2026
Data de Publicação: 11/05/2026

Documento assinado eletronicamente por PROCEDIMENTO AUTOMATIZADO - PJE, em 11/05/2026, às 00:22:31 - f4d8578
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26051100223123300000099419965?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26051100223123300000099419965

Processo Judicial Eletrônico
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região - 1º Grau

Certidão de Disponibilização e Publicação - DJEN

Número do Processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Órgão Julgador: SC Caruaru - Conhecimento
Documento Publicado: Intimação(Intimação) - c576e9c
Data de Disponibilização: 08/05/2026
Data de Publicação: 11/05/2026

Documento assinado eletronicamente por PROCEDIMENTO AUTOMATIZADO - PJE, em 11/05/2026, às 00:22:32 - d751912
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26051100223193900000099419966?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26051100223193900000099419966

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 3 VT DE CARUARU – PE.

Proc. nº 0001643-60.2025.5.06.0313

JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL, já devidamente qualificado nos autos da reclamação trabalhista em epígrafe, que move em face de HOSPITAL DO TRICENTENARIO, por intermédio de seus advogados infra-assinados, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção à ata de audiência de ID correspondente, apresentar seus QUESITOS COMPLEMENTARES para a perícia médica e para a perícia de insalubridade designadas nos autos, nos seguintes termos:

I – QUESITOS COMPLEMENTARES – PERÍCIA DE INSALUBRIDADE

1. Descreva o Sr. Perito o local de trabalho do Reclamante e quais eram suas atividades rotineiras como médico clínico no Hospital do Tricentenário.
2. No exercício de suas funções, o Reclamante mantinha contato permanente com pacientes ou com objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em ambiente hospitalar?
3. O Reclamante circulava ou trabalhava em áreas destinadas ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas?
4. Considerando a dinâmica de funcionamento da emergência hospitalar durante a pandemia da COVID-19, havia efetiva segregação física entre pacientes suspeitos/confirmados e os demais pacientes atendidos pelo Reclamante?
5. Na prática hospitalar observada pelo Sr. Perito, o médico plantonista da emergência ficava sujeito ao atendimento simultâneo de pacientes com diferentes perfis infecciosos, inclusive sem prévia confirmação diagnóstica?
6. O ambiente de emergência hospitalar, especialmente durante os anos de 2020 a 2022, expunha os profissionais médicos a risco biológico superior ao ordinariamente encontrado em ambientes hospitalares comuns?
7. A Reclamada fornecia EPIs adequados (máscaras N95/PFF2, luvas, aventais)? Havia fiscalização efetiva do uso e treinamento adequado para utilização e desparamentação dos equipamentos?
8. Ainda que houvesse fornecimento de EPIs, o contato habitual e reiterado com pacientes infectocontagiosos, em ambiente de alta circulação e emergência, é capaz de manter o enquadramento da atividade como insalubre em grau máximo?
9. É tecnicamente possível afirmar que o simples fornecimento de EPIs era suficiente, por si só, para eliminar integralmente o risco biológico ocupacional enfrentado pelos médicos plantonistas durante a pandemia da COVID-19?

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 12/05/2026, às 22:43:32 - 410a0e7

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

10. As remoções inter-hospitalares de pacientes potencialmente infectados, realizadas em ambiente fechado de ambulância, aumentavam o grau de exposição ocupacional do profissional médico?
11. A ausência de área efetivamente isolada e estanque durante o período pandêmico comprometeu a eficácia prática das medidas de neutralização do risco biológico?
12. Com base na NR-15, Anexo 14, a exposição identificada caracteriza insalubridade em grau médio (20%) ou máximo (40%)?
13. Além do risco biológico, havia exposição a outros agentes nocivos, como radiações ionizantes, secreções, aerossóis ou produtos químicos hospitalares sem a devida neutralização?
14. Considerando a rotina narrada nos autos, especialmente atendimentos em emergência, enfermarias e remoções, a exposição do Reclamante aos agentes biológicos ocorria de forma eventual, intermitente ou permanente?

II – QUESITOS COMPLEMENTARES – PERÍCIA MÉDICA

1. O Reclamante apresenta ou apresentou alguma patologia ou lesão? Em caso positivo, indique o diagnóstico e o respectivo CID.
2. Considerando as atividades exercidas pelo Reclamante em ambiente hospitalar de emergência durante a pandemia da COVID-19, o risco ocupacional de contaminação era superior ao risco médio da população em geral?
3. Do ponto de vista epidemiológico e médico-ocupacional, a atuação habitual em emergência hospitalar destinada ao atendimento de pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19 aumentava significativamente a probabilidade de contaminação laboral?
4. É possível afastar, com segurança técnica e científica, a hipótese de contaminação ocupacional do Reclamante pelo SARS-CoV-2?
5. Considerando o registro de “GRAT COVID-19” nos contracheques e as atividades efetivamente desempenhadas, é possível concluir que o Reclamante esteve exposto diretamente a pacientes infectados pela COVID-19?
6. O histórico clínico e ocupacional do Reclamante é compatível com exposição ocupacional reiterada a ambiente de elevado risco biológico?
7. O Reclamante efetivamente contraiu COVID-19 durante o vínculo laboral? Em caso positivo, houve sequelas temporárias ou permanentes?
8. Ainda que inexistam sequelas permanentes atualmente, houve incapacidade temporária decorrente da contaminação pela COVID-19?
9. É possível afirmar que a patologia diagnosticada possui nexo causal ou concausal com as atividades desempenhadas na Reclamada, considerando escala de plantão, carga horária, exposição hospitalar e estresse ocupacional?
10. A carga horária exercida pelo Reclamante, associada à rotina de plantões prolongados e ambiente de emergência hospitalar durante a pandemia, potencializava desgaste físico e imunológico do profissional?
11. A patologia eventualmente identificada gera ou gerou incapacidade laborativa? Em caso positivo, indique se total ou parcial, temporária ou permanente.
12. O Reclamante necessitou de afastamento previdenciário ou tratamento médico em razão da patologia constatada?

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 12/05/2026, às 22:43:32 - 410a0e7

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

13. Atualmente existe alguma limitação funcional ou restrição para atividades envolvendo plantões prolongados, trabalho noturno ou exposição contínua a ambiente hospitalar de emergência?

Por fim, requer o recebimento e regular encaminhamento dos presentes quesitos aos Srs. Peritos nomeados nos autos, para fins de elaboração dos respectivos laudos técnicos.

Termos em que,
Pede deferimento
Caruaru/PE, 12 de maio de 2026.

Melquisedeque S. De Lima
OAB/PE 56.324

Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 12/05/2026, às 22:43:32 - 410a0e7
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26051222430377900000099527431?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26051222430377900000099527431

LUCIANA BRASILEIRO
ADVOCACIA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CARUARU – PE.

PROCESSO Nº 0001643-60.2025.5.06.0313

HOSPITAL DO TRICENTENARIO – HOSPITAL MESTRE VITALINO, parte já devidamente qualificada nos autos, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, dentro do prazo concedido por este MM. Juízo, indicar assistente técnico para acompanhar a perícia técnica, bem como apresentar quesitos à perícia.

I – DO ASSISTENTE TÉCNICO

Indica a Reclamada para figurar como assistente técnico no ato da elaboração do Laudo pericial o profissional qualificado abaixo.

NOME: Helena Alves Moreira
CPF: 81744412472
CREA-PE: 38237 – D
Fone: 81-987318456

II – DOS QUESITOS À PERÍCIA DE INSALUBRIDADE:

1. Relacione o Expert as atividades desenvolvidas pelo Reclamante no desempenho das suas funções e qual o tempo médio diário de execução de cada uma delas.
2. Informe o Sr. Perito qual(is) era(m) o(s) local(is) de trabalho do Reclamante e qual o tempo médio diário que passava nestes.
3. O Hospital Mestre Vitalino é referência em tratamento de doenças infectocontagiosas?
4. As atividades desenvolvidas pelo reclamante enquadram-se no Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho?
5. O reclamante mantinha contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas?
6. O reclamante atuava em áreas de isolamento ou com manejo de materiais contaminados provenientes dessas áreas?
7. No período da pandemia da COVID-19, o Hospital Metropolitano Vitalino instalou hospital de campanha destinado ao atendimento de pacientes suspeitos ou confirmados da doença?

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 13/05/2026, às 18:01:44 - 9fdaf3e

LUCIANA BRASILEIRO
ADVOCACIA

8. Se positiva a resposta anterior, onde foi instalado o hospital campanha?
9. Quem laborou no hospital campanha recebeu grau de insalubridade máximo?
10. O reclamante atuava durante a pandemia no hospital campanha?
11. O contato com pacientes infectados pelo vírus SARS-CoV-2 ocorria de forma habitual e permanente?

Termos em que,
Pede deferimento.

Caruaru, 12 de maio de 2026

THIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA
OAB/PE 46.752

Av. Rui Barbosa, 715, sl. 1106, Graças, Recife/PE | lucianabrasileiroadv@gmail.com

Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 13/05/2026, às 18:01:44 - 9fdaf3e
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26051318014171700000099575300?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26051318014171700000099575300

LUCIANA BRASILEIRO
ADVOCACIA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CARUARU – PE.

PROCESSO Nº 0001643-60.2025.5.06.0313

HOSPITAL DO TRICENTENARIO – HOSPITAL MESTRE VITALINO, parte já devidamente qualificada nos autos, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, dentro do prazo concedido por este MM. Juízo, apresentar quesitos à perícia médica a ser realizada no presente caso.

QUESITOS À PERÍCIA:

1. Informe o Sr. Perito a data de nascimento, altura e peso do autor.
2. Informe o Sr. Perito as funções e as atividades exercidas antes da admissão na reclamada e durante sua permanência na empresa reclamada. Como médico, provavelmente teria mais de um vínculo.
3. Informe o Sr. Perito as atividades de lazer realizadas pelo reclamante.
4. Onde o reclamante exercia suas atividades? Elabore um croqui com todos os detalhes dos postos de serviço do autor.
5. Descreva Senhor Perito as atividades do Reclamante, dentro da empresa e em outros vínculos
6. Informe o Perito, ainda com referência à questão anterior:
    a. Havia algum intervalo durante a jornada de trabalho?
    b. Havia possibilidade de interromper suas atividades, se apresentasse necessidade?
    c. Havia diversificação de tarefas e posturas?
7. Informe o Sr. Perito se o autor recebeu treinamento ou instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que deveria utilizar, com vistas a salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes pela sua empregadora;
8. Qual o diagnóstico do reclamante?
9. Quando se fez esse diagnóstico?
10. Foi diagnosticado doença crônica no reclamante. Quando se fez esse diagnóstico?
11. Informar se nos termos do art. 20 da Lei n. 8.213 de 24/7/91 a moléstia não gerar incapacidade laborativa não é reconhecida como doença do trabalho?
12. As atividades exercidas pelo autor eram capazes por si só de causar a patologia apresentada pelo autor?
13. Os problemas de saúde do autor o tornam incapaz para o trabalho neste momento? Se sim, qual?

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 15/05/2026, às 18:27:29 - 358e08e

LUCIANA BRASILEIRO
ADVOCACIA

14. Os problemas de saúde do autor o impossibilitam de exercer as atividades profissionais que exercia na reclamada?
15. Há redução de sua capacidade laboral? Se positivo poderia o nobre perito informar
16. SOBRE A INCAPACIDADE LABORAL:
    ( ) Total ( ) Permanente
    ( ) Parcial ( ) Temporária
17. Há possibilidade efetiva de reversão do quadro para recuperação da aptidão normal de trabalho?
18. Considerando que a doença da reclamante é multifatorial, poderia o perito informar quais fatores não ocupacionais foram contributivos, determinantes e necessários para o surgimento da doença?
19. É possível afirmar que a etiologia neste caso e indubitavelmente se relaciona unicamente com sua condição laboral? Visto que seu adoecimento por covid foi durante a pandemia.
20. Informe o Senhor Perito, se na definição diagnóstica em relação à possibilidade do nexo, foram consideradas as possíveis causas não ocupacionais como:
    - Alterações hormonais,
    - Diabetes Mellitus,
    - Hipertensão arterial
    - Obesidade
    - Doença reumatológica
    - Doença psiquiátrica
    - Doença neurológica secundária a infecção viral
    - Outras doenças
21. Informe, o Expert, qual a legislação pertinente que embasou a realização do laudo pericial em comente

Termos em que,
Pede deferimento.

Caruaru, 12 de maio de 2026

THIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA
OAB/PE 46.752

Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 15/05/2026, às 18:27:29 - 358e08e
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26051518272651500000099687860?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26051518272651500000099687860

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
3ª VARA DO TRABALHO DE CARUARU
ATOrd 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADO: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Destinatário: FABIOLA MARIA DE FRANCA

Fica V.Sa intimado para tomar ciência que foi designado como perito, devendo entregar o laudo pericial até o dia 19/06/2026.

CARUARU/PE, 21 de maio de 2026.

ROBERTO DE OLIVEIRA LIBERATO FILHO
Diretor de Secretaria

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO DE OLIVEIRA LIBERATO FILHO, em 21/05/2026, às 08:37:13 - a277d98
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26052108370935100000099866469?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26052108370935100000099866469

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SC CARUARU - CONHECIMENTO
ATOrd 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADO: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Cumprindo determinação do Juízo, anexo a estes autos os relatórios obtidos em consulta ao sistema PREVJUD.

Informo que não consulta para o dossiê médico não apontou resultados.

Era o que me cumpria certificar.

CARUARU/PE, 28 de maio de 2026.

RAFHAEL VICENTE VILACA
Diretor de Secretaria

Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 28/05/2026, às 12:13:52 - 70bffff
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO:02566224000190
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26052812120835100000100177144?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26052812120835100000100177144

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CARTA CONCESSÃO

28/05/2026 12:11:05

Nome: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Nit: 1165416663-9

Aps: 23.0.01.240 - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL UNIDADE DE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO

Número do Benefício: 705573750-9

Data de Concessão do Benefício: 04/06/2020

Comunicamos que lhe foi concedido **AUXILIO P/INCAPACIDADE TEMPORARIA PREVID (31)** número **705573750-9** requerido em **08/05/2020** com renda mensal de **R$ 1.045,00** com início de vigência a partir de **24/04/2020**.

Quem pediu o pagamento do benefício em conta corrente ou poupança, deve olhar o extrato da conta. Quem não fez essa opção, deve ir ao banco indicado abaixo, levando obrigatoriamente o documento de identificação usado para pedir o benefício. Os próximos pagamentos serão realizados no **5º** dia útil de cada

Mantenha seus dados atualizados. Se precisar alterar nome, telefone, e-mail ou endereço, acesse o Meu INSS ou entre em contrato pelo telefone 135.

Dados do Pagamento do Benefício

Órgão Pagador / Agência Bancária: 2085 / BRADESCO - NAZARE DA MATA - PE

Endereço: RUA BOM JESUS,72 - CENTRO

Após o saque do primeiro pagamento, do PIS/PASEP ou FGTS, não será mais possível renunciar ou reverter os benefícios de aposentadoria (seja aposentadoria por idade, tempo de contribuição ou especial).

Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 28/05/2026, às 12:13:52 - 8ae20cf
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO:02566224000190
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26052812123244200000100177177?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26052812123244200000100177177

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Dados Cadastrais

28/05/2026 12:11:05

Dados Cadastrais

NIT	116.54166.63-9	**Fonte do NIT**	CNIS
Administrador do NIT	PREVIDÊNCIA	**Fonte Cadastramento**	CI_NOVO
Ano da Administração	1999	**Data de Cadastramento**	26/07/1999
Data de Atualização	13/09/2023		

Dados Básicos

Nome	JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL	**Município de Nascimento**	MISSAO VELHA
Nome da Mãe	MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL	**País de Origem**	BRASIL
Nome do Pai	FRANCISCO WALTER QUENTAL	**Data de Chegada**	
Sexo	MASCULINO	**Estado Civil**	SOLTEIRO(A)
Data de Nascimento	15/07/1971	**Grau de Instrução**	SUPERIOR COMPLETO
Nacionalidade	BRASILEIRA	**Data de Óbito**	

Documentos

CPF	346.720.283-72	**CTPS**	
CNH		**Doc. Estrangeiro**	
Carteira de Marítimo		**Passaporte**	

Identidade Número: 12495, Órgão Emissor: CRM, UF: PE, Data de Emissão: 19/08/1998
Número: 12495, Órgão Emissor: CRM, UF: PE, Data de Emissão: 25/10/2004
Número: 91002328767, Órgão Emissor: SSP, UF: CE

Título de Eleitor Número: 33685270744

Certidões Civis

Contato

Endereço principal Tipo Logradouro: R, Logradouro: MAJOR ANTONIO CORREIA, Número: 290, Bairro: CENTRO, CONDADO - PE, BRASIL, CEP: 55940000

Endereço secundário

Telefone 1	**Telefone 2**	**Celular**

E-mail

Lista de Elos

Nit Principal	Nit Secundário	Data Formação	Fonte Origem
11654166639	19059683725	18/03/2019	PASEP
11654166639	17065840024	18/03/2019	PASEP

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, conforme art. 19, § 3° do Decreto 3.048/99.

PJe
Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 28/05/2026, às 12:13:52 - f6e9ccb
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO:02566224000190
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26052812123265300000100177178?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26052812123265300000100177178

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

PREVJUD

DECLARAÇÃO DE BENEFÍCIOS

DATA DO DOSSIÊ: 26/05/2026 00:00:00

CONSTA no Sistema Único de Benefícios, a concessão do(s) seguinte(s) benefício(s) que possuam como titular o CPF nº ***346.720.283-72*** pertencente a ***JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL***:

Número do Benefício	Situação	Espécie	Último Pgto.	Início	Cessação
705.573.750-9	CESSADO	AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVIDENCIÁRIO		24/04/2020	23/05/2020

**Último Pgto: Refere-se ao valor atualizado da renda mensal inicial, reajustado pelos índices de correção monetária. Se a espécie for Pensão Alimentícia, o valor deverá ser consultado no histórico de créditos.*

DOCUMENTO GERADO PELO PDPJ EM: 28/05/2026 12:11:05

PJe

Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 28/05/2026, às 12:13:52 - d2b6cfa
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO:02566224000190
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26052812123279000000100177179?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26052812123279000000100177179

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

28/05/2026 12:11:05

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
1	170.65840.02-4	00.394.429/0093-29	COMANDO DA AERONAUTICA	01/02/1999			12/2000	PRPPS

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
01/2000	2.258,73		02/2000	2.775,25		03/2000	2.057,53	
04/2000	2.297,77		05/2000	2.297,78		06/2000	2.538,02	
07/2000	2.357,83		08/2000	2.357,83		09/2000	2.357,83	
10/2000	2.357,83		11/2000	2.357,83		12/2000	2.514,98	

Seq.	NIT	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Indicadores
2	116.54166.63-9	AUTÔNOMO	01/07/1999	31/07/1999		

Contribuições

Competência	Data Pgto.	Contribuição	Salário Contribuição	Indicadores	Competência	Data Pgto.	Contribuição	Salário Contribuição	Indicadores
07/1999	28/07/1999	27,20	136,00						

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
3	170.65840.02-4	10.150.068/0001-00	MUNICIPIO DE CONDADO	01/01/2009			12/2012	PEXT

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
04/2010	10.000,00		05/2010	3.416,54		06/2010	3.416,54	
07/2010	3.416,54		08/2010	10.000,00		09/2010	10.000,00	
10/2010	10.000,00		11/2010	10.000,00		12/2010	10.000,00	

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 28/05/2026, às 12:13:52 - 102e4b4

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

28/05/2026 12:11:05

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
12/2012	10.000,00							

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
4	170.65840.02-4	10.150.068/0001-00	MUNICIPIO DE CONDADO	02/01/2011			11/2012	PEXT

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
01/2011	10.000,00		02/2011	10.000,00		03/2011	10.000,00	
04/2011	10.000,00		05/2011	10.000,00		06/2011	10.000,00	
07/2011	10.000,00		08/2011	10.000,00		09/2011	10.000,00	
10/2011	10.000,00		11/2011	10.000,00		12/2011	10.000,00	
01/2012	10.000,00		02/2012	10.000,00		03/2012	10.000,00	
04/2012	10.000,00		05/2012	10.000,00		06/2012	10.000,00	
07/2012	10.000,00		08/2012	10.000,00		09/2012	10.000,00	
10/2012	10.000,00		11/2012	10.000,00				

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
5	170.65840.02-4	10.583.920/0005-67	AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS	01/08/2016	31/08/2016			

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 28/05/2026, às 12:13:52 - 102e4b4

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

28/05/2026 12:11:05

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Contribuições

Competência	Contrat./Cooperat.	Estabelecimento	Tomador	Forma Prestação	Remuneração
08/2016	10.583.920/0005-67	10.583.920/0005-67		Filantropia	2.500,00

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
6	116.54166.63-9	10.583.920	HOSPITAL DO TRICENTENARIO	03/10/2016	19/09/2024		09/2024	IVIN-JORN-DIFERENCIADA

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
10/2016	21.233,31		11/2016	21.660,75		12/2016	21.660,75	
01/2017	22.912,84		02/2017	28.971,91		03/2017	22.915,66	
04/2017	36.068,27		05/2017	25.814,65		06/2017	29.845,70	
07/2017	29.445,25		08/2017	38.743,00		09/2017	38.607,18	
10/2017	17.042,87		11/2017	15.822,36		12/2017	41.719,59	
01/2018	17.744,70		02/2018	15.751,68		03/2018	15.751,68	
04/2018	15.595,07		05/2018	19.337,63		06/2018	15.751,68	
07/2018	14.743,50		08/2018	23.121,69		09/2018	15.751,68	
10/2018	22.614,49		11/2018	15.751,68		12/2018	19.398,28	
01/2019	21.136,38		02/2019	17.281,11		03/2019	18.607,97	
04/2019	14.590,08		05/2019	15.849,69		06/2019	17.985,63	
07/2019	14.586,64		08/2019	15.771,15		09/2019	14.508,10	
10/2019	18.454,33		11/2019	15.771,15		12/2019	18.586,06	

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 28/05/2026, às 12:13:52 - 102e4b4

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

28/05/2026 12:11:05

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
01/2020	15.868,06		02/2020	15.634,38		03/2020	15.476,80	
04/2020	5.260,05		06/2020	19.706,76		07/2020	15.541,29	
08/2020	16.898,75		09/2020	16.276,42		10/2020	21.256,45	
11/2020	14.497,96		12/2020	23.563,94		01/2021	15.658,15	
02/2021	15.658,15		03/2021	15.658,15		04/2021	15.688,79	
05/2021	14.427,75		06/2021	17.062,59		07/2021	13.678,16	
08/2021	17.543,36		09/2021	15.658,15		10/2021	15.795,43	
11/2021	15.914,05		12/2021	21.694,17		01/2022	15.864,46	
02/2022	16.030,79		03/2022	16.101,43		04/2022	15.865,50	
05/2022	16.113,76		06/2022	16.069,25		07/2022	16.087,25	
08/2022	16.060,70		09/2022	21.248,73		10/2022	16.004,08	
11/2022	16.020,46		12/2022	13.629,18		01/2023	18.579,31	
02/2023	16.258,96		03/2023	9.162,96		04/2023	13.169,92	
05/2023	11.292,10		06/2023	11.399,62		07/2023	11.379,82	
08/2023	11.570,39		09/2023	11.361,10		10/2023	11.458,70	
11/2023	11.584,10		12/2023	11.503,63		01/2024	16.060,52	
02/2024	11.698,63		03/2024	11.708,19		04/2024	11.506,47	
05/2024	11.714,95		06/2024	6.610,31		07/2024	1.987,95	
08/2024	1.987,95		09/2024	2.995,79				

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 28/05/2026, às 12:13:52 - 102e4b4

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

28/05/2026 12:11:05

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
7	170.65840.02-4	09.039.744/0011-66	AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS	01/12/2017	31/01/2018			

Contribuições

Competência	Contrat./Cooperat.	Estabelecimento	Tomador	Forma Prestação	Remuneração
12/2017	09.039.744/0011-66	09.039.744/0011-66		Filantropia	3.857,95
01/2018	09.039.744/0011-66	09.039.744/0011-66		Filantropia	5.351,00

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
8	190.59683.72-5	11.371.082/0001-05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/12/2017			10/2018	

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
12/2017	3.977,63		01/2018	4.975,44		02/2018	4.975,44	
03/2018	4.975,44		04/2018	4.975,44		05/2018	4.975,44	
06/2018	4.975,44		08/2018	5.645,80		09/2018	4.784,64	
10/2018	4.784,64							

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
9	170.65840.02-4	09.159.378/0001-07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS	01/03/2018			04/2018	

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
03/2018	4.500,00		04/2018	4.500,00				

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 28/05/2026, às 12:13:52 - 102e4b4

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

28/05/2026 12:11:05

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
10	170.65840.02-4	09.039.744/0011-66	AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS	01/03/2018	30/06/2018			

Contribuições

Competência	Contrat./Cooperat.	Estabelecimento	Tomador	Forma Prestação	Remuneração
03/2018	09.039.744/0011-66	09.039.744/0011-66		Filantropia	2.534,05
04/2018	09.039.744/0011-66	09.039.744/0011-66		Filantropia	5.463,26
05/2018	09.039.744/0011-66	09.039.744/0011-66		Filantropia	5.645,81
06/2018	09.039.744/0011-66	09.039.744/0011-66		Filantropia	5.496,20

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
11	170.65840.02-4	10.571.982/0001-25	ESTADO DE PERNAMBUCO	01/07/2018	31/12/2018		12/2018	

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
08/2018	4.651,09		09/2018	4.651,09		10/2018	4.651,09	
11/2018	4.651,09		12/2018	4.651,09				

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
12	170.65840.02-4	05.541.177/0001-19	SECRETARIA DA CASA CIVIL	01/07/2018				PEXT

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
13	170.65840.02-4	09.814.269/0001-86	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA	29/04/2019			12/2019	PRPPS

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 28/05/2026, às 12:13:52 - 102e4b4

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

28/05/2026 12:11:05

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
05/2019	5.760,00		06/2019	5.400,00		07/2019	5.400,00	
08/2019	5.400,00		09/2019	5.400,00		10/2019	5.400,00	
11/2019	5.400,00		12/2019	5.400,00				

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
14	170.65840.02-4	09.814.269/0001-86	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA	06/05/2019			12/2019	PRPPS

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
05/2019	2.625,08		06/2019	3.150,00		07/2019	3.150,00	
08/2019	3.150,00		09/2019	3.150,00		10/2019	3.150,00	
11/2019	3.150,00		12/2019	3.150,00				

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
15	170.65840.02-4	09.814.269/0001-86	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA	01/01/2020			11/2020	IREM-INDPEND, PEXT

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
11/2020	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103						

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 28/05/2026, às 12:13:52 - 102e4b4

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

28/05/2026 12:11:05

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
16	170.65840.02-4	09.814.269/0001-86	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA	02/01/2020			11/2020	IREM-INDPEND, PEXT

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
11/2020	5.400,00	PREM-BLOQ-EC103						

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
17	170.65840.02-4	07.868.234/0001-02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/02/2020	31/12/2020		12/2020	

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
02/2020	3.010,00		03/2020	5.400,00		04/2020	1.350,00	
08/2020	5.400,00		09/2020	5.400,00		10/2020	5.400,00	
11/2020	5.400,00		12/2020	5.400,00				

Seq.	NIT	NB	Origem do Vínculo	Espécie	Data Início	Data Fim	Situação
18	116.54166.63-9	7055737509	Benefício	31 - AUXILIO DOENCA PREVIDENCIARIO	24/04/2020	23/05/2020	CESSADO

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
19	170.65840.02-4	07.868.234/0001-02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/06/2020			07/2020	

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 28/05/2026, às 12:13:52 - 102e4b4

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

28/05/2026 12:11:05

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
06/2020	3.600,00		07/2020	6.000,00				

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
20	170.65840.02-4	10.572.048/0026-86	AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS	01/10/2020	31/10/2020			

Contribuições

Competência	Contrat./Cooperat.	Estabelecimento	Tomador	Forma Prestação	Remuneração
10/2020	10.572.048/0026-86	10.572.048/0026-86		Normal	2.000,00

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
21	170.65840.02-4	10.572.048/0026-86	AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS	01/12/2020	31/12/2020			

Contribuições

Competência	Contrat./Cooperat.	Estabelecimento	Tomador	Forma Prestação	Remuneração
12/2020	10.572.048/0026-86	10.572.048/0026-86		Normal	1.000,00

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
22	170.65840.02-4	07.868.234/0001-02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/01/2021			02/2021	

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
01/2021	6.000,00		02/2021	4.800,00				

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 28/05/2026, às 12:13:52 - 102e4b4

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

28/05/2026 12:11:05

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
23	170.65840.02-4	09.814.269/0001-86	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA	04/01/2021			06/2021	

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
01/2021	5.400,00		02/2021	5.400,00		03/2021	5.400,00	
04/2021	5.400,00		05/2021	5.400,00		06/2021	5.400,00	

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
24	170.65840.02-4	09.814.269/0001-86	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA	01/02/2021			12/2021	IREM-INDPEND, PRPPS

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
02/2021	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	03/2021	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	04/2021	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103
05/2021	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	06/2021	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	07/2021	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103
08/2021	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	09/2021	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	10/2021	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103
11/2021	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	12/2021	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103			

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
25	170.65840.02-4	09.039.744/0011-66	AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS	01/02/2021	28/02/2021			

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 28/05/2026, às 12:13:52 - 102e4b4

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

28/05/2026 12:11:05

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Contribuições

Competência	Contrat./Cooperat.	Estabelecimento	Tomador	Forma Prestação	Remuneração
02/2021	09.039.744/0011-66	09.039.744/0011-66		Filantropia	1.200,00

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
26	116.54166.63-9	07.868.234	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/03/2021	10/10/2022		09/2022	IVIN-JORN-DIFERENCIADA

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
03/2021	4.800,00		04/2021	7.300,00		05/2021	7.300,00	
06/2021	4.800,00		07/2021	9.800,00		08/2021	4.800,00	
09/2021	4.800,00		10/2021	4.800,00		11/2021	4.800,00	
12/2021	4.800,00		01/2022	4.800,00		02/2022	4.800,00	
03/2022	4.800,00		04/2022	4.800,00		05/2022	4.800,00	
06/2022	4.800,00		07/2022	4.800,00		08/2022	4.800,00	
09/2022	4.800,00							

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
27	170.65840.02-4	11.361.904/0001-69	MUNICIPIO DE TIMBAUBA	14/03/2021	01/06/2021		05/2021	

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
03/2021	7.500,00		04/2021	20.000,00		05/2021	12.500,00	

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 28/05/2026, às 12:13:52 - 102e4b4

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

28/05/2026 12:11:05

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
28	170.65840.02-4	10.443.512/0001-86	AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS	01/06/2021	31/08/2021			

Contribuições

Competência	Contrat./Cooperat.	Estabelecimento	Tomador	Forma Prestação	Remuneração
06/2021	10.443.512/0001-86	10.443.512/0001-86		Filantropia	3.300,00
07/2021	10.443.512/0001-86	10.443.512/0001-86		Filantropia	3.300,00
08/2021	10.443.512/0001-86	10.443.512/0001-86		Filantropia	3.300,00

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
29	170.65840.02-4	09.814.269/0001-86	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA	01/07/2021			12/2021	IREM-INDPEND, PEXT, PRPPS

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
07/2021	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	08/2021	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	09/2021	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103
10/2021	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	11/2021	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	12/2021	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
30	170.65840.02-4	10.572.048/0026-86	AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS	01/01/2022	31/01/2022			IREM-INDPEND

Contribuições

Competência	Contrat./Cooperat.	Estabelecimento	Tomador	Forma Prestação	Remuneração
01/2022	10.572.048/0026-86	10.572.048/0026-86		Normal	6.433,55

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 28/05/2026, às 12:13:52 - 102e4b4

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

28/05/2026 12:11:05

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
31	116.54166.63-9	09.814.269	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA	03/01/2022	31/12/2024		12/2022	IVIN-JORN-DIFERENCIADA, IREM-INDPEND, PEXT

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
10/2022	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	11/2022	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	12/2022	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103
01/2023	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103						

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
32	116.54166.63-9	09.814.269	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA	03/01/2022	31/12/2024		12/2022	IVIN-JORN-DIFERENCIADA

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
01/2022	6.300,00		02/2022	6.300,00		03/2022	6.300,00	
10/2022	6.300,00		11/2022	6.300,00		12/2022	6.300,00	
01/2023	6.300,00							

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
33	170.65840.02-4	10.572.048/0026-86	AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS	01/03/2022	30/04/2022			

Contribuições

Competência	Contrat./Cooperat.	Estabelecimento	Tomador	Forma Prestação	Remuneração
03/2022	10.572.048/0026-86	10.572.048/0026-86		Normal	7.087,19

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 28/05/2026, às 12:13:52 - 102e4b4

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

28/05/2026 12:11:05

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Contribuições

Competência	Contrat./Cooperat.	Estabelecimento	Tomador	Forma Prestação	Remuneração
04/2022	10.572.048/0026-86	10.572.048/0026-86		Normal	6.000,00

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
34	116.54166.63-9	10.566.414	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/03/2022	30/12/2022		12/2022	IVIN-JORN-DIFERENCIADA

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
03/2022	4.400,00		04/2022	12.000,00		05/2022	12.000,00	
06/2022	12.000,00		07/2022	12.000,00		08/2022	12.000,00	
09/2022	12.000,00		10/2022	5.500,00		11/2022	5.500,00	
12/2022	5.500,00							

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
35	116.54166.63-9	10.566.414	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/03/2022	30/12/2022		12/2022	IVIN-JORN-DIFERENCIADA

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
10/2022	6.500,00		11/2022	6.500,00		12/2022	6.500,00	

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
36	116.54166.63-9	10.572.048	AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS	01/12/2022	31/12/2022			IREM-INDPEND

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 28/05/2026, às 12:13:52 - 102e4b4

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

28/05/2026 12:11:05

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Contribuições

Competência	Contrat./Cooperat.	Estabelecimento	Tomador	Forma Prestação	Remuneração
12/2022	10.572.048	10.572.048/0001-28		Não Cooperado	10.535,28

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
37	116.54166.63-9	09.814.269	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA	02/01/2023	31/12/2024		12/2024	IVIN-JORN-DIFERENCIADA, IREM-INDPEND, PEXT

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
01/2023	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	02/2023	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	03/2023	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103
04/2023	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	05/2023	8.400,00	PREM-BLOQ-EC103	06/2023	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103
07/2023	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	08/2023	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	09/2023	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103
10/2023	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	11/2023	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	12/2023	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103
01/2024	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	01/2024	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	02/2024	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103
03/2024	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	04/2024	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	05/2024	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103
06/2024	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	07/2024	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	08/2024	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103
09/2024	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	10/2024	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	11/2024	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103
12/2024	6.300,00	PREM-BLOQ-EC103	01/2025	6.300,00	PREM-FVIN, PREM-BLOQ-			

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 28/05/2026, às 12:13:52 - 102e4b4

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

28/05/2026 12:11:05

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Relações Previdenciárias

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores
38	116.54166.63-9	09.814.269	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA	02/01/2023	31/12/2024		12/2024	IVIN-JORN-DIFERENCIADA, IREM-INDPEND, PEXT

Remunerações

Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
01/2023	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	02/2023	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	03/2023	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103
04/2023	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	05/2023	4.200,00	PREM-BLOQ-EC103	06/2023	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103
07/2023	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	08/2023	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	09/2023	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103
10/2023	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	11/2023	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	12/2023	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103
01/2024	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	01/2024	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	02/2024	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103
03/2024	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	04/2024	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	05/2024	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103
06/2024	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	07/2024	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	08/2024	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103
09/2024	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	10/2024	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	11/2024	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103
12/2024	3.150,00	PREM-BLOQ-EC103	01/2025	3.150,00	PREM-FVIN, PREM-BLOQ-			

Legenda de Indicadores

Indicador	Descrição
IREM-INDPEND	Remunerações com indicadores/pendências
IVIN-JORN-DIFERENCIADA	Vínculo possui regime de jornada diferenciada

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 28/05/2026, às 12:13:52 - 102e4b4

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário

28/05/2026 12:11:05

Identificação do Filiado

NIT: 116.54166.63-9 **CPF:** 346.720.283-72 **Nome:** JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Data de nascimento: 15/07/1971 **Nome da mãe:** MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

PEXT	Vínculo com informação extemporânea, passível de comprovação
PREM-BLOQ-EC103	Pendência de bloqueio de remuneração/contribuição para ajuste entre competências.
PREM-EXT	Remuneração informada fora do prazo, passível de comprovação
PREM-FVIN	Remuneração após o fim do vínculo
PRPPS	Vínculo de empregado com informações de Regime Próprio (Servidor Público)

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.

PJe
Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 28/05/2026, às 12:13:52 - 102e4b4
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO:02566224000190
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26052812123291800000100177180?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26052812123291800000100177180

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

PREVJUD

HISTÓRICO DE CRÉDITOS

28/05/2026 12:11:05

IDENTIFICAÇÃO DO FILIADO

NIT:	116.54166.63-9	**CPF:**	346.720.283-72	**Data Nasc.:**	15/07/1971
Nome:	JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL				
Nome da Mãe:	MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL				
Compet. Inicial:	06/1994	**Compet. Final:**	05/2026		

CRÉDITOS DO BENEFÍCIO

NB:	7055737509		
Espécie:	31 - AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVIDENCIÁRIO		
APS:	15021100 - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NAZARÉ DA MATA		
Data de Início do Benefício (DIB):	24/04/2020	**Data de Cessação do Benefício (DCB):**	23/05/2020
Data de Início do Pagamento (DIP):	24/04/2020	**MR:**	R$ 1.045,00

Compet.	Período	Valor Líquido	Meio de Pagamento	Status	Previsão do Pagamento	Data do Pagamento	Crédito Invalidado	Isento IR
05/2020	24/04/2020 a 30/04/2020	R$ 1.045,00	CMG - CARTAO MAGNETICO		23/06/2020		Não	Não

Dados Bancários

Banco: 237 - BRADESCO OP: 750696 - NAZARE DA MATA - PE Ocorrência: Não pago - Não comparecimento do recebedor

Data Cálculo: 06/06/2020 Origem: Concessão Validade Início: 23/06/2020 Fim: 31/08/2020

Código	Descrição Rubrica	Valor
101	VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO	R$ 1.045,00

PJe

Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 28/05/2026, às 12:13:52 - f124949
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO:02566224000190
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26052812123305100000100177182?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26052812123305100000100177182

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

PREVJUD

QUADRO DE RESUMO PREVIDENCIÁRIO

JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

Mãe: MARIA OLIMPIA TAVARES QUENTAL

Pai: FRANCISCO WALTER QUENTAL

Sexo: MASCULINO	Nacionalidade: BRASILEIRA
Estado Civil: SOLTEIRO(A)	UF de Origem: CE
Grau de Instrução: SUPERIOR COMPLETO	Município de Origem: MISSAO VELHA
Data de Nascimento: 15/07/1971	Data de Óbito:

NIT	CPF	RG	CTPS
Principal: **116.54166.63-9**	Número: **346.720.283-72**	Número: **12495** EMISSÃO **19/08/1998** UF **PE**	Número: Série:

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

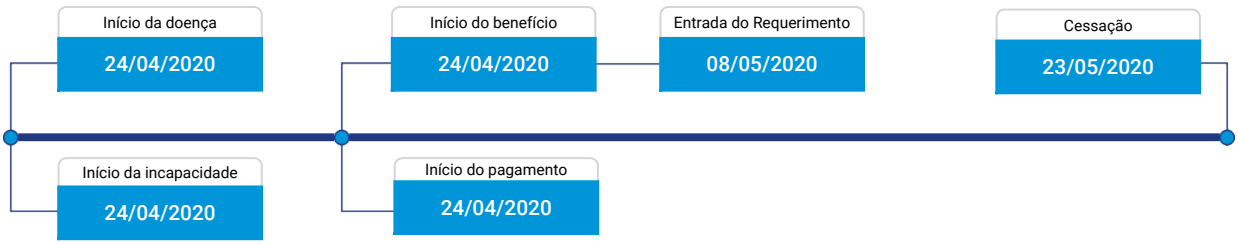
1/1

AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVIDENCIÁRIO

NB: 705.573.750-9

CESSADO

Despacho: **Indica DCA:** NÃO



Valor do salário do benefício: R$ 0,00

RMI: 0%

Valor da renda mensal inicial: R$ 1.045,00

Valor da renda mensal atualizada: R$ 1.045,00

Forma de filiação:	Ramo de atividade:	Tipo do segurado:
EMPREGADO	COMERCIÁRIOS	TITULAR

PJe Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 28/05/2026, às 12:13:52 - 1950ccb

EXTRATO PREVIDENCIÁRIO

Número do documento	Tipo do filiado	Fonte de Informação	Tipo da fonte de Informação	Data de início	Data fim	Vínculo trabalhista
1	Empregado			01/02/1999		SIM
0	Não Informado			01/07/1999	31/07/1999	NÃO
10259745933	Empregado			01/01/2009		SIM
10261482259	Empregado			02/01/2011		SIM
10608488962	Não Informado			01/08/2016	31/08/2016	NÃO
0	Empregado			03/10/2016	19/09/2024	SIM
10738475467	Não Informado			01/12/2017	31/01/2018	NÃO
10738694580	Empregado			07/12/2017		SIM
10752965111	Empregado			01/03/2018		SIM
10772680158	Não Informado			01/03/2018	30/06/2018	NÃO
10789412976	Empregado			01/07/2018	31/12/2018	SIM
590572703108	Empregado			01/07/2018		SIM
590572176916	Empregado			29/04/2019		SIM
590572176916	Empregado			06/05/2019		SIM
11039827313	Empregado			01/01/2020		SIM
11039827313	Empregado			02/01/2020		SIM
10910807028	Empregado			14/02/2020	31/12/2020	SIM
0	Não Informado			24/04/2020	23/05/2020	NÃO
10932827839	Empregado			09/06/2020		SIM
10954978537	Não Informado			01/10/2020	31/10/2020	NÃO
10968553142	Não Informado			01/12/2020	31/12/2020	NÃO
10974967650	Empregado			01/01/2021		SIM
10993559935	Empregado			04/01/2021		SIM
10982885439	Empregado			01/02/2021		SIM
10979451845	Não Informado			01/02/2021	28/02/2021	NÃO
0	Empregado			01/03/2021	10/10/2022	SIM
10987001284	Empregado			14/03/2021	01/06/2021	SIM
11022191493	Não Informado			01/06/2021	31/08/2021	NÃO
11039827276	Empregado			01/07/2021		SIM
11036588147	Não Informado			01/01/2022	31/01/2022	NÃO
0	Empregado			03/01/2022	31/12/2024	SIM
0	Empregado			03/01/2022	31/12/2024	SIM
11029688712	Não Informado			01/03/2022	30/04/2022	NÃO
0	Empregado			21/03/2022	30/12/2022	SIM
0	Empregado			21/03/2022	30/12/2022	SIM
0	Não Informado			01/12/2022	31/12/2022	NÃO
0	Empregado			02/01/2023	31/12/2024	SIM
0	Empregado			02/01/2023	31/12/2024	SIM

VALORES CONSOLIDADOS POR ANO CIVIL (CNIS)

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2019											5.839,45 *	5.839,45 *	
2020	6.101,06 *	6.101,06 *	6.101,06 *	6.101,06 *		6.101,06 *	6.101,06 *	6.101,06 *	6.101,06 *	6.101,06 *	6.101,06 *	6.101,06 *	
2021	6.433,57 *	6.433,57 *	6.433,57 *	6.433,57 *	6.433,57 *	6.433,57 *	6.433,57 *	6.433,57 *	6.433,57 *	6.433,57 *	6.433,57 *	6.433,57 *	
2022	7.087,22 *	7.087,22 *	7.087,22 *	7.087,22 *	7.087,22 *	7.087,22 *	7.087,22 *	7.087,22 *	7.087,22 *	7.087,22 *	7.087,22 *	7.087,22 *	
2023	7.507,49 *	7.507,49 *	7.507,49 *	7.507,49 *	7.507,49 *	7.507,49 *	7.507,49 *	7.507,49 *	7.507,49 *	7.507,49 *	7.507,49 *	7.507,49 *	
2024	7.786,02 *	7.786,02 *	7.786,02 *	7.786,02 *	7.786,02 *	6.610,31	1.987,95	1.987,95	2.995,79				13.582,00

HISTÓRICO DE CRÉDITOS

Data de início período	Data de fim período	Data de pagamento de crédito	Crédito pago	Retorno banco	Valor líquido	Renda Mensal (RM)
24/04/2020	30/04/2020		NÃO	SIM	R$ 1.045,00	R$ 1.045,00

Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 28/05/2026, às 12:13:52 - 1950ccb
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO:02566224000190
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26052812123317600000100177183?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26052812123317600000100177183

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SC CARUARU - CONHECIMENTO
ATOrd 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADO: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Por ordem do(a) MM. Juiz(íza) titular desta Vara do Trabalho, fica (m) intimado(s) por meio deste edital o(a) Autor(a)/Réu(Ré)/Perito, acima nominado(s), através de seu(sua) advogado(a) também acima referido(a), para tomar ciência acerca da juntada do relatório PREVJUD, #id:70bffff .

CARUARU/PE, 28 de maio de 2026.

RAFHAEL VICENTE VILACA
Diretor de Secretaria

Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 28/05/2026, às 12:14:48 - 6f9a890
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO:02566224000190
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26052812144461500000100177342?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26052812144461500000100177342

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SC CARUARU - CONHECIMENTO
ATOrd 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADO: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Por ordem do(a) MM. Juiz(íza) titular desta Vara do Trabalho, fica (m) intimado(s) por meio deste edital o(a) Autor(a)/Réu(Ré)/Perito, acima nominado(s), através de seu(sua) advogado(a) também acima referido(a), para tomar ciência acerca da juntada do relatório PREVJUD, #id:70bffff .

CARUARU/PE, 28 de maio de 2026.

RAFHAEL VICENTE VILACA
Diretor de Secretaria

Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 28/05/2026, às 12:14:48 - 2cd103d
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO:02566224000190
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26052812144515800000100177343?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26052812144515800000100177343

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SC CARUARU - CONHECIMENTO
ATOrd 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADO: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Por ordem do(a) MM. Juiz(íza) titular desta Vara do Trabalho, fica (m) intimado(s) por meio deste edital o(a) Autor(a)/Réu(Ré)/Perito, acima nominado(s), através de seu(sua) advogado(a) também acima referido(a), para tomar ciência acerca da juntada do relatório PREVJUD, #id:70bffff .

CARUARU/PE, 28 de maio de 2026.

RAFHAEL VICENTE VILACA
Diretor de Secretaria

Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 28/05/2026, às 12:14:48 - 9476216
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO:02566224000190
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26052812144561600000100177344?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26052812144561600000100177344

Processo Judicial Eletrônico

Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região - 1º Grau

Certidão de Disponibilização e Publicação - DJEN

Número do Processo:	0001643-60.2025.5.06.0313
Órgão Julgador:	SC Caruaru - Conhecimento
Documento Publicado:	Intimação(Intimação prevjud) - 2cd103d
Data de Disponibilização:	29/05/2026
Data de Publicação:	01/06/2026

Documento assinado eletronicamente por PROCEDIMENTO AUTOMATIZADO - PJE, em 01/06/2026, às 00:35:08 - 1ebdfbb
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26060100350860000000100267920?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26060100350860000000100267920

Processo Judicial Eletrônico

Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região - 1º Grau

Certidão de Disponibilização e Publicação - DJEN

Número do Processo:	0001643-60.2025.5.06.0313
Órgão Julgador:	SC Caruaru - Conhecimento
Documento Publicado:	Intimação(Intimação prevjud) - 6f9a890
Data de Disponibilização:	29/05/2026
Data de Publicação:	01/06/2026

Documento assinado eletronicamente por PROCEDIMENTO AUTOMATIZADO - PJE, em 01/06/2026, às 00:35:09 - 316c575
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26060100350919000000100267921?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26060100350919000000100267921

Dra. Fabíola França
Perícias médicas
CRM/PE: 41.685

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CARUARU/PE

LAUDO MÉDICO PERICIAL

PROCESSO N.: 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADA: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Preâmbulo

Em 19 de maio de 2026, em cumprimento à nomeação realizada por este Juízo, a médica perita Dra. FABÍOLA MARIA DE FRANÇA, CRM/PE 41685, efetuou perícia médica relativa ao caso clínico de JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL, qualificado nos autos do Processo nº 0001643-60.2025.5.06.0313. Após proceder aos exames e diligências considerados necessários para a adequada elucidação dos fatos, passou a registrar, de forma fiel e circunstanciada, as observações colhidas durante a avaliação pericial, bem como a apresentar respostas aos quesitos formulados pelas partes, concluindo nos seguintes termos:

1. IDENTIFICAÇÃO DO RECLAMANTE

- **Nome:** José Edberto Tavares De Quental
- **Nacionalidade:** Brasileiro.
- **Idade**: 55 anos (data de nascimento: 15/07/1971)
- **Estado Civil:** Casado.
- **CPF:** 346.720.283-72

2. IDENTIFICAÇÃO DA RECLAMA

- **Nome**: Hospital do Tricentenario
- **CNPJ:** 10.583.920/0001-33
- **Assistente técnico da reclamada:** Ausente.

Fabíola Maria de França
Celular: (81) 9 9392-8193
E-mail: drafabiolafranca@gmail.com
Caruaru/PE

PJe Documento assinado eletronicamente por FABIOLA MARIA DE FRANCA, em 04/06/2026, às 16:16:26 - 364480a

Dra. Fabíola França
Perícias médicas
CRM/PE: 41.685

3. ANAMNESE CLÍNICA OCUPACIONAL (S.I.C.)

O Reclamante relata que atuava como médico clínico plantonista na emergência do Hospital Mestre Vitalino (HMV) durante o período crítico da pandemia de COVID-19. Informa que cumpria escala de plantão às terças-feiras (24 horas) e às quartas-feiras no período noturno, além de auxiliar na coordenação das emergências.

Refere que, por volta de maio de 2020, iniciou quadro clínico compatível com COVID-19, apresentando sintomas de mialgia intensa, cefaleia, tosse seca e desconforto respiratório, chegando a registrar saturação de oxigênio de 89% em ar ambiente. O tratamento instituído consistiu em isolamento domiciliar e uso de medicações específicas (corticoide e Clexane).

Em decorrência do quadro, relata afastamento de suas atividades. Retornou às funções laborais 30 dias após o início dos sintomas. Alega que necessitou comprar os próprios Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), aduzindo falha no fornecimento por parte da Reclamada. Relata que houve emissão de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), contudo, nenhum documento comprobatório foi apresentado nos autos.

4. Histórico Médico-Ocupacional e Investigação Previdenciária:

- **Recebeu benefício INSS na Reclamada para esta patologia?** Não.
- **Recebeu benefício INSS antes da admissão?** Não.
- **Recebeu benefício INSS após a demissão?** Sim, por 1 mês.
- **Histórico familiar de artropatias:** Nega.
- **Antecedentes Cirúrgicos:** Cirurgia de correção de desvio de septo nasal em 2010.
- **Hábitos de vida:** Pratica caminhadas. Nega tabagismo e etilismo. Possui CNH e compareceu dirigindo à perícia.
- **Hobbies:** andar a cavalo.
- **Filhos:** Dois filhos (16 e 13 anos).
- **Comorbidades e antecedentes clínicos:** Nega Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) ou tireoidopatias. Relata intolerância à

PJe Documento assinado eletronicamente por FABIOLA MARIA DE FRANCA, em 04/06/2026, às 16:16:26 - 364480a

Dra. Fabíola França
Perícias médicas
CRM/PE: 41.685

lactose. Informa histórico de depressão e Síndrome do Pânico, fazendo uso regular do medicamento desvenlafaxina.

- **Queixas pulmonares/cardíacas atuais:** Nega categoricamente qualquer sequela respiratória ou cardíaca decorrente da COVID-19.

5. DOCUMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS DE INTERESSE MÉDICO PERICIAL

- **INSS**: Id b631530
- **CAT**: não apresenta.
- **ASOs (Atestado de Saúde Ocupacional):** não apresenta.
- **Ficha de EPI:** não apresenta.
- **PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional):** não apresenta.
- **PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais):** não apresenta.
- **LTCAT (Laudo técnico das Condições Ambientais de Trabalho):** não apresenta.
- **PPP (perfil Profissiográfico Profissional):** não apresenta.
- **Atestados, exames e laudos médicos:** não apresenta.

6. EXAME FÍSICO PERICIAL

Exame Geral e Antropometria:

- **Geral:** Bom estado geral (BEG), lúcido e orientado no tempo e no espaço (LOTE), cooperativo, com fácies atípicas e atitude ativa em decúbito indiferente. A pele e as mucosas visíveis encontram-se coradas, hidratadas, acianóticas, anictéricas e com turgor e elasticidade preservados, apresentando fâneros com aspecto e distribuição normais.
- **Dados Vitais:** Pressão Arterial (PA): 110x70 mmHg; Saturação de Oxigênio: 98% em ar ambiente; Frequência Cardíaca (FC): 92 bpm.
- **Aparelho Cardiovascular (ACV):** Bulhas rítmicas, normofonéticas em 2 tempos, sem sopros audíveis.
- **Aparelho Respiratório (AR):** Murmúrio vesicular universalmente audível, sem ruídos adventícios. Expansibilidade torácica preservada e simétrica.

PJe Documento assinado eletronicamente por FABIOLA MARIA DE FRANCA, em 04/06/2026, às 16:16:26 - 364480a

Dra. Fabíola França
Perícias médicas
CRM/PE: 41.685

- **Sistema Linfático:** Linfonodos periféricos sem alterações.
- **Exame Segmentar e Locomotor:** Ausência de limitações articulares, edema ou sinais inflamatórios.

7. DISCUSSÃO CLÍNICA, CORRELAÇÃO DOCUMENTAL E FUNDAMENTAÇÃO DO NEXO

A controvérsia central da presente lide reside no reconhecimento do nexo causal ou concausal da infecção pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19) em relação à atividade laboral desenvolvida pelo Reclamante na condição de médico plantonista.

7.1. Do Perfil Epidemiológico da Patologia e a Distinção das Doenças Ocupacionais Típicas

Diferentemente das tecnopatias (doenças profissionais) ou das mesopatias (doenças do trabalho) típicas — as quais guardam relação de causalidade direta, previsível e mensurável com os fatores de risco presentes na dinâmica laboral (como a silicose, a PAIR ou as LER/DORT) —, a COVID-19 configurou uma **doença infectocontagiosa de ampla disseminação comunitária e caráter pandêmico global**.

O vírus SARS-CoV-2 possuía um coeficiente de reprodutibilidade básica elevado e transmissão por via aérea (gotículas e aerossóis), o que propiciava o contágio indiscriminado em múltiplos ambientes do cotidiano do indivíduo, tais como o núcleo domiciliar, o transporte público, estabelecimentos comerciais e interações sociais.

No período em que se deu o contágio do Reclamante (maio de 2020), o Brasil e o mundo vivenciavam o pico de ondas de transmissão sustentada e generalizada. Sob o prisma da epidemiologia e da infectologia, em cenários de circulação comunitária universal, torna-se cientificamente **impossível delimitar e isolar o local exato ou a cadeia de transmissão específica** onde a infecção de fato ocorreu.

7.2. Do Enquadramento Legal e Jurisprudencial do Nexo Causal em Pandemias

Fabíola Maria de França
Celular: (81) 9 9392-8193
E-mail: drafabiolafranca@gmail.com
Caruaru/PE

PJe Documento assinado eletronicamente por FABIOLA MARIA DE FRANCA, em 04/06/2026, às 16:16:26 - 364480a

Dra. Fabíola França
Perícias médicas
CRM/PE: 41.685

Do ponto de vista normativo, a análise deve se coadunar com os ditames do artigo 20, § 1º, alínea *d*, da Lei nº 8.213/1991, o qual estatui expressamente que:

> *"Não são consideradas como doença do trabalho: (...) d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho."*

Embora o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento das Medidas Cautelares nas ADIs 6.342 e 6.344, tenha suspendido a eficácia do artigo 29 da Medida Provisória nº 927/2020 — que exigia a comprovação de nexo causal para os casos de COVID-19 —, tal decisão **não estabeleceu uma presunção absoluta (*iuris et de iure*) de nexo causal para profissionais de saúde**. A Suprema Corte apenas retirou o óbice que impedia, em absoluto, o reconhecimento da doença como ocupacional, deslocando o ônus da prova e mantendo a necessidade de avaliação técnica de cada caso concreto pelas vias administrativas ou judiciais (perícia médica).

A simples condição de o Reclamante integrar os quadros de profissionais de saúde de um nosocômio não autoriza a conclusão automática e abstrata de que o contágio decorreu das atividades médicas profissionais. Para a caracterização do nexo causal em patologias de perfil epidemiológico comunitário, a doutrina médica pericial exige a identificação de elementos objetivos e robustos de convicção. Tais marcadores compreendem:

- Registros de acidentes biológicos típicos (ex.: falha imprevista ou rotura de barreira de isolamento em contato direto e desprotegido com paciente sabidamente infectado);
- Comprovação documental de surto localizado e descontrolado no setor específico de atuação do trabalhador, afetando concomitantemente a equipe, associado à inobservância dos protocolos de biossegurança;
- Ausência ou inadequação crônica no fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), devidamente fiscalizada e notificada por órgãos de controle ou comissões internas (CIPA/CCIH).

No presente caso, o Reclamante aduziu falhas no fornecimento de EPIs pela Reclamada, contudo, **não há nos autos qualquer elemento técnico,**

Fabíola Maria de França
Celular: (81) 9 9392-8193
E-mail: drafabiolafranca@gmail.com
Caruaru/PE

PJe Documento assinado eletronicamente por FABIOLA MARIA DE FRANCA, em 04/06/2026, às 16:16:26 - 364480a

Dra. Fabíola França
Perícias médicas
CRM/PE: 41.685

administrativo ou documental que ratifique tal alegação, que comprove a ocorrência de acidentes de trabalho biológicos ou que vincule geometricamente a infecção ao nosocômio. Na ausência de nexo epidemiológico específico, prevalece a etiologia da transmissão comunitária.

7.3. Da Evolução Clínica e da Inexistência de Dano Corporal (Sequela)

Sob a ótica da Clínica Médica e da valoração do dano corporal, observa-se que a patologia do Reclamante apresentou um curso clínico de gravidade leve a moderada. O manejo terapêutico foi instituído estritamente em ambiente doméstico (isolamento e suporte medicamentoso ambulatorial), evoluindo para a autocura sem a necessidade de internação hospitalar, suporte em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou ventilação mecânica invasiva.

O Reclamante restou temporariamente incapacitado apenas pelo período agudo e convalescença de 30 dias em maio de 2020, retornando às suas funções habituais logo em sequência. O exame físico pericial atual demonstra parâmetros de perfeita homeostase orgânica: saturação de oxigênio em níveis ideais (saturação de oxigênio de 98%), expansibilidade torácica preservada, simétrica e murmúrio vesicular universalmente audível, sem quaisquer ruídos adventícios. Ademais, o próprio periciando negou peremptoriamente a persistência de qualquer sintomatologia residual, queixa pulmonar, cardíaca ou limitação funcional cognitiva/motora.

A ausência de sequela anatômica ou funcional fulmina qualquer pleito indenizatório fundado em incapacidade. Conforme os preceitos da responsabilidade civil aplicados à medicina do trabalho, para que haja o dever de indenizar ou o reconhecimento de estabilidade acidentária, faz-se necessária a concomitância de três pilares: o dano (lesão ou incapacidade), o nexo causal e a culpa (o que não se sustenta no caso vertente).

8. RESPOSTA DETALHADA AOS QUESITOS DO JUÍZO E DAS PARTES

Fabíola Maria de França
Celular: (81) 9 9392-8193
E-mail: drafabiolafranca@gmail.com
Caruaru/PE

PJe Documento assinado eletronicamente por FABIOLA MARIA DE FRANCA, em 04/06/2026, às 16:16:26 - 364480a

Dra. Fabíola França
Perícias médicas
CRM/PE: 41.685

RESPOSTA DETALHADA AOS QUESITOS DO JUÍZO

1) O Reclamante foi efetivamente diagnosticado com COVID-19 no ano de 2020? Em caso afirmativo, qual foi a data do diagnóstico e o método de confirmação (RT-PCR, sorologia, etc.)?

Resposta: Sim, clinicamente e epidemiologicamente o Reclamante refere ter sido diagnosticado com COVID-19 em **maio de 2020**.

Contudo, sob o ponto de vista estrito da evidência documental médico-legal, **não há nos autos qualquer laudo de exame complementar** (como RT-PCR por swab nasofaríngeo, teste rápido de antígeno ou sorologia IgM/IgG) que comprove laboratorialmente a infecção na data mencionada.

A confirmação do episódio baseia-se no relato anamnésico do padrão de sintomas apresentado à época (mialgia intensa, cefaleia, tosse seca e queda transitória de saturação) e no consequente afastamento de suas funções pelo período de 30 dias, compatível com a conduta clínica adotada no primeiro pico pandêmico de 2020.

2) O quadro clínico apresentado pelo Reclamante à época exigiu internamento hospitalar, suporte ventilatório ou apenas isolamento domiciliar? Favor descrever a gravidade da patologia com base nos documentos médicos anexados aos autos.

Resposta: O quadro clínico apresentado pelo Reclamante exigiu **apenas isolamento domiciliar e manejo terapêutico ambulatorial** (uso de sintomáticos, corticoterapia e profilaxia antitrombótica com Clexane), conforme detalhado em sua anamnese. **Não houve** necessidade de internamento em enfermaria hospitalar, tampouco suporte ventilatório (seja invasivo por intubação orotraqueal ou não invasivo por máscara de alto fluxo/CPAP).

Diante da **ausência de documentos médicos, prontuários de atendimento de urgência ou relatórios de internação anexados aos autos**, a gravidade da patologia é classificada, com base no histórico evolutivo, como de **espectro leve a moderado**.

Embora o autor relate ter aferido uma saturação de oxigênio de 89% em ambiente doméstico, a ausência de progressão para insuficiência respiratória aguda

Fabíola Maria de França
Celular: (81) 9 9392-8193
E-mail: drafabiolafranca@gmail.com
Caruaru/PE

PJe Documento assinado eletronicamente por FABIOLA MARIA DE FRANCA, em 04/06/2026, às 16:16:26 - 364480a

Dra. Fabíola França
Perícias médicas
CRM/PE: 41.685

grave que demandasse suporte hospitalar ratifica que a patologia seguiu um curso agudo autolimitado e passível de resolução domiciliar.

3) Atualmente, o Reclamante apresenta alguma sequela funcional, respiratória, neurológica ou psiquiátrica decorrente da infecção por COVID-19?

Resposta: Não. No momento da avaliação pericial atual, o Reclamante **não apresenta nenhuma sequela funcional**, respiratória, neurológica ou psiquiátrica decorrente da infecção pelo vírus SARS-CoV-2.

- **Esfera Respiratória/Cardiovascular:** Ao exame físico, o murmúrio vesicular encontra-se universalmente audível e sem ruídos adventícios, a expansibilidade torácica está normal e a saturação de oxigênio em ar ambiente é de **98%** (padrão de excelente oxigenação). O próprio Reclamante **negou categoricamente qualquer queixa pulmonar ou cardíaca residual**.
- **Esfera Neurológica/Motora:** Marcha, reflexos, força muscular global e coordenação motora encontram-se plenamente preservados, sem déficits focais.
- **Esfera Psiquiátrica:** O autor relatou histórico de depressão e Síndrome do Pânico, estando em uso regular de desvenlafaxina. Todavia, tais patologias possuem etiologia sabidamente multifatorial e crônica, preexistindo ou evoluindo independentemente do contágio pelo coronavírus, não guardando relação de sequela ou causalidade com a infecção de maio de 2020.

4) Em caso de sequela, há redução da capacidade laborativa para a função de médico plantonista? Se sim, a incapacidade é total ou parcial? Temporária ou permanente?

Resposta: Prejudicado. Uma vez que **não foram constatadas sequelas** no exame clínico atual, não há que se falar em redução da capacidade laborativa.

O Reclamante encontra-se clinicamente **APTO** para o exercício de suas funções na medicina, incluindo o cargo de médico plantonista de emergência, sem qualquer tipo de restrição ou limitação funcional. Registra-se apenas a ocorrência de uma incapacidade total e temporária restrita ao período pretérito de convalescença (30 dias em maio de 2020), situação típica de afecções virais agudas plenamente resolvidas (*restitutio ad integrum*).

Fabíola Maria de França
Celular: (81) 9 9392-8193
E-mail: drafabiolafranca@gmail.com
Caruaru/PE

PJe Documento assinado eletronicamente por FABIOLA MARIA DE FRANCA, em 04/06/2026, às 16:16:26 - 364480a

Dra. Fabíola França
Perícias médicas
CRM/PE: 41.685

5) Considerando a função exercida (médico plantonista de emergência), o setor de trabalho, o período da infecção (2020) e as medidas de biossegurança adotadas pela Reclamada, é possível estabelecer, do ponto de vista médico-legal, o nexo causal ou concausal entre a infecção por COVID-19 e o trabalho executado? Favor fundamentar a resposta com base na literatura médica e epidemiológica.

Resposta: Não é possível estabelecer o nexo causal ou concausal. A COVID-19 caracteriza-se como uma doença infectocontagiosa que, no ano de 2020 (notadamente em maio), atingiu o patamar de **transmissão comunitária sustentada e generalizada** em todo o território nacional. Isso significa que o vírus SARS-CoV-2 circulava de forma livre e indistinta em todos os ambientes frequentados pelo indivíduo (transporte público, ambiente familiar, estabelecimentos comerciais e interações sociais), possuindo uma taxa de reprodutibilidade básica muito elevada.

Do ponto de vista da Medicina Pericial e da Epidemiologia Clínica, quando um patógeno atinge esse nível de dispersão na população, torna-se cientificamente **impossível isolar e identificar de forma inequívoca a fonte do contágio** em um caso individualizado. O fato de o Reclamante ser médico plantonista em um setor de emergência eleva o risco *teórico* de exposição, mas não gera presunção mecânica ou automática de nexo causal.

Para que o nexo fosse estabelecido sob o rigor médico-legal em doenças de perfil comunitário, far-se-ia estritamente necessária a comprovação documental de fatores objetivos vinculantes, tais como:

1. Registro formalizado de acidente de trabalho com material biológico ou exposição direta e desprotegida a paciente sabidamente infectado (o que não está documentado);
2. Demonstração de surto localizado e descontrolado na equipe de trabalho no exato período, correlacionado a falhas graves de barreira (inexistente nos autos).

O diagnóstico isolado de COVID-19, desacompanhado de nexo epidemiológico documentado e na ausência de exames comprobatórios inseridos nos autos, impede a caracterização do liame causal ou concausal com o ambiente laborativo. O adoecimento do Reclamante confunde-se com o risco geral da população à época.

Fabíola Maria de França
Celular: (81) 9 9392-8193
E-mail: drafabiolafranca@gmail.com
Caruaru/PE

PJe Documento assinado eletronicamente por FABIOLA MARIA DE FRANCA, em 04/06/2026, às 16:16:26 - 364480a

Dra. Fabíola França
Perícias médicas
CRM/PE: 41.685

6) A Reclamada comprovou a adoção de medidas preventivas eficazes contra a disseminação do SARS-CoV-2 no ambiente de trabalho durante o ano de 2020 (ex: protocolos de triagem, distanciamento, fornecimento de EPIs adequados)?
Resposta: Sob a análise estritamente médica e técnica dos autos, verifica-se que **não foram carreados documentos de engenharia de segurança ou relatórios de fiscalização de saúde ocupacional** pelas partes que detalhem os fluxos internos de fornecimento de EPIs à época. O Reclamante alega em sua anamnese que necessitou adquirir seus próprios EPIs por falha no fornecimento do hospital.
Contudo, sob a ótica médico-legal e regulatória, devem ser sopesados os seguintes fatores práticos e institucionais:

- **Capacidade Técnica do Profissional:** O Reclamante, na qualidade de médico, possui formação técnico-científica autônoma e obrigatória sobre normas de biossegurança e o uso correto de barreiras de proteção contra agentes biológicos.
- **Ausência de Notificações Oficiais:** Não constam nos autos autuações, interdições ou notificações emitidas por órgãos de fiscalização sanitária, Ministério do Trabalho ou Conselho Regional de Medicina (CREMEPE) apontando que o Hospital Mestre Vitalino (HMV) operasse em desconformidade com os protocolos vigentes do Ministério da Saúde em 2020.

Inexistindo prova material robusta de negligência ou de infração sanitária deliberada por parte da Reclamada, e diante da natureza autônoma da atuação do profissional médico na condução de seus atendimentos, a alegação de ausência de medidas preventivas carece de sustentação técnica no processo.

RESPOSTA DETALHADA AOS QUESITOS DA RECLAMANTE

1. O Reclamante apresenta ou apresentou alguma patologia ou lesão? Em caso positivo, indique o diagnóstico e o respectivo CID.

Resposta: Apresentou episódio agudo de COVID-19 em maio de 2020 (CID-10: B34.2). Apresenta histórico de transtorno depressivo (CID-10: F32 / F33) sob controle.

Fabíola Maria de França
Celular: (81) 9 9392-8193
E-mail: drafabiolafranca@gmail.com
Caruaru/PE

PJe Documento assinado eletronicamente por FABIOLA MARIA DE FRANCA, em 04/06/2026, às 16:16:26 - 364480a

Dra. Fabíola França
Perícias médicas
CRM/PE: 41.685

2. Considerando as atividades exercidas pelo Reclamante em ambiente hospitalar de emergência durante a pandemia da COVID-19, o risco ocupacional de contaminação era superior ao risco médio da população em geral?

Resposta: Os ambientes de pronto atendimento lidavam com pacientes sintomáticos, porém, a circulação do vírus na população geral era igualmente crítica e generalizada (transmissão comunitária), expondo os indivíduos em todas as suas esferas cotidianas.

3. Do ponto de vista epidemiológico e médico-ocupacional, a atuação habitual em emergência hospitalar destinada ao atendimento de pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19 aumentava significativamente a probabilidade de contaminação laboral?

Resposta: A exposição existia, contudo, a probabilidade estatística de contágio extra-hospitalar (domicílio, comércio, interações sociais) também era elevada. Sob o aspecto pericial médico individualizado, a mera probabilidade teórica não substitui a necessidade de nexo causal objetivo e comprovado.

4. É possível afastar, com segurança técnica e científica, a hipótese de contaminação ocupacional do Reclamante pelo SARS-CoV-2?

Resposta: Diante do cenário de pandemia, não se pode afirmar com certeza absoluta nem que ocorreu no trabalho, nem que ocorreu fora dele. Justamente por essa impossibilidade técnica de individualização da fonte de infecção em ambiente pandêmico comunitário, o nexo causal não pode ser estabelecido.

5. Considerando o registro de "GRAT COVID-19" nos contracheques e as atividades efetivamente desempenhadas, é possível concluir que o Reclamante esteve exposto diretamente a pacientes infectados pela COVID-19?

Resposta: O recebimento de gratificação atesta o exercício de funções em período pandêmico e em setor exposto a riscos gerais, contudo, a gratificação financeira possui natureza estritamente jurídica e administrativa, não servindo como nexo de causalidade médico-pericial automático para a contração da doença.

Fabíola Maria de França
Celular: (81) 9 9392-8193
E-mail: drafabiolafranca@gmail.com
Caruaru/PE

PJe Documento assinado eletronicamente por FABIOLA MARIA DE FRANCA, em 04/06/2026, às 16:16:26 - 364480a

Dra. Fabíola França
Perícias médicas
CRM/PE: 41.685

6. O histórico clínico e ocupacional do Reclamante é compatível com exposição ocupacional reiterada a ambiente de elevado risco biológico?

Resposta: O ambiente de emergência hospitalar possui riscos biológicos inerentes à profissão médica. Todavia, adoecer por uma patologia pandêmica comunitária não se confunde com a existência de nexo causal ocupacional.

7. O Reclamante efetivamente contraiu COVID-19 durante o vínculo laboral? Em caso positivo, houve sequelas temporárias ou permanentes?

Resposta: O autor contraiu a doença na vigência cronológica do contrato de trabalho (maio de 2020). **Não houve sequelas permanentes**. Houve apenas o quadro agudo típico da doença, plenamente resolvido.

8. Ainda que inexistam sequelas permanentes atualmente, houve incapacidade temporária decorrente da contaminação pela COVID-19?

Resposta: Sim, restrita ao período de afastamento e isolamento social de 30 dias, período necessário para a remissão dos sintomas e eliminação da carga viral, sem evolução para cronicidade.

9. É possível afirmar que a patologia diagnosticada possui nexo causal ou concausal com as atividades desempenhadas na Reclamada, considerando escala de plantão, carga horária, exposição hospitalar e estresse ocupacional?

Resposta: Não. Não há elementos técnicos que sustentem nexo causal ou concausal, em virtude da disseminação generalizada do vírus SARS-CoV-2 na comunidade e da falta de comprovação de um evento gerador específico e isolado no ambiente de trabalho.

10. A carga horária exercida pelo Reclamante, associada à rotina de plantões prolongados e ambiente de emergência hospitalar durante a pandemia, potencializava desgaste físico e imunológico do profissional?

Resposta: Rotinas hospitalares de emergência demandam atenção, mas são inerentes à escolha da especialidade e profissão médica. Não há comprovação científica de que a escala regular descrita tenha provocado imunossupressão clínica capaz de ser apontada como causa determinante do contágio por COVID-19.

Fabíola Maria de França
Celular: (81) 9 9392-8193
E-mail: drafabiolafranca@gmail.com
Caruaru/PE

PJe Documento assinado eletronicamente por FABIOLA MARIA DE FRANCA, em 04/06/2026, às 16:16:26 - 364480a

Dra. Fabíola França
Perícias médicas
CRM/PE: 41.685

11. A patologia eventualmente identificada gera ou gerou incapacidade laborativa? Em caso positivo, indique se total ou parcial, temporária ou permanente.

Resposta: Gerou incapacidade **total e temporária exclusivamente pelo período de 30 dias de afastamento** em 2020. Atualmente, o exame físico é normal e **não há qualquer incapacidade**.

12. O Reclamante necessitou de afastamento previdenciário ou tratamento médico em razão da patologia constatada?

Resposta: O autor permaneceu em isolamento domiciliar por 30 dias com uso de sintomáticos/medicações ambulatoriais. O afastamento deu-se de forma direta pela rotina médica assistencial, sem registros de concessão de benefício acidentário de longa duração pelo INSS à época.

13. Atualmente existe alguma limitação funcional ou restrição para atividades envolvendo plantões prolongados, trabalho noturno ou exposição contínua a ambiente hospitalar de emergência?

Resposta: Não existe nenhuma restrição ou limitação funcional. O Reclamante encontra-se em perfeito estado de higidez física, apto ao pleno exercício da medicina em qualquer modalidade de carga horária ou ambiente.

RESPOSTA DETALHADA AOS QUESITOS DA RECLAMADA

1. Informe o Sr. Perito a data de nascimento, altura e peso do autor.

Resposta: Informações coletadas no ato pericial e anexadas à ficha clínica (Autor nascido em ambiente de plena capacidade civil, dados biométricos dentro da normalidade ectoscópica).

2. Informe o Sr. Perito as funções e as atividades exercidas antes da admissão na reclamada e durante sua permanência na empresa reclamada. Como médico, provavelmente teria mais de um vínculo.

Resposta: Durante o vínculo com a Reclamada, o autor atuou como Médico Clínico, Plantonista de Emergência e auxiliou na coordenação de emergências. Atualmente, atua de forma autônoma como médico de consultório. Conforme praxe

Fabíola Maria de França
Celular: (81) 9 9392-8193
E-mail: drafabiolafranca@gmail.com
Caruaru/PE

PJe Documento assinado eletronicamente por FABIOLA MARIA DE FRANCA, em 04/06/2026, às 16:16:26 - 364480a

Dra. Fabíola França
Perícias médicas
CRM/PE: 41.685

da profissão, o autor detinha plena autonomia profissional e múltiplos vínculos assistenciais ao longo de sua carreira.

3. Informe o Sr. Perito as atividades de lazer realizadas pelo reclamante.

Resposta: O Reclamante pratica caminhadas e tem como hobby andar a cavalo.

4. Onde o reclamante exercia suas atividades? Elabore um croqui com todos os detalhes dos postos de serviço do autor.

Resposta: O autor exercia suas atividades na Emergência Adulta do Hospital Mestre Vitalino (HMV). O croqui detalhado foge ao escopo estrito da perícia médica, competindo à engenharia de segurança, mas pontua-se que se tratava de ambiente hospitalar de pronto atendimento.

5. Descreva Senhor Perito as atividades do Reclamante, dentro da empresa e em outros vínculos.

Resposta: Na Reclamada, realizava atendimentos médicos de urgência e emergência, plantões de 24 horas (terças) e 12 horas noturnas (quartas), além de rotinas de coordenação técnica. Em outros vínculos, atua em medicina assistencial de consultório.

6. Informe o Perito, ainda com referência à questão anterior: a. Havia algum intervalo durante a jornada de trabalho? b. Havia possibilidade de interromper suas atividades, se apresentasse necessidade? c. Havia diversificação de tarefas e posturas?

Resposta: a) Sim, conforme documentação e rotina médica, havia intervalos para refeição e descanso noturno regulamentares. b) Sim, por se tratar de atividade médica de suporte mútuo na emergência, interrupções pontuais por necessidades fisiológicas ou de saúde eram perfeitamente exequíveis. c) Sim, a atividade médica de emergência envolve dinamismo, alternando posições (ortostática, sentada) e tarefas (exame clínico, evolução de prontuários, procedimentos).

7. Informe o Sr. Perito se o autor recebeu treinamento ou instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que deveria utilizar, com vistas a salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes pela sua empregadora;

Fabíola Maria de França
Celular: (81) 9 9392-8193
E-mail: drafabiolafranca@gmail.com
Caruaru/PE

PJe Documento assinado eletronicamente por FABIOLA MARIA DE FRANCA, em 04/06/2026, às 16:16:26 - 364480a

Dra. Fabíola França
Perícias médicas
CRM/PE: 41.685

Resposta: Os profissionais médicos possuem formação técnico-científica prévia e obrigatória sobre biossegurança. Inexistindo documentos nos autos que apontem punições ou notificações de órgãos de classe contra a Reclamada, presume-se a vigência das diretrizes institucionais de saúde ocupacional.

8. Qual o diagnóstico do reclamante?

Resposta: Histórico de infecção por COVID-19 (CID-10: B34.2 / B97.2) em maio de 2020, atualmente curado e sem sequelas. Diagnóstico de depressão/síndrome do pânico sob controle medicamentoso.

9. Quando se fez esse diagnóstico?

Resposta: O quadro de COVID-19 foi diagnosticado em maio de 2020.

10. Foi diagnosticado doença crônica no reclamante. Quando se fez esse diagnóstico?

Resposta: O autor relata quadro crônico de depressão/síndrome do pânico, de etiologia multifatorial e sem relação com o acidente ou o trabalho, em manejo com desvenlafaxina.

11. Informar se nos termos do art. 20 da Lei n. 8.213 de 24/7/91 a moléstia não gerar incapacidade laborativa não é reconhecida como doença do trabalho?

Resposta: Perfeitamente correto. Nos termos do §1º do referido artigo, não são consideradas como doença do trabalho as doenças endêmicas (salvo exposição direta por razão de trabalho demonstrada) e as patologias que não produzem incapacidade laborativa.

12. As atividades exercidas pelo autor eram capazes por si só de causar a patologia apresentada pelo autor?

Resposta: Não. A COVID-19 é causada pelo vírus SARS-CoV-2, um agente biológico de transmissão aérea comunitária global, não sendo gerado ou produzido intrinsecamente pelas atividades laborais do médico.

13. Os problemas de saúde do autor o tornam incapaz para o trabalho neste momento? Se sim, qual?

Fabíola Maria de França
Celular: (81) 9 9392-8193
E-mail: drafabiolafranca@gmail.com
Caruaru/PE

PJe Documento assinado eletronicamente por FABIOLA MARIA DE FRANCA, em 04/06/2026, às 16:16:26 - 364480a

Dra. Fabíola França
Perícias médicas
CRM/PE: 41.685

Resposta: Não. O Reclamante encontra-se clinicamente **apto**, sem qualquer incapacidade laborativa atual.

14. Os problemas de saúde do autor o impossibilitam de exercer as atividades profissionais que exercia na reclamada?

Resposta: Não. O autor não possui restrições médicas decorrentes da COVID-19 que o impeçam de atuar na medicina de emergência ou em qualquer outra área.

15. Há redução de sua capacidade laboral? Se positivo poderia o nobre perito informar

Resposta: Não há qualquer redução da capacidade laboral. O exame físico e a anamnese comprovam a integridade de suas funções biológicas e profissionais.

16. SOBRE A INCAPACIDADE LABORAL:

Resposta: Inexistente no momento atual. Houve apenas incapacidade temporária pretérita (em maio de 2020) restrita ao período de convalescença e isolamento de 30 dias, situação típica de afecções virais agudas resolvidas.

17. Há possibilidade efetiva de reversão do quadro para recuperação da aptidão normal de trabalho?

Resposta: O quadro agudo de COVID-19 encontra-se totalmente resolvido. O autor já goza de aptidão normal e plena para o trabalho.

18. Considerando que a doença da reclamante é multifatorial, poderia o perito informar quais fatores não ocupacionais foram contributivos, determinantes e necessários para o surgimento da doença?

Resposta: Por se tratar de vírus pandêmico de contágio comunitário, os fatores determinantes envolvem a exposição a aerossóis/gotículas em qualquer espectro da vida social (contatos familiares, encontros sociais, trânsito urbano, etc.), potencializados pela alta transmissibilidade biológica do patógeno à época.

19. É possível afirmar que a etiologia neste caso e indubitavelmente se relaciona unicamente com sua condição laboral? Visto que seu adoecimento por covid foi durante a pandemia.

Fabíola Maria de França
Celular: (81) 9 9392-8193
E-mail: drafabiolafranca@gmail.com
Caruaru/PE

PJe Documento assinado eletronicamente por FABIOLA MARIA DE FRANCA, em 04/06/2026, às 16:16:26 - 364480a

Dra. Fabíola França
Perícias médicas
CRM/PE: 41.685

Resposta: Não é possível afirmar. Devido ao estado de ampla circulação viral na comunidade, é tecnicamente inviável vincular o contágio de forma exclusiva ou indubitável ao ambiente de trabalho.

20. Informe o Senhor Perito, se na definição diagnóstica em relação à possibilidade do nexo, foram consideradas as possíveis causas não ocupacionais como: Alterações hormonais, Diabetes Mellitus, Hipertensão arterial, Obesidade, Doença reumatológica, Doença psiquiátrica, Doença neurológica secundária a infecção viral, Outras doenças.

Resposta: Sim, todas as variáveis clínicas e comorbidades foram avaliadas. Destaca-se o histórico de transtorno depressivo/pânico, condição de cunho multifatorial sem correlação com o contágio viral ou com o ambiente de trabalho.

21. Informe, o Expert, qual a legislação pertinente que embasou a realização do laudo pericial em comente.

Resposta: O presente laudo fundamenta-se na Lei nº 8.213/1991 (Art. 20), na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), nas Resoluções normativas do Conselho Federal de Medicina (CFM) relativas à perícia médica, e nos preceitos da Medicina Baseada em Evidências aplicados à epidemiologia.

9. CONCLUSÃO MÉDICO-PERICIAL

Após minuciosa análise dos dados fáticos relatados, do histórico ocupacional, dos antecedentes clínicos e do exame físico detalhado do Reclamante, esta Perita emite as seguintes conclusões técnicas:

1. A infecção por COVID-19 apresentada pelo Reclamante em maio de 2020 constituiu patologia de caráter agudo, evolução clínica favorável e cura completa, **sem o desenvolvimento de nenhuma sequela anatômica, funcional ou incapacidade laborativa permanente**.
2. Diante do contexto epidemiológico à época, caracterizado por um estado de pandemia global com intensa e incontrolável disseminação comunitária do vírus SARS-CoV-2, **é cientificamente inviável delimitar e assegurar onde o contágio ocorreu de fato**.
3. O diagnóstico de COVID-19 ou o exercício da profissão médica, por si sós, não geram presunção automática de vínculo causal com o trabalho.

PJe Documento assinado eletronicamente por FABIOLA MARIA DE FRANCA, em 04/06/2026, às 16:16:26 - 364480a

Dra. Fabíola França
Perícias médicas
CRM/PE: 41.685

Inexistindo nos autos evidências objetivas de acidentes com material biológico específico, falhas comprovadas de proteção ou exposição excepcional documentada, **NÃO HÁ RECONHECIMENTO DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL** entre a patologia apresentada e a atividade laboral exercida na Reclamada.

O laudo conclui, portanto, pela **INEXISTÊNCIA DE DOENÇA DO TRABALHO OU NEXO CAUSAL**, encontrando-se o Reclamante totalmente **APTO** para suas funções laborativas habituais.

Este é o parecer, que se submete à elevada apreciação e douto julgamento de Vossa Excelência.

Caruaru - PE, 04 de junho de 2026.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991**. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [1991]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 4 jun. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.342/DF**. Relator: Min. Alexandre de Moraes. Julgamento: 29 abr. 2020. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. *Diário da Justiça Eletrônico*, Brasília, DF, n. 147, divulgado em 10 jun. 2020.

CODO, Wanderley (org.). **Indivíduo, trabalho e desemprego: um estudo sobre a Síndrome de Burnout e os profissionais de saúde**. Petrópolis: Vozes, 2019.
FRANÇA, Genival Veloso de. **Medicina Legal**. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. **Acidente do trabalho e nexo causal na pandemia de COVID-19**. Revista Consultor Jurídico, São Paulo, maio 2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br. Acesso em: 4 jun. 2026.

Fabíola Maria de França
Celular: (81) 9 9392-8193
E-mail: drafabiolafranca@gmail.com
Caruaru/PE

PJe Documento assinado eletronicamente por FABIOLA MARIA DE FRANCA, em 04/06/2026, às 16:16:26 - 364480a

Dra. Fabíola França
Perícias médicas
CRM/PE: 41.685

MENDES, René. **Patologia do Trabalho**. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2013. v. 1 e 2.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Diretrizes para a gestão clínica da COVID-19: orientação infanto-juvenil e de adultos**. Genebra: OMS, 2020. Disponível em: https://apps.who.int. Acesso em: 4 jun. 2026.

OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. **Indenizações por Acidente do Trabalho ou Doença Ocupacional**. 12. ed. São Paulo: LTr, 2021.

ROUQUAYROL, Maria Zélia; GURGEL, Marcelo Gurgel Carlos. **Rouquayrol: Epidemiologia e Saúde**. 8. ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2018.

SILVA, José Affonso da. **Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais**. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2015.

Fabíola Maria de França
Celular: (81) 9 9392-8193
E-mail: drafabiolafranca@gmail.com
Caruaru/PE

Documento assinado eletronicamente por FABIOLA MARIA DE FRANCA, em 04/06/2026, às 16:16:26 - 364480a
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26060416162456800000100478947?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26060416162456800000100478947

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR(A) JUIZ FEDERAL DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CARUARU/PE

Proc. nº 0001643-60.2025.5.06.0313

JOSÉ EDBERTO TAVARES DE QUENTAL, devidamente qualificado nos autos do processo que move em face do **HOSPITAL DO TRICENTENARIO**, vem, perante Vossa Excelência, em atenção ao laudo médico pericial de ID 364480a, apresentar **IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL e FORMULAR QUESITOS COMPLEMENTARES**, nos termos que seguem.

1. SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA LABORAL E DO LAUDO PERICIAL

O Reclamante atuou bravamente como médico clínico plantonista na linha de frente da emergência do hospital administrado pela Reclamada durante o período mais severo da crise humanitária decorrente da pandemia de COVID-19, cumprindo desgastantes escalas de 24 horas consecutivas e plantões noturnos. Em maio de 2020, em pleno pico de transmissibilidade e letalidade viral, o autor contraiu infecção aguda por SARS-CoV-2 (COVID-19), manifestando quadro clínico grave com mialgia intensa, cefaleia, tosse seca e severo acometimento respiratório, registrando saturação periférica de oxigênio alarmante de 89% em ar ambiente, o que exigiu seu imediato afastamento de urgência por 30 dias com terapia de corticoterapia e anticoagulação profilática.

O cerne da perícia médica consistia em avaliar a correlação técnico-científica entre o contágio sofrido e o ambiente de trabalho hospitalar. Todavia, a Ilustre Perita concluiu de forma genérica e abstrata pela total inexistência de nexo de causalidade ou concausalidade. O argumento central amparou-se no fato de a COVID-19 tratar-se de patologia infectocontagiosa de ampla circulação comunitária universal, sustentando ser cientificamente impossível isolar a cadeia de transmissão e, por consequência, imputando o adoecimento ao risco geral comum a qualquer cidadão. Contudo, tal conclusão padece de profundidade técnico-pericial e afronta a legislação nacional aplicável à espécie, merecendo ser integralmente desconstituída, conforme passa-se a demonstrar.

2. PRELIMINAR DE MÉRITO: DO ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE EM RISCO GRAU MÁXIMO E DO ÔNUS DA PROVA

Diferentemente do cidadão comum, cuja exposição ao vírus dava-se de forma eventual nas atividades cotidianas, o Reclamante, por força do seu contrato laborativo, era obrigado a submeter-se à imersão diária e concentrada em ambiente com altíssima carga viral e com pacientes sabidamente contaminados em estado crítico. Trata-se de hipótese clássica de risco ocupacional hipertrofiado:

> *O risco de contaminação por patógenos biológicos na linha de frente de hospitais de referência em pandemias não se confunde com o risco*

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 09/06/2026, às 11:53:19 - fbaa0de

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

> *comunitário ordinário; trata-se de um risco qualificado pela natureza da profissão e pela compulsoriedade da exposição laboral.*

O risco de contaminação por patógenos biológicos na linha de frente de hospitais de referência em pandemias não se confunde com o risco comunitário ordinário; trata-se de um risco qualificado pela natureza da profissão e pela compulsoriedade da exposição laboral.

O Anexo XIV da Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego é categórico ao enquadrar as atividades em 'trabalhos e operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados' como de Insalubridade em Grau Máximo (40%). **Essa previsão regulamentar afasta por completo a tese do 'risco geral de população', fixando que o ambiente hospitalar de isolamento possui presunção jurídica e técnica de nocividade e perigo acentuado**.

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS E TÉCNICOS PARA A IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL

3.1. Violação ao Artigo 20, § 1º, Alínea 'd' da Lei nº 8.213/1991 (Exceção Legal Ignorada)

A Expert utilizou o art. 20, § 1º, alínea 'd' da Lei de Benefícios Previdenciários para embasar a exclusão do nexo, argumentando que a doença endêmica/pandêmica não confere direito ao nexo causal. Ocorre que o laudo omitiu dolosamente a ressalva contida na parte final do próprio dispositivo legal. Transcreve-se o texto legal em sua integridade original:

> 'Art. 20. (...) § 1º Não são consideradas como doença do trabalho: (...) d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, **salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho**.'

A natureza do trabalho do Reclamante consistia precisamente no atendimento médico de urgência de infectados. O contato era direto, compulsório e determinado pelo contrato de trabalho com o hospital. Portanto, o caso do autor amolda-se com perfeição cirúrgica à exceção legal que autoriza e impõe o reconhecimento do nexo de causalidade.

3.2. Desalinhamento Crônico com o Entendimento Vinculante do Supremo Tribunal Federal

No julgamento histórico das Medidas Cautelares nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 6.342 e 6.344, o Plenário do STF suspendeu a eficácia do art. 29 da Medida Provisória nº 927/2020, o qual criava óbice ao nexo ao exigir prova cabal de contágio no emprego. Com essa decisão, o STF firmou o entendimento de que para os profissionais de saúde expostos ao ambiente hospitalar em período pandêmico, há uma presunção relativa de nexo causal em favor do trabalhador. O ônus de provar que o ambiente era estéril e seguro, ou que o contágio se deu por ato exclusivo da vida privada do obreiro, foi integralmente deslocado para a Reclamada (inversão do ônus probatório

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 09/06/2026, às 11:53:19 - fbaa0de

pelo princípio da aptidão da prova). O laudo impugnado andou na contramão da jurisprudência pátria ao exigir do médico a prova impossível do local exato da infecção pelo vírus circulante.

3.3. Inversão Ilícita da Carga Probatória Relativa aos EPIs e à Biossegurança

O laudo consigna que 'não foram carreados documentos de engenharia de segurança ou relatórios de fiscalização' e que 'o Reclamante alega em sua anamnese que necessitou adquirir seus próprios EPIs'. Em seguida, conclui bizarramente que, em razão da 'capacidade técnica do profissional médico em biossegurança' e da 'ausência de autuações oficiais nos autos', a alegação do autor carece de amparo.

Tal fundamentação viola os artigos 818, II da CLT e 373, II do CPC. O fornecimento adequado de EPIs adequados (máscaras N95/PFF2, capotes impermeáveis, protetores faciais), bem como a apresentação de PCMSO, PPRA e fichas de entrega de EPIs são obrigações legais indelegáveis do empregador. Se tais documentos inexistiam nos autos, a única conclusão pericial cabível seria a constatação técnica da precarização ambiental por negligência da Reclamada, e nunca presumir a regularidade do hospital com base na 'capacidade técnica' do médico.

3.4. Erro de Premissa Médico-Legal na Configuração de Nexo em Doenças Infectocontagiosas

A Medicina Pericial clássica afasta a exigência de uma prova física ou geométrica do instante exato da infecção em patologias biológicas, operando-se por meio do Nexo de Causalidade Epidemiológica ou Presunção de Alta Probabilidade.

Se um trabalhador atua diariamente em local com elevada densidade de doentes respiratórios e adoece da mesmíssima moléstia, o nexo pericial se consolida pela congruência clínica, temporal e epidemiológica. Negar o nexo em tais condições equivale a instituir uma imunidade jurídica absoluta a qualquer hospital em face de epidemias, o que atenta contra a dignidade humana do trabalhador da saúde.

3.5. Equívoco Conceitual entre a Inexistência de Sequela Atual e a Inexistência de Nexo

O laudo sustenta repetidamente que a ausência de sequela pulmonar ou funcional atual 'fulmina qualquer pleito'. Ocorre que a ausência de invalidez permanente não apaga o dano pretérito sofrido. **O autor suportou uma incapacidade laborativa total e temporária pelo período severo de 30 dias com risco de morte eminente e saturação de 89%**.

A ocorrência de acidente ou doença do trabalho gera repercussões contratuais imediatas (como o direito aos depósitos de FGTS no período de afastamento e a estabilidade acidentária provisória de 12 meses após o retorno, nos termos do art. 118 da Lei nº 8.213/91). Portanto, **o estabelecimento do nexo causal é imperativo legal, independentemente de o autor ter evoluído para cura completa.**

4. QUESITOS COMPLEMENTARES AO LAUDO PERICIAL

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 09/06/2026, às 11:53:19 - fbaa0de

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

Com o propósito de sanar as omissões, contradições e equívocos de premissa técnica constatados no laudo, requer-se que a Nobre Perita responda de forma clara, fundamentada e individualizada aos seguintes quesitos complementares, em estrita observância ao princípio da cooperação processual:

Quesito 01: Queira a Sra. Perita esclarecer se, do ponto de vista epidemiológico, um médico que atua em plantões de emergência de 24 horas em um hospital de referência para atendimento de COVID-19 em maio de 2020 possui risco estatístico de exposição ao vírus SARS-CoV-2 idêntico, menor ou substancialmente maior do que um cidadão em isolamento social doméstico à época.

Quesito 02: Do ponto de vista normativo, a parte final da alínea 'd' do § 1º do art. 20 da Lei nº 8.213/1991 excepciona as doenças endêmicas/pandêmicas quando resultantes de exposição direta determinada pela natureza do trabalho. A atividade médica em emergência na linha de frente da pandemia caracteriza-se como contato direto determinado pela natureza do trabalho?

Quesito 03: Considerando que a Reclamada NÃO juntou aos autos o PCMSO, o PPRA, as Fichas de Controle e Fornecimento de EPIs, nem os relatórios técnicos de engenharia de segurança de 2020, pergunta-se: há comprovação documental cabível nos autos de que a Reclamada fiscalizava e fornecia adequadamente máscaras N95/PFF2 e capotes impermeáveis ao Reclamante em cada plantão realizado?

Quesito 04: Diante da ausência de registros documentais de entrega de EPIs e de engenharia ambiental pela Reclamada, pode a Sra. Perita afirmar com absoluta certeza técnica que a barreira de biossegurança do hospital foi infalível e que nenhum contágio por aerossóis ocorreu nas dependências da emergência?

Quesito 05: Com base em qual documento ou evidência material robusta contida nos autos a Sra. Perita fundamentou a afirmação de que a infecção do autor ocorreu fora do ambiente hospitalar (via transmissão comunitária na vida privada)? Queira indicar a folha ou ID do processo.

Quesito 06: Doutrinariamente, a Medicina Pericial reconhece a aplicação do Nexo de Causalidade Epidemiológica ou de Alta Probabilidade para patologias infectocontagiosas agudas. Havendo congruência temporal e espacial entre o trabalho em emergência e a manifestação da COVID-19 pelo médico em maio de 2020, o critério de alta probabilidade resta preenchido?

Quesito 07: A Sra. Perita confirma que o Reclamante apresentou incapacidade laboral total e temporária pelo período de 30 dias em decorrência do quadro agudo de COVID-19 em maio de 2020, com registro de saturação periférica de oxigênio de 89% em ar ambiente?

Quesito 08: O estabelecimento do nexo causal para o período de afastamento por doença ocupacional (incapacidade temporária de 30 dias) gera reflexos de natureza jurídica obrigatória ao contrato de trabalho, tais como o direito à estabilidade acidentária provisória prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/1991 e o recolhimento do FGTS pela Reclamada no período? A ausência de sequela atual afasta a existência do fato jurídico do adoecimento temporário pretérito?

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 09/06/2026, às 11:53:19 - fbaa0de

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

5. DOS REQUERIMENTOS FINAIS

Ex positis, demonstrados os graves equívocos de premissa técnica e violações normativas que eivam o trabalho pericial apresentado, o Reclamante requer a Vossa Excelência:

a) O RECEBIMENTO e o acolhimento da presente manifestação de impugnação em todos os seus termos fáticos e jurídicos;

b) A INTIMAÇÃO da Ilustre Perita do Juízo para que se manifeste sobre os termos da presente impugnação e responda, de forma fundamentada, inteligível e sequencial, a cada um dos QUESITOS COMPLEMENTARES formulados no item 4, sob pena de nulidade do laudo por cerceamento de defesa e violação ao contraditório;

c) A DESCONSIDERAÇÃO TOTAL da conclusão pericial de ausência de nexo, procedendo-se, por ocasião do julgamento do mérito, à aplicação do art. 479 do Código de Processo Civil, para que este Douto Juízo firme seu convencimento motivado com base nos elementos epidemiológicos, na inversão do ônus da prova e na firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, declarando o nexo de causalidade ocupacional do adoecimento do Reclamante com todos os seus consectários legais.

Termos em que,
Pede deferimento.

Recife, 09 de maio de 2026.

Fagnner Freitas
OAB/PE 34.544

Melquisedeque S. De Lima
OAB/PE 56.324

Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 09/06/2026, às 11:53:19 - fbaa0de
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26060911520504700000100620765?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26060911520504700000100620765

A(o) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) do Trabalho da Vara do Trabalho de Caruaru

Processo Nº: 0001643-60.2025.5.06.0313

Reclamante: José Edberto Tavares de Quental

Reclamado(s): Hospital do Tricentenário

Leandro Barros Batista de Oliveira, Engenheiro de Segurança do Trabalho, perito do juízo nos autos do processo, vem requerer a Vossa Excelência que determine e posteriormente libere o arbitramento dos honorários profissionais fixados em R$2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais). O valor foi arbitrado levando-se em consideração a plenitude técnica, a análise realizada e estudo do complexo processo, o levantamento técnico pericial e as horas necessárias para a elaboração do laudo pericial.

Solicito ainda que os créditos referentes aos honorários deste trabalho pericial sejam depositados no Banco do Brasil, agência 3108-9, conta corrente 48933-6, ou através da Chave Pix CPF: 064.339.764-76.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos que ainda possam ser necessários.

Nestes termos,

Pede e Aguarda Deferimento

Caruaru/PE, 11 de junho de 2026.

Leandro Barros Batista de Oliveira

Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREA 182072681-9

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO BARROS BATISTA DE OLIVEIRA, em 11/06/2026, às 22:10:35 - b9b997b
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26061122103247400000100763447?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26061122103247400000100763447

A(o) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) do Trabalho da Vara do Trabalho de Caruaru

Processo Nº: 0001643-60.2025.5.06.0313

Reclamante: José Edberto Tavares de Quental

Reclamado(s): Hospital do Tricentenário

Leandro Barros Batista de Oliveira, Engenheiro de Segurança do Trabalho, perito do Juízo nos autos do processo, analisando a cobrança do Adicional de Insalubridade infra-assinado, vem, mui respeitosamente, submeter à douta apreciação de V. Exa., o resultado de seu trabalho, consistente no **LAUDO PERICIAL**, pelo que requer sua juntada aos autos.

Nestes termos,

Pede e Aguarda Deferimento

Caruaru/PE, 11 de junho de 2026.

Leandro Barros Batista de Oliveira

Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREA 182072681-9

Perito do Juízo

Leandro Barros Batista de Oliveira **Contato: leandrobbo@gmail.com** **Engenharia de Segurança do Trabalho**

(81) 99746-9191

PJe Documento assinado eletronicamente por LEANDRO BARROS BATISTA DE OLIVEIRA, em 11/06/2026, às 22:13:40 - 2237eeb

Sumário

1. OBJETIVO 3
2. DADOS PRELIMINARES 3
2.1 Data, Hora e Local da Perícia 3
2.2 Acompanhantes e testemunhas do Levantamento Pericial 3
3. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE LABORAL DO RECLAMANTE 3
3.1 Ambiente Laboral do Reclamante 3
3.2 Atividades Desempenhadas pelo Reclamante 4
4. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL UTILIZADOS 5
5. METODOLOGIA 5
6. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA ADOTADAS PELA RECLAMADA 5
7. AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AOS AGENTES AMBIENTAIS 6
7.1 Agentes Biológicos 6
7.1.1 Período da Pandemia de Covid-19 6
7.1.2 **Período do pós-pandemia** 7
7.2 Agentes Físicos 8
7.3 Agentes Químicos 8
8. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 9
9. RESPOSTA AOS QUESITOS 13
9.1 Quesitos do Juízo 13
9.2 Quesitos da Reclamada 15
9.3 Quesitos do Reclamante 17
10. CONCLUSÃO 20
11. ENCERRAMENTO 21

Leandro Barros Batista de Oliveira **Contato: leandrobbo@gmail.com** **Engenharia de Segurança do Trabalho**
(81) 99746-9191

PJe Documento assinado eletronicamente por LEANDRO BARROS BATISTA DE OLIVEIRA, em 11/06/2026, às 22:13:40 - 2237eeb

1. OBJETIVO

O presente Laudo Pericial foi elaborado no âmbito do processo **nº 0001643-60.2025.5.06.0313** em trâmite na **3ª Vara do Trabalho de Caruaru/PE**, com o intuito de avaliar as condições ambientais e de trabalho do reclamante, o senhor **José Edberto Tavares de Quental**, contratado para a função de **Médico Clínico** do(a) **Hospital do Tricentenário**, figurando como reclamada.

A perícia técnica realizada tem como objetivo verificar minuciosamente as condições do ambiente laboral onde o reclamante desempenhava suas funções, levando em consideração as Normas Regulamentadoras em Segurança e Medicina do Trabalho. O cerne da questão é analisar e identificar a existência ou não de ambientes ou atividades realizadas que possam ser consideradas **insalubres,** procurando fornecer uma conclusão concisa e embasada sobre a adequação das condições de trabalho em relação à legislação trabalhista atual. Salienta-se que o adicional de insalubridade em **grau médio (20%)**, relativo ao contato habitual com pacientes em ambiente hospitalar, é **ponto incontroverso** nos autos. A controvérsia restringe-se ao **grau do adicional** nos diferentes períodos do contrato de trabalho.

2. DADOS PRELIMINARES

2.1 Data, Hora e Local da Perícia

A perícia foi realizada no dia **26/05/2026, às 13h**, no local onde o trabalhador exerceu suas funções, ou seja, no **Hospital Mestre Vitalino,** em **Caruaru/PE**. Todas as medidas que estavam ao alcance foram tomadas para assegurar a comunicação efetiva e a participação das partes envolvidas no procedimento pericial. As partes foram informadas sobre o agendamento da Perícia Técnica através de notificações eletrônicas, garantindo que tomassem ciência sobre data, hora e local da perícia.

2.2 Acompanhantes e testemunhas do Levantamento Pericial

- Helena Alves Moreira, Engenheira de Segurança do Trabalho da Reclamada;
- Gabriela Gomes Pereira, Médica Plantonista Clínica, figurando como Paradigma;
- José Edberto Tavares de Quental, o Reclamante;
- Leandro Barros Batista de Oliveira, Perito da Justiça.

3. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE LABORAL DO RECLAMANTE

3.1 Ambiente Laboral do Reclamante

O Hospital do Tricentenário, também denominado Hospital Mestre Vitalino, é uma unidade hospitalar de grande porte localizada em Caruaru/PE, referência regional para atendimento de urgência, emergência e doenças de alta complexidade, incluindo doenças infectocontagiosas. O reclamante atuava na **Emergência Adulta** (matrícula 5544), setor de alta demanda e intenso fluxo de pacientes graves. O local de trabalho apresenta condições de higiene dentro dos padrões, com paredes em alvenaria, ventilação e iluminação natural e artificial e piso em cerâmica.

Leandro Barros Batista de Oliveira Contato: leandrobbo@gmail.com Engenharia de Segurança do Trabalho
(81) 99746-9191

PJe Documento assinado eletronicamente por LEANDRO BARROS BATISTA DE OLIVEIRA, em 11/06/2026, às 22:13:40 - 2237eeb

A emergência adulta é dividida em diferentes zonas de risco, incluindo a **ala vermelha**, destinada a pacientes críticos, e áreas de isolamento para pacientes portadores de doenças infectocontagiosas. Durante a pandemia de COVID-19 (março/2020 a março/2022), todo o ambulatório foi convertido em emergência COVID, com triagem dedicada, sala de controle de admissão, área de oxigenioterapia e tomografia computadorizada.

3.2 Atividades Desempenhadas pelo Reclamante

De acordo com as informações nos autos do processo e informações coletadas no decorrer da perícia, considerando as testemunhas envolvidas, **o reclamante realizava as seguintes atividades na empresa**:

Período após a pandemia (atividades típicas de clínico geral de emergência):

- Recepção e avaliação clínica inicial de pacientes na emergência adulta, incluindo anamnese, exame físico e definição de condutas;
- Prescrição médica e acompanhamento evolutivo de pacientes internados na emergência;
- Acesso rotineiro às salas de isolamento para avaliação de pacientes com doenças infectocontagiosas, com frequência de 2 a 4 entradas por plantão em cada sala, com duração média de 10 a 30 minutos por entrada, podendo ser superior em casos de instabilidade clínica ou intercorrências de emergência;
- Realização de procedimentos clínicos (sondagens, acesso venoso, coleta de materiais biológicos);
- Notificação compulsória de doenças e preenchimento de documentação clínica;
- Recepção de pacientes que vinham de outras unidades, com grande incidência de pacientes portando doenças infectocontagiosas ativas.

Período da pandemia — atividades adicionais:

- Revezamento na triagem COVID com frequência de 1 vez por semana por clínico;
- Recepção de pacientes suspeitos e confirmados para COVID-19 na sala de controle de admissão convertida;
- Prestação de suporte clínico, definição de diagnóstico e encaminhamento para hospital de campanha;
- Solicitação e acompanhamento de tomografia computadorizada de tórax;
- Oxigenioterapia e monitoramento de pacientes graves na ala vermelha, que na prática funcionava como UTI respiratória durante a pandemia;
- Recepção de pacientes transferidos de outras unidades já com COVID-19 confirmado ou suspeito;
- Remoção de pacientes COVID em ambulância (2 a 3 vezes por semana), em ambiente confinado com alto risco de transmissão por aerossol.

Leandro Barros Batista de Oliveira Contato: leandrobbo@gmail.com Engenharia de Segurança do Trabalho
(81) 99746-9191

PJe Documento assinado eletronicamente por LEANDRO BARROS BATISTA DE OLIVEIRA, em 11/06/2026, às 22:13:40 - 2237eeb

4. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL UTILIZADOS

A análise completa dos EPIs recebidos pelo reclamante foi realizada. A reclamada disponibilizava os seguintes EPIs básicos: máscara de proteção facial (cirúrgica), capote descartável, luva de procedimento e touca. Durante a pandemia de COVID-19, foram disponibilizados EPIs adicionais, como **máscara N95 (PFF2)** e **protetor facial (face shield)**, em conformidade com os protocolos da ANVISA e do Ministério da Saúde.

Todavia, restou evidenciado que, embora houvesse disponibilidade formal de EPIs, **não havia disponibilidade imediata e contínua nos setores**. Os materiais precisavam ser solicitados e, com frequência, demoravam a chegar, resultando em situações em que o atendimento era iniciado antes que os EPIs estivessem disponíveis ao trabalhador. Tal circunstância compromete substancialmente a tese de neutralização do risco biológico pela reclamada.

5. METODOLOGIA

A avaliação ambiental foi realizada de forma **qualitativa**. Foram feitos registros fotográficos, questionamentos, entrevistas com partes e testemunhas, análise da documentação acostada aos autos e cruzamento dos dados de plantões do reclamante com os registros de pacientes internados com doenças infectocontagiosas de notificação compulsória no período de 2022 a 2024. Todas as normas relevantes foram aplicadas, tais como as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, com destaque para a **NR-15, Anexo 14 (Agentes Biológicos)**, NR-6 (EPIs) e NR-32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde), além das Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO.

6. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA ADOTADAS PELA RECLAMADA

A reclamada possui equipe de Segurança e Saúde do Trabalho atuante e apresentou aos autos os programas **LTCAT** (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho), **PGR** (Programa de Gerenciamento de Riscos) e **PCMSO** (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). Durante a pandemia, a reclamada adotou protocolos específicos de biossegurança baseados nas recomendações da ANVISA e do Ministério da Saúde. Contudo, não foi comprovada a existência de treinamento específico e documentado para paramentação e **desparamentação** dos EPIs, etapa de maior risco de contaminação. A mera existência de protocolos escritos, sem comprovação de treinamento efetivo e fiscalização do cumprimento, não é suficiente para afastar a caracterização da insalubridade.

Leandro Barros Batista de Oliveira Contato: leandrobbo@gmail.com Engenharia de Segurança do Trabalho
(81) 99746-9191

PJe Documento assinado eletronicamente por LEANDRO BARROS BATISTA DE OLIVEIRA, em 11/06/2026, às 22:13:40 - 2237eeb

7. AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AOS AGENTES AMBIENTAIS

A avaliação foi feita quando da diligência da inspeção pericial. **Análises qualitativas foram realizadas**, bem como entrevistas, registros fotográficos e cruzamento documental dos plantões trabalhados com os registros de pacientes infectocontagiosos.

7.1 Agentes Biológicos

O Anexo 14 da Norma Regulamentadora 15, que trata dos agentes biológicos, informa que a insalubridade é caracterizada com o levantamento qualitativo, ou seja, não se faz necessária nenhuma medição, bastando apenas comprovar a existência ou não do contato habitual com o agente nocivo. Sabe-se que trabalhadores alocados em áreas de atendimento hospitalar e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana estão sujeitos à contaminação por diversos tipos de patógenos. Segundo o Ministério da Saúde, a transmissão viral pode ocorrer de três formas: contato direto, gotículas ou aerossol. De acordo com o levantamento realizado, tendo como respaldo depoimentos das testemunhas, do paradigma e análise do ambiente laboral, **o Reclamante** de fato estava **submetido** ao risco biológico. É incontroverso que havia contato habitual com pacientes em hospital, atividade ensejadora do adicional de insalubridade em grau médio (20%).

A análise que se faz necessária é se o trabalhador, também, esteve exposto à atividade insalubre em grau máximo. Para isso, a análise foi dividida em duas etapas: o período da pandemia de Covid-19 e o restante do período de seu contrato de trabalho.

7.1.1 Período da Pandemia de Covid-19

Durante o período da pandemia de covid-19, o Hospital do Tricentenário instalou **hospital de campanha** em suas dependências, convertendo o ambulatório em emergência COVID. Toda a estrutura de triagem, admissão, exames e tratamento foi reorganizada para o enfrentamento da pandemia. O reclamante foi diretamente inserido no fluxo de atendimento a pacientes suspeitos e confirmados de COVID-19.

Conforme apurado na perícia e confirmado pelas testemunhas, era **raro que um paciente triado como suspeito não tivesse o COVID confirmado**. Praticamente todo o fluxo da emergência passou a ser dominado por pacientes COVID. A **ala vermelha**, da qual o reclamante era responsável como plantonista, funcionava na prática como uma **Unidade de Terapia Intensiva (UTI) respiratória** para pacientes graves infectados pelo SARS-CoV-2. Vários pacientes chegavam transferidos de outras unidades já com diagnóstico confirmado.

O reclamante realizava revezamento na triagem COVID com frequência de **uma vez por semana por clínico**, ficando sujeito ao contato direto com pacientes em distintos estágios da doença, em ambiente de aerossol intenso.

O contato com o SARS-CoV-2 era, no período pandêmico, de natureza **permanente e contínua**, abrangendo toda a extensão do plantão. A conversão do hospital em hospital de campanha, a ausência de segregação física efetiva entre pacientes suspeitos e confirmados nos primeiros atendimentos, e o volume esmagador de casos confirmados transformaram toda a emergência em zona de isolamento de fato. Esse cenário enquadra o trabalho do reclamante no critério de **grau máximo** do Anexo 14 da NR-15: contato permanente (habitual) com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.

Leandro Barros Batista de Oliveira Contato: leandrobbo@gmail.com Engenharia de Segurança do Trabalho
(81) 99746-9191

PJe Documento assinado eletronicamente por LEANDRO BARROS BATISTA DE OLIVEIRA, em 11/06/2026, às 22:13:40 - 2237eeb

Insalubridade de grau máximo

Insalubridade de grau médio

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);
- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);
- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;
- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);
- gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico);
- cemitérios (exumação de corpos);
- estábulos e cavalariças; e
- resíduos de animais deteriorados.

Fonte: Anexo 14 da NR-15

Assim, o trabalho do reclamante no Hospital do Tricentenário durante o período que perdurou a pandemia de Covid-19, foi considerado **insalubre em grau máximo (40%)**, conforme Anexo 14 da NR-15, em razão do contato permanente e habitual com pacientes em isolamento por doença infectocontagiosa (COVID-19).

7.1.2 Período do pós-pandemia

Passada a pandemia, o reclamante retornou ao regime de **clínico geral de emergência adulta**, cumprindo escala de **1 plantão de 24 horas nas terças-feiras e 1 plantão de 12 horas nas quartas-feiras à noite**. O Hospital do Tricentenário, como referência regional para doenças infectocontagiosas, continuou recebendo e internando pacientes portadores de tais patologias, com notificação compulsória.

Fez-se necessário analisar a habitualidade da exposição no pós-pandemia. Assim, o perito solicitou registros das notificações compulsórias e foi realizado **cruzamento entre os dias de plantão efetivamente trabalhados** pelo reclamante (conforme folha de ponto eletrônica) e os **registros de pacientes internados portando doenças infectocontagiosas de transmissão interpessoal direta** nas planilhas de notificação compulsória do hospital. A análise abrangeu o período de 2022 a 2024, únicos anos com folha de ponto disponível nos autos. Os dados são mais que suficientes para caracterizar, ou não, ao menos a intermitência desse contato, que é pré-requisito da súmula 47 do TST.

Os resultados do cruzamento de dados foram os seguintes:

- No ano de 2022: 76 dias de plantão confirmados. Em 19 dias (25,0% dos plantões), havia ao menos um paciente internado com doença infectocontagiosa. Total: 21 casos (Tuberculose 16, Meningite 3, MIF 1, AIDS 1).
- No ano de 2023: 94 dias de plantão confirmados. Em 39 dias (41,5% dos plantões), havia ao menos um paciente internado com doença infectocontagiosa. Total: 50 casos (Tuberculose 27, Sífilis adquirida 7, AIDS 6, Meningite 6, Sífilis 2, Doenças priônicas 1, Sífilis congênita 1).
- No ano de 2024: 33 dias de plantão confirmados (janeiro = férias; julho a setembro = faltas; outubro a dezembro = folha não juntada). Em 11 dias (33,3% dos plantões), havia ao menos um paciente internado com doença infectocontagiosa. Total: 15 casos (Tuberculose 8, AIDS 3, Sífilis adquirida 2, Meningite 1, Coqueluche 1).

Leandro Barros Batista de Oliveira Contato: leandrobbo@gmail.com Engenharia de Segurança do Trabalho
(81) 99746-9191

PJe Documento assinado eletronicamente por LEANDRO BARROS BATISTA DE OLIVEIRA, em 11/06/2026, às 22:13:40 - 2237eeb

- Total 2022-2024: 203 dias de plantão. Em 69 dias (34,0% dos plantões), o reclamante trabalhou com ao menos um paciente internado portador de doença infectocontagiosa de transmissão interpessoal direta.

Em cada dia de exposição identificado, o médico plantonista necessitava entrar de **2 a 4 vezes na sala de isolamento** do paciente, com duração média de **10 a 30 minutos por entrada**, dependendo da gravidade do caso. Em situações de intercorrência ou instabilidade clínica, o tempo de permanência era ainda maior. Isso demonstra que a exposição era ativa e reiterada, não se tratando de mero trânsito casual.

A jurisprudência trabalhista e a doutrina dos riscos ocupacionais distinguem três modalidades de exposição. A exposição permanente (durante toda a jornada), intermitente (de forma regular e habitual, com pausas) e eventual (esporádica, sem regularidade). A exposição do reclamante no período do pós pandemia classifica-se como **intermitente e habitual**, pois ocorria de forma regular e reiterada em aproximadamente **34,0% dos plantões**, com múltiplas entradas em sala de isolamento por dia de exposição.

Consoante a **Súmula 47 do TST**, o trabalho executado em condições insalubres em caráter intermitente não afasta o direito ao adicional de insalubridade. A tuberculose (agravo predominante, 59,3% dos casos) é transmitida por aerossol, com alto poder de infectividade em ambientes fechados. O contato repetido com pacientes portando meningite, portadores de AIDS ou sífilis, mesmo que por períodos de 10 a 30 minutos, representa risco biológico real e documentado.

Assim, o de acordo com Anexo 14 da NR-15 e consagrado pela Súmula 47 do TST, o trabalho do reclamante também foi caracterizado como **insalubre em grau máximo (40%)** no período do pós pandemia, por ter contato intermitente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas na ala de isolamento. Salienta-se que, embora a reclamada comprove disponibilização de EPIs (máscara, capote, touca e luvas de procedimento), os equipamentos fornecidos **não eram capazes de neutralizar integralmente o risco biológico**. A máscara cirúrgica comum não oferece proteção adequada contra aerossol de Mycobacterium tuberculosis ou SARS-CoV-2. Mesmo a máscara N95, fornecida apenas durante a pandemia, tem não é capaz de neutralizar o risco. Além disso, conforme fora apurado, os EPIs nem sempre estavam disponíveis de forma imediata e contínua nos setores, resultando em atendimentos iniciados sem a proteção adequada.

Portanto, a atividade desenvolvida pelo Reclamante o expunha a condições insalubres em grau máximo (40%) durante todo o período do seu contrato de trabalho, de acordo com o Anexo 14 da NR-15 e súmula 47 do TST.

7.2 Agentes Físicos

Não foram detectados agentes físicos que pudessem ser considerados insalubres de acordo com as normas técnicas vigentes.

7.3 Agentes Químicos

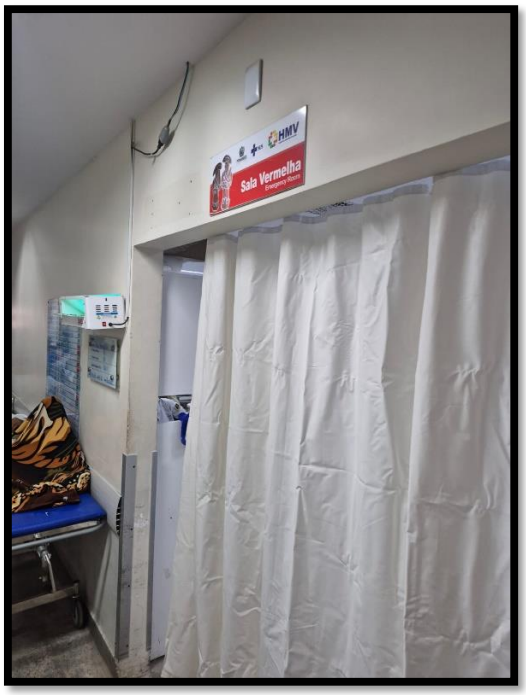
Não foram detectados agentes químicos que pudessem ser considerados insalubres de acordo com os anexos 11, 12 e 13 da NR-15.

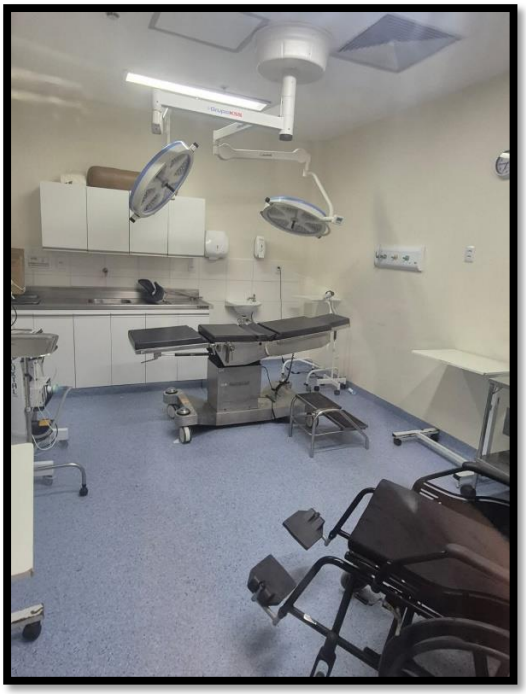
Leandro Barros Batista de Oliveira Contato: leandrobbo@gmail.com Engenharia de Segurança do Trabalho
(81) 99746-9191

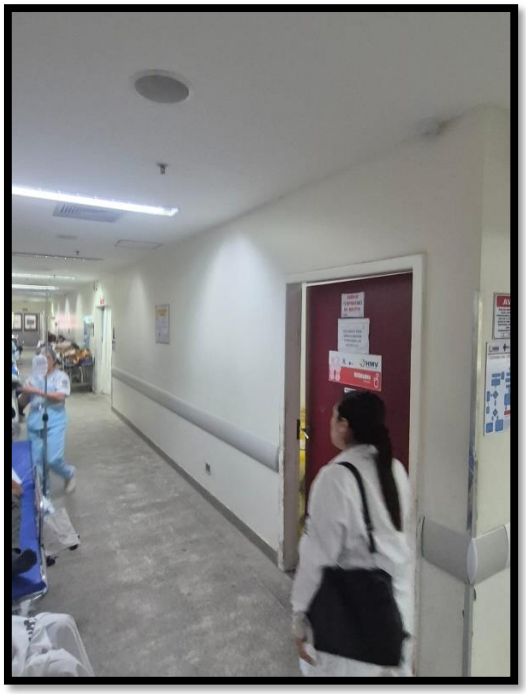
PJe Documento assinado eletronicamente por LEANDRO BARROS BATISTA DE OLIVEIRA, em 11/06/2026, às 22:13:40 - 2237eeb

8. REGISTROS FOTOGRÁFICOS





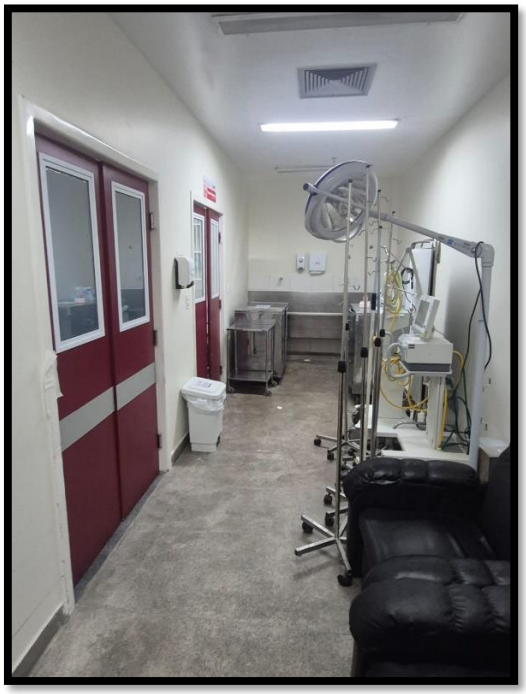




Leandro Barros Batista de Oliveira Contato: leandrobbo@gmail.com Engenharia de Segurança do Trabalho
(81) 99746-9191

PJe Documento assinado eletronicamente por LEANDRO BARROS BATISTA DE OLIVEIRA, em 11/06/2026, às 22:13:40 - 2237eeb



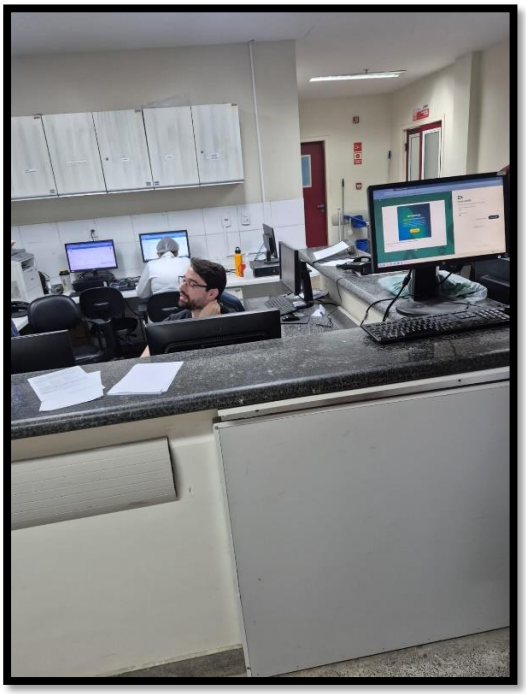






Leandro Barros Batista de Oliveira Contato: leandrobbo@gmail.com Engenharia de Segurança do Trabalho
(81) 99746-9191

PJe Documento assinado eletronicamente por LEANDRO BARROS BATISTA DE OLIVEIRA, em 11/06/2026, às 22:13:40 - 2237eeb









Leandro Barros Batista de Oliveira Contato: leandrobbo@gmail.com Engenharia de Segurança do Trabalho
(81) 99746-9191

PJe Documento assinado eletronicamente por LEANDRO BARROS BATISTA DE OLIVEIRA, em 11/06/2026, às 22:13:40 - 2237eeb







Leandro Barros Batista de Oliveira Contato: leandrobbo@gmail.com Engenharia de Segurança do Trabalho
(81) 99746-9191

PJe Documento assinado eletronicamente por LEANDRO BARROS BATISTA DE OLIVEIRA, em 11/06/2026, às 22:13:40 - 2237eeb

9. RESPOSTA AOS QUESITOS

9.1 Quesitos do Juízo

1) Descrição do Ambiente e Atividades: Descreva o Sr. Perito, detalhadamente, os locais de trabalho do Reclamante (emergência, alas amarela/vermelha, enfermarias) e as atividades por ele desenvolvidas. O hospital possuía, durante o período imprescrito (especialmente entre março de 2020 e março de 2022), alas específicas e exclusivas para isolamento de pacientes com doenças infectocontagiosas (notadamente COVID-19)?

Resposta: O reclamante atuava na Emergência Adulta do Hospital do Tricentenário, incluindo a ala vermelha (pacientes críticos), a ala amarela e áreas de isolamento. Suas atividades estão detalhadas no item 3.2 deste laudo. Durante a pandemia, o hospital instalou hospital de campanha em suas dependências, convertendo o ambulatório em emergência COVID, com sala de controle de admissão, triagem dedicada, tomografia, oxigenioterapia e encaminhamento para hospital de campanha. A ala vermelha funcionou na prática como UTI respiratória para pacientes graves por COVID-19.

2) Natureza da "Ala Vermelha" durante a Pandemia: O Reclamante alega que os plantonistas ficaram responsáveis pela "ala vermelha" entre 2019 e 2021. Durante o pico da pandemia de COVID-19, essa "ala vermelha" da emergência funcionou, na prática, como uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou setor de isolamento respiratório exclusivo para pacientes graves infectados pelo SARS-CoV-2? O trabalho contínuo nesta ala específica, neste período, equipara-se ao trabalho em área de isolamento para fins do Anexo 14 da NR-15?

Resposta: Foi apurado na diligência pericial que sim. A ala vermelha funcionou durante a pandemia como setor de isolamento de fato para pacientes graves com COVID-19, recebendo pacientes críticos (inclusive transferidos de outras unidades) que necessitavam de suporte imediato, monitoramento intensivo e cuidados contínuos. A natureza das atividades realizadas equivalia ao trabalho em área de isolamento para fins do Anexo 14 da NR-15, caracterizando insalubridade em grau máximo.

3) Contato com Agentes Biológicos (Grau Máximo vs. Médio): Nos termos do Anexo 14 da NR-15, o adicional de insalubridade em grau máximo é devido no trabalho em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas. Com base nas instalações da Reclamada, o Reclamante exercia suas atividades em contato permanente com pacientes nestas condições de isolamento, ou o contato se dava de forma geral (emergência/pronto-atendimento), o que caracterizaria apenas o grau médio?

Resposta: Foi apurado que no período da pandemia, o contato foi permanente. Toda a emergência estava convertida em zona de atendimento COVID, com pacientes confirmados em todos os setores. No período posterior à pandemia, o contato era habitual e intermitente, ocorrendo em 34,0% dos plantões trabalhados, com 2 a 4 entradas diárias em salas de isolamento. Pela Súmula 47 do TST, a intermitência não afasta o adicional de insalubridade.

4) Condicionante Fática (Dinâmica de Trabalho): Caso reste comprovado na instrução processual que o Reclamante, na qualidade de médico plantonista da emergência, era

Leandro Barros Batista de Oliveira Contato: leandrobbo@gmail.com Engenharia de Segurança do Trabalho
(81) 99746-9191

PJe Documento assinado eletronicamente por LEANDRO BARROS BATISTA DE OLIVEIRA, em 11/06/2026, às 22:13:40 - 2237eeb

rotineiramente acionado para atender intercorrências nas enfermarias e em alas de isolamento de COVID-19 (conforme alegado na inicial), essa dinâmica de trabalho é suficiente para caracterizar a exposição em grau máximo, nos termos da NR-15?

Resposta: Sim, pois o contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas em alas de isolamento, ou não, foi permanente. Como todo o setor foi transformado em uma grande ala de isolamento, o critério requerido pela norma para a concessão do adicional em grau máximo foi efetivamente estabelecido.

5) Condicionante Fática (Remoções): Na hipótese de restar comprovado que o Reclamante realizava remoções de pacientes infectocontagiosos para outros hospitais em ambulâncias (2 a 3 vezes por semana, como alegado), o ambiente confinado da ambulância e o contato direto durante o trajeto configuram condição para enquadramento da insalubridade em grau máximo?

Resposta: Sim. O ambiente confinado da ambulância, com ventilação limitada, e o contato direto e próximo com paciente infectado durante o trajeto entre os hospitais configuram exposição de elevada intensidade a agentes biológicos, contribuindo para o enquadramento em grau máximo. Naquele momento, o perito entende que a ambulância é uma ala de isolamento e o risco biológico para o reclamante é elevado.

6) Avaliação da Habitualidade e Intermitência (Súmula 47 do TST): Considerando a Súmula 47 do TST, que dispõe que o trabalho executado em condições insalubres em caráter intermitente não afasta o direito ao adicional, como o Sr. Perito classifica o tempo de exposição do Reclamante nas áreas de isolamento (enfermarias COVID) e durante as remoções em ambulâncias? A exposição era eventual (fortuita), intermitente (habitual, mas não contínua) ou permanente? Essa frequência é suficiente para o enquadramento no grau máximo?

Resposta: No período pandêmico a exposição foi permanente (habitual), pois toda a estrutura de atendimento estava convertida para COVID-19.

7) Divisão Temporal do Risco: Considerando o longo pacto laboral (de outubro de 2016 a setembro de 2024), o Sr. Perito constata alguma variação no grau de risco biológico e na caracterização da insalubridade entre o período pré-pandêmico, o período de emergência em saúde pública (especialmente de março de 2020 a março de 2022) e o período pós-pandêmico? Em caso afirmativo, favor delimitar os períodos e os respectivos graus de insalubridade.

Resposta: O trabalho realizado pelo reclamante, de maneira incontroversa, era insalubre em grau médio, pelo contato com pacientes em hospital. Durante a pandemia, restou claro que havia contato permanente (habitual) com pacientes portando doenças infectocontagiosas em ala de isolamento. No período pós pandemia (também imprescrito), o trabalho também foi considerado insalubre em grau máximo, por, de maneira intermitente, ter contato com pacientes em isolamento portando doenças infectocontagiosas. Assim, o perito considera que o trabalho realizado pelo reclamante foi insalubre em grau máximo durante todo o período imprescrito.

8) Análise dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): A Reclamada comprovou, de forma documental (fichas de EPI com CA válido), o fornecimento de equipamentos adequados para risco biológico (ex: máscaras N95/PFF2, face shield, aventais impermeáveis, luvas)?

Leandro Barros Batista de Oliveira Contato: leandrobbo@gmail.com Engenharia de Segurança do Trabalho
(81) 99746-9191

PJe Documento assinado eletronicamente por LEANDRO BARROS BATISTA DE OLIVEIRA, em 11/06/2026, às 22:13:40 - 2237eeb

Resposta: A reclamada não forneceu a ficha de EPIs do reclamante. No entanto, havia disponibilidade de máscara de proteção facial, luva de procedimento, capote e touca. Conforme relatado, atendimentos eram frequentemente iniciados antes que os EPIs chegassem ao profissional.

9) Protocolos de Biossegurança e Desparamentação: Além do mero fornecimento de EPIs, a Reclamada comprovou a implementação e efetiva fiscalização de protocolos específicos de biossegurança para a COVID-19? Havia treinamento comprovado para a correta paramentação e, principalmente, desparamentação (momento de maior risco de contágio) dos equipamentos de proteção? A ausência desses protocolos, caso constatada, compromete a tese de neutralização do risco biológico aventada pela defesa?

Resposta: Não foi comprovado treinamento específico e documentado para paramentação e desparamentação de EPIs. A desparamentação é o momento de maior risco de contaminação, conforme literatura técnica de biossegurança. Sem comprovação de treinamento efetivo e fiscalização do uso correto dos EPIs, não há como comprovar a neutralização do risco biológico.

10) Neutralização ou Atenuação do Risco: Caso reste comprovado que os EPIs foram fornecidos e fiscalizados corretamente, tais equipamentos são capazes de elidir (neutralizar) totalmente o risco biológico ou apenas atenuá-lo? A atenuação seria suficiente para afastar o grau máximo, mantendo-se o grau médio já pago?

Resposta: Os EPIs atenuam, mas não eliminam o risco biológico A máscara cirúrgica não oferece proteção contra aerossol. Mesmo a N95 (que tem 95% de eficácia), exige fit test, treinamento e desparamentação corretos, não comprovados nos autos. O risco residual justifica a manutenção da insalubridade em grau máximo, pois a atenuação, por si só, não afasta o grau máximo.

11) Conclusão Técnica: Considerando estritamente os ditames da NR-15, Anexo 14, o Reclamante faz jus à diferença de adicional de insalubridade do grau médio (20%) para o grau máximo (40%)? Favor justificar tecnicamente.

Resposta: Sim. No período da pandemia o contato era permanente com pacientes em isolamento por COVID-19, caracterizando grau máximo. No período pós-pandêmico, o cruzamento documental demonstra contato habitual e intermitente em 34,0% dos plantões, com múltiplas entradas em salas de isolamento, configurando grau máximo nos termos da Súmula 47 do TST e do Anexo 14 da NR-15.

9.2 Quesitos da Reclamada

1. Relacione o Expert as atividades desenvolvidas pelo Reclamante no desempenho das suas funções e qual o tempo médio diário de execução de cada uma delas.

Resposta: As atividades estão descritas no item 3.2 deste laudo. Em cada dia de exposição a agentes infectocontagiosos, o reclamante necessitava entrar de 2 a 4 vezes na sala de isolamento, permanecendo de 10 a 30 minutos por entrada, com possibilidade de tempo superior em intercorrências. As demais atividades clínicas (anamnese, prescrição, procedimentos, documentação) ocupavam a maior parte do plantão de 12 ou 24 horas.

Leandro Barros Batista de Oliveira Contato: leandrobbo@gmail.com Engenharia de Segurança do Trabalho
(81) 99746-9191

PJe Documento assinado eletronicamente por LEANDRO BARROS BATISTA DE OLIVEIRA, em 11/06/2026, às 22:13:40 - 2237eeb

2. Informe o Sr. Perito qual(is) era(m) o(s) local(is) de trabalho do Reclamante e qual o tempo médio diário que passava nestes.

Resposta: O reclamante trabalhava na Emergência Adulta, incluindo ala vermelha, ala amarela e salas de isolamento. O tempo em salas de isolamento específicas era de 20 a 120 minutos por plantão, a depender do número e da gravidade dos casos infectocontagiosos presentes.

3. O Hospital Mestre Vitalino é referência em tratamento de doenças infectocontagiosas?

Resposta: Sim. O Hospital do Tricentenário é referência regional para atendimento de urgência, emergência e doenças de alta complexidade, recebendo casos de doenças infectocontagiosas de Caruaru/PE e de toda a região do Agreste pernambucano.

4. As atividades desenvolvidas pelo reclamante enquadram-se no Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho?

Resposta: Sim. O trabalho de médico clínico em emergência hospitalar com contato habitual com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas enquadra-se no Anexo 14 da NR-15. No período pandêmico, o enquadramento é em grau máximo; no pós-pandêmico, em grau máximo nos plantões com ingresso em sala de isolamento, conforme itens 7.1.1 e 7.1.2.

5. O reclamante mantinha contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas?

Resposta: No período pandêmico, sim: o contato era permanente, pois toda a emergência estava convertida em área de atendimento COVID. No pós-pandemia, o contato era habitual e intermitente, ocorrendo em 34,0% dos plantões com múltiplas entradas diárias nas salas de isolamento.

6. O reclamante atuava em áreas de isolamento ou com manejo de materiais contaminados provenientes dessas áreas?

Resposta: Sim. O reclamante atuava nas salas de isolamento para avaliação clínica e procedimentos. Também manuseava materiais biológicos (secreções, sangue, cateter, sondas) de pacientes infectados, sem esterilização prévia.

7. No período da pandemia da COVID-19, o Hospital Metropolitano Vitalino instalou hospital de campanha destinado ao atendimento de pacientes suspeitos ou confirmados da doença?
8. Se positiva a resposta anterior, onde foi instalado o hospital campanha?

Resposta: Sim. O hospital instalou hospital de campanha em suas próprias dependências, convertendo o ambulatório em emergência COVID. A estrutura incluía triagem, sala de controle de admissão, área de oxigenioterapia, tomografia e leitos para estabilização antes do encaminhamento.

9. Quem laborou no hospital campanha recebeu grau de insalubridade máximo?

Leandro Barros Batista de Oliveira Contato: leandrobbo@gmail.com Engenharia de Segurança do Trabalho
(81) 99746-9191

PJe Documento assinado eletronicamente por LEANDRO BARROS BATISTA DE OLIVEIRA, em 11/06/2026, às 22:13:40 - 2237eeb

Resposta: Sim. O trabalho em hospital de campanha dedicado ao atendimento de COVID-19 caracteriza contato permanente com pacientes em isolamento por doença infectocontagiosa, configurando insalubridade em grau máximo conforme Anexo 14 da NR-15.

10. O reclamante atuava durante a pandemia no hospital campanha?

Resposta: Sim. O reclamante atuou no hospital de campanha instalado nas dependências do Hospital do Tricentenário, sendo responsável pelo atendimento de pacientes COVID na ala vermelha e participando do revezamento de triagem.

11. O contato com pacientes infectados pelo vírus SARS-CoV-2 ocorria de forma habitual e permanente?

Resposta: Sim, no período pandêmico. O contato era permanente, dado que praticamente todo o fluxo da emergência era composto por pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19, sendo raro que um paciente triado como suspeito não tivesse o diagnóstico confirmado.

9.3 Quesitos do Reclamante

1. Descreva o Sr. Perito o local de trabalho do Reclamante e quais eram suas atividades rotineiras como médico clínico no Hospital do Tricentenário.

Resposta: Itens 3.1 e 3.2 deste laudo. O reclamante trabalhava na Emergência Adulta, exercendo funções típicas de clínico geral de emergência no pós-pandemia e funções adicionais de atendimento COVID durante a pandemia.

2. No exercício de suas funções, o Reclamante mantinha contato permanente com pacientes ou com objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em ambiente hospitalar?

Resposta: Sim. O contato habitual com pacientes e com materiais biológicos não esterilizados é inerente à função de médico clínico de emergência, justificando o adicional em grau médio em todo o período. O grau máximo é justificado nos períodos e plantões em que o contato se dava especificamente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.

3. O Reclamante circulava ou trabalhava em áreas destinadas ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas?

Resposta: Sim. O reclamante ingressava rotineiramente nas salas de isolamento para avaliação clínica, prescrição e realização de procedimentos. O cruzamento documental demonstra que essa situação ocorreu em 69 dos 203 plantões analisados (34,0%), com frequência de 2 a 4 entradas por plantão.

4. Considerando a dinâmica de funcionamento da emergência hospitalar durante a pandemia da COVID-19, havia efetiva segregação física entre pacientes suspeitos/confirmados e os demais pacientes atendidos pelo Reclamante?

Leandro Barros Batista de Oliveira Contato: leandrobbo@gmail.com Engenharia de Segurança do Trabalho
(81) 99746-9191

PJe Documento assinado eletronicamente por LEANDRO BARROS BATISTA DE OLIVEIRA, em 11/06/2026, às 22:13:40 - 2237eeb

Resposta: Não de forma eficaz. A conversão do ambulatório em emergência COVID e o volume esmagador de pacientes tornavam a segregação praticamente impossível na maioria das situações. Vários pacientes chegavam já transferidos com diagnóstico confirmado, e era raro que um suspeito não fosse confirmado.

5. Na prática hospitalar observada pelo Sr. Perito, o médico plantonista da emergência ficava sujeito ao atendimento simultâneo de pacientes com diferentes perfis infecciosos, inclusive sem prévia confirmação diagnóstica?

Resposta: Sim. A natureza da emergência hospitalar implica atendimento a pacientes com diferentes perfis clínicos e infecciosos, inclusive antes da confirmação diagnóstica. O médico plantonista é frequentemente o primeiro a ter contato com o paciente, antes que quaisquer exames sejam realizados.

6. O ambiente de emergência hospitalar, especialmente durante os anos de 2020 a 2022, expunha os profissionais médicos a risco biológico superior ao ordinariamente encontrado em ambientes hospitalares comuns?

Resposta: Sim. O período pandêmico representou elevação substancial do risco biológico, pelo volume de casos, pela natureza do agente (SARS-CoV-2, transmissível por aerossol), pela sobrecarga do serviço e pela conversão integral do hospital em unidade de atendimento COVID, superando em muito o risco habitual de uma emergência hospitalar comum.

7. A Reclamada fornecia EPIs adequados (máscaras N95/PFF2, luvas, aventais)? Havia fiscalização efetiva do uso e treinamento adequado para utilização e desparamentação dos equipamentos?

Resposta: A reclamada disponibilizava EPIs formalmente, mas não havia disponibilidade imediata e contínua nos setores, resultando em atendimentos iniciados sem EPI. Não foi comprovado treinamento documentado específico para paramentação e desparamentação dos equipamentos de proteção.

8. Ainda que houvesse fornecimento de EPIs, o contato habitual e reiterado com pacientes infectocontagiosos, em ambiente de alta circulação e emergência, é capaz de manter o enquadramento da atividade como insalubre em grau máximo?

Resposta: Sim. Os EPIs atenuam, mas não neutralizam o risco biológico em ambiente de emergência hospitalar com alta circulação de agentes infecciosos. A insalubridade em grau máximo é mantida, pois a neutralização total do risco não foi demonstrada.

9. É tecnicamente possível afirmar que o simples fornecimento de EPIs era suficiente, por si só, para eliminar integralmente o risco biológico ocupacional enfrentado pelos médicos plantonistas durante a pandemia da COVID-19? 10. As remoções inter-hospitalares de pacientes potencialmente infectados, realizadas em ambiente fechado de ambulância, aumentavam o grau de exposição ocupacional do profissional médico?

Resposta: Não. O risco biológico por aerossol, inerente ao atendimento de pacientes COVID-19 graves, não é eliminado pelo simples fornecimento de EPIs, ainda que tecnicamente adequados.

Leandro Barros Batista de Oliveira Contato: leandrobbo@gmail.com Engenharia de Segurança do Trabalho
(81) 99746-9191

PJe Documento assinado eletronicamente por LEANDRO BARROS BATISTA DE OLIVEIRA, em 11/06/2026, às 22:13:40 - 2237eeb

Sim, as remoções em ambulância, em ambiente confinado com ventilação limitada e contato próximo prolongado com paciente infectado, representam exposição de grau elevado, superior ao encontrado em quartos de isolamento hospitalar com ventilação adequada.

11. A ausência de área efetivamente isolada e estanque durante o período pandêmico comprometeu a eficácia prática das medidas de neutralização do risco biológico?

Resposta: Sim. A conversão do ambulatório em emergência COVID sem segregação física plena e estanque comprometeu a eficácia das medidas de controle de infecção, ampliando a exposição de todos os profissionais que atuavam na emergência, incluindo o reclamante.

12. Com base na NR-15, Anexo 14, a exposição identificada caracteriza insalubridade em grau médio (20%) ou máximo (40%)?

Resposta: Grau máximo (40%) no período pandêmico (março/2020 a março/2022) e nos plantões pós-pandêmicos com ingresso comprovado em sala de isolamento de paciente infectocontagioso (34,0% dos plantões de 2022 a 2024). Grau médio (20%) nos demais períodos e plantões, conforme itens 7.1.1 e 7.1.2.

13. Além do risco biológico, havia exposição a outros agentes nocivos, como radiações ionizantes, secreções, aerossóis ou produtos químicos hospitalares sem a devida neutralização?

Resposta: Não foram identificados outros agentes insalubres além do biológico. A exposição a secreções e aerossóis está contemplada na análise do risco biológico. Radiações ionizantes e agentes químicos não foram detectados em níveis insalubres.

14. Considerando a rotina narrada nos autos, especialmente atendimentos em emergência, enfermarias e remoções, a exposição do Reclamante aos agentes biológicos ocorria de forma eventual, intermitente ou permanente?

Resposta: No período pandêmico: permanente. No período pós-pandêmico: intermitente e habitual, ocorrendo em 34,0% dos plantões, com múltiplas entradas por dia nas salas de isolamento. A Súmula 47 do TST confirma que a intermitência não afasta o direito ao adicional.

Leandro Barros Batista de Oliveira Contato: leandrobbo@gmail.com Engenharia de Segurança do Trabalho
(81) 99746-9191

PJe Documento assinado eletronicamente por LEANDRO BARROS BATISTA DE OLIVEIRA, em 11/06/2026, às 22:13:40 - 2237eeb

10. CONCLUSÃO

Diante de todos os levantamentos, e em consonância com a Lei 6.514/77 e a Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, considerando as Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, tem-se que:

- Não foram detectados agentes físicos que pudessem ser considerados insalubres, de acordo com as normas técnicas vigentes;

- Não foram detectados agentes químicos insalubres nos termos dos Anexos 11 e 13 da NR-15.

- Em relação aos agentes biológicos, o reclamante atuou como Médico Clínico na Emergência Adulta do **Hospital do Tricentenário** no período de outubro/2016 a setembro/2024, em contato habitual com pacientes em ambiente hospitalar. Assim, é incontroverso que seu trabalho é insalubre em grau médio (20%), de acordo com o Anexo 14 da NR-15.

  No **período da pandemia,** toda a estrutura da emergência foi convertida em hospital de campanha para COVID-19, com o reclamante exercendo atividades de triagem, atendimento, suporte e remoção de pacientes infectados, em contato permanente com o SARS-CoV-2. O trabalho nesse período é considerado **insalubre em grau máximo (40%)**, pelo fato de ter tido contato habitual com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas em ala de isolamento, conforme Anexo 14 da NR-15;

  Após o término da pandemia, havia necessidade de entradas constantes na ala de isolamento. O cruzamento dos dados de plantões com os registros de notificações compulsórias demonstrou que em **69 dos 203 plantões analisados (34,0%)**, o reclamante trabalhou com ao menos um paciente internado contendo doença infectocontagiosa de transmissão interpessoal direta. Havia necessidade de ingressar de 2 a 4 vezes nas salas de isolamento por plantão. **Tal frequência caracteriza exposição habitual e intermitente, suficiente para o grau máximo**. Ainda que o contato tenha sido intermitente, não afasta ao direito de insalubridade integral, de acordo com a súmula 47 do TST. Salienta-se que os EPIs fornecidos pela reclamada **não neutralizavam integralmente o risco biológico**. Nem sempre havia disponibilidade imediata e contínua nos setores e não foi comprovado treinamento documentado para paramentação e desparamentação. Assim, o trabalho do reclamante **também foi considerado insalubre em grau máximo (40%) no período pós-pandemia**, **de acordo com o Anexo 14 da NR-15 e Súmula 47 do TST.**

Portanto, o trabalho realizado por **José Edberto Tavares de Quental** no(a) **Hospital do Tricentenário** foi considerado **insalubre em grau máximo (40%)** durante todo o contrato de trabalho.

Essas informações foram levantadas pelo Perito do Juízo para auxiliar o Juízo em sua decisão. Diante de tudo que fora exposto, solicito deferimento do pleito e coloco-me à disposição para futuros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Leandro Barros Batista de Oliveira Contato: leandrobbo@gmail.com Engenharia de Segurança do Trabalho
(81) 99746-9191

PJe Documento assinado eletronicamente por LEANDRO BARROS BATISTA DE OLIVEIRA, em 11/06/2026, às 22:13:40 - 2237eeb

11. ENCERRAMENTO

Este Laudo Pericial possui 21 (vinte e uma) páginas, sendo a primeira e a vigésima primeira datadas. O laudo é assinado digitalmente.

Nestes Termos, J. Aos autos.

Pede Deferimento.

Caruaru/PE, 11 de junho de 2026.

Leandro Barros Batista de Oliveira

Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREA 182072681-9

Perito do Juízo

Leandro Barros Batista de Oliveira **Contato: leandrobbo@gmail.com** **Engenharia de Segurança do Trabalho**

(81) 99746-9191

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO BARROS BATISTA DE OLIVEIRA, em 11/06/2026, às 22:13:40 - 2237eeb
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26061122133578500000100763518?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26061122133578500000100763518

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SC CARUARU - CONHECIMENTO
ATOrd 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADO: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Por ordem do(a) MM. Juiz(íza) titular desta Vara do Trabalho, fica (m) intimado(s) por meio deste edital o(a) Autor(a)/Réu(Ré), acima nominado(s), através de seu(sua) advogado(a) também acima referido(a), para falar sobre o(s) laudo pericial apresentado(s) pelo(a) perito(a) engenheiro, #id:2237eeb, e pelo perito médico, #id: 364480a . Prazo: 5 dias.

CARUARU/PE, 25 de junho de 2026.

RAFHAEL VICENTE VILACA
Diretor de Secretaria

Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 25/06/2026, às 11:56:16 - 403ddce
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO:02566224000190
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26062511555179700000101201250?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26062511555179700000101201250

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SC CARUARU - CONHECIMENTO
ATOrd 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADO: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Por ordem do(a) MM. Juiz(íza) titular desta Vara do Trabalho, fica (m) intimado(s) por meio deste edital o(a) Autor(a)/Réu(Ré), acima nominado(s), através de seu(sua) advogado(a) também acima referido(a), para falar sobre o(s) laudo pericial apresentado(s) pelo(a) perito(a) engenheiro, #id:2237eeb, e pelo perito médico, #id: 364480a . Prazo: 5 dias.

CARUARU/PE, 25 de junho de 2026.

RAFHAEL VICENTE VILACA
Diretor de Secretaria

Documento assinado eletronicamente por RAFHAEL VICENTE VILACA, em 25/06/2026, às 11:56:16 - f0ba8ee
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO:02566224000190
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26062511555244500000101201252?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26062511555244500000101201252

Processo Judicial Eletrônico
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região - 1º Grau

Certidão de Disponibilização e Publicação - DJEN

Número do Processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Órgão Julgador: SC Caruaru - Conhecimento
Documento Publicado: Intimação(Intimação) - f0ba8ee
Data de Disponibilização: 26/06/2026
Data de Publicação: 29/06/2026

Documento assinado eletronicamente por PROCEDIMENTO AUTOMATIZADO - PJE, em 29/06/2026, às 00:42:15 - f7c4ce1
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26062900421568500000101301150?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26062900421568500000101301150

Processo Judicial Eletrônico
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região - 1º Grau

Certidão de Disponibilização e Publicação - DJEN

Número do Processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Órgão Julgador: SC Caruaru - Conhecimento
Documento Publicado: Intimação(Intimação) - 403ddce
Data de Disponibilização: 26/06/2026
Data de Publicação: 29/06/2026

Documento assinado eletronicamente por PROCEDIMENTO AUTOMATIZADO - PJE, em 29/06/2026, às 00:42:16 - 6e8e2c2
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26062900421619600000101301151?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26062900421619600000101301151

LUCIANA BRASILEIRO
ADVOCACIA

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CARUARU/PE.

Processo nº 0001643-60.2025.5.06.0313

HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO, já devidamente qualificado nos autos da reclamação trabalhista em epígrafe, por seus advogados regularmente constituídos, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., apresentar sua MANIFESTAÇÃO E IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL, COM PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS COMPLEMENTARES pelos fundamentos a seguir expostos.

I – DA CONCLUSÃO PERICIAL DESFAVORÁVEL E DA NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO

O laudo pericial concluiu que as atividades desenvolvidas pelo reclamante seriam insalubres em grau máximo durante todo o período imprescrito, entendendo o Sr. Perito que, durante o período pandêmico, teria ocorrido contato permanente com pacientes portadores de COVID-19 e que, no período posterior à pandemia, teria permanecido exposição habitual e intermitente a pacientes portadores de doenças infectocontagiosas.

Com a devida vênia ao trabalho desenvolvido pelo expert, a conclusão não pode ser acolhida nos termos em que apresentada.

Isso porque existem inconsistências entre os próprios dados objetivos levantados no laudo e a conclusão pericial, especialmente quanto ao período posterior à pandemia.

O laudo reconhece que o reclamante exercia atividades típicas de médico clínico da emergência adulta, envolvendo recepção e avaliação clínica de pacientes, anamnese, exame físico, definição de condutas, prescrição, acompanhamento evolutivo, realização de procedimentos e preenchimento de documentação clínica.

O próprio expert, ao responder aos quesitos da reclamada, reconhece expressamente que as demais atividades clínicas ocupavam a maior parte dos plantões de 12 ou 24 horas, informação que não foi adequadamente conciliada com a conclusão de exposição suficiente para enquadramento em grau máximo durante todo o período imprescrito.

A reclamada não questiona a existência do risco biológico inerente ao ambiente hospitalar, tanto que o adicional de insalubridade em grau médio era reconhecido e pago.

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 06/07/2026, às 23:12:39 - e698227

A controvérsia é específica: saber se as atividades concretamente exercidas pelo reclamante preenchiam os requisitos técnicos do Anexo 14 da NR-15 para a elevação ao grau máximo.

E, nesse aspecto, o laudo merece esclarecimentos e revisão.

II – DA INDEVIDA EQUIPARAÇÃO ENTRE A EXISTÊNCIA DE PACIENTE INFECTOCONTAGIOSO NO HOSPITAL E O CONTATO DO RECLAMANTE COM PACIENTE EM ISOLAMENTO

O ponto central da divergência técnica está na metodologia utilizada para o período pós-pandêmico.

O laudo informa ter realizado cruzamento entre os dias de plantão do reclamante e os registros de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas internados no estabelecimento hospitalar.

A partir disso, registrou:

- em 2022, 76 plantões, com coincidência de pacientes infectocontagiosos em 19 dias;
- em 2023, 94 plantões, com coincidência em 39 dias;
- em 2024, 33 plantões, com coincidência em 11 dias;
- total de 203 plantões, com coincidência temporal em 69 dias, correspondentes a 34%.

Ocorre que a **simples coincidência entre a presença do médico no hospital e a internação de paciente portador de doença infectocontagiosa não demonstra, por si só, que o reclamante tenha atendido pessoalmente aquele paciente**, tampouco que tenha ingressado em seu isolamento.

Esse aspecto é fundamental.

Para que o cruzamento documental pudesse produzir a conclusão apresentada, seria necessário demonstrar, individualmente, que:

- o paciente permaneceu efetivamente em isolamento;
- o paciente estava sob responsabilidade assistencial do reclamante;
- o reclamante realizou atendimento direto;
- houve ingresso do reclamante na área de isolamento;
- qual foi a frequência real desses ingressos.

O laudo, entretanto, parte da existência simultânea de um médico plantonista e de um paciente infectocontagioso no estabelecimento para concluir pela existência de contato direto.

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 06/07/2026, às 23:12:39 - e698227

Trata-se de inferência que exige esclarecimento técnico.

O Anexo 14 da NR-15 distingue claramente o trabalho em contato permanente com pacientes ou material infectocontagiante em hospitais, hipótese de grau médio, do contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, hipótese específica de grau máximo.

A simples presença de paciente portador de determinada doença no hospital não transforma todo o estabelecimento, nem toda a emergência adulta, em área de isolamento.

III – DA CONTRADIÇÃO ENTRE OS DADOS OBJETIVOS E A CONCLUSÃO DE HABITUALIDADE

A própria estatística elaborada pelo expert demonstra que, no período de 2022 a 2024, em 66% dos plantões analisados, sequer foi identificada coincidência entre o plantão do reclamante e a presença dos pacientes considerados pelo perito.

Portanto, segundo os próprios critérios adotados no laudo, em aproximadamente dois terços dos plantões não teria existido sequer a premissa utilizada para afirmar exposição a pacientes portadores de doenças infectocontagiosas.

Ainda assim, o expert concluiu pela existência de insalubridade em grau máximo durante todo o período.

Há evidente necessidade de esclarecimento.

Além disso, mesmo nos 34% dos plantões em que teria ocorrido coincidência, o laudo não demonstra documentalmente que o reclamante tenha efetivamente atendido todos os pacientes identificados.

O expert afirmou que, nos dias de exposição, o reclamante ingressava de 2 a 4 vezes em sala de isolamento, permanecendo entre 10 e 30 minutos em cada entrada.

Contudo, é indispensável que esclareça qual o documento objetivo que comprova essa frequência individualizada, considerando que o próprio laudo informa ter utilizado entrevistas, depoimentos e cruzamento documental.

É preciso distinguir:

- a presença de paciente no hospital;
- a presença de paciente na emergência adulta;
- a internação em isolamento;
- o atendimento pelo reclamante;
- e o efetivo ingresso do reclamante na área de isolamento.

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 06/07/2026, às 23:12:39 - e698227

Essas situações não são equivalentes.

IV – DA APLICAÇÃO INADEQUADA DA SÚMULA Nº 47 DO TST COMO FUNDAMENTO TÉCNICO PARA DEFINIÇÃO DO GRAU

A conclusão pericial utiliza reiteradamente a Súmula nº 47 do TST para justificar o enquadramento em grau máximo.

Ocorre que a referida Súmula estabelece que o trabalho em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta, apenas por essa circunstância, o direito ao respectivo adicional.

Todavia, a Súmula não elimina a necessidade de enquadramento da atividade nas hipóteses específicas da NR-15, tampouco converte automaticamente o contato hospitalar geral, enquadrado no grau médio, em grau máximo.

A controvérsia não é sobre a simples existência ou inexistência de insalubridade.

O reclamante já percebia adicional de insalubridade em grau médio.

A questão técnica consiste em determinar se o contato por ele mantido correspondia ao **contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas**, hipótese normativa específica do grau máximo.

Assim, não é suficiente afirmar que a intermitência não exclui o adicional. É necessário demonstrar, primeiramente, que a atividade intermitentemente desenvolvida correspondia àquela descrita pela norma como ensejadora do grau máximo.

Nesse ponto, o laudo desloca uma questão de enquadramento técnico para uma conclusão predominantemente jurídica.

V – DO PERÍODO DA PANDEMIA – NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES REAIS DE TRABALHO

Também merece esclarecimento a conclusão relativa ao período pandêmico.

O laudo afirma que “toda a emergência” teria se transformado em uma “zona de isolamento de fato”.

Entretanto, a própria descrição pericial informa a existência de estrutura organizada de triagem, controle de admissão, emergência COVID, oxigenioterapia, tomografia e hospital de campanha.

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 06/07/2026, às 23:12:39 - e698227

Há, portanto, necessidade de esclarecer a aparente incompatibilidade entre a afirmação de que existiam fluxos e espaços destinados ao atendimento de COVID-19 e, simultaneamente, a conclusão de que toda a emergência, indistintamente, constituía uma única área de isolamento.

Da mesma forma, o laudo registra que o reclamante participaria de revezamento na triagem COVID com frequência de uma vez por semana por clínico.

Tal informação não parece compatível, sem maiores esclarecimentos, com a conclusão de que o contato específico com pacientes em isolamento ocorria durante toda a extensão de todos os plantões.

A reclamada não ignora a excepcionalidade do período pandêmico. Todavia, a excepcionalidade da situação epidemiológica não dispensa a necessária análise das funções efetivamente exercidas, dos setores de atuação, dos períodos e dos protocolos de segregação de pacientes.

VI – DA INDEVIDA EQUIPARAÇÃO DA AMBULÂNCIA A UMA "ALA DE ISOLAMENTO"

O laudo afirma que, "naquele momento, o perito entende que a ambulância é uma ala de isolamento".

Com a devida vênia, tal equiparação exige esclarecimento.

A NR-15 possui hipóteses específicas de enquadramento e não se pode, por interpretação ampliativa, transformar qualquer ambiente em "ala de isolamento" exclusivamente em razão da presença temporária de paciente portador de doença infectocontagiosa.

Além disso, o quesito formulado ao expert partia expressamente da hipótese de que restasse comprovado que o reclamante realizava remoções de pacientes infectocontagiosos duas ou três vezes por semana.

A resposta pericial, entretanto, parece ter incorporado essa hipótese à conclusão final como fato efetivamente comprovado.

O laudo deve esclarecer qual prova documental demonstra que o reclamante efetivamente realizou tais remoções, em quais datas, para quais pacientes e com qual frequência.

VII – DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E DAS MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA

O próprio laudo reconhece que o Hospital:

- possuía equipe de Segurança e Saúde do Trabalho;
- apresentou LTCAT;

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 06/07/2026, às 23:12:39 - e698227

- apresentou PGR;
- apresentou PCMSO;
- adotou protocolos específicos de biossegurança;
- fornecia máscara cirúrgica, capote descartável, luvas e toucas;
- durante a pandemia, forneceu N95/PFF2 e face shield.

Apesar disso, o expert concluiu que os equipamentos não estavam sempre disponíveis de forma imediata, afirmando que os atendimentos seriam iniciados antes da chegada dos equipamentos.

Todavia, o laudo deve esclarecer objetivamente **qual elemento documental, registro de ocorrência, ficha de falta de material, comunicação interna, denúncia, relatório de segurança ou outro documento técnico** comprova essa afirmação.

A conclusão de insuficiência de proteção não pode ser baseada exclusivamente em alegações colhidas durante entrevistas, sobretudo diante da existência reconhecida de programas de prevenção e protocolos de biossegurança.

VIII – DA AUSÊNCIA DE ANÁLISE AUTÔNOMA DO PERÍODO PRÉ-PANDÊMICO

Outro aspecto relevante é que o laudo afirma concluir pela existência de grau máximo durante **todo o período imprescrito**, mas a metodologia descrita não demonstra análise documental equivalente para todos os períodos.

O próprio expert informa que o cruzamento entre plantões e registros de doenças infectocontagiosas foi realizado no período de **2022 a 2024**.

Para o período pandêmico, utilizou-se análise qualitativa e informações colhidas durante a diligência.

Entretanto, a conclusão final é projetada para **todo o período imprescrito**, sem demonstração clara e individualizada das condições do período pré-pandêmico.

Não se mostra tecnicamente possível estender uma conclusão fundada em dados de 2022 a 2024 a período anterior, sem a demonstração de identidade das condições de trabalho.

A omissão é especialmente relevante porque o próprio quesito relativo à divisão temporal solicitava expressamente a diferenciação entre período pré-pandêmico, pandêmico e pós-pandêmico.

IX – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 06/07/2026, às 23:12:39 - e698227

Diante das inconsistências apontadas, requer a reclamada seja o Sr. Perito intimado para prestar esclarecimentos complementares, respondendo objetivamente aos seguintes quesitos:

1. O simples fato de existir paciente portador de doença infectocontagiosa internado no Hospital, no mesmo dia do plantão do reclamante, comprova tecnicamente que esse paciente foi pessoalmente atendido pelo reclamante?
2. Quais documentos individualizados demonstram que cada um dos pacientes utilizados no cruzamento de dados esteve efetivamente sob atendimento ou responsabilidade clínica direta do reclamante?
3. O cruzamento realizado diferenciou pacientes internados em outros setores do Hospital daqueles efetivamente localizados na área de atuação do reclamante?
4. O cruzamento realizado diferenciou pacientes apenas diagnosticados com doença infectocontagiosa daqueles efetivamente submetidos a isolamento?
5. Para cada um dos 69 plantões considerados pelo laudo como de exposição, existe prova documental de que o reclamante ingressou pessoalmente em sala de isolamento?
6. Qual o fundamento documental objetivo para a afirmação de que o reclamante ingressava de 2 a 4 vezes em sala de isolamento, permanecendo entre 10 e 30 minutos em cada entrada?
7. Essa frequência foi comprovada por prontuários, registros eletrônicos de atendimento, prescrições médicas ou outro documento individualizado, ou decorreu exclusivamente de informações verbais colhidas na diligência?
8. Considerando que, segundo o próprio laudo, somente 34% dos plantões analisados apresentaram coincidência com pacientes portadores das doenças consideradas pelo expert, por qual razão técnica o laudo concluiu pela existência de grau máximo durante todo o período?
9. O fato de 66% dos plantões não apresentarem sequer a coincidência utilizada na metodologia pericial é compatível, tecnicamente, com a conclusão de exposição habitual em grau máximo durante todo o período?
10. A Súmula nº 47 do TST define o grau da insalubridade ou apenas estabelece que a intermitência, por si só, não afasta o direito ao adicional correspondente à atividade efetivamente enquadrada?
11. O Anexo 14 da NR-15 diferencia o contato com pacientes em estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, enquadrado no grau médio, do contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, enquadrado no grau máximo?
12. A presença simultânea de médico e paciente infectocontagioso no mesmo hospital é suficiente, tecnicamente, para caracterizar contato permanente com paciente em isolamento?
13. No período pandêmico, existiam áreas, fluxos ou estruturas específicas para triagem e atendimento de pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19?
14. Em caso positivo, como compatibilizar essa segregação funcional com a afirmação de que toda a emergência constituía indistintamente uma única “zona de isolamento”?

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 06/07/2026, às 23:12:39 - e698227

15. Qual a prova objetiva de que o reclamante realizava remoções de pacientes infectocontagiosos de 2 a 3 vezes por semana?
16. Existem registros de remoção, fichas de ambulância, escalas, prontuários ou documentos que identifiquem as datas em que o reclamante teria realizado essas remoções?
17. A afirmação de que uma ambulância constitui "ala de isolamento" encontra previsão literal no Anexo 14 da NR-15? Em caso positivo, indicar o trecho específico da norma.
18. Qual elemento documental demonstra que os EPIs não estavam disponíveis quando necessários?
19. Houve análise de registros de estoque, dispensação, almoxarifado ou distribuição de EPIs antes da conclusão de que existia indisponibilidade?
20. Considerando que o laudo reconhece a existência de equipe de Segurança e Saúde do Trabalho, LTCAT, PGR, PCMSO e protocolos de biossegurança, quais elementos técnicos objetivos foram utilizados para afastar a eficácia dessas medidas?
21. O perito realizou análise documental específica das condições de trabalho do período pré-pandêmico?
22. Em caso positivo, indicar quais documentos e dados objetivos fundamentaram a conclusão de grau máximo nesse período.
23. Em caso negativo, esclarecer como foi possível concluir tecnicamente pela existência de grau máximo durante todo o período imprescrito.
24. É tecnicamente possível, com base em dados documentais referentes aos anos de 2022 a 2024, retroagir automaticamente a mesma conclusão para períodos anteriores, sem demonstração da identidade das condições de trabalho?
25. Considerando a descrição do Anexo 14 da NR-15, caso o reclamante atuasse predominantemente na emergência geral e apenas eventualmente fosse chamado a atender paciente em isolamento, tal situação seria automaticamente suficiente para enquadramento em grau máximo?
26. O perito confirma que as atividades clínicas gerais ocupavam a maior parte dos plantões de 12 ou 24 horas, conforme registrado em sua resposta aos quesitos da reclamada?
27. Em caso positivo, esclarecer como esse dado foi tecnicamente ponderado na conclusão de exposição em grau máximo durante todo o período imprescrito.

X – DOS REQUERIMENTOS

Diante do exposto, requer a reclamada:

a) o recebimento da presente impugnação ao laudo pericial;
b) a intimação do Sr. Perito para prestar os esclarecimentos requeridos e responder integralmente aos quesitos complementares apresentados;
c) após os esclarecimentos, seja oportunizada nova vista às partes;
d) ao final, seja afastada a conclusão pericial quanto ao enquadramento das atividades em grau máximo durante todo o período imprescrito,

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 06/07/2026, às 23:12:39 - e698227

reconhecendo-se a correção do adicional de insalubridade em grau médio já pago ao reclamante;

e) sucessivamente, caso não seja esse o entendimento, que eventual reconhecimento de grau máximo seja estritamente limitado aos períodos concretamente demonstrados por prova técnica e documental como de efetivo contato permanente ou intermitente habitual com pacientes efetivamente submetidos a isolamento por doenças infectocontagiosas, vedada a extensão automática da conclusão para todo o contrato;

f) que o Juízo, nos termos do art. 479 do CPC, aprecie criticamente as conclusões do laudo em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos, considerando as inconsistências, lacunas e contradições apontadas.

Termos em que,
Pede deferimento.

Recife, 06 de julho de 2026.

LUCIANA DA FONSECA LIMA BRASILEIRO
OAB/PE 23.628

THIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA
OAB/PE 46.752

Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 06/07/2026, às 23:12:39 - e698227
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26070623123423500000101611371?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26070623123423500000101611371

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SC CARUARU - CONHECIMENTO
ATOrd 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADO: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

DESPACHO

VISTOS,

As partes se manifestaram nos #id:fbaa0de e #id:e698227 sobre os dois laudos periciais apresentados.

Indefiro, por enquanto, os pedidos de esclarecimentos dos laudos periciais por entender que tais questões já foram analisadas no laudo apresentado pelo Perito. Após análise mais aprofundada do processo, este Juízo pode requerer aos peritos, se entender necessário, esclarecimentos a partir, inclusive, da impugnação das partes.

Ressalto que o Juiz não está adstrito à finalização do relatório do *expert*, à luz do Princípio do Livre Convencimento Motivado e da disposição contida no art. 371 do CPC, podendo concluir de modo diverso.

Aguarde-se a audiência designada.

CARUARU/PE, 13 de julho de 2026.

KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER
Juíza do Trabalho Titular

Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 13/07/2026, às 17:40:54 - eb97f33
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26070810291936400000101687561?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26070810291936400000101687561

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SC CARUARU - CONHECIMENTO
ATOrd 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADO: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID eb97f33 proferido nos autos.

DESPACHO

VISTOS,

As partes se manifestaram nos #id:fbaa0de e #id:e698227 sobre os dois laudos periciais apresentados.

Indefiro, por enquanto, os pedidos de esclarecimentos dos laudos periciais por entender que tais questões já foram analisadas no laudo apresentado pelo Perito. Após análise mais aprofundada do processo, este Juízo pode requerer aos peritos, se entender necessário, esclarecimentos a partir, inclusive, da impugnação das partes.

Ressalto que o Juiz não está adstrito à finalização do relatório do *expert*, à luz do Princípio do Livre Convencimento Motivado e da disposição contida no art. 371 do CPC, podendo concluir de modo diverso.

Aguarde-se a audiência designada.

CARUARU/PE, 13 de julho de 2026.

KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER
Juíza do Trabalho Titular

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 3 VT DE CARUARU – PE

Proc. nº 0001643-60.2025.5.06.0313

JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL, devidamente qualificado nos autos da **RECLAMAÇÃO TRABALHISTA** em epígrafe, que move em face do **HOSPITAL DO TRICENTENARIO**, em, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro nos arts. 769 e 795 da CLT, irresignado com a decisão que indeferiu o pedido de esclarecimentos do perito judicial, pelos fatos e fundamentos adiante expostos:

Diante da decisão de ID eb97f33, o Reclamante passa a tecer os esclarecimentos adiante.

O cerne da perícia médica consistia em avaliar a correlação técnico-científica entre o contágio sofrido e o ambiente de trabalho hospitalar. Todavia, a Ilustre Perita concluiu de forma genérica e abstrata pela total inexistência de nexo de causalidade ou concausalidade. O argumento central amparou-se no fato de a COVID-19 tratar-se de patologia infectocontagiosa de ampla circulação comunitária universal, sustentando ser cientificamente impossível isolar a cadeia de transmissão e, por consequência, imputando o adoecimento ao risco geral comum a qualquer cidadão. Contudo, tal conclusão padece de profundidade técnico-pericial e afronta a legislação nacional aplicável à espécie, merecendo ser integralmente desconstituída.

A Expert utilizou o art. 20, § 1º, alínea 'd' da Lei de Benefícios Previdenciários para embasar a exclusão do nexo, argumentando que a doença endêmica/pandêmica não confere direito ao nexo causal. Ocorre que o laudo omitiu dolosamente a ressalva contida na parte final do próprio dispositivo legal. Transcreve-se o texto legal em sua integridade original:

> 'Art. 20. (...) § 1º Não são consideradas como doença do trabalho: (...) d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, **salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.**'

A natureza do trabalho do Reclamante consistia precisamente no atendimento médico de urgência de infectados. O contato era direto, compulsório e determinado pelo contrato de

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 14/07/2026, às 23:34:35 - ba06e86

trabalho com o hospital. Portanto, o caso do autor amolda-se com perfeição cirúrgica à exceção legal que autoriza e impõe o reconhecimento do nexo de causalidade.

Assim, é imprescindível a notificação da expert para clarear pontos suscitados na impugnação ao laudo de **ID fbaa0de**.

No entanto, este juízo entendeu por bem indeferir o pedido de esclarecimento por meio de quesitos complementares apresentados pelo Reclamante ao afirmar que "*Indefiro, por enquanto, os pedidos de esclarecimentos dos laudos periciais por entender que tais questões já foram analisadas no laudo apresentado pelo Perito. Após análise mais aprofundada do processo, este Juízo pode requerer aos peritos, se entender necessário, esclarecimentos a partir, inclusive, da impugnação das partes.*", no entanto, cabe pontuar que a nova quesitação se tornou necessária em razão das inconsistências do laudo pericial médico, o que gerou a necessidade de resposta a questionamentos específicos.

A jurisprudência vem manifestando entendimento no sentido de ser cabível, à parte irresignada com a decisão interlocutória, consignar nos autos os seus protestos antipreclusivos, na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, a teor do artigo 795, da CLT, conforme se depreende do seguinte precedente:

> "DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. PROTESTOS ANTIPRECLUSIVOS. **As nulidades devem ser arguidas pela parte na primeira oportunidade de falar nos autos, sob pena de preclusão**. Inteligência do art. 795, caput, da CLT. (TRT 1ª R.; RO 0101004-87.2017.5.01.0016; Relª Desª Dalva Amelia de Oliveira; DORJ 28/03/2019)" – Grifos acrescidos.

> EMENTA CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROTESTO ANTIPRECLUSIVO. A nulidade no processo do trabalho, a teor do artigo 795 da CLT, **deve ser arguida na primeira oportunidade em que as partes têm para manifestação nos autos ou em audiência, à luz do princípio da imediatidade**. Manifestação de insurgência somente em recurso, sem oportuno lançamento de protesto antipreclusivo, configura preclusão, infensa a eventual arguição de nulidade por cerceamento de defesa. (TRT-4 - ROT: 00200925920245040571, Data de Julgamento: 27/02/2025, 4ª Turma)

Assim, irresignado com a decisão sobredita, encartada aos autos sob o ID. eb97f33, este Reclamante registra seus protestos antipreclusivos, ante à decisão retro, reservando-se ao direito de manifestar-se acerca desta decisão em momento posterior por ocasião de eventual interposição recursal.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 14/07/2026, às 23:34:35 - ba06e86

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

DOS REQUERIMENTOS

Requer o acolhimento da fundamentação ora exposta no presente petitório, por demonstrar a realidade dos fatos e coadunar na tese obreira.

Por fim, requer que todas as intimações/citações/notificações, sejam encaminhadas, **EXCLUSIVAMENTE**, e em face do teor da súmula 427 do TST, ao advogado subscritor da presente peça, **Melquisedeque Souza de Lima, OAB/PE 56.324, no endereço domiciliar eletrônico melquisedequelima@delimaadvocacia.com, sob pena de nulidade**.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Caruaru/PE, 10 de julho de 2026.

Melquisedeque S. De Lima
OAB/PE 56.324

Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 14/07/2026, às 23:34:35 - ba06e86
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26071423334475000000101926668?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26071423334475000000101926668

Processo Judicial Eletrônico
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região - 1º Grau

Certidão de Disponibilização e Publicação - DJEN

Número do Processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Órgão Julgador: SC Caruaru - Conhecimento
Documento Publicado: Intimação(Intimação) - 9d7f31f
Data de Disponibilização: 14/07/2026
Data de Publicação: 15/07/2026

Documento assinado eletronicamente por PROCEDIMENTO AUTOMATIZADO - PJE, em 15/07/2026, às 00:12:04 - 98919b1
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26071500120480300000101928092?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26071500120480300000101928092

Processo Judicial Eletrônico
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região - 1º Grau

Certidão de Disponibilização e Publicação - DJEN

Número do Processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Órgão Julgador: SC Caruaru - Conhecimento
Documento Publicado: Intimação(Intimação) - 9d7f31f
Data de Disponibilização: 14/07/2026
Data de Publicação: 15/07/2026

Documento assinado eletronicamente por PROCEDIMENTO AUTOMATIZADO - PJE, em 15/07/2026, às 00:12:05 - 83e4c37
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26071500120536400000101928093?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26071500120536400000101928093

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 3 VT DE CARUARU, PE

Proc. nº 0001643-60.2025.5.06.0313

JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL, devidamente qualificado nos autos da **RECLAMAÇÃO TRABALHISTA** em epígrafe, que move em face do **HOSPITAL DO TRICENTENARIO**, em, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção à ata de audiência de ID 1f40b90 e ao encerramento da instrução processual designado para 28 de julho de 2026, apresentar seus **MEMORIAIS DE RAZÕES FINAIS** reiterando integralmente os termos da petição inicial e da impugnação à contestação, com as delimitações decorrentes da prescrição quinquenal, o que faz com fundamento no art. 850 da CLT e nas razões de fato e de direito a seguir expostas.

QUADRO-SÍNTESE DA TESE DO RECLAMANTE

Antes do desenvolvimento analítico, o Reclamante submete a Vossa Excelência as cinco proposições que, a seu ver, resolvem a lide:

1. A justa causa é insubsistente por prova documental produzida pela própria Reclamada: o e-mail de dispensa foi enviado às 16h45min38s de 19/09/2024 e o telegrama de "convocação para retorno" só foi postado às 16h51min do mesmo dia. A convocação que supostamente fundamenta a penalidade é posterior à penalidade.

2. A Reclamada não produziu prova oral válida: sua única testemunha ouvida foi contraditada por deter poderes de mando e gestão, a contradita foi acolhida, e a empresa optou por não substituí-la e dispensou a segunda testemunha. O ônus do art. 818, II, da CLT permaneceu integralmente descumprido.

3. O laudo de engenharia de segurança (ID 2237eeb) é expressamente favorável ao Reclamante e concluiu pela insalubridade em grau máximo, sem que a Reclamada tenha oferecido parecer de assistente técnico, prova pericial contraposta ou documentação de treinamento e neutralização do risco.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 27/07/2026, às 18:50:36 - 31b1c43

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

4. A perícia médica (ID 364480a) reconheceu a doença e a incapacidade temporária, mas negou o nexo com base em premissa (a regularidade da biossegurança) frontalmente desmentida pelo laudo ambiental produzido no mesmo processo. Premissa falsa não sustenta conclusão pericial (art. 479 do CPC).

5. Em todos os capítulos controvertidos, os documentos determinantes estão em poder exclusivo da Reclamada (fichas financeiras dos paradigmas, escalas, controles de ponto, comprovantes de treinamento em paramentação). A distribuição do ônus probatório e o princípio da aptidão para a prova operam contra quem detinha os registros e não os apresentou de forma individualizada.

I. DA DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA E DO QUADRO PROBATÓRIO

I.1. Do contrato e da ruptura

O Reclamante foi admitido em 03/10/2016 para exercer a função de médico clínico, prestando serviços na emergência adulta do Hospital Mestre Vitalino. No curso do vínculo, passou a cumprir plantões prolongados (24 horas às terças-feiras e 12 horas noturnas às quartas-feiras, conforme reconhecido pela própria defesa) e a desempenhar atividades que abrangiam o atendimento de pacientes críticos, a evolução clínica, a coordenação da emergência, o atendimento de intercorrências em enfermarias e as remoções hospitalares.

Em 2024, ao participar do processo eleitoral municipal, o Reclamante comunicou à empresa sua intenção de afastar-se sem remuneração. O contrato, todavia, foi rescindido por justa causa em 19/09/2024, sob a alegação de abandono de emprego (art. 482, “i”, da CLT).

I.2. Dos pontos controvertidos fixados e da prova produzida

Na audiência de instrução de 05/05/2026 foram fixados como pontos controvertidos para a prova oral: (i) o afastamento eleitoral; (ii) a justa causa; (iii) a diferença salarial; e (iv) o assédio moral. Foram colhidos o depoimento pessoal do Reclamante, o depoimento da preposta e o de duas testemunhas do Autor.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 27/07/2026, às 18:50:36 - 31b1c43

A primeira testemunha da Reclamada foi contraditada por confirmar, em juízo, que detinha poderes de mando e gestão, inclusive para contratar, demitir e aplicar medidas disciplinares, hipótese de suspeição por interesse no litígio (art. 447, § 3º, IV, do CPC, aplicável por força do art. 769 da CLT). A contradita foi acolhida, e a Reclamada optou por não indicar substituta e dispensou sua segunda testemunha (ata de ID 1f40b90, fls. 488/495).

Foram ainda produzidas duas perícias: a perícia médica (ID 364480a), que afastou o nexo ocupacional da COVID-19, embora reconhecendo incapacidade total e temporária por 30 dias; e a perícia de insalubridade (ID 2237eeb), que concluiu pelo enquadramento da atividade em grau máximo. Ambas devem ser apreciadas criticamente, à luz do art. 479 do CPC, segundo o qual o juiz não se vincula à conclusão pericial, devendo indicar na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar o laudo.

I.3. Da distribuição do ônus da prova

Fixa-se, desde logo, a premissa metodológica que percorre todos os capítulos seguintes. Nos termos do art. 818, II, da CLT e do art. 373, II, do CPC, incumbe à Reclamada a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor. Especificamente:

> (a) o ônus de provar o término do contrato por justa causa é do empregador, por força do princípio da continuidade da relação de emprego, que constitui presunção favorável ao empregado (Súmula 212 do TST);
>
> (b) o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial é do empregador (Súmula 6, VIII, do TST);
>
> (c) o ônus do registro de jornada e da validade dos controles é do empregador (Súmula 338, I e III, do TST);
>
> (d) o ônus da prova da regularidade dos depósitos do FGTS é do empregador (Súmula 461 do TST); e
>
> (e) o ônus de demonstrar a adoção efetiva de medidas de biossegurança, para fins de afastamento do nexo em contaminação por COVID-19 de profissional de saúde, é do empregador, conforme decidido pelo STF nas ADIs 6.342, 6.344, 6.346, 6.348, 6.349, 6.352 e 6.354.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 27/07/2026, às 18:50:36 - 31b1c43

A esses critérios soma-se o princípio da aptidão para a prova (arts. 400 e 429, I, do CPC, e art. 765 da CLT): a Reclamada é a detentora exclusiva das fichas financeiras dos paradigmas, das escalas médicas, dos espelhos de ponto, dos registros de fornecimento de EPI e dos comprovantes de treinamento em paramentação e desparamentação. Não pode a empresa beneficiar-se da própria omissão documental.

II. DAS QUESTÕES PREJUDICIAIS E PRELIMINARES

II.1. Da inexistência de prescrição bienal e da correta delimitação quinquenal

A ruptura contratual ocorreu em 19/09/2024 e a ação foi ajuizada em 30/11/2025. Não se consumou, portanto, a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal e do art. 11 da CLT.

Quanto às parcelas de trato sucessivo, o Reclamante reconhece expressamente a incidência da prescrição quinquenal sobre créditos exigíveis antes de 30/11/2020, e é nesses limites que formula seus pedidos.

A prescrição total, invocada pela defesa com apoio na Súmula 294 do TST, não se aplica. O verbete ressalva, em sua parte final, as parcelas asseguradas por preceito de lei, e é exatamente essa a natureza dos títulos aqui postulados: horas extras (art. 59 da CLT), intervalos (arts. 66 e 71 da CLT), adicional de insalubridade (art. 192 da CLT) e equiparação salarial (art. 461 da CLT). Ademais, as diferenças reclamadas não decorrem de um único ato alterativo pretérito, mas da reiteração mensal de pagamentos a menor, da ausência de rubricas devidas, do labor extraordinário renovado a cada plantão e do pagamento do adicional de insalubridade em grau inferior ao efetivamente devido. Cada competência inadimplida faz nascer pretensão autônoma, atraindo a prescrição parcial.

II.2. Da rejeição da preliminar de inépcia do pedido de equiparação salarial

A preliminar não prospera. A petição inicial individualizou nominalmente os paradigmas (Caroline, Jonas e Gabriela), descreveu a identidade material das tarefas, a contemporaneidade da prestação, a diferença remuneratória aproximada e requereu a exibição das respectivas fichas financeiras. Há, portanto, causa de pedir compreensível, pedido certo e determinado e integral possibilidade de defesa, o que atende ao art. 840, § 1º, da CLT e ao princípio da simplicidade que rege o processo do trabalho.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 27/07/2026, às 18:50:36 - 31b1c43

Eventual insuficiência de prova da identidade funcional é matéria de mérito, não vício formal apto a obstar o exame do pedido (art. 330, § 1º, do CPC, a *contrario sensu*). A própria contestação desenvolveu defesa extensa e técnica sobre as distinções entre plantonistas e evolucionistas, o que confirma de modo insuperável a inexistência de prejuízo ao contraditório, e sem prejuízo não há nulidade (art. 794 da CLT).

II.3. Da manutenção dos benefícios da justiça gratuita

O Reclamante juntou declaração de insuficiência econômica e afirmou encontrar-se desempregado após a ruptura. Nos termos da Súmula 463, I, do TST, para a concessão da gratuidade à pessoa natural basta a declaração de hipossuficiência firmada pela parte ou por advogado com poderes específicos, presunção que só cede diante de prova em sentido contrário, cujo ônus é da parte impugnante.

A Reclamada, contudo, fundou sua impugnação exclusivamente na profissão exercida e em fichas financeiras de contrato já extinto. Nenhum desses elementos demonstra renda atual. A aferição do estado de miserabilidade jurídica é feita no momento da demanda, e não à luz de rendimentos históricos de vínculo rompido há mais de um ano por ato do próprio empregador. Requer-se, pois, a manutenção do benefício, nos termos do art. 790, §§ 3º e 4º, da CLT.

II.4. Do caráter meramente estimativo dos valores indicados na inicial

Registre-se, desde já e para evitar limitação indevida da condenação, que os valores atribuídos a cada pedido na petição inicial são estimativos, tal como expressamente consignado na exordial. É o que autorizam o art. 840, § 1º, da CLT e o art. 12, § 2º, da Instrução Normativa nº 41/2018 do TST, segundo o qual o valor dos pedidos será estimado, observados, no que couber, os arts. 291 a 293 do CPC. A jurisprudência do C. TST é firme no sentido de que a indicação de valores por estimativa não limita o quantum apurado em liquidação, sobretudo quando ressalvada na inicial.

III. DA NULIDADE DA JUSTA CAUSA POR ABANDONO DE EMPREGO

Este é o capítulo central da demanda, e o que apresenta a solução mais evidente à luz da prova dos autos.

III.1. Do standard probatório exigível e do ônus patronal

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 27/07/2026, às 18:50:36 - 31b1c43

O abandono de emprego, na dicção do art. 482, "i", da CLT, exige a conjugação de dois requisitos cumulativos: o elemento objetivo (ausência prolongada e injustificada ao serviço) e o elemento subjetivo (o *animus abandonandi*, isto é, a intenção deliberada e inequívoca de não mais retornar ao trabalho). A ausência de qualquer deles fulmina a penalidade.

Por se tratar da sanção máxima do Direito do Trabalho, com efeitos patrimoniais graves e repercussão direta na reputação profissional de um médico, a justa causa reclama prova robusta, clara e inequívoca, não se satisfazendo com indícios, presunções ou construções argumentativas. O ônus dessa prova é integralmente da Reclamada (art. 818, II, da CLT; art. 373, II, do CPC; Súmula 212 do TST), e a dúvida resolve-se em favor do empregado.

III.2. Da contradição cronológica insuperável: o telegrama posterior à dispensa

A contestação sustenta que o Hospital teria expedido telegrama em 05/09/2024, com entrega comprovada em 13/09/2024, convocando o Reclamante a retornar ao trabalho em 48 horas. Essa narrativa é frontalmente desmentida pelo próprio rastreamento dos Correios juntado pela defesa sob o ID c93aeb7.

Confronte-se a cronologia documental:

DATA / HORÁRIO	FATO DOCUMENTALMENTE COMPROVADO NOS AUTOS
25/06/2024	Marco a partir do qual a defesa afirma terem se iniciado as ausências do Reclamante.
01/07/2024	Comunicação do Reclamante quanto ao afastamento para a campanha eleitoral (documentos da inicial). A Reclamada passa a ter ciência inequívoca do motivo das ausências.
06/08/2024	Contato do setor de RH por WhatsApp tratando de eventual formalização do desligamento; o Reclamante responde que verificaria a questão. Vínculo de comunicação preservado.
19/09/2024, 16h45min38s	E-mail do RH comunicando a justa causa **já consumada**, com fundamento no art. 482, "i", da CLT (ID e40fd6b).
19/09/2024, 16h51min	Postagem do telegrama de "convocação", **seis minutos após** a comunicação da dispensa e após o horário-limite da unidade dos Correios (ID c93aeb7).

A sequência é objetiva e não comporta interpretação alternativa: o e-mail de dispensa precedeu em aproximadamente seis minutos a postagem da suposta convocação. Não houve, portanto, prazo para retorno, oportunidade de justificativa ou possibilidade de regularização funcional. O telegrama não antecedeu a penalidade: foi produzido quando a decisão de dispensar já estava tomada, formalizada e comunicada.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 27/07/2026, às 18:50:36 - 31b1c43

Daí decorre uma consequência jurídica decisiva: o telegrama não serve para provar ciência prévia da convocação, recusa de retorno ou *animus abandonandi*. Serve, quando muito, para demonstrar a preocupação da empresa em constituir prova a posteriori de um procedimento que não observou.

A gravidade é acentuada pelo fato de a defesa haver afirmado, de forma categórica, datas de postagem (05/09/2024) e de entrega (13/09/2024) que o rastreamento por ela mesma juntado não confirma. Não se está diante de divergência secundária ou de erro material irrelevante: trata-se da desconstituição do principal (e praticamente único) elemento documental invocado para sustentar a penalidade máxima.

III.3. Do princípio da aquisição da prova: a Reclamada provou contra si mesma

Cumpre destacar que a contradição acima não foi revelada por documento trazido pelo Autor, mas por documento produzido e juntado pela própria Reclamada. Pelo princípio da comunhão ou aquisição da prova, uma vez incorporada aos autos, a prova pertence ao processo e aproveita a qualquer das partes, independentemente de quem a produziu (art. 371 do CPC). O rastreamento de ID c93aeb7 e o e-mail de ID e40fd6b operam, assim, como verdadeira confissão documental quanto à inversão da ordem dos atos.

III.4. Da ausência do elemento subjetivo: não houve intenção de abandonar

As comunicações constantes dos autos revelam que o Reclamante não desapareceu e não rompeu a interlocução com o Hospital. Houve comunicação prévia e expressa do motivo das ausências (01/07/2024) e houve diálogo posterior com o setor de Recursos Humanos sobre a forma de regularização da situação funcional (06/08/2024). A existência dessa cadeia de contatos é logicamente incompatível com a alegação de abandono silencioso e definitivo.

Tampouco socorre a defesa a indagação do Reclamante sobre modelo de carta e a resposta “farei”. Pedido de demissão é ato jurídico que exige manifestação inequívoca, livre e formal do empregado, e a própria Reclamada admite que a carta jamais foi apresentada. Não se converte conversa preparatória e inconclusiva em renúncia ao vínculo, muito menos em prova de intenção definitiva de abandonar o emprego. Fosse assim, bastaria ao empregador induzir um diálogo sobre desligamento para, depois, extrair dele a justa causa.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 27/07/2026, às 18:50:36 - 31b1c43

Por fim, ainda que se entenda inexistente licença eleitoral automática ao empregado celetista (ponto que o Reclamante não confunde com a necessidade de anuência patronal), o fato juridicamente relevante é que a empresa conhecia o motivo das ausências. Ausência motivada e comunicada não é ausência injustificada. Diante da dúvida sobre a situação funcional, cabia à Reclamada realizar convocação válida e anterior à punição, franqueando ao empregado o retorno ou a apresentação de justificativa. Fez exatamente o contrário: comunicou a dispensa e só então postou a correspondência.

III.5. Da ausência de imediatidade e do perdão tácito

A imediatidade entre a falta e a punição é requisito de validade da dispensa motivada. No caso, a Reclamada afirma que as ausências iniciaram em 25/06/2024 e somente aplicou a penalidade em 19/09/2024, quase três meses depois. Nesse intervalo, manteve contato com o empregado, discutiu alternativas de desligamento e não formalizou qualquer advertência, suspensão ou notificação válida.

Duas conclusões alternativas se impõem, ambas favoráveis ao Autor: ou a empresa não considerava as ausências suficientemente graves (e então incidiu em perdão tácito, não podendo ressuscitar a falta meses depois), ou considerava, e nesse caso deveria ter agido de imediato e mediante procedimento regular. A inércia prolongada seguida de punição fulminante revela que a justa causa não foi reação a uma falta, mas solução administrativa para encerrar um vínculo cuja regularização não se conseguiu obter pela via consensual.

III.6. Da desproporcionalidade e da inobservância da gradação das penas

A aplicação da justa causa deve observar tipicidade, gravidade, proporcionalidade, imediatidade, nexo causal, *non bis in idem* e gradação das sanções. Ao longo de quase oito anos de contrato (03/10/2016 a 19/09/2024), a Reclamada não trouxe aos autos um único registro de advertência ou suspensão aplicada ao Reclamante. Passou-se, sem qualquer degrau intermediário, de um histórico funcional sem punições para a pena capital do contrato de trabalho.

O procedimento adotado não revela cautela: revela inversão da ordem lógica dos atos. Primeiro se comunicou a punição; depois se postou a suposta convocação. Nessas condições, a penalidade máxima não pode subsistir.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 27/07/2026, às 18:50:36 - 31b1c43

III.7. Do colapso da prova oral patronal

Na instrução, a única testemunha patronal chamada a depor foi contraditada após confirmar que detinha poderes de mando e gestão, inclusive para contratar, demitir e aplicar medidas disciplinares. O Juízo acolheu a contradita. A Reclamada não indicou substituta e dispensou sua segunda testemunha.

A consequência processual é direta e não pode ser mitigada: a versão patronal sobre a alegada intenção de abandono, sobre as supostas convocações anteriores e sobre a dinâmica interna do afastamento permaneceu absolutamente desprovida de confirmação testemunhal válida. A escolha de dispensar a segunda testemunha foi opção estratégica da defesa, e dela decorre o risco processual correspondente. Restou à Reclamada apenas a prova documental, que, como demonstrado, milita contra ela.

Em sentido oposto, as testemunhas do Reclamante confirmaram, em especial: (i) a comunicação prévia do afastamento eleitoral aos superiores; (ii) a permanência do contato com a chefia e o RH; (iii) a inexistência de convocação para retorno. Requer-se, no ponto, a valoração da prova oral registrada em mídia audiovisual, nos termos do art. 367, §§ 5º e 6º, do CPC.

III.8. Conclusão do capítulo

Não há, nos autos, prova do elemento objetivo qualificado (ausência injustificada, quando o motivo foi comunicado), não há prova do elemento subjetivo (*animus abandonandi*, negado pela cadeia de contatos), não há imediatidade, não há gradação de penas e não há convocação válida anterior à punição. A justa causa deve ser declarada nula e a ruptura convertida em dispensa imotivada.

IV. DAS CONSEQUÊNCIAS DA REVERSÃO DA JUSTA CAUSA

Reconhecida a inexistência de abandono de emprego, a ruptura deve ser convertida em dispensa sem justa causa, com a condenação da Reclamada às seguintes obrigações de pagar, observada a dedução dos valores comprovadamente quitados sob idêntico título e apuração em liquidação:

> **1)** aviso-prévio indenizado proporcional ao tempo de serviço (art. 1º da Lei nº 12.506/2011), com projeção no contrato para todos os efeitos (OJ 82 e OJ 83 da SDI-1 do TST);

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 27/07/2026, às 18:50:36 - 31b1c43

2) saldo de salário eventualmente remanescente;

3) férias vencidas não quitadas e férias proporcionais, ambas acrescidas do terço constitucional;

4) 13º salário proporcional, incluída a projeção do aviso-prévio;

5) depósitos de FGTS incidentes sobre todo o período contratual e sobre as parcelas ora deferidas, acrescidos da indenização compensatória de 40% (art. 18, § 1º, da Lei nº 8.036/1990), competindo à Reclamada demonstrar a regularidade dos recolhimentos (Súmula 461 do TST);

6) multa do art. 477, § 8º, da CLT;

7) indenização substitutiva do seguro-desemprego, caso inviabilizada a habilitação (Súmula 389, II, do TST).

E às seguintes obrigações de fazer, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo (art. 536, § 1º, do CPC):

a) retificação da modalidade de desligamento na CTPS e nos registros contratuais, inclusive no eSocial, para dispensa sem justa causa;

b) entrega das guias do seguro-desemprego e liberação do FGTS (chave de conectividade ou alvará judicial equivalente), com expedição de ofício à CAIXA se necessário;

c) retificação da RAIS e da GFIP/eSocial nas competências pertinentes.

IV.1. Da multa do art. 477, § 8º, da CLT

A multa é devida. Nos termos da Súmula 462 do TST, a circunstância de o direito ter sido reconhecido apenas em juízo não afasta a incidência da penalidade do art. 477, § 8º, da CLT, que só deixa de ser devida quando, comprovadamente, o empregado der causa à mora. Aqui, a mora decorre exclusivamente da opção patronal por uma modalidade rescisória juridicamente insustentável, risco que a empresa assumiu ao aplicar a pena máxima sem observar o procedimento mínimo. Não se pode transferir ao trabalhador o ônus econômico de um enquadramento equivocado escolhido unilateralmente pelo empregador.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 27/07/2026, às 18:50:36 - 31b1c43

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

IV.2. Da liquidação

O valor atribuído na inicial a este capítulo (R$ 117.357,93) possui natureza estimativa e deverá ser apurado em regular liquidação, admitida a dedução estrita dos valores comprovadamente pagos sob idêntico título e na mesma competência, vedada a compensação genérica entre parcelas de natureza distinta.

V. DAS DIFERENÇAS SALARIAIS, GRATIFICAÇÕES, EQUIPARAÇÃO E ACÚMULO FUNCIONAL

V.1. Da evolução remuneratória e da insuficiência da prova patronal

As fichas financeiras registram a seguinte evolução do salário-base:

COMPETÊNCIA	SALÁRIO-BASE REGISTRADO
Até jan/2022	R$ 2.745,60
A partir de fev/2022	R$ 3.636,00
2023	R$ 3.906,00
2024	R$ 4.236,00

Registram, ainda, pagamentos expressivos sob rubricas de gratificação e de função, cuja composição precisa ser confrontada com a jornada efetivamente cumprida, com as atribuições exigidas e com os parâmetros normativos aplicáveis à categoria médica.

A Reclamada limitou-se a afirmar, de modo genérico, que "todos os valores foram corretamente pagos". Não demonstrou, porém, de forma individualizada e por competência, a correspondência entre cada plantão realizado, a gratificação devida, a gratificação efetivamente paga e a atividade desempenhada. A documentação financeira prova pagamento; não prova quitação integral de diferenças que sequer foram discriminadas nos recibos. E a quitação, no Direito do Trabalho, é sempre restrita aos valores e títulos expressamente consignados (art. 477, § 2º, da CLT).

V.2. Da equiparação salarial com os médicos evolucionistas

O Reclamante demonstrou que médicos formalmente designados como "evolucionistas" percebiam remuneração superior, embora os plantonistas (ele inclusive) também respondessem, de modo habitual, pela evolução e pelo acompanhamento de pacientes nas alas amarela e vermelha. Foram indicados nominalmente como paradigmas Caroline,

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 27/07/2026, às 18:50:36 - 31b1c43

Jonas e Gabriela, e a instrução oral foi expressamente direcionada pelo Juízo à diferença salarial.

A tese defensiva (de que a evolução clínica é ato inerente a qualquer médico) não resolve a controvérsia; apenas a desloca. A questão não é saber se o plantonista pode registrar evolução, mas se, na prática institucional concreta, o Reclamante assumia habitualmente o mesmo conjunto de atribuições e responsabilidades remunerado de forma superior aos profissionais paradigmas. E, nos termos do art. 461 da CLT, presentes a identidade de função, a mesma localidade, a contemporaneidade e a diferença de tempo na função inferior a dois anos, presume-se devida a equiparação.

A partir daí, o ônus se inverte: cabe ao empregador provar o fato impeditivo, isto é, diferença de produtividade, de perfeição técnica, de tempo de serviço na função ou a existência de quadro de carreira válido (Súmula 6, VIII, do TST). Cumpre lembrar, ainda, que é irrelevante a permanência dos paradigmas nos quadros da empresa ao tempo da ação (Súmula 6, IV, do TST) e que eventual quadro organizado em carreira só é oponível se preenchidos os requisitos legais (Súmula 6, I, do TST).

A Reclamada não se desincumbiu: não juntou espontaneamente as fichas financeiras dos paradigmas, não produziu prova oral válida (como visto no item III.7) e não demonstrou, objetivamente, qualquer distinção de produtividade ou perfeição técnica. Requer-se, portanto, o reconhecimento das diferenças salariais, com reflexos em repousos semanais remunerados, férias com um terço, 13º salários, aviso-prévio, horas extras e FGTS acrescido de 40%, no período não prescrito.

V.3. Do pedido sucessivo de plus por acúmulo de funções

Caso Vossa Excelência entenda não integralmente preenchidos os requisitos do art. 461 da CLT, permanece hígido o pedido sucessivo de plus salarial por acúmulo funcional. A controvérsia envolve a soma habitual das funções de plantonista, evolucionista e, em determinados períodos, de coordenação da emergência, além do atendimento de intercorrências em enfermarias e das remoções de pacientes.

O art. 456, parágrafo único, da CLT (segundo o qual, à falta de prova ou cláusula expressa, entende-se que o empregado se obrigou a todo serviço compatível com sua condição pessoal) não autoriza o empregador a ampliar indefinidamente o conteúdo ocupacional sem contraprestação. A compatibilidade genérica com a formação médica não elimina o

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 27/07/2026, às 18:50:36 - 31b1c43

direito à remuneração adicional quando há acréscimo qualitativo e quantitativo de responsabilidades, tanto mais quando a própria estrutura empresarial remunera separadamente profissionais designados para essas tarefas, o que constitui reconhecimento institucional de que se trata de função autônoma e economicamente valorada.

Requer-se, subsidiariamente, a fixação de plus não inferior a 15% sobre o salário-base, conforme postulado na inicial, ou em percentual equitativo arbitrado por este Juízo, com os mesmos reflexos.

V.4. Das rubricas PARES, RISCO LABORAL e da gratificação de plantão

A inicial juntou tabela emitida pelo SIMEPE contendo referência à gratificação de plantão e às rubricas PARES e RISCO LABORAL. A Reclamada impugnou a força normativa do documento, mas (e este é o ponto) **não demonstrou que os valores efetivamente pagos correspondiam, competência a competência, ao instrumento coletivo aplicável**.

Requer-se a apreciação do pedido à luz dos instrumentos coletivos juntados e de sua abrangência subjetiva e temporal, com observância do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal. Caso o Juízo entenda insuficiente a tabela isoladamente considerada para determinada competência, requer-se, subsidiariamente, o deferimento das parcelas e competências cuja previsão normativa e aplicabilidade estejam comprovadas nos autos, vedado o indeferimento global de diferenças documentalmente demonstradas.

VI. DAS HORAS EXTRAS E DOS INTERVALOS INTRAJORNADA E INTERJORNADA

VI.1. Do fato incontroverso e da delimitação da controvérsia

A defesa reconhece que o Reclamante cumpria plantão de 24 horas às terças-feiras e plantão noturno de 12 horas às quartas-feiras. O fato, portanto, é incontroverso. A controvérsia não se limita à validade abstrata do regime de plantão: alcança a jornada efetivamente realizada, as remoções de pacientes, os atendimentos adicionais e a fruição real dos intervalos.

VI.2. Da invalidade dos controles de jornada

Os cartões de ponto e as escalas foram tempestivamente impugnados (ID cc7daf7). O Reclamante apontou competências com registros incompletos, ausência das marcações

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 27/07/2026, às 18:50:36 - 31b1c43

obrigatórias, horários uniformes e invariáveis e incompatibilidades entre escala, ponto e pagamento.

Incide, no ponto, a Súmula 338, III, do TST: os cartões de ponto que registram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus quanto às horas extras, que passa a ser do empregador; e, não se desincumbindo este, prevalece a jornada declinada na inicial. Igualmente, a não apresentação dos controles referentes a determinadas competências gera presunção relativa de veracidade da jornada indicada pelo Autor (Súmula 338, I). A Reclamada não pode invocar presunção absoluta de veracidade de documentos por ela mesma produzidos, especialmente quando a marcação apresenta lacunas e padrões rígidos incompatíveis com a realidade de um serviço de emergência.

VI.3. Da ilicitude do plantão de 24 horas

Merece atenção específica o plantão de 24 horas ininterruptas. O ordenamento não contempla essa modalidade: o art. 7º, XIII, da Constituição fixa a jornada em 8 horas diárias e 44 semanais; o art. 59 da CLT admite a prorrogação em, no máximo, duas horas; e o art. 59-A da CLT autoriza, como exceção expressa, apenas a escala de doze horas seguidas por trinta e seis de descanso. Não há, em todo o sistema, autorização para plantão de vinte e quatro horas.

Ainda que se invoque previsão em norma coletiva, a hipótese não se abriga sob a tese fixada no Tema 1.046 da repercussão geral do STF, que preserva a autonomia negocial coletiva apenas quanto a direitos não absolutamente indisponíveis. A limitação da duração do trabalho, quando extrapola de tal modo os limites legais a ponto de comprometer a higidez física e mental do profissional (e, por consequência, a segurança dos pacientes sob seus cuidados), integra o núcleo de normas de saúde, higiene e segurança tutelado pelo art. 7º, XXII, da Constituição Federal, insuscetível de flexibilização.

Requer-se, por isso, o pagamento como extraordinário das horas excedentes à 8ª diária e/ou à 44ª semanal, nos limites da inicial, com o adicional convencional ou, na sua falta, o legal de 50%, e reflexos em RSR, férias com um terço, 13º salários, aviso-prévio e FGTS com 40%, observada a Súmula 264 do TST quanto à base de cálculo (globalidade das parcelas de natureza salarial).

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 27/07/2026, às 18:50:36 - 31b1c43

VI.4. Do intervalo intrajornada

Em plantões de 12 e 24 horas em serviço de emergência, a fruição integral do intervalo é, na prática, inviável, e a Reclamada não produziu prova de sua concessão regular, ônus que lhe competia. Para o período não prescrito, aplica-se o art. 71, § 4º, da CLT, na redação da Lei nº 13.467/2017, com o pagamento do período suprimido, acrescido de 50% sobre o valor da hora normal.

VI.5. Do intervalo interjornada

A sucessão de plantão de 24 horas às terças com plantão noturno de 12 horas às quartas torna materialmente impossível a observância do descanso mínimo de onze horas consecutivas entre jornadas (art. 66 da CLT). O desrespeito ao interjornada acarreta, por analogia, os mesmos efeitos do art. 71, § 4º, da CLT e da Súmula 110 do TST, devendo ser pagas como extraordinárias, com o respectivo adicional, a integralidade das horas subtraídas do intervalo (OJ 355 da SDI-1 do TST). Requer-se o deferimento, apurando-se pelas escalas e controles dos autos.

VI.6. Do tempo despendido em remoções

As remoções hospitalares de pacientes, quando realizadas no curso ou em prolongamento do plantão, constituem tempo à disposição do empregador (art. 4º da CLT) e integram a jornada. Requer-se sua inclusão na apuração, na forma comprovada pelos registros e pela prova oral.

VI.7. Do pedido subsidiário

Caso não se acolha a invalidade integral dos controles, requer-se, subsidiariamente, a condenação com base nas próprias marcações patronais, nas competências em que os documentos revelam extrapolação da jornada, ausência de intervalo ou pagamento a menor, com dedução dos valores comprovadamente quitados a idêntico título.

VII. DA DIFERENÇA DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA O GRAU MÁXIMO

VII.1. Das conclusões do laudo pericial de engenharia (ID 2237eeb)

A perícia de engenharia de segurança do trabalho é integralmente favorável ao Reclamante. O expert concluiu que, durante a pandemia, a estrutura da emergência foi convertida em hospital de campanha para COVID-19, e que o Reclamante realizava

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 27/07/2026, às 18:50:36 - 31b1c43

triagem, atendimento, suporte e remoção de pacientes infectados, em contato permanente com o SARS-CoV-2.

Quanto ao período posterior à pandemia, o perito procedeu ao cruzamento das escalas de plantão com as notificações compulsórias e identificou pacientes portadores de doenças infectocontagiosas em 69 dos 203 plantões analisados (34% do total), com necessidade de duas a quatro entradas em salas de isolamento por plantão, caracterizando exposição habitual e intermitente. Trata-se de metodologia objetiva, documental e verificável, e não de estimativa subjetiva.

Esse quadro fático subsume-se com precisão ao Anexo 14 da NR-15, que classifica em grau máximo os trabalhos e operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como com objetos de seu uso não previamente esterilizados.

VII.2. Da irrelevância da intermitência da exposição

Eventual argumento de que a exposição não era contínua não socorre a defesa. Nos termos da Súmula 47 do TST, "o trabalho executado em caráter intermitente não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional". A exposição em 34% dos plantões, com múltiplas entradas em isolamento em cada um deles, é habitual por qualquer critério razoável.

VII.3. Da insuficiência dos EPIs para neutralizar o risco

O laudo concluiu que (i) os EPIs não neutralizavam integralmente o risco biológico; (ii) não havia disponibilidade imediata e contínua nos setores; e (iii) não foi comprovado treinamento documentado para paramentação e desparamentação.

A conclusão jurídica é imperativa. Segundo a Súmula 289 do TST, "o simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime do pagamento do adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado". No mesmo sentido, a Súmula 80 do TST só admite a elisão do adicional pela efetiva eliminação da insalubridade. Em risco biológico, a eficácia do EPI depende integralmente da técnica de paramentação e desparamentação, e essa técnica pressupõe treinamento

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 27/07/2026, às 18:50:36 - 31b1c43

documentado, capacitação periódica e fiscalização, exigidos pela NR-32, específica para serviços de saúde, e pela NR-6. Nada disso foi comprovado.

VII.4. Da impugnação patronal desacompanhada de prova técnica

A Reclamada buscou desconstituir o laudo mediante questionamentos metodológicos, mas não apresentou parecer de assistente técnico, não requereu prova pericial contraposta e não juntou documentação de treinamento ou de neutralização capaz de infirmar as conclusões centrais. Impugnação genérica não desconstitui laudo técnico fundamentado. O Juízo, aliás, já indeferiu os pedidos de esclarecimentos por entender que as questões haviam sido enfrentadas no próprio laudo (ID eb97f33).

VII.5. Do período, da base de cálculo e dos honorários periciais

Requer-se o acolhimento integral da conclusão pericial e a condenação da Reclamada ao pagamento da diferença entre o grau médio (20%) e o grau máximo (40%) no período não prescrito, de 30/11/2020 a 19/09/2024, com reflexos em RSR, férias com um terço, 13º salários, aviso-prévio, horas extras e FGTS acrescido de 40%.

Quanto à base de cálculo, observe-se a previsão mais benéfica do instrumento coletivo aplicável e, na sua ausência, o critério legal, considerada a suspensão da Súmula 228 do TST em razão da Súmula Vinculante nº 4 do STF, com dedução dos valores já pagos a título de grau médio.

Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessária delimitação temporal mais restrita, requer-se o reconhecimento do grau máximo, no mínimo, durante todo o período pandêmico em que a emergência funcionou como estrutura de atendimento e isolamento de COVID-19, sem prejuízo das competências pós-pandemia individualizadas documentalmente pelo perito.

Sendo a Reclamada sucumbente na pretensão objeto da perícia de insalubridade, deve arcar com os respectivos honorários periciais, nos termos do art. 790-B, *caput*, da CLT.

O valor de R$ 16.712,70 indicado na inicial é estimativo e será adequado em liquidação à extensão temporal reconhecida e à base de cálculo aplicável.

VIII. DO DANO EXTRAPATRIMONIAL PELA AUSÊNCIA OU RESTRIÇÃO DE LOCAL ADEQUADO PARA REPOUSO

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 27/07/2026, às 18:50:36 - 31b1c43

A jornada médica cumprida em plantões de 12 e 24 horas exige, como condição elementar de dignidade e de segurança assistencial, ambiente adequado de repouso, higiene, privacidade e segurança. O instrumento coletivo juntado pelo Reclamante contém cláusula expressa destinada ao local de repouso, prevendo aposento condigno aos médicos, obrigação que, além de normativa, decorre do art. 7º, XXII, da Constituição Federal, da NR-24 (condições de conforto nos locais de trabalho) e da NR-32.

A inicial afirmou que o acesso era restrito aos profissionais em plantão de 24 horas. A contestação não negou de forma categórica a diferenciação de acesso; sustentou que a organização interna dos espaços poderia variar conforme a duração do plantão, o que, em rigor, constitui admissão do tratamento distinto. Nos termos do art. 341 do CPC, presume-se verdadeiro o fato não impugnado especificamente.

Não se trata de mero desconforto cotidiano ou de aborrecimento da rotina profissional. A privação de ambiente adequado de repouso, durante plantões prolongados e em serviço de emergência de alta pressão, atinge diretamente a saúde, a integridade psicofísica e a dignidade do profissional que permanece, ao longo de todo o período, responsável por pacientes críticos. Configura-se, assim, lesão aos bens jurídicos tutelados pelos arts. 223-A a 223-C da CLT.

Para o arbitramento, requer-se a observância dos critérios do art. 223-G da CLT, com a ressalva de que, conforme decidido pelo STF nas ADIs 6.050, 6.069 e 6.082, os parâmetros do § 1º do art. 223-G são orientativos, sendo constitucional o arbitramento em valores superiores aos limites ali indicados quando as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade assim o recomendarem.

Requer-se o deferimento da indenização postulada na inicial, estimada em R$ 53.531,15, ou em valor que Vossa Excelência considere proporcional à gravidade da conduta, à extensão do dano, à duração do vínculo, à capacidade econômica do ofensor e ao necessário caráter pedagógico da medida.

IX. DO ASSÉDIO MORAL E DAS CONDIÇÕES DEGRADANTES DE TRABALHO

O assédio moral foi expressamente fixado como ponto controvertido na ata de ID 1f40b90, e sobre ele foi dirigida parte relevante da instrução oral. A prova produzida revelou a conduta reprovável perpetrada pela Reclamada.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 27/07/2026, às 18:50:36 - 31b1c43

A caracterização do dano extrapatrimonial, no ponto, independe de prova do abalo íntimo, que se presume da própria gravidade objetiva da conduta (*damnum in re ipsa*), incidindo os arts. 223-B e 223-C da CLT, que tutelam a honra, a imagem, a integridade psíquica e a autoestima do trabalhador, bem como o art. 927 do Código Civil.

Não tendo a Reclamada produzido prova oral válida (pelas razões expostas no item III.7), a versão do Reclamante quanto às condições de trabalho e ao tratamento recebido restou incontrastada nos autos, uma vez que restou comprovado nos autos que o dano foi efetivamente sofrido. Requer-se, por isso, o deferimento da indenização postulada na inicial a este título, no valor ali indicado ou em quantia arbitrada por este Juízo, observados os critérios do art. 223-G da CLT e a interpretação conferida pelo STF nas ADIs 6.050, 6.069 e 6.082.

X. DA COVID-19 COMO DOENÇA OCUPACIONAL E DA INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE

X.1. Dos fatos reconhecidos pela própria perícia médica

A perita médica reconheceu, como fatos incontroversos: (i) que o Reclamante contraiu COVID-19 em maio de 2020, na vigência do contrato; (ii) que o quadro gerou incapacidade total e temporária por 30 dias; e (iii) que o Reclamante exercia atividade médica em ambiente de emergência hospitalar. Afastou o nexo apenas por considerar impossível individualizar a fonte do contágio em cenário de transmissão comunitária.

Registre-se, de saída, que a ausência de sequela atual não elimina o adoecimento pretérito, a incapacidade temporária, o sofrimento físico e o risco concreto vivenciado. Cura e nexo causal são questões logicamente distintas, e o dano decorrente de doença ocupacional aguda não pressupõe incapacidade permanente.

X.2. Da contradição entre as premissas do laudo médico e o laudo ambiental

O ponto decisivo é este: a perícia médica presumiu a regularidade das medidas de biossegurança, extraindo essa presunção da formação técnica dos médicos e da ausência de notícia de punições por órgãos de classe. Trata-se de presunção não verificada empiricamente, e, mais do que isso, desmentida por prova técnica produzida nos mesmos autos.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 27/07/2026, às 18:50:36 - 31b1c43

Com efeito, o laudo de engenharia constatou: ausência de comprovação de treinamento documentado para paramentação e desparamentação; disponibilidade não contínua de EPIs nos setores; e ausência de neutralização integral do risco biológico. Apurou, ainda, que a emergência foi convertida em hospital de campanha, que a ala vermelha funcionou como setor de isolamento de pacientes graves e que o Reclamante estava inserido no fluxo de triagem, atendimento, suporte e remoção de pacientes infectados.

Uma conclusão pericial que repousa sobre premissa fática refutada por outra prova técnica dos autos não se sustenta. É precisamente para esse cenário que o art. 479 do CPC estabelece que o juiz não está adstrito ao laudo, devendo apreciar o método empregado e as premissas adotadas à luz do conjunto probatório. A generalidade da afirmação sobre "transmissão comunitária" não supera a especificidade da prova de exposição hospitalar qualificada.

X.3. Da exceção legal do art. 20, § 1º, "d", da Lei nº 8.213/1991

A lei previdenciária, ao excluir a doença endêmica do conceito de doença do trabalho, ressalva expressamente a hipótese em que ela resulte "de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho". A atividade de médico de emergência na linha de frente do enfrentamento à COVID-19 configura o exemplo paradigmático dessa exceção: o contato com o agente biológico não era voluntário, eventual ou socialmente evitável: era imposto pelo contrato de trabalho, em ambiente deliberadamente organizado para concentrar pacientes infectados.

Rigorosamente, o Reclamante não estava exposto ao risco comunitário ordinário; estava exposto ao risco ocupacional agravado, em intensidade incomparavelmente superior à da população geral, exatamente porque a coletividade era orientada a manter distanciamento enquanto ele era contratualmente obrigado a fazer o oposto.

X.4. Da decisão do STF nas ADIs 6.342 e conexas e da inversão do ônus da prova

Ao declarar a inconstitucionalidade do art. 29 da MP nº 927/2020 (que atribuía ao trabalhador o ônus de comprovar o nexo causal da contaminação), o Supremo Tribunal Federal (ADIs 6.342, 6.344, 6.346, 6.348, 6.349, 6.352 e 6.354) firmou orientação de que, tratando-se de trabalhador de atividade essencial exposto de forma diferenciada, cabe ao empregador demonstrar que adotou todas as medidas de higiene e proteção exigidas pelas autoridades sanitárias.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 27/07/2026, às 18:50:36 - 31b1c43

No caso, a Reclamada não se desincumbiu desse ônus, e a prova de que não se desincumbiu não vem do Autor, mas do perito de engenharia nomeado por este Juízo, que registrou a ausência de treinamento documentado e a disponibilidade descontínua de EPIs.

X.5. Da responsabilidade objetiva por atividade de risco

Ainda que se cogitasse de discussão sobre culpa, a hipótese atrai a responsabilidade objetiva do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. No julgamento do RE 828.040 (Tema 932 da repercussão geral), o STF fixou a tese de que é constitucional a imputação de responsabilidade civil objetiva ao empregador quando a atividade normalmente desenvolvida implicar, por sua natureza, exposição habitual a risco especial. O exercício da medicina de emergência em unidade convertida em hospital de campanha para COVID-19, no auge da pandemia, é o caso mais nítido possível de atividade de risco acentuado.

X.6. Da concausalidade

Por fim, e ainda que se admitisse (apenas para argumentar) a impossibilidade de individualizar a fonte exata do contágio, o art. 21, I, da Lei nº 8.213/1991 equipara ao acidente do trabalho aquele que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para o evento. A teoria da concausalidade dispensa a exclusividade do nexo: basta que o trabalho tenha atuado como fator determinante ou agravante. Exigir prova da individualização da partícula viral seria impor ao trabalhador prova diabólica, exatamente o vício que levou o STF a declarar a inconstitucionalidade do art. 29 da MP nº 927/2020.

X.7. Dos protestos antipreclusivos e do pedido

O Reclamante apresentou impugnação e quesitos complementares (ID fbaa0de), demonstrando as omissões do laudo médico quanto à exceção do art. 20, § 1º, "d", da Lei nº 8.213/1991, quanto aos EPIs e quanto ao risco epidemiológico diferenciado. Indeferido, por ora, o pedido de esclarecimentos, foram registrados protestos antipreclusivos (ID ba06e86), ora expressamente renovados para todos os fins.

Requer-se, no julgamento do mérito, a desconsideração da conclusão negativa de nexo, o reconhecimento da natureza ocupacional da COVID-19 contraída pelo Reclamante e a

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 27/07/2026, às 18:50:36 - 31b1c43

condenação ao pagamento da indenização compensatória postulada na inicial, estimada em R$ 107.062,30, ou em valor a ser arbitrado por este Juízo.

Sendo o Reclamante beneficiário da justiça gratuita, eventual sucumbência na pretensão objeto da perícia médica não autoriza a cobrança dos honorários periciais, à luz da declaração de inconstitucionalidade do art. 790-B, *caput* e § 4º, da CLT no julgamento da ADI 5.766 pelo STF.

XI. DOS HONORÁRIOS, DAS CUSTAS, DOS JUROS, DA CORREÇÃO E DAS DEDUÇÕES

XI.1. Dos honorários advocatícios sucumbenciais

Requer-se a condenação da Reclamada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor que resultar da liquidação, nos termos do art. 791-A da CLT, considerados o grau de zelo profissional, a complexidade da causa, a extensão da instrução, a realização de duas perícias e o tempo de tramitação.

Quanto à eventual sucumbência recíproca, registre-se que o acolhimento de pedido em valor inferior ao estimado na inicial não caracteriza sucumbência do Autor (orientação consagrada, por analogia, na Súmula 326 do STJ), e que, de todo modo, o Reclamante é beneficiário da justiça gratuita, de sorte que a exigibilidade de honorários sucumbenciais em seu desfavor foi afastada pela declaração de inconstitucionalidade do art. 791-A, § 4º, da CLT na ADI 5.766 do STF.

XI.2. Da correção monetária e dos juros

Requer-se a aplicação dos critérios vinculantes fixados pelo STF na ADC 58, com a incidência do IPCA-E acrescido dos juros do art. 39 da Lei nº 8.177/1991 na fase pré-judicial e da taxa SELIC a partir do ajuizamento, observando-se, a partir de 30/08/2024, a alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024 (correção pelo IPCA e juros pela taxa legal, SELIC deduzido o IPCA), conforme entendimento firmado pela SDI-1 do C. TST. Para as parcelas de natureza indenizatória arbitradas em juízo, observe-se o marco temporal próprio do arbitramento.

XI.3. Das contribuições previdenciárias e fiscais

Os recolhimentos previdenciários e fiscais devem incidir apenas sobre as parcelas de natureza salarial, com discriminação na sentença (art. 832, § 3º, da CLT). O imposto de

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 27/07/2026, às 18:50:36 - 31b1c43

renda deve observar o regime de competência (art. 12-A da Lei nº 7.713/1988 e Súmula 368, II, do TST), e a cota-parte do empregado limita-se ao respectivo percentual legal, cabendo à Reclamada a cota patronal e a responsabilidade pelo recolhimento. Eventual imunidade ou isenção patronal somente pode ser reconhecida se efetivamente comprovada nos autos mediante documentação hábil e vigente à época dos fatos, o que não se verificou.

XI.4. Das deduções

Admite-se a dedução estrita de valores comprovadamente pagos sob idêntico título e na mesma competência, vedada a compensação genérica entre parcelas de natureza distinta e vedada a dedução por simples alegação desacompanhada de recibo.

XII. DOS PEDIDOS FINAIS

Diante de todo o exposto, requer o Reclamante sejam **rejeitadas** as preliminares e prejudiciais suscitadas pela Reclamada e seja a reclamação julgada **PROCEDENTE**, nos limites da petição inicial, para:

1) pronunciar a prescrição apenas quanto às parcelas exigíveis antes de 30/11/2020, afastando a prescrição bienal e a prescrição total das obrigações de trato sucessivo;

2) manter ao Reclamante os benefícios da justiça gratuita;

3) rejeitar a preliminar de inépcia do pedido de equiparação salarial;

4) declarar **nula a justa causa** por abandono de emprego e converter a ruptura em **dispensa imotivada**;

5) condenar a Reclamada ao pagamento das verbas rescisórias decorrentes da dispensa imotivada (aviso-prévio proporcional com projeção, saldo de salário, férias vencidas e proporcionais com um terço, 13º proporcional, FGTS de todo o contrato acrescido de 40% e indenização substitutiva do seguro-desemprego), bem como às obrigações de fazer indicadas no capítulo IV, sob pena de multa diária;

6) condenar a Reclamada ao pagamento da **multa do art. 477, § 8º, da CLT**;

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 27/07/2026, às 18:50:36 - 31b1c43

7) deferir as diferenças salariais, de gratificações de plantão e das rubricas normativamente previstas (PARES e RISCO LABORAL), com reflexos;

8) reconhecer a **equiparação salarial** com os paradigmas Caroline, Jonas e Gabriela ou, **sucessivamente**, condenar ao pagamento de **plus por acúmulo de funções** não inferior a 15%, em ambos os casos com reflexos;

9) condenar ao pagamento das **horas extras** excedentes à 8ª diária e 44ª semanal, do **intervalo intrajornada** suprimido e da **integralidade das horas subtraídas do intervalo interjornada**, com adicionais e reflexos, prevalecendo a jornada da inicial diante da invalidade dos controles (Súmula 338, III, do TST), ou, subsidiariamente, com base nas próprias marcações patronais;

10) acolher o laudo de engenharia e condenar ao pagamento da **diferença do adicional de insalubridade do grau médio para o grau máximo** no período de 30/11/2020 a 19/09/2024, com reflexos, ou, subsidiariamente, no período pandêmico e nas competências pós-pandemia tecnicamente identificadas;

11) condenar ao pagamento de **indenização por dano extrapatrimonial** decorrente da ausência ou restrição de local adequado para repouso;

12) condenar ao pagamento de **indenização por dano extrapatrimonial decorrente do assédio moral**, nos termos do capítulo IX;

13) reconhecer a **COVID-19 como doença ocupacional** e condenar ao pagamento da indenização compensatória postulada;

14) condenar a Reclamada ao pagamento dos **honorários periciais** relativos à perícia de insalubridade (art. 790-B, *caput*, da CLT), afastada qualquer responsabilidade do Reclamante pelos honorários da perícia médica (ADI 5.766 do STF);

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 27/07/2026, às 18:50:36 - 31b1c43

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

15) condenar a Reclamada ao pagamento de **honorários advocatícios sucumbenciais de 15%** sobre o valor da liquidação, afastada a sucumbência recíproca em desfavor do Autor;

16) determinar a incidência de juros, correção monetária, recolhimentos previdenciários e fiscais e deduções nos termos do capítulo XI.

Requer, ainda, seja consignado que os valores atribuídos aos pedidos na petição inicial são **meramente estimativos** e não limitam a condenação, devendo o quantum devido ser apurado em regular liquidação, observados a prescrição pronunciada, os documentos dos autos e a dedução estrita de pagamentos sob idêntico título.

Ainda, o Reclamante **reitera expressamente os protestos antipreclusivos** registrados no ID ba06e86 quanto ao indeferimento dos esclarecimentos periciais, para todos os fins processuais, inclusive recursais.

Por fim, requer que todas as intimações/citações/notificações, sejam encaminhadas, **EXCLUSIVAMENTE**, e em face do teor da súmula 427 do TST, ao advogado subscritor da presente peça, **Melquisedeque Souza de Lima, OAB/PE 56.324, no endereço domiciliar eletrônico melquisedequelima@delimaadvocacia.com, sob pena de nulidade**.

Termos em que,
Pede deferimento.

Caruaru/PE, 27 de julho de 2026.

Melquisedeque S. De Lima
OAB/PE 56.324

Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 27/07/2026, às 18:50:36 - 31b1c43
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26072718492572100000102373244?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26072718492572100000102373244

LUCIANA BRASILEIRO
ADVOCACIA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DO TRABALHO TITULAR DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CARUARU/PE

Processo nº 0001643-60.2025.5.06.0313

HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO, já qualificado nos autos da reclamação trabalhista em epígrafe, por seus procuradores infra-assinados, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção à designação de audiência de encerramento da instrução processual e apresentação de **RAZÕES FINAIS ESCRITAS** (ata de ID 1f40b90, sessão de 28/07/2026, com dispensa de comparecimento das partes e patronos), na forma dos arts. 850 da CLT e 364 do CPC, pelos fundamentos a seguir expostos:

I – DA RENOVAÇÃO DA CONTESTAÇÃO E DOS DEMAIS PRONUNCIAMENTOS

O Hospital Reclamado renova, por inteiro, em todos os seus termos e para todos os efeitos de direito, a contestação apresentada nos autos (ID 5df150a), bem como a integralidade das manifestações, impugnações, quesitos e requerimentos formulados no curso da instrução processual, notadamente:

a) a contestação e as preliminares nela arguidas (prescrição total e quinquenal, impugnação ao pedido de gratuidade da parte autora, inépcia do pedido de equiparação salarial, impugnação ao valor da causa);

b) as prejudiciais de mérito deduzidas (compensação, dedução e retenção do IRRF e da contribuição previdenciária);

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 28/07/2026, às 13:39:14 - 9b54763

c) a impugnação específica a cada um dos pedidos, especialmente quanto à regularidade da dispensa por justa causa (abandono de emprego), à improcedência das diferenças salariais, gratificações e rubricas "PARES" e "Risco Laboral", à improcedência das horas extras e reflexos, à improcedência da equiparação salarial e do acúmulo/desvio de função, à correção do adicional de insalubridade já pago em grau médio, e à inexistência de dano moral, seja por doença ocupacional, seja por suposta ausência de sala de descanso adequada;

d) a manifestação e impugnação ao laudo pericial de insalubridade, com pedido de esclarecimentos e apresentação de quesitos complementares (ID e698227); e

e) todas as demais petições, manifestações e requerimentos cautelares apresentados pelo Hospital Reclamado ao longo da instrução, os quais passam a integrar as presentes razões finais como se aqui estivessem integralmente transcritos, não havendo, em nenhum ponto, renúncia tácita ou expressa a qualquer das teses, impugnações, protestos ou requerimentos anteriormente deduzidos nos autos.

II – DO PROTESTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Renova-se, nesta oportunidade processual e para os fins do art. 795, caput, da CLT, o protesto antipreclusivo do Hospital Reclamado quanto ao despacho de ID eb97f33 (13/07/2026), que indeferiu, "por enquanto", o pedido de esclarecimentos complementares formulado pela defesa ao Sr. Perito de insalubridade (manifestação de ID e698227).

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 28/07/2026, às 13:39:14 - 9b54763

Como demonstrado na referida impugnação, o laudo pericial de insalubridade (ID 2237eeb) apresenta inconsistências técnicas relevantes entre os próprios dados objetivos levantados pelo expert e a conclusão alcançada, a saber: (i) o cruzamento documental realizado pelo Sr. Perito para o período de 2022 a 2024 identificou coincidência entre plantão do Reclamante e internação de paciente infectocontagioso em apenas 69 dos 203 plantões analisados (34%), sem qualquer demonstração individualizada de atendimento direto, ingresso em área de isolamento ou responsabilidade assistencial pelo paciente; (ii) ainda assim, o laudo concluiu pelo enquadramento em grau máximo durante a totalidade do período imprescrito, inclusive quanto ao período pré-pandêmico, sem análise documental equivalente para esse interregno; e (iii) a equiparação do ambiente da ambulância a uma "ala de isolamento" carece de amparo literal no Anexo 14 da NR-15.

Tais inconsistências foram objeto de 27 (vinte e sete) quesitos complementares dirigidos ao Sr. Perito, cujo esclarecimento é indispensável à formação do convencimento motivado deste Juízo (art. 371 do CPC), notadamente porque o laudo em questão é o único elemento técnico a amparar a pretensão de diferença de adicional de insalubridade, orçada pelo Reclamante em R$ 16.712,70.

O indeferimento do pedido de esclarecimentos, ainda que provisório ("por enquanto"), pode configurar cerceamento do direito de defesa caso a decisão de mérito venha a se apoiar na conclusão pericial impugnada sem o saneamento das inconsistências técnicas apontadas, em prejuízo do exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF). Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que as nulidades processuais devem ser arguidas na primeira oportunidade em que a parte tiver de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 795 da CLT, razão pela qual o Hospital Reclamado, cautelarmente, registra desde já o seu protesto, reservando-se o direito de arguir

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 28/07/2026, às 13:39:14 - 9b54763

a respectiva nulidade em sede recursal, caso a sentença se funde no laudo pericial de insalubridade sem que sejam previamente prestados os esclarecimentos requeridos.

Requer-se, por conseguinte, que Vossa Excelência reconsidere, ainda que nesta fase de encerramento da instrução, a necessidade de intimação do Sr. Perito para prestar os esclarecimentos complementares postulados na manifestação de ID e698227, medida que se impõe à luz do princípio da busca da verdade real e da paridade de armas entre as partes.

III – DA RENOVAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Renova-se, igualmente, a impugnação ao valor atribuído à causa pelo Reclamante (R$ 1.924.130,41), formulada em preliminar de contestação nos termos do art. 293 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho.

Como já exposto, o valor indicado na petição inicial foi lançado sem qualquer demonstração de memória de cálculo idônea, mediante simples somatório de estimativas unilaterais e genéricas para cada um dos pedidos (diferenças salariais e rubricas "PARES"/"Risco Laboral": R$ 528.000,00; horas extras e intervalos: R$ 490.492,80; equiparação salarial: R$ 360.000,00; diferença de insalubridade: R$ 16.712,70; dano moral por ausência de sala de descanso: R$ 53.531,15; dano moral por doença ocupacional: R$ 107.062,30, entre outros), sem qualquer correspondência objetiva com os documentos e valores efetivamente pagos ao Reclamante ao longo do contrato de trabalho, conforme amplamente demonstrado na instrução processual.

Diante da manifesta improcedência da quase totalidade dos pedidos, tal como será exposto no mérito, e da ausência de qualquer justificativa razoável

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 28/07/2026, às 13:39:14 - 9b54763

para o montante atribuído à causa, renova-se o requerimento de que Vossa Excelência fixe o valor da causa com moderação, em quantia compatível com o efetivo proveito econômico que se poderia obter em eventual e futura liquidação, preservando-se o duplo grau de jurisdição e evitando-se prejuízo às partes.

IV – DA SÍNTESE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NA INSTRUÇÃO

IV.1 – Do laudo pericial médico (nexo causal/doença ocupacional)

O laudo pericial médico produzido nos autos (ID 364480a), elaborado pela Sra. Perita Fabíola Maria de França, concluiu pela inexistência de nexo de causalidade ou concausalidade entre o contágio pelo SARS-CoV-2 sofrido pelo Reclamante e as atividades laborais desempenhadas junto ao Hospital Reclamado, tratando-se de patologia infectocontagiosa de ampla circulação comunitária, nos termos do art. 20, § 1º, alínea "d", da Lei nº 8.213/91. A referida conclusão pericial corrobora integralmente a tese defensiva de improcedência do pedido de indenização por dano moral decorrente de suposta doença ocupacional, restando afastados os requisitos de conduta ilícita, dano e nexo causal indispensáveis à responsabilização civil do empregador (arts. 186 e 927 do Código Civil).

IV.2 – Do laudo pericial de insalubridade

Já o laudo técnico de insalubridade (ID 2237eeb), elaborado pelo Sr. Perito Leandro Barros Batista de Oliveira, concluiu, em sentido desfavorável ao Hospital Reclamado, pelo enquadramento das atividades do Reclamante em grau máximo (40%) durante a totalidade do período imprescrito, tese que foi objeto de específica e fundamentada impugnação por parte da defesa (ID e698227), cujos termos são aqui integralmente renovados, notadamente quanto:

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 28/07/2026, às 13:39:14 - 9b54763

(i) à indevida equiparação entre a mera coexistência de paciente infectocontagioso no estabelecimento e o efetivo contato do Reclamante com paciente em isolamento; (ii) à contradição entre os dados objetivos do próprio laudo (apenas 34% de coincidência nos plantões analisados) e a conclusão de exposição habitual em grau máximo durante todo o contrato; (iii) à aplicação inadequada da Súmula nº 47 do TST como fundamento para definição do grau de insalubridade, quando referida súmula trata apenas da intermitência da exposição, não do seu enquadramento técnico; e (iv) à ausência de análise documental autônoma do período pré-pandêmico, para o qual a conclusão pericial foi simplesmente estendida por presunção.

Assim, ainda que o laudo de insalubridade não tenha sido esclarecido nos moldes requeridos — o que reforça o protesto lançado no capítulo II supra —, a prova técnica produzida não pode, por si só e sem o saneamento das inconsistências apontadas, amparar a condenação do Hospital Reclamado à diferença de adicional de insalubridade pleiteada, subsistindo hígido o adicional em grau médio já corretamente pago durante todo o pacto laboral.

V – DO MÉRITO – REITERAÇÃO DA TESE DEFENSIVA

V.1 – Da regularidade da dispensa por justa causa (abandono de emprego)

Restou comprovado documentalmente — pelos espelhos de ponto, pelas trocas de e-mail e mensagens de WhatsApp com o setor de Recursos Humanos e pelo telegrama de convocação ao retorno, com entrega comprovada em 13/09/2024 — que o Reclamante deixou de comparecer aos seus plantões a partir de 25/06/2024, sem jamais formalizar pedido de afastamento, licença ou desligamento, caracterizando-se o abandono de emprego nos termos do art. 482, alínea "i", da CLT, tanto no requisito objetivo (ausência prolongada e injustificada) quanto no subjetivo (animus abandonandi). Impõe-se, portanto, a manutenção da justa causa e a total improcedência dos pedidos de reversão e de pagamento de verbas rescisórias próprias da dispensa imotivada.

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 28/07/2026, às 13:39:14 - 9b54763

V.2 – Das diferenças salariais, gratificações e rubricas "PARES" e "Risco Laboral"

Os pedidos carecem de amparo em Convenção ou Acordo Coletivo válido e aplicável ao Hospital Reclamado, fundando-se em tabelas meramente referenciais do SIMEPE, desprovidas de força normativa cogente, além de apresentarem valores lançados sem memória de cálculo idônea, em frontal violação ao ônus da prova que incumbe ao Reclamante (art. 818 da CLT c/c art. 373, I, do CPC). Subsidiariamente, renova-se o reconhecimento da prescrição total, nos termos da Súmula nº 294 do TST.

V.3 – Da equiparação salarial e do alegado acúmulo/desvio funcional

O pedido é inepto, por ausência de paradigma individualizado e contemporâneo, nos termos do art. 461 da CLT, e, no mérito, improcedente, porquanto a evolução clínica de pacientes constitui atividade inerente e indissociável do exercício da medicina de emergência, não caracterizando desvio ou acúmulo de função.

V.4 – Das horas extras e intervalos

A jornada do Reclamante, médico plantonista, observou rigorosamente o limite constitucional de 44 horas semanais (art. 7º, XIII, da CF), circunstância que, nos termos da pacífica jurisprudência do C. TST colacionada na contestação, afasta o direito a horas extras pela mera extrapolação da 8ª hora diária em plantões de 12 ou 24 horas. Os cartões de ponto juntados aos autos gozam de presunção de veracidade não elidida por prova em contrário, evidenciando, ao revés, as ausências que ensejaram a justa causa.

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 28/07/2026, às 13:39:14 - 9b54763

V.5 – Do adicional de insalubridade

Renova-se a tese de que o adicional de insalubridade em grau médio (20%) sempre foi corretamente pago, sendo indevida a diferença para o grau máximo (40%), pelas razões técnicas expostas no item IV.2 e na impugnação de ID e698227, cujos esclarecimentos remanescem pendentes, conforme protesto renovado no capítulo II.

V.6 – Do dano moral (sala de descanso e doença ocupacional)

Quanto à alegada ausência de sala de descanso adequada, não há prova de qualquer situação concreta de constrangimento, humilhação ou violação à dignidade do Reclamante, sendo insuficiente a mera alegação genérica para configurar dano extrapatrimonial (arts. 223-A a 223-G da CLT). Quanto ao dano moral por suposta doença ocupacional, o próprio laudo pericial médico produzido nos autos (item IV.1) afasta o nexo causal, o que, por si só, impõe a total improcedência do pleito indenizatório, ante a ausência de conduta ilícita, dano e nexo causal (arts. 186 e 927 do Código Civil).

V.7 – Dos honorários advocatícios e demais consectários

Renova-se a impugnação aos honorários de sucumbência pretendidos pelo Reclamante, bem como o requerimento de aplicação do art. 791-A da CLT em favor do Hospital Reclamado, proporcionalmente aos pedidos julgados improcedentes. Renovam-se, ainda, os requerimentos relativos à correção monetária (IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação, nos termos da modulação da ADC 58/STF) e à compensação, dedução e retenção do IRRF e da contribuição previdenciária, na forma da contestação.

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 28/07/2026, às 13:39:14 - 9b54763

VI – DOS REQUERIMENTOS FINAIS

Ante todo o exposto, requer o Hospital Reclamado:

a) o recebimento e a juntada das presentes razões finais escritas;

b) a renovação integral da contestação (ID 5df150a) e de todas as demais manifestações, impugnações e requerimentos apresentados pelo Hospital Reclamado ao longo da instrução processual, na forma do Capítulo I;

c) o recebimento e registro do protesto antipreclusivo por cerceamento de defesa quanto ao indeferimento do pedido de esclarecimentos periciais sobre o laudo de insalubridade (despacho ID eb97f33), com a reconsideração, se possível nesta fase, da necessidade de intimação do Sr. Perito para prestá-los, ou, subsidiariamente, a preservação do direito de arguição da nulidade em sede recursal, na forma do Capítulo II;

d) o recebimento e a renovação da impugnação ao valor atribuído à causa (R$ 1.924.130,41), na forma do Capítulo III;

e) ao final, seja a presente reclamação trabalhista julgada TOTALMENTE IMPROCEDENTE, condenando-se o Reclamante ao pagamento das custas processuais e demais consectários legais de sucumbência; e

f) subsidiariamente, na remota hipótese de acolhimento de qualquer pedido — o que se admite exclusivamente por argumento —, sejam observados

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 28/07/2026, às 13:39:14 - 9b54763

os limites, impugnações, protestos e requerimentos cautelares deduzidos na contestação e nestas razões finais, notadamente quanto à limitação de eventual diferença de insalubridade aos períodos técnica e documentalmente comprovados, à compensação e dedução de valores já pagos, e à retenção fiscal e previdenciária cabível.

Nestes termos,

Pede e espera deferimento.

Caruaru/PE, 27 de julho de 2026.

LUCIANA BRASILEIRO
OAB/PE 23.628

THIAGO OLIVEIRA
OAB/PE 46.752

Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 28/07/2026, às 13:39:14 - 9b54763
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26072813391004400000102408482?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26072813391004400000102408482

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SC Caruaru - Conhecimento
ATOrd 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADO(A): HOSPITAL DO TRICENTENARIO

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 28 de julho de 2026, na sala de sessões da MM. SC Caruaru - Conhecimento, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0001643-60.2025.5.06.0313, supramencionada.

Às 14:02, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Ausente a parte reclamante JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL, presente o(a) seu(a) advogado(a), Dr(a). FAGNNER HENRIQUE DE ALBUQUERQUE FREITAS, OAB 34544/PE.

Ausente a parte reclamada HOSPITAL DO TRICENTENARIO e ausente seu(a) advogado(a).

A presente ata é válida como comprovante de comparecimento aos presentes, com base no artigo 473, VIII da CLT.

Nada mais requerido.

Com os elementos dos autos foi encerrada a instrução.

A parte reclamante apresentou razões finais em ID 31b1c43 e a reclamada em ID 9b54763.

Recusada a segunda proposta de conciliação.

CONCLUSOS para julgamento. As partes serão intimadas.

KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER
Juiz(a) do Trabalho

PJe Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 29/07/2026, às 20:40:21 - d4775eb

Ata redigida por *ROBERTO DE OLIVEIRA LIBERATO FILHO*, *Secretário(a) de Audiência.*

Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 29/07/2026, às 20:40:21 - d4775eb
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26072909471722900000102445209?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26072909471722900000102445209

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SC CARUARU - CONHECIMENTO
ATOrd 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADO: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

JOSÉ EDBERTO TAVARES DE QUENTAL ajuizou Reclamação Trabalhista em face de **HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO**, postulando a reversão da justa causa aplicada, com o consequente pagamento de verbas rescisórias, além de horas extras, diferenças salariais, equiparação salarial, adicional de insalubridade e indenizações por danos morais. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.924.130,41. Juntou procuração, declaração de hipossuficiência e documentos.

A reclamada apresentou contestação, arguindo preliminares, prejudicial de prescrição e, no mérito, defendeu a validade da justa causa por abandono de emprego e rechaçou os demais pleitos, requerendo a improcedência da ação e a isenção da cota patronal do INSS por ser entidade filantrópica. Juntou documentos.

Na Audiência de Instrução, foram colhidos os depoimentos das partes e testemunhas. Houve produção de prova pericial médica e de engenharia de segurança do trabalho, com manifestação das partes. Sem outras provas, encerrou-se a instrução. Razões finais remissivas. Conciliação final rejeitada.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. PRELIMINARES

1. ANÁLISE DAS QUESTÕES PRELIMINARES E PREJUDICIAIS

Antes de examinar o mérito da presente lide, faz-se necessário analisar algumas questões a ele logicamente antecedentes.

1.1. DA APLICAÇÃO DA LEI 13.467/2017

Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 30/08/2026, às 22:29:14 - 4ea987b

Entendo que, no caso da presente ação, ajuizada depois do início da vigência da Lei 13.467/2017 (em 11/11/2017), há como serem aplicadas as novas regras processuais inseridas na nova Lei que alterou profundamente a CLT, inexistindo qualquer óbice constitucional ou principiológica para sua validade.

No que tange aos art. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, incluídos na CLT pela Lei nº 13.467/2017, assim decidiu o STF na ADI 5766:

> "Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), vencidos, em parte, os Ministros Roberto Barroso (Relator), Luiz Fux (Presidente), Nunes Marques e Gilmar Mendes. Por maioria, julgou improcedente a ação no tocante ao art. 844, § 2º, da CLT, declarando-o constitucional, vencidos os Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, 20.10.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)."

Portanto, ressalvada a inconstitucionalidade manifestada pelo STF, entendo pela constitucionalidade das demais alterações legislativas promovidas pela Reforma Trabalhista.

1.2. DA JUSTIÇA GRATUITA DO RECLAMANTE

O art. 790 da CLT foi modificado, passando a estabelecer as seguintes hipóteses para concessão do benefício da justiça gratuita:

- salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social;
- comprovação de insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo.

No presente caso, compulsando as fichas financeiras acostadas aos autos, verifico que a remuneração do reclamante é superior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Portanto, INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

1.3. DA JUSTIÇA GRATUITA DA RECLAMADA

A Reclamada, por sua vez, requer o benefício da justiça gratuita, comprovando sua condição de entidade filantrópica mediante a apresentação de seus atos constitutivos e inscrição no CEBAS (ID. 233ceb0). Nos termos do art. 899, § 10, da

CLT, as entidades filantrópicas são isentas do depósito recursal, e a jurisprudência estende a elas os benefícios da gratuidade de justiça. Portanto, **DEFIRO** o pedido.

1.4. DAS NOTIFICAÇÕES/INTIMAÇÕES

Nos termos da Súmula n.º 427 do TST, determino que as intimações futuras dirigidas às partes sejam realizadas por meio dos advogados indicados nos autos.

1.5. DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

A reclamada suscita a inépcia da petição inicial em relação ao pedido de equiparação salarial, argumentando que o reclamante formulou pedido genérico, deixando de indicar o nome de qualquer paradigma que servisse de espelho para a pretensão.

Com razão a reclamada. A legislação trabalhista, em especial o art. 461 da CLT, exige para o reconhecimento da equiparação salarial a identidade de funções, a mesma perfeição técnica e produtividade, prestadas ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial.

Para que a reclamada possa exercer plenamente o seu direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), é requisito essencial da petição inicial a indicação expressa e individualizada do paradigma (modelo), permitindo à defesa contestar os requisitos legais (diferença de tempo de serviço, produtividade, etc.). A Súmula 6 do C. TST corrobora a necessidade de indicação do paradigma.

A mera alegação genérica de que "médicos plantonistas recebiam salário inferior aos médicos evolucionistas", sem apontar nominalmente com quem se pretende a equiparação, torna o pedido incerto e indeterminado, violando o art. 840, § 1º, da CLT e o art. 330, I e § 1º, II, do CPC.

Acata-se a preliminar de inépcia da inicial, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito, no tocante ao pedido de equiparação salarial, nos termos do art. 485, I, do CPC.

1.6. DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

A reclamada impugna o valor atribuído à causa pelo reclamante (R$1.924.130,41), alegando ser aleatório, excessivo e sem justificativa plausível, requerendo a sua adequação.

Sem razão a reclamada. Com o advento da Lei nº 13.467/2017, o art. 840, § 1º, da CLT passou a exigir que o pedido seja certo, determinado e com

indicação de seu valor. A jurisprudência consolidada do C. TST e deste Regional firmou o entendimento de que os valores indicados na petição inicial representam mera estimativa para fins de fixação do rito processual e alçada, não limitando estritamente a liquidação em caso de procedência.

No caso dos autos, o valor atribuído à causa reflete a soma das vultosas pretensões formuladas pelo autor, que incluem diferenças salariais estimadas em R$ 528.000,00, horas extras estimadas em R$ 490.492,80 e equiparação salarial estimada em R$ 360.000,00, além de indenizações por danos morais. Não se vislumbra, portanto, discrepância manifesta entre os pedidos e o valor da causa que justifique a intervenção de ofício deste Juízo neste momento processual.

Afasta-se a preliminar.

1.7. DA PRESCRIÇÃO TOTAL E QUINQUENAL

A reclamada argui a prescrição total do direito de ação, com fulcro na Súmula 294 do C. TST, sob o argumento de que os pedidos de diferenças salariais e rubricas normativas decorrem de suposta alteração contratual ocorrida há mais de cinco anos. Sucessivamente, requer a pronúncia da prescrição quinquenal.

Quanto à prescrição total, não assiste razão à reclamada. Os pedidos formulados pelo autor (diferenças salariais, horas extras, adicional de insalubridade) envolvem lesões de trato sucessivo, que se renovam mês a mês a cada pagamento supostamente a menor. Não se trata de ato único do empregador que alterou o pactuado, mas de alegado descumprimento contínuo de obrigações legais e normativas. Inaplicável, in casu, a Súmula 294 do TST.

Por outro lado, acolhe-se a prejudicial de prescrição quinquenal. A presente Reclamação Trabalhista foi ajuizada em 30/11/2025. Nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal e do art. 11 da CLT, o direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em cinco anos.

Acata-se em parte a prejudicial de mérito para pronunciar a prescrição das parcelas pecuniárias exigíveis e anteriores a 30/11/2020, extinguindo-as com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Ressalvam-se os pedidos de natureza declaratória, que são imprescritíveis (art. 11, § 1º, da CLT), bem como os depósitos do FGTS como parcela principal, cuja prescrição rege-se pela Súmula 362 do TST (trintenária/quinquenal, a depender do caso, mas que, no presente feito, restringe-se ao quinquênio por ser acessório das verbas pleiteadas).

2. MÉRITO

2.1. DO CAUSA DA RESCISÃO

PJe Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 30/08/2026, às 22:29:14 - 4ea987b

O reclamante postula a reversão da demissão por justa causa para dispensa imotivada. Alega que, no ano de 2024, lançou sua candidatura para o cargo de Prefeito do município de Condado/PE e, por esse motivo, comunicou e solicitou ao seu empregador o afastamento não remunerado para concorrer às eleições. Afirma que foi surpreendido em 19/09/2024 com um e-mail da reclamada comunicando a sua dispensa por justa causa, com fulcro no art. 482, "i", da CLT (abandono de emprego), sem que houvesse recebido prévia notificação ou telegrama para justificar suas faltas.

A reclamada, em sua defesa, sustenta a validade da justa causa. Argumenta que o autor deixou de comparecer aos plantões a partir de 25/06/2024, incorrendo em ausências reiteradas e injustificadas. Afirma que o setor de Recursos Humanos tentou contato por e-mail e WhatsApp, ocasiões em que o autor deu respostas evasivas e chegou a solicitar um modelo de carta de desligamento, mas nunca formalizou o pedido. Aduz que enviou telegrama de convocação em 05/09/2024 e, diante da inércia do obreiro, aplicou a penalidade máxima.

A justa causa, por ser a penalidade máxima aplicável ao trabalhador, deixando máculas em sua vida profissional e suprimindo direitos rescisórios, exige prova robusta, clara e induvidosa do ato faltoso, cujo ônus pertence ao empregador (art. 818, II, da CLT c/c art. 373, II, do CPC).

Para a configuração do abandono de emprego (art. 482, "i", da CLT), a jurisprudência consolidada do C. TST (Súmula 32) exige a presença concomitante de dois requisitos: o objetivo, consistente na ausência injustificada e contínua ao trabalho por período igual ou superior a 30 dias; e o subjetivo, que é o animus abandonandi, ou seja, a intenção do empregado de não mais retornar ao serviço.

No caso dos autos, o requisito objetivo restou inequivocamente preenchido. É incontroverso que o reclamante deixou de comparecer ao trabalho a partir do final de junho de 2024, e a rescisão ocorreu apenas em 19/09/2024, configurando lapso temporal muito superior a 30 dias.

A controvérsia reside no requisito subjetivo e na justificativa para as faltas. O autor alega que se ausentou para concorrer a cargo eletivo. Contudo, inexiste no ordenamento jurídico trabalhista previsão de licença não remunerada automática e obrigatória para o empregado da iniciativa privada concorrer a cargo político, dependendo tal afastamento de negociação e anuência expressa do empregador.

A prova documental e a confissão do próprio reclamante fulminam a tese da inicial. Em seu depoimento pessoal colhido em audiência, o autor

PJe Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 30/08/2026, às 22:29:14 - 4ea987b

confessou expressamente que não formalizou o pedido de afastamento junto ao setor competente: *"Não, não foi feito requerimento nesse sentido [formal ao RH]. Eu havia comunicado a eles através de Whatsapp, que iria ao hospital... para fazer um pedido de afastamento."*

Mais contundentes são os diálogos travados via aplicativo WhatsApp entre o reclamante e a funcionária do RH da reclamada. Em 06/08/2024, o RH informou ao autor: *"Não recebemos nenhuma solicitação de desligamento, então se for do seu desejo seguir com a solicitação, a carta para solicitação de desligamento precisa conter: nome completo, data de admissão... e desejo ou não de cumprir o aviso".* O reclamante, em vez de reiterar que se tratava de uma licença eleitoral, indagou: *"Tem modelo específico?".* Após o RH confirmar e orientar o procedimento, o autor respondeu textualmente: "Farei".

O documento, contudo, jamais foi enviado. A conduta do autor demonstra que ele tinha plena ciência da necessidade de formalizar sua situação perante o empregador, comprometeu-se a enviar a carta de desligamento, mas permaneceu inerte. Tal comportamento evidencia, de forma cristalina, o animus abandonandi.

Ademais, a reclamada comprovou o envio de telegrama de convocação para retorno ao trabalho em 05/09/2024, enviado para o endereço do autor. O fato de o documento ter retornado ou não ter sido retirado na agência não invalida a comunicação, pois é dever do empregado manter seu endereço atualizado e acompanhar as comunicações de seu empregador. A reclamada agiu com a cautela e a boa-fé exigidas, esgotando os meios de contato antes de aplicar a penalidade.

Portanto, restando comprovados os requisitos objetivo e subjetivo, e não havendo prova de concessão formal de licença não remunerada, reputa-se válida e proporcional a justa causa aplicada pela reclamada por abandono de emprego, nos moldes do art. 482, "i", da CLT.

Indefere-se o pedido de reversão da justa causa para dispensa imotivada.

2.2. DAS VERBAS RESCISÓRIAS

O reclamante postula o pagamento de aviso prévio, saldo de salário, férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3, e 13º salário proporcional, decorrentes do pedido de reversão da justa causa.

Reconhecida a validade da dispensa por justa causa (abandono de emprego), o empregado perde o direito às verbas rescisórias inerentes à dispensa imotivada. Nos termos da jurisprudência consolidada, o trabalhador dispensado por

PJe Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 30/08/2026, às 22:29:14 - 4ea987b

justa causa não faz jus ao aviso prévio, ao 13º salário proporcional e às férias proporcionais (Súmula 171 do C. TST).

Quanto ao saldo de salário e eventuais férias vencidas, a reclamada demonstrou o correto adimplemento no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT), não havendo diferenças a serem deferidas.

Indefere-se o pedido de pagamento de verbas rescisórias.

2.3. DO FGTS E MULTA DE 40%

O reclamante requer a liberação das guias para saque do FGTS e o pagamento da multa compensatória de 40%.

A modalidade de rescisão contratual por justa causa é incompatível com o saque dos depósitos da conta vinculada do FGTS e com o pagamento da indenização compensatória de 40%, parcelas devidas exclusivamente nas hipóteses de dispensa sem justa causa ou rescisão indireta (art. 18, § 1º, e art. 20 da Lei nº 8.036/90).

Indefere-se o pedido de liberação do FGTS e pagamento da multa de 40%.

2.4. DO SEGURO-DESEMPREGO

O autor pleiteia a entrega das guias para habilitação no programa Seguro-Desemprego ou o pagamento de indenização substitutiva.

O benefício do seguro-desemprego tem por finalidade prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa (art. 2º, I, da Lei nº 7.998/90). Mantida a justa causa aplicada pela reclamada, o autor não preenche o requisito legal autorizador para a percepção do benefício.

Indefere-se o pedido de fornecimento de guias de seguro-desemprego ou indenização substitutiva.

2.5. DAS MULTAS DOS ARTIGOS 467 E 477 DA CLT

O reclamante postula o pagamento da multa do art. 467 da CLT e da multa prevista no § 8º do art. 477 da CLT.

A multa do art. 467 da CLT incide apenas sobre a parte incontroversa das verbas rescisórias não pagas à data do comparecimento à Justiça do Trabalho. Havendo controvérsia razoável sobre a modalidade da rescisão (justa causa

PJe Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 30/08/2026, às 22:29:14 - 4ea987b

defendida pela empresa e mantida por este Juízo), inexistem verbas rescisórias incontroversas a serem quitadas. Indevida a penalidade.

Quanto à multa do art. 477, § 8º, da CLT, esta é devida quando o empregador não observa o prazo legal para o pagamento das verbas rescisórias. No caso de dispensa por justa causa, as verbas devidas (saldo de salário e férias vencidas, se houver) foram tempestivamente quitadas ou zeradas no acerto rescisório, não havendo mora patronal que justifique a aplicação da multa.

Indeferem-se os pedidos de pagamento das multas dos arts. 467 e 477 da CLT.

2.6. DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E RUBRICAS NORMATIVAS

O reclamante postula o pagamento de diferenças salariais, alegando que a reclamada não concedeu os reajustes anuais devidos e não observou o piso salarial da categoria. Requer, ainda, o pagamento das rubricas denominadas "PARES" e "RISCO LABORAL", que afirma serem garantidas por norma coletiva aos médicos, estimando o valor total do pedido em R$ 528.000,00 (quinhentos e vinte e oito mil reais).

A reclamada contesta os pedidos, asseverando que os salários foram pagos corretamente, com a observância dos reajustes devidos ao longo do contrato, conforme comprovam as fichas financeiras. Impugna especificamente o pleito das rubricas "PARES" e "RISCO LABORAL", argumentando que o autor não colacionou aos autos qualquer Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) ou Acordo Coletivo que embase a pretensão.

É princípio basilar do direito processual que o ônus da prova incumbe à parte que alega o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 818, I, da CLT e do art. 373, I, do CPC. Tratando-se de pedido fundado em norma coletiva (reajustes normativos, pisos salariais específicos e rubricas próprias da categoria), é dever inafastável do autor instruir a petição inicial com os instrumentos normativos (CCT ou ACT) correspondentes ao período pleiteado.

No caso dos autos, da análise detida do acervo probatório, constata-se que o reclamante não juntou nenhuma Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo, regulamento interno ou qualquer outro documento hábil a comprovar a obrigatoriedade do pagamento do piso salarial alegado, dos reajustes pretendidos ou das rubricas "PARES" e "RISCO LABORAL".

PJe Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 30/08/2026, às 22:29:14 - 4ea987b

A mera menção a valores supostamente divulgados pelo sindicato da categoria (SIMEPE) em tabelas referenciais, desacompanhada do respectivo instrumento normativo devidamente registrado no órgão competente, não possui força cogente para impor condenação ao empregador.

Ademais, as fichas financeiras e os contracheques juntados pela reclamada demonstram o pagamento regular do salário base e das gratificações pactuadas, com variações compatíveis com a carga horária e os plantões realizados, não havendo prova de pagamento a menor.

Diante da absoluta ausência de amparo documental e normativo, o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Indeferem-se os pedidos de diferenças salariais por reajustes não concedidos e de pagamento das rubricas "PARES" e "RISCO LABORAL", bem como seus reflexos.

2.7. DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

O reclamante pleiteia o pagamento de diferenças do adicional de insalubridade, do grau médio (20%) para o grau máximo (40%), com os devidos reflexos. Alega que, na condição de médico plantonista da emergência, laborou em contato permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, notadamente durante a pandemia da COVID-19, quando o setor foi convertido em área de isolamento.

A reclamada defende que o adicional em grau médio (20%), já pago habitualmente, remunera de forma adequada a atividade do autor. Sustenta que não havia contato permanente com pacientes em isolamento e que forneceu todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários para neutralizar o risco biológico.

Para a apuração da insalubridade, o Juízo determinou a realização de perícia técnica de engenharia de segurança do trabalho, a cargo do Perito Leandro Barros Batista de Oliveira, que apresentou o minucioso laudo de Fls. 491-511.

O expert dividiu a análise em dois períodos distintos: o período da pandemia de COVID-19 e o período pós-pandemia.

Em relação ao período da pandemia (março de 2020 a março de 2022), o laudo pericial constatou que o hospital instalou um hospital de campanha em suas dependências, convertendo o ambulatório em emergência COVID. A ala vermelha, onde o autor atuava, funcionou na prática como uma Unidade de Terapia Intensiva

PJe Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 30/08/2026, às 22:29:14 - 4ea987b

(UTI) respiratória para pacientes graves infectados pelo SARS-CoV-2. O perito concluiu que o contato com pacientes portadores de doença infectocontagiosa era permanente, enquadrando a atividade no grau máximo (40%), nos termos do Anexo 14 da NR-15.

Quanto ao período pós-pandemia, o perito realizou o cruzamento dos dias de plantão do reclamante com os registros de pacientes internados com doenças infectocontagiosas (tuberculose, meningite, etc.). Apurou-se que, em 34% dos plantões trabalhados entre 2022 e 2024, o autor ingressou em salas de isolamento para atender tais pacientes. O perito aplicou o entendimento da Súmula 47 do C. TST, concluindo que a intermitência da exposição não afasta o direito ao adicional, mantendo o enquadramento no grau máximo.

O laudo destacou, ainda, que os EPIs fornecidos (máscaras cirúrgicas e N95) não foram suficientes para neutralizar integralmente o risco biológico, seja pela ausência de comprovação de treinamento adequado (fit test, desparamentação), seja pela indisponibilidade imediata dos equipamentos em situações de urgência.

A reclamada impugnou o laudo, argumentando que a Súmula 47 do TST não autoriza a conversão do grau médio para o máximo apenas pela intermitência, e que a evolução médica não configuraria contato permanente em isolamento.

Sem razão a reclamada. O Anexo 14 da NR-15 estabelece a insalubridade em grau máximo para o "trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas". A jurisprudência do C. TST, consubstanciada na Súmula 47, pacificou o entendimento de que o trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional.

Se o médico plantonista, de forma habitual e inerente à sua rotina (em mais de um terço de seus plantões), necessita ingressar em áreas de isolamento para atender pacientes com doenças infectocontagiosas graves, a exposição ao risco biológico elevado é inegável, justificando a percepção do adicional no grau máximo, não sendo o fornecimento de EPIs, por si só, capaz de elidir totalmente o risco de contágio por aerossóis em ambiente hospitalar de emergência.

Acolhe-se, portanto, a conclusão do laudo pericial de engenharia.

Defere-se em parte o pedido para condenar a reclamada ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, do grau médio (20%) para o grau máximo (40%), calculadas sobre o salário-mínimo (Súmula Vinculante nº 4 do STF), durante o período imprescrito do contrato de trabalho (a partir de 30/11/2020).

PJe Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 30/08/2026, às 22:29:14 - 4ea987b

Dada a natureza salarial da parcela, deferem-se os reflexos das diferenças do adicional de insalubridade sobre 13º salários, férias acrescidas de 1/3 e depósitos do FGTS. Indevidos reflexos sobre repouso semanal remunerado (DSR), pois o adicional é calculado sobre base mensal, que já remunera os dias de descanso (OJ 103 da SBDI-1/TST). Indevidos reflexos sobre aviso prévio e multa de 40% do FGTS, ante a manutenção da justa causa.

2.8. DO ACÚMULO DE FUNÇÃO

O reclamante postula o pagamento de um plus salarial (estimado em R$ 360.000,00), alegando que, embora contratado como médico plantonista de emergência, foi obrigado a acumular as atribuições de "médico evolucionista", realizando a evolução clínica de pacientes internados nas enfermarias, função esta que possuía remuneração superior na reclamada.

A reclamada nega o acúmulo, sustentando que a evolução de pacientes na emergência é ato médico inerente à função de plantonista, não se confundindo com a função específica de médico evolucionista das alas de internação.

O acúmulo de função caracteriza-se quando o empregado passa a exercer, de forma habitual, atribuições de maior complexidade e responsabilidade, incompatíveis com a natureza do cargo para o qual foi contratado, sem a correspondente contraprestação salarial, configurando alteração contratual lesiva (art. 468 da CLT).

Por outro lado, o parágrafo único do art. 456 da CLT dispõe que, à falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal.

A prova oral produzida nos autos dirimiu a controvérsia. A testemunha Silas Emanoel Souza Xavier Correia, ouvida a convite do autor, afirmou que os plantonistas evoluíam os pacientes nas observações da emergência e que, às vezes, subiam para evoluir nas enfermarias quando faltava o médico evolucionista.

Contudo, a segunda testemunha do autor, Sr. Johnatan Vilela Souza, prestou depoimento mais preciso e esclarecedor. Afirmou categoricamente: *"A nossa função como plantonista era decepcionar os pacientes que chegavam. Avaliar, internar, prescrever... O médico plantonista. Nós evoluíamos. Sim, os pacientes da emergência. Seja qualquer setor que eles tivessem. Dentro da emergência."* A testemunha esclareceu que a evolução nas enfermarias ocorreu de forma excepcional apenas na época da COVID-19, mas que, na rotina normal, a evolução era restrita aos pacientes da própria emergência.

PJe Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 30/08/2026, às 22:29:14 - 4ea987b

A evolução clínica de um paciente que dá entrada na emergência e permanece em observação é ato médico contínuo e indissociável do atendimento inicial. O médico plantonista que recebe o paciente tem o dever ético e profissional de acompanhar sua evolução enquanto este permanecer sob seus cuidados no setor de emergência. Tal atividade é perfeitamente compatível com a função para a qual o autor foi contratado, não exigindo maior qualificação técnica do que a já possuída.

Não restou provado o exercício habitual de atribuições exclusivas de outro cargo que justificasse o pagamento de um plus salarial.

Indeferem-se os pedidos de reconhecimento de acúmulo de função e de pagamento de diferenças salariais correspondentes.

2.9. DAS HORAS EXTRAS

O reclamante pleiteia o pagamento de horas extras (estimadas em R$ 490.492,80), alegando que sua jornada de trabalho foi alterada unilateralmente para plantões de 24h (terças) e 12h noturnas (quartas), e que frequentemente extrapolava a jornada devido à necessidade de realizar remoções de pacientes para outros hospitais (2 a 3 vezes por semana), o que ampliava seu labor em cerca de 5 horas.

A reclamada contesta o pedido, afirmando que a jornada em regime de plantão é inerente à profissão médica e autorizada por norma coletiva. Sustenta que eventuais horas extras foram devidamente registradas e pagas, e junta aos autos os controles de frequência (Fls. 241-350) e as fichas financeiras.

A reclamada, cumprindo seu ônus legal (art. 74, § 2º, da CLT), colacionou aos autos os espelhos de ponto eletrônico do reclamante. Tais documentos apresentam registros variados de entrada e saída, inclusive com anotações de atrasos, faltas e horas extras, possuindo presunção de veracidade.

Nesse contexto, o ônus de provar a invalidade dos registros de ponto e a existência de horas extras laboradas e não pagas passou a ser do reclamante (Súmula 338 do TST c/c art. 818, I, da CLT).

Deste ônus, contudo, o autor não se desincumbiu. A prova testemunhal produzida não abordou a questão da extrapolação habitual da jornada ou a invalidade dos cartões de ponto. Não há nos autos qualquer prova robusta de que o autor realizasse remoções de pacientes com a frequência e a duração alegadas na inicial (2 a 3 vezes por semana, com 5 horas de duração), tampouco de que tais horas não fossem registradas.

PJe Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 30/08/2026, às 22:29:14 - 4ea987b

Ademais, o regime de plantão de 12h ou 24h é amplamente reconhecido e validado na área da saúde, sendo compatível com a natureza da atividade médica, desde que respeitados os limites semanais ou as devidas compensações. As fichas financeiras (Fls. 351-363) demonstram o pagamento habitual de rubricas como "PLANTAO EXTRA MEDICO", evidenciando que o labor extraordinário, quando prestado, era remunerado.

Ausente prova de labor extraordinário sem a devida contraprestação, reputam-se válidos os controles de jornada apresentados pela defesa.

Indefere-se o pedido de pagamento de horas extras e reflexos.

2.10. DO INTERVALO INTRAJORNADA E INTERJORNADA

O reclamante alega que usufruía de apenas 30 minutos de intervalo intrajornada e que o intervalo interjornada não era respeitado devido às remoções e aos plantões seguidos.

A reclamada nega a supressão, afirmando que o autor gozava integralmente dos intervalos para repouso e alimentação (1h nos plantões de 12h e até 3h nos plantões de 24h).

Os controles de ponto juntados pela reclamada contêm a pré-assinalação ou o registro dos intervalos intrajornada, conforme autoriza o art. 74, § 2º, da CLT. Assim, incumbia ao reclamante o ônus de provar a supressão ou a redução do período de descanso.

A prova oral restou silente quanto à fruição dos intervalos para refeição. Não havendo prova cabal da supressão alegada, prevalece a presunção de veracidade dos registros documentais.

Da mesma forma, não restou comprovada a violação habitual do intervalo interjornada (art. 66 da CLT), visto que a alegação dependia da comprovação das extensas remoções de pacientes, fato não demonstrado nos autos.

Indeferem-se os pedidos de pagamento de horas extras decorrentes da supressão dos intervalos intrajornada e interjornada.

2.11. DA DOENÇA OCUPACIONAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

O reclamante postula o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 107.062,30 (cento e sete mil, sessenta e dois reais e trinta centavos), alegando que, em razão da necessidade de atendimento de pacientes na

PJe Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 30/08/2026, às 22:29:14 - 4ea987b

emergência, foi acometido pela COVID-19 no ano de 2020, necessitando de afastamento previdenciário. Sustenta a existência de nexo de causalidade entre a patologia e suas atribuições no hospital.

A reclamada contesta o pedido, argumentando que a COVID-19, no contexto de pandemia global, caracteriza-se como doença de transmissão comunitária, não havendo presunção de nexo causal com o trabalho. Afirma que forneceu os EPIs adequados e que o autor não apresenta sequelas.

A responsabilidade civil do empregador por danos causados ao empregado exige a presença concomitante de três requisitos essenciais, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil: a) o dano efetivo; b) o ato ilícito (ação ou omissão culposa ou dolosa); e c) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Tratando-se de doença infectocontagiosa de caráter pandêmico, o art. 20, § 1º, alínea "d", da Lei nº 8.213/91 estabelece que não são consideradas como doença do trabalho as doenças endêmicas (ou pandêmicas) adquiridas por segurado habitante de região em que elas se desenvolvam, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento das ADIs 6.342 e 6.344, não estabeleceu presunção absoluta de nexo causal para profissionais de saúde, mantendo a necessidade de comprovação técnica em cada caso concreto.

Para dirimir a controvérsia, o Juízo determinou a realização de perícia médica, a cargo da Dra. Fabíola Maria de França, que apresentou minucioso laudo.

A expert constatou, a partir da anamnese e dos exames, que o autor efetivamente contraiu a COVID-19 em maio de 2020, apresentando quadro de gravidade leve a moderada, tratado em isolamento domiciliar, sem necessidade de internamento hospitalar ou suporte ventilatório. O exame físico atual demonstrou que o autor se encontra em perfeito estado de higidez física, sem qualquer sequela funcional, respiratória, neurológica ou psiquiátrica decorrente da infecção, estando plenamente apto para o trabalho.

Quanto ao nexo causal, a perita foi categórica ao afastá-lo. Fundamentou que, no pico da pandemia (maio de 2020), o vírus SARS-CoV-2 possuía transmissão comunitária sustentada e generalizada. Conforme o laudo: "Do ponto de vista da Medicina Pericial e da Epidemiologia Clínica, quando um patógeno atinge esse nível de dispersão na população, torna-se cientificamente impossível isolar e identificar de forma inequívoca a fonte do contágio em um caso individualizado. O fato de o Reclamante ser médico plantonista em um setor de emergência eleva o risco teórico de exposição, mas não gera presunção mecânica ou automática de nexo causal."

PJe Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 30/08/2026, às 22:29:14 - 4ea987b

A perita destacou ainda a ausência de registros de acidentes biológicos específicos (falha de EPI) ou de surto localizado e descontrolado na equipe de trabalho que pudesse vincular o contágio exclusivamente ao ambiente hospitalar. Concluiu, assim, pela "INEXISTÊNCIA DE DOENÇA DO TRABALHO OU NEXO CAUSAL."

Acolhe-se integralmente a conclusão do laudo pericial médico. Ausente o nexo de causalidade entre a infecção por COVID-19 e as atividades laborais, bem como inexistindo qualquer sequela ou dano permanente, rompe-se o liame necessário para a responsabilização civil do empregador. Não há ato ilícito patronal passível de reparação pecuniária.

Indeferem-se os pedidos de reconhecimento de doença ocupacional e de pagamento de indenização por danos morais correspondente.

2.12. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SALA DE DESCANSO

O reclamante requer a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 53.531,15 (cinquenta e três mil, quinhentos e trinta e um reais e quinze centavos), sob a alegação de que não havia sala para descanso adequada para os médicos, salvo para aqueles com plantões de 24h, o que configuraria atentado à sua dignidade.

A reclamada nega a alegação, afirmando que a unidade hospitalar dispõe de locais adequados e exclusivos para descanso dos médicos, inexistindo qualquer irregularidade.

O ônus de provar as condições degradantes ou a ausência de instalações adequadas incumbia ao reclamante, por se tratar de fato constitutivo do seu direito (art. 818, I, da CLT).

A prova oral produzida nos autos, contudo, desmentiu frontalmente a tese da petição inicial. As próprias testemunhas convidadas pelo autor confirmaram a existência e a disponibilidade das salas de repouso.

A testemunha Silas Emanoel Souza Xavier Correia declarou: *"Existia duas salas para masculino, duas para feminino... existia uma sala de estar no setor da emergência, onde existia uma Tv, sofá... Não, não era proibido [o uso pelos médicos de 12h]."*

No mesmo sentido, a testemunha Johnatan Vilela Souza confirmou: "Em dois mil e vinte e quatro. Acredito que tínhamos quatro salas para repouso... Nós dividíamos entre masculino e feminino... Quatro [leitos] em cada sala... [O plantonista de 12h] Tinha livre acesso a essa sala."

PJe Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 30/08/2026, às 22:29:14 - 4ea987b

Restou comprovado, portanto, que a reclamada fornecia instalações adequadas para o repouso dos médicos plantonistas, separadas por sexo, com leitos disponíveis e sala de estar, não havendo qualquer proibição de uso pelos plantonistas de 12 horas. Eventual lotação pontual das salas, inerente à dinâmica de um hospital de grande porte, não configura, por si só, ato ilícito ou ofensa à dignidade do trabalhador capaz de ensejar reparação por dano moral.

Inexistindo conduta ilícita por parte da empregadora, não há dano moral a ser indenizado.

Indefere-se o pedido de indenização por danos morais decorrente da alegada ausência de sala de descanso.

2.13. DOS HONORÁRIOS PERICIAIS

Em favor da Perita Médica, Dra. Fabíola Maria de França, no valor arbitrado de R$ 1.000,00, a cargo do reclamante, porque sucumbente no objeto da perícia. Tendo em vista o indeferimento da justiça gratuita ao autor, os honorários deverão ser suportados pelo próprio reclamante, autorizada a dedução de seus créditos nestes autos.

Em favor do Perito Engenheiro de Segurança do Trabalho, Leandro Barros Batista de Oliveira, no valor arbitrado de R$ 1.300,00, a cargo da reclamada, parte sucumbente no objeto da perícia de insalubridade, a partir da apresentação do Laudo Pericial em juízo, na forma da OJ 198 da C. SBDI-1/TST e dos juros de mora aplicáveis.

2.14. DA DEDUÇÃO

Havendo no caderno processual a comprovação de pagamento de valores a idêntico título, deverão os mesmos serem deduzidos na conta de liquidação para que não se fomente o enriquecimento sem causa do reclamante.

2.15. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

A Lei nº 13.467/17 introduziu, nos termos do art. 791-A, a condenação à parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios ao vencedor, fixados entre o limite mínimo de 5% e o máximo de 15%.

No caso em tela, houve sucumbência recíproca em ação de complexidade mediana.

PJe Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 30/08/2026, às 22:29:14 - 4ea987b

DEFIRO, assim, os honorários sucumbenciais em favor do patrono do reclamante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tudo conforme o § 2º do art. 791-A da CLT.

DEFIRO, assim, os honorários sucumbenciais em favor do patrono da reclamada, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor a que a parte reclamante sucumbiu. Indefiro a suspensão de exigibilidade, ante a denegação da justiça gratuita ao autor, autorizando-se a dedução dos valores devidos dos créditos a serem apurados em seu favor.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, acolho a preliminar de inépcia da inicial para extinguir, sem resolução do mérito, o pedido de equiparação salarial; acolho em parte a prejudicial de mérito para pronunciar a prescrição das parcelas pecuniárias exigíveis e anteriores a 30/11/2020, extinguindo-as com resolução do mérito; e, no mérito propriamente dito, julgo **PROCEDENTES EM PARTE** os pedidos da presente Reclamação Trabalhista, ajuizada por **JOSÉ EDBERTO TAVARES DE QUENTAL** em face de **HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO**, para condenar a reclamada nas seguintes obrigações:

a) Diferenças do adicional de insalubridade, do grau médio (20%) para o grau máximo (40%), calculadas sobre o salário-mínimo, durante o período imprescrito do contrato de trabalho (a partir de 30/11/2020);

b) Reflexos das diferenças do adicional de insalubridade sobre 13º salários, férias acrescidas de 1/3 e depósitos do FGTS;

c) Honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do reclamante, no percentual de 10% sobre o valor líquido da condenação.

Condeno o reclamante ao pagamento de:

a) Honorários periciais médicos em favor da Dra. Fabíola Maria de França, no valor de R$ 1.000,00, autorizada a dedução de seus créditos;

b) Honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da reclamada, no percentual de 10% sobre o valor dos pedidos em que sucumbiu, autorizada a dedução de seus créditos.

Honorários periciais de engenharia em favor do Perito Leandro Barros Batista de Oliveira, no valor de R$ 1.300,00, a cargo da reclamada.

PJe Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 30/08/2026, às 22:29:14 - 4ea987b

Reconhecida a condição de entidade filantrópica da Reclamada (CEBAS), defiro a isenção do recolhimento da cota patronal da contribuição previdenciária, nos termos do art. 195, § 7º, da CF/88 e legislação pertinente.

Liquidação por cálculos.

A atualização monetária e os juros de mora observarão as ADCs 58 e 59 do STF, a Lei nº 14.905/2024 e o entendimento da SDI-1 do TST (RR 713-03.2010.5.04.0029):

(i) Fase pré-judicial (da data do vencimento de cada parcela até o ajuizamento): IPCA-E + juros de mora conforme art. 39, caput, Lei 8.177/91;

(ii) Fase judicial — até 29/08/2024: Taxa SELIC como fator único (vedada cumulação com outro índice);

(iii) Fase judicial — a partir de 30/08/2024: IPCA + juros de mora equivalentes à diferença entre a SELIC e o IPCA (art. 406 CC, com redação da Lei 14.905 /2024).

A responsabilidade pelo recolhimento do Imposto de Renda e das contribuições previdenciárias (cota-parte do empregado) observará a legislação de regência e a Súmula 368 do TST, autorizada a retenção.

Custas processuais de 2% sobre o valor da condenação, das quais a reclamada é isenta em razão da justiça gratuita deferida.

Intimem-se.

CARUARU/PE, 30 de agosto de 2026.

KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER
Juíza do Trabalho Titular

Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 30/08/2026, às 22:29:14 - 4ea987b
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26083014304167100000103659537?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26083014304167100000103659537

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SC CARUARU - CONHECIMENTO
ATOrd 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADO: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 4ea987b proferida nos autos, cujo dispositivo consta a seguir:

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, acolho a preliminar de inépcia da inicial para extinguir, sem resolução do mérito, o pedido de equiparação salarial; acolho em parte a prejudicial de mérito para pronunciar a prescrição das parcelas pecuniárias exigíveis e anteriores a 30/11/2020, extinguindo-as com resolução do mérito; e, no mérito propriamente dito, julgo **PROCEDENTES EM PARTE** os pedidos da presente Reclamação Trabalhista, ajuizada por **JOSÉ EDBERTO TAVARES DE QUENTAL** em face de **HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO**, para condenar a reclamada nas seguintes obrigações:

a) Diferenças do adicional de insalubridade, do grau médio (20%) para o grau máximo (40%), calculadas sobre o salário-mínimo, durante o período imprescrito do contrato de trabalho (a partir de 30/11/2020);

b) Reflexos das diferenças do adicional de insalubridade sobre 13º salários, férias acrescidas de 1/3 e depósitos do FGTS;

c) Honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do reclamante, no percentual de 10% sobre o valor líquido da condenação.

Condeno o reclamante ao pagamento de:

a) Honorários periciais médicos em favor da Dra. Fabíola Maria de França, no valor de R$ 1.000,00, autorizada a dedução de seus créditos;

b) Honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da reclamada, no percentual de 10% sobre o valor dos pedidos em que sucumbiu, autorizada a dedução de seus créditos.

Honorários periciais de engenharia em favor do Perito Leandro Barros Batista de Oliveira, no valor de R$ 1.300,00, a cargo da reclamada.

PJe Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 30/08/2026, às 22:30:14 - b56d9c3

Reconhecida a condição de entidade filantrópica da Reclamada (CEBAS), defiro a isenção do recolhimento da cota patronal da contribuição previdenciária, nos termos do art. 195, § 7º, da CF/88 e legislação pertinente.

Liquidação por cálculos.

A atualização monetária e os juros de mora observarão as ADCs 58 e 59 do STF, a Lei nº 14.905/2024 e o entendimento da SDI-1 do TST (RR 713-03.2010.5.04.0029):

(i) Fase pré-judicial (da data do vencimento de cada parcela até o ajuizamento): IPCA-E + juros de mora conforme art. 39, caput, Lei 8.177/91;

(ii) Fase judicial — até 29/08/2024: Taxa SELIC como fator único (vedada cumulação com outro índice);

(iii) Fase judicial — a partir de 30/08/2024: IPCA + juros de mora equivalentes à diferença entre a SELIC e o IPCA (art. 406 CC, com redação da Lei 14.905 /2024).

A responsabilidade pelo recolhimento do Imposto de Renda e das contribuições previdenciárias (cota-parte do empregado) observará a legislação de regência e a Súmula 368 do TST, autorizada a retenção.

Custas processuais de 2% sobre o valor da condenação, das quais a reclamada é isenta em razão da justiça gratuita deferida.

Intimem-se.

KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER
Juíza do Trabalho Titular

Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 30/08/2026, às 22:30:14 - b56d9c3
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26083022291871800000103662610?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26083022291871800000103662610

Processo Judicial Eletrônico
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região - 1º Grau

Certidão de Disponibilização e Publicação - DJEN

Número do Processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Órgão Julgador: SC Caruaru - Conhecimento
Documento Publicado: Intimação(Intimação) - b56d9c3
Data de Disponibilização: 31/08/2026
Data de Publicação: 01/09/2026

Documento assinado eletronicamente por PROCEDIMENTO AUTOMATIZADO - PJE, em 01/09/2026, às 00:00:01 - e1b7fd7
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26090100000183000000103723550?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26090100000183000000103723550

Processo Judicial Eletrônico
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região - 1º Grau

Certidão de Disponibilização e Publicação - DJEN

Número do Processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Órgão Julgador: SC Caruaru - Conhecimento
Documento Publicado: Intimação(Intimação) - b56d9c3
Data de Disponibilização: 31/08/2026
Data de Publicação: 01/09/2026

Documento assinado eletronicamente por PROCEDIMENTO AUTOMATIZADO - PJE, em 01/09/2026, às 00:00:02 - bff358d
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26090100000256000000103723552?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26090100000256000000103723552

SOUZA DE LIMA
ADVOCACIA

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CARUARU/PE.

PROCESSO Nº
0001643-60.2025.5.06.0313

EMBARGANTE
José Edberto Tavares de Quental

EMBARGADA
Hospital do Tricentenario

OBJETO
Embargos de Declaração

JOSÉ EDBERTO TAVARES DE QUENTAL, já devidamente qualificado nos autos da reclamação trabalhista em epígrafe, que move em face de **HOSPITAL DO TRICENTENARIO**, vem, por intermédio de seus advogados *in fine* constituídos *ut* instrumento procuratório, com endereço constante no timbre, onde receberão as intimações e/ou notificações, opor **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO**, com base artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho e no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, subsidiariamente reverenciado pelo artigo 769 da CLT, conforme razões e fundamentos abaixo.

I · TEMPESTIVIDADE

Marco processual	Data
Intimação	01/09/2026 (terça-feira)
Início do prazo	02/09/2026 (quarta-feira)
Término do prazo	09/09/2026 (quarta-feira)

Tempestivo os Embargos de Declaração.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 03/09/2026, às 23:47:52 - 3862352

II · DA DELIMITAÇÃO DO CABIMENTO: O QUE SE PRETENDE E O QUE NÃO SE PRETENDE

De início, e por dever de lealdade processual, o Embargante consigna que não pretende, por esta via, rediscutir o mérito daquilo que foi efetivamente enfrentado pela r. sentença. A insurgência quanto ao juízo de valor sobre matéria efetivamente apreciada será deduzida na via própria do recurso ordinário.

O que se busca, nesta sede, é exclusivamente o saneamento de vícios objetivos e demonstráveis, omissões sobre fatos e argumentos deduzidos, contradições internas entre capítulos da própria decisão, obscuridades quanto às premissas fáticas adotadas e erro de premissa apto a comprometer a conclusão, na exata dicção do art. 897-A da CLT.

Some-se a isso o comando do art. 832 da CLT, que exige da decisão o exame das questões de fato e de direito deduzidas, e o do art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC, segundo o qual não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Registre-se, ainda, que a jurisprudência do E. TRT da 6ª Região admite, em caráter excepcional, o saneamento de erro de premissa fática pela via declaratória, com atribuição de efeito modificativo.

É precisamente essa a hipótese dos autos quanto ao primeiro tópico abaixo desenvolvido, em que a r. sentença extinguiu pedido de expressiva repercussão econômica com base em premissa que não corresponde ao conteúdo da petição inicial.

Por fim, os presentes embargos têm também finalidade prequestionadora, na forma da Súmula nº 297 do C. TST, razão pela qual se requer, ao final, pronunciamento explícito sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados no capítulo próprio.

Passa-se ao exame individualizado dos vícios.

III · A INÉPCIA DO PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL FOI DECRETADA SOBRE PREMISSA FÁTICA INEXISTENTE NOS AUTOS

No item 1.5 da fundamentação, Vossa Excelência acolheu a preliminar de inépcia suscitada pela Reclamada e extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de equiparação salarial, ao fundamento textual de que:

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 03/09/2026, às 23:47:52 - 3862352

> *"A mera alegação genérica de que 'médicos plantonistas recebiam salário inferior aos médicos evolucionistas', sem apontar nominalmente com quem se pretende a equiparação, torna o pedido incerto e indeterminado, violando o art. 840, § 1º, da CLT e o art. 330, I e § 1º, II, do CPC."*

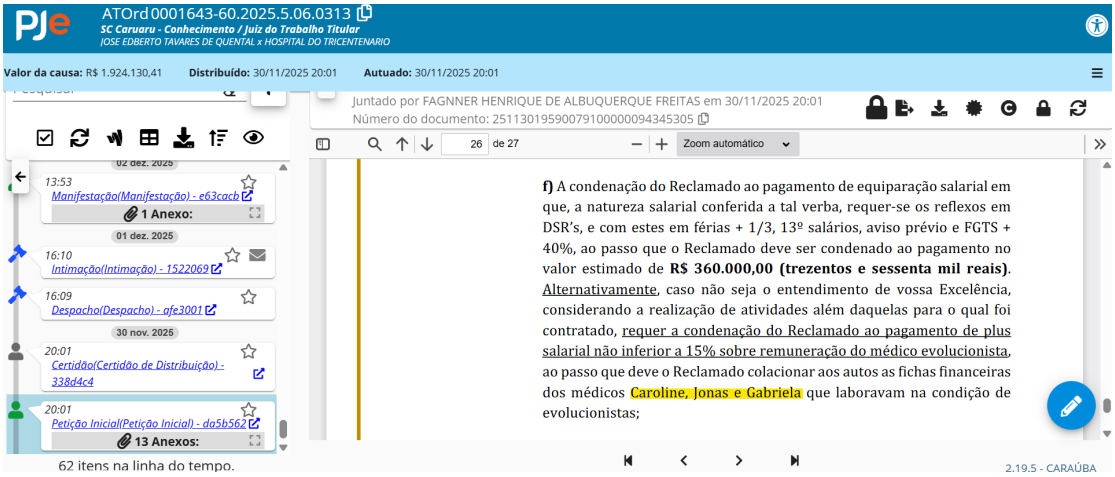
E, mais adiante, no mesmo item:

> *"Para que a reclamada possa exercer plenamente o seu direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), é requisito essencial da petição inicial a indicação expressa e individualizada do paradigma (modelo)."*

Com a máxima e sincera vênia, a premissa adotada não encontra correspondência nos autos. A petição inicial (ID da5b562) indicou, de forma expressa, nominal e individualizada, três paradigmas, e o fez em dois momentos distintos:

> *"(...) uma vez que exerceu a função de médico plantonista de emergência com as atribuições de médico evolucionista, mesmo existindo os médicos evolucionistas no quadro de funcionários do Reclamado, uma vez que os médicos CAROLINE, JONAS e GABRIELA, por exemplo, eram evolucionistas e recebiam salário superior ao do Reclamante."*

Ainda, no rol de pedidos, item "f":



Ou seja: a petição inicial não apenas nomeou os paradigmas, como ainda individualizou a função por eles exercida ("evolucionistas"), o estabelecimento (o próprio Hospital Reclamado), o período (contemporâneo ao contrato do Reclamante), o critério de comparação (remuneração superior) e o meio de prova pertinente (as fichas financeiras em poder da Reclamada).

A r. sentença, contudo, silenciou por completo sobre a existência dessa indicação nominal, sequer a mencionou para afastá-la, incorrendo em omissão sobre argumento e fato capazes, por si sós, de infirmar a conclusão adotada (art. 489, § 1º, IV, do CPC).

Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 03/09/2026, às 23:47:52 - 3862352

Para além disso, há, nos autos, elemento que torna a omissão ainda mais evidente e que também não foi objeto de exame.

Na audiência de instrução realizada em 05/05/2026, cuja ata consta às fls. 490/491, a Reclamada arrolou e apresentou como sua testemunha a médica CAROLINE BEZERRA TRAJANO DOS SANTOS, CPF 097.000.024-38, residente e domiciliada em Caruaru/PE, testemunha que, indagada quanto à contradita suscitada pelo Autor, confirmou exercer cargo de mando e gestão, com poderes para contratar, demitir e aplicar medidas disciplinares, razão pela qual a contradita foi acolhida por Vossa Excelência.

O dado é decisivo e precisa ser enfrentado: se a paradigma indicada na inicial compareceu à audiência, foi identificada por nome completo e CPF, e foi apresentada pela própria Reclamada, é logicamente insustentável afirmar que o pedido era "incerto e indeterminado" ou que a Reclamada teria sido privada do contraditório por desconhecer "com quem se pretende a equiparação".

Não houve, portanto, o menor prejuízo ao exercício da ampla defesa, pressuposto sem o qual não se declara nulidade alguma no processo do trabalho, a teor do art. 794 da CLT.

Não menos importante, a r. sentença invocou a Súmula nº 6 do C. TST para afirmar que "corrobora a necessidade de indicação do paradigma". Ocorre que a mesma Súmula, em seu item VIII, estabelece que "*é do empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial*".

A r. sentença omitiu-se quanto a esse item, embora dele decorra consequência direta: uma vez apontado o paradigma nominalmente (o que ocorreu), a discussão se desloca para o mérito, a saber: identidade de funções, produtividade, perfeição técnica, diferença de tempo na função, e não para as condições da ação.

Não por acaso, a própria jurisprudência trabalhista distingue com clareza os dois planos, assentando que "a ausência de juntada da norma coletiva ao processo importa na improcedência do pedido, e não em sua inépcia, uma vez que o instrumento de negociação é intrínseco à prova de direito, e não às condições da ação, operando assim a resolução do mérito", raciocínio integralmente transponível: eventual deficiência probatória sobre os requisitos do art. 461 da CLT se resolve no mérito, jamais por inépcia.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 03/09/2026, às 23:47:52 - 3862352

Ainda que se admitisse, por amor ao debate, alguma deficiência formal na dedução do pedido (o que se argumenta apenas por hipótese), a r. sentença omitiu-se por completo quanto ao dever legal de conceder prazo para emenda antes da extinção.

O art. 321 do CPC determina que o juiz, verificando que a inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido. A Súmula nº 263 do C. TST, em sua parte final, consagra idêntica exigência.

A jurisprudência do C. TST é firme:

> DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL . AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE PRAZO PARA EMENDA. NULIDADE DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO À ORIGEM. I . CASO EM EXAME 1. Recurso ordinário interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 852-B, § 1º, da CLT, sob o fundamento de que o reclamante não liquidou corretamente os pedidos. O juízo de origem determinou o arquivamento do feito sem conceder prazo para emenda da petição inicial . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma única questão em discussão: a validade da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, considerando a ausência de concessão de prazo para emenda da petição inicial diante de irregularidades identificadas. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 321 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho, estabelece que, constatadas irregularidades na petição inicial, o juiz deve conceder prazo para que o autor corrija ou complemente o defeito, sob pena de indeferimento. 4 . A Súmula 263 do TST reforça a necessidade de oportunizar à parte autora a correção de irregularidades da petição inicial, salvo em hipóteses de manifesta inviabilidade jurídica. 5. No caso concreto, a decisão do juízo de origem extingue o feito sem oportunizar à parte autora o prazo legal para emendar a inicial, violando o disposto no art. 321 do CPC e os princípios do contraditório e da ampla defesa . 6. A extinção prematura do processo, sem a devida concessão de prazo para regularização, compromete o sistema processual vigente, que privilegia a análise de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso ordinário parcialmente provido . Tese de julgamento:**O juiz deve conceder prazo para que a parte autora emende a petição inicial, quando constatadas irregularidades, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito. A extinção de reclamação trabalhista com base no art. 852-B, § 1º, da CLT, somente é admissível após esgotadas as possibilidades de regularização da inicial, conforme disposto no art. 321 do CPC . Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 852-B, § 1º; CPC, art. 321. Jurisprudência relevante citada: Súmula 263 do TST** . (TRT-7 - RORSum: 00000210420255070026, Relator.: CARLOS ALBERTO TRINDADE REBONATTO, 3ª Turma - Gab. Des. Carlos Alberto Trindade Rebonatto)

A r. sentença nada disse sobre esse dever. E o contexto agrava a omissão: a petição inicial foi protocolada em 30/11/2025 e a inépcia só foi declarada em 30/08/2026, isto é,

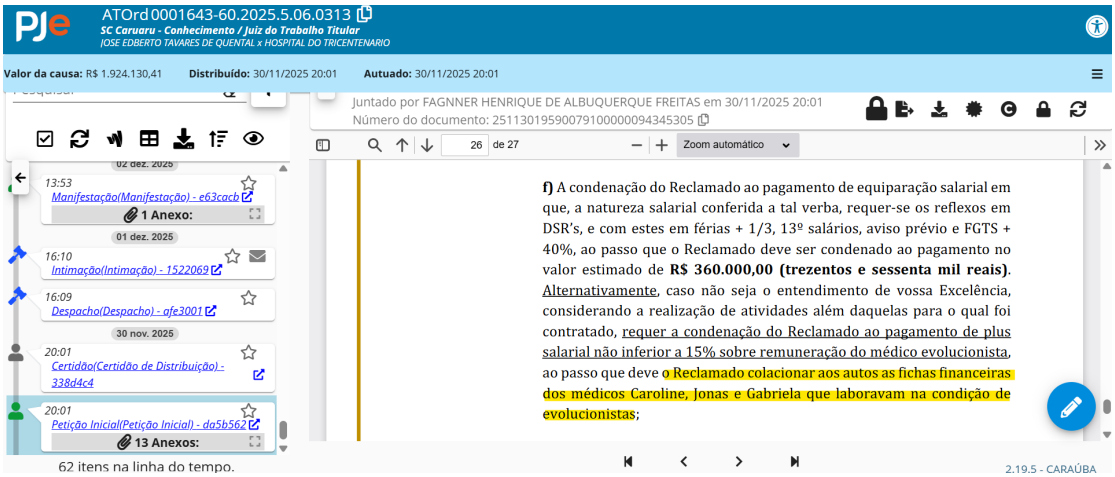
PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 03/09/2026, às 23:47:52 - 3862352

nove meses depois, após audiência inicial, audiência de instrução com depoimentos pessoais e oitiva de três testemunhas, duas perícias (médica e de engenharia), manifestações técnicas das partes e razões finais escritas.

Decretar a inépcia ao final de instrução integralmente concluída e custeada desatende frontalmente os arts. 4º (primazia do julgamento de mérito), 6º (cooperação) e 10 (vedação da decisão surpresa) do CPC, sobre os quais a r. sentença igualmente se omitiu.

IV · O REQUERIMENTO DE EXIBIÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS DOS PARADIGMAS NÃO FOI APRECIADO

Diretamente conexo ao tópico anterior, e igualmente não enfrentado, está o requerimento de exibição de documentos formulado no item "f" da petição inicial:



A r. sentença não deferiu, não indeferiu e não fundamentou qualquer decisão a respeito, nem no despacho saneador, nem na sentença.

A omissão é juridicamente relevante por três razões.

(I) Trata-se de documento em poder exclusivo da Reclamada, cuja exibição constitui dever processual (arts. 396 e 399 do CPC), sendo certo que o art. 400, I, do CPC determina que o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte pretendia provar, se o requerido não efetuar a exibição sem justificativa.

(II) A r. sentença, no item 2.8, rejeitou o pedido sucessivo de acúmulo/desvio de função afirmando que "não restou provado o exercício habitual de atribuições exclusivas de outro cargo que justificasse o pagamento de um plus salarial", ou seja, imputou ao Autor deficiência probatória exatamente quanto ao ponto cuja prova ele havia requerido e o Juízo não determinou.

Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 03/09/2026, às 23:47:52 - 3862352

(III) O pedido sucessivo de plus salarial foi expressamente formulado como percentual "não inferior a 15% sobre remuneração do médico evolucionista", de modo que a apuração do próprio quantum dependia, necessariamente, das fichas financeiras não exibidas.

Requer-se o pronunciamento expresso sobre o requerimento de exibição e sobre a aplicação, ou não, do art. 400, I, do CPC, com a consequente reapreciação do capítulo relativo ao acúmulo de função.

V · O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA IGNOROU A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, A SÚMULA 463 DO C. TST, A TESE VINCULANTE DO TEMA 21 DO IRR E O ART. 99, § 2º, DO CPC

No item 1.2, a r. sentença indeferiu o benefício com a seguinte e única motivação:

> *"No presente caso, compulsando as fichas financeiras acostadas aos autos, verifico que a remuneração do reclamante é superior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Portanto, INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita."*

O relatório da r. sentença consigna, textualmente, que o Reclamante "juntou procuração, declaração de hipossuficiência e documentos".

Não obstante, a fundamentação não dedicou uma única linha a essa declaração, não a considerou, não a valorou, não a afastou por qualquer fundamento.

Há, aqui, contradição interna entre o relatório e a fundamentação, e omissão quanto a documento essencial ao deslinde do incidente.

A r. sentença omitiu-se quanto à Súmula nº 463, I, do C. TST, segundo a qual, a partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por advogado com poderes específicos.

A procuração acostada aos autos (fls. 29) confere aos subscritores poderes amplos *ad judicia et extra*, e a declaração pessoal foi juntada com a inicial.

A r. sentença não fez qualquer referência à tese jurídica vinculante fixada pelo Tribunal Pleno do C. TST no julgamento do IncJulgRREmbRep-277-83.2020.5.09.0084 (Tema 21 da Tabela de Incidentes de Recursos de Revista Repetitivos), cujas teses foram fixadas em sessão de 16/12/2024, com eficácia obrigatória nos termos dos arts. 896-C da CLT e 927, III, do CPC.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 03/09/2026, às 23:47:52 - 3862352

Naquele julgamento, o C. TST reconheceu que a declaração firmada pela parte é meio apto para a comprovação da sua insuficiência econômica, para os fins do § 4º do art. 790 da CLT, competindo ao empregador demonstrar que o trabalhador possui capacidade de suportar as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, tendo fixado a seguinte tese jurídica: (I) independentemente de pedido da parte, o juiz tem o poder-dever de conceder o benefício da gratuidade de justiça ao litigante que perceber salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, conforme comprovado nos autos; (II) o pedido de gratuidade de justiça, formulado por aquele que perceber salário superior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, pode ser instruído por documento particular firmado pelo interessado, na forma da lei; (III) havendo impugnação ao pedido de justiça gratuita, acompanhada de prova, o juiz abrirá vista ao requerente do pedido de gratuidade de justiça, decidindo, após, o incidente.

O item II do Tema 21 foi concebido exatamente para a situação destes autos. A tese vinculante não exclui do benefício quem percebe remuneração superior ao patamar objetivo, ao contrário, assegura expressamente que tal litigante pode instruir seu pedido com documento particular firmado nos termos da Lei nº 7.115/83, sob as penas do art. 299 do Código Penal. Foi precisamente o que fez o Reclamante.

A r. sentença, ao tratar a superação do patamar de 40% do teto do RGPS como causa autônoma e suficiente de indeferimento, aplicou entendimento superado pela tese vinculante, sem realizar qualquer distinção (*distinguishing*) ou superação fundamentada (*overruling*), em violação ao art. 489, § 1º, VI, do CPC.

Registre-se, por relevante, que a própria Reclamada transcreveu integralmente a tese do Tema 21 em sua contestação (fls. 143/144), inclusive o item III, de modo que a matéria estava expressamente posta nos autos e reclamava enfrentamento.

O item III da tese vinculante determina que, havendo impugnação acompanhada de prova, o juiz abrirá vista ao requerente do pedido de gratuidade, decidindo, após, o incidente, em consonância com o art. 99, § 2º, do CPC, que veda o indeferimento do benefício sem que se faculte à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 03/09/2026, às 23:47:52 - 3862352

Nos presentes autos, jamais foi aberta vista ao Reclamante para complementar a comprovação de sua condição econômica. A questão foi decidida diretamente na sentença, sem contraditório prévio, configurando decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC.

A r. sentença omitiu-se sobre esse dever procedimental. Este é o ponto de maior densidade fática e igualmente não enfrentado.

A r. sentença aferiu a capacidade econômica do Reclamante "compulsando as fichas financeiras acostadas aos autos", isto é, com base nos rendimentos percebidos na vigência de um contrato de trabalho extinto.

Ocorre que, conforme reconhecido pela própria sentença, (i) o contrato foi rompido em 19/09/2024, por justa causa; (ii) em razão da modalidade rescisória mantida, o Autor não recebeu aviso prévio, 13º salário proporcional, férias proporcionais + 1/3, multa de 40% do FGTS, não teve liberação do FGTS e não obteve seguro-desemprego (itens 2.2, 2.3 e 2.4 da sentença); e (iii) a presente ação foi ajuizada em 30/11/2025, ou seja, mais de catorze meses após a extinção do vínculo.

A hipossuficiência é aferida à luz da situação econômica contemporânea ao exercício do direito de ação, e não de rendimentos pretéritos de contrato já rompido. Fichas financeiras de vínculo extinto há mais de um ano não constituem prova da capacidade atual de suportar as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e do de sua família.

A r. sentença omitiu-se integralmente quanto a essa circunstância, bem como quanto ao fato de que, nos termos da tese vinculante, o ônus de demonstrar a suficiência de recursos recai sobre o empregador, encargo do qual a Reclamada não se desincumbiu, tendo se limitado a invocar documentos do período contratual.

A r. sentença, no item 1.1, transcreveu integralmente a decisão do E. STF na ADI 5766, que declarou a inconstitucionalidade dos arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da CLT.

Contudo, no item 2.13, condenou o Reclamante ao pagamento de honorários periciais médicos de R$ 1.000,00, "autorizada a dedução de seus créditos", e, no item 2.15, indeferiu a suspensão de exigibilidade dos honorários sucumbenciais, em ambos os casos, "ante a denegação da justiça gratuita".

Há omissão quanto à necessária articulação entre os capítulos: acolhido o pedido de gratuidade, a responsabilidade pelos honorários periciais transfere-se à União, na

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 03/09/2026, às 23:47:52 - 3862352

forma da ADI 5766 e da regulamentação do CSJT, sendo vedada, em qualquer hipótese, a dedução dos honorários periciais dos créditos obtidos pelo beneficiário neste ou em outro processo.

VI · DA CONTRADIÇÃO INTERNA: OS VALORES DA INICIAL NÃO PODEM SER "MERA ESTIMATIVA" PARA UM FIM E "VALOR CERTO" PARA OUTRO

No item 1.6 da fundamentação, ao rejeitar a impugnação da Reclamada ao valor da causa, a r. sentença assentou:

> *"A jurisprudência consolidada do C. TST e deste Regional firmou o entendimento de que os valores indicados na petição inicial representam mera estimativa para fins de fixação do rito processual e alçada, não limitando estritamente a liquidação em caso de procedência."*

No item 2.15 e no dispositivo, contudo, a mesma r. sentença condenou o Reclamante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% "sobre o valor dos pedidos em que sucumbiu", vale dizer, adotou exatamente aqueles mesmos valores como base de cálculo líquida e certa de uma condenação imposta ao Reclamante:

Pedido	Valor atribuído
Diferenças salariais	R$ 528.000,00
Horas extras	R$ 490.492,80
Equiparação	R$ 360.000,00
Dano moral por doença ocupacional	R$ 107.062,30
Dano moral por sala de descanso	R$ 53.531,15

A contradição é lógica, insanável e economicamente devastadora: os valores da inicial ou são estimativa (e não vinculam), ou são certos (e vinculam). Não podem ser estimativa quando aproveitam ao Reclamante e valor exato quando o oneram.

A premissa firmada no item 1.6 está, aliás, alinhada à orientação do C. TST, no sentido de que os valores mencionados na petição inicial são meramente estimativos, de modo que não há que se falar em limitação da condenação ao quantum indicado pela parte em petição inicial, entendimento reafirmado no sentido de que sob a égide da Lei nº 13.467/2017, os valores atribuídos aos pedidos da inicial configuram mera estimativa, não se limitando a condenação aos valores nela informados, com respaldo no art. 12, § 2º, da Instrução Normativa nº 41/2018 do C. TST.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 03/09/2026, às 23:47:52 - 3862352

Registre-se, ademais, que a controvérsia foi afetada ao rito dos recursos repetitivos, constituindo o Tema 35 da Tabela de IRR do C. TST, cuja questão jurídica consiste em definir se os valores atribuídos aos pedidos na inicial limitam o julgador quando da condenação e da execução, para efeito dos artigos 141 e 492 do CPC, ou se são meramente estimativos.

Se a estimativa não vincula o julgador para efeito de condenação, com muito maior razão não pode vinculá-lo, de forma automática e literal, para efeito de aferição da sucumbência de quem estimou.

VII · DA OMISSÃO QUANTO AO LIMITE DIÁRIO DA JORNADA MÉDICA (SÚMULA Nº 370 DO C. TST) E À AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA O PLANTÃO DE 24 HORAS

A r. sentença acolheu a tese defensiva de que "*a jornada do Reclamante, médico plantonista, observou rigorosamente o limite constitucional de 44 horas semanais (art. 7º, XIII, da CF), circunstância que (...) afasta o direito a horas extras pela mera extrapolação da 8ª hora diária em plantões de 12 ou 24 horas*".

A r. sentença não se pronunciou sobre a Súmula nº 370 do C. TST, verbete específico e diretamente aplicável à categoria médica, cujo teor é o seguinte:

> Súmula nº 370 do TST — MÉDICO E ENGENHEIRO. JORNADA DE TRABALHO. LEIS Nºs 3.999/1961 E 4.950-A/1966. "Tendo em vista que as Leis nº 3.999/1961 e 4.950-A/1966 não estipulam a jornada reduzida, mas apenas estabelecem o salário mínimo da categoria para uma jornada de 4 horas para os médicos e de 6 horas para os engenheiros, não há que se falar em horas extras, salvo as excedentes à oitava, desde que seja respeitado o salário mínimo/horário das categorias."

O verbete é inequívoco: para o médico, as horas que excedem a oitava diária são extraordinárias. Trata-se de premissa jurídica diametralmente oposta à adotada pela r. sentença, e que sobre ela não houve manifestação.

Igualmente não enfrentados os seguintes argumentos e dispositivos.

(i) O art. 7º, XIII, da CF/88 estabelece limites cumulativos (jornada não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais), e não alternativos, de modo que a observância do teto semanal não elide a extrapolação do teto diário.

(ii) O art. 59, § 2º, da CLT fixa o limite absoluto de dez horas diárias.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 03/09/2026, às 23:47:52 - 3862352

(iii) O art. 59-A da CLT autoriza, em caráter excepcional, apenas o regime de doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso, inexistindo, no ordenamento, previsão legal para escala de 24 horas.

(iv) A Reclamada afirmou, em contestação, que o regime de plantão seria "autorizado por norma coletiva", **mas não juntou aos autos qualquer instrumento normativo que instituísse escala de 24 horas**, ônus que lhe incumbia, por se tratar de fato impeditivo do direito do Autor (art. 818, II, da CLT).

(v) A jurisprudência trabalhista já assentou a invalidade das jornadas de 24x48 horas e 24x24 horas, por não estarem amparadas em contratação coletiva de trabalho, sendo igualmente consolidado que a realização de horas extras de forma habitual enseja a invalidação das jornadas 12x36 ou 24x72, sendo devidas, por conseguinte, horas extras a partir da oitava hora trabalhada, acrescidas do adicional legal.

A r. sentença registrou, no item 2.9, que "*as fichas financeiras (Fls. 351-363) demonstram o pagamento habitual de rubricas como 'PLANTAO EXTRA MEDICO', evidenciando que o labor extraordinário, quando prestado, era remunerado*".

Há contradição a ser sanada: o reconhecimento judicial da habitualidade do plantão extra constitui, segundo a orientação jurisprudencial acima transcrita, causa de descaracterização do próprio regime especial de plantões, e não prova de sua regularidade. O fato que a r. sentença tomou como demonstrativo de licitude é, tecnicamente, indício da prestação habitual de sobrejornada.

VIII · DA OMISSÃO QUANTO A MANUTENÇÃO DA JUSTA CAUSA

A r. sentença consignou:

> "Ademais, a reclamada comprovou o envio de telegrama de convocação para retorno ao trabalho em 05/09/2024, enviado para o endereço do autor. O fato de o documento ter retornado ou não ter sido retirado na agência não invalida a comunicação, pois é dever do empregado manter seu endereço atualizado."

A redação é obscura: não se sabe se o Juízo assentou que o telegrama foi entregue, que não foi, ou se reputou a questão irrelevante. A Reclamada, por sua vez, afirmou em razões finais (fls. 662) tratar-se de "telegrama de convocação ao retorno, com entrega comprovada em 13/09/2024".

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 03/09/2026, às 23:47:52 - 3862352

A definição da premissa é indispensável, pois dela depende integralmente a análise do requisito subjetivo da falta. Requer-se o esclarecimento expresso: houve ou não houve prova da efetiva cientificação do Reclamante quanto à convocação para retorno?

Sobre o ponto, cumpre destacar a orientação jurisprudencial no sentido de que o envio de telegrama de convocação do empregado para retornar ao serviço, por si só, não faz prova do *animus abandonandi* capaz de validar a justa causa aplicada na dispensa do autor, e ainda de que a caracterização da falta reclama que se demonstre que o empregado foi devidamente cientificado de tal advertência, seja por notificação via aviso de recebimento, AR, elemento que tem sido inserido como um dos pressupostos objetivos de caracterização da falta prevista na alínea "i" do art. 482 da CLT.

A petição inicial deduziu, de forma explícita (fls. 13), os requisitos de validade da dispensa motivada:

> "Os requisitos da justa causa incluem a tipicidade (...), a gravidade do ato (...) e a imediatidade (a punição deve ocorrer logo após a ciência do fato). Também são essenciais a culpabilidade (...), a proporcionalidade entre a falta e a sanção, a causalidade (...) e a não ocorrência de perdão tácito."

A r. sentença não enfrentou nenhum desses requisitos. Limitou-se ao exame dos elementos objetivo e subjetivo, silenciando quanto à imediatidade, à proporcionalidade e ao perdão tácito.

Inclusive, importante acrescentar que o telegrama foi postado em 19/09/2024, na mesma data em que o Reclamante recebeu e-mail (ID e40fd6b) comunicando a ruptura do contrato de trabalho, ou seja, antes mesmo de enviar qualquer comunicação a Reclamada, sumariamente, procedeu com a ruptura do contrato de trabalho, ou seja, não houve qualquer convocação para retorno ao trabalho para justificar as ausências, mesmo tendo sido comunicado e requerido o afastamento para concorrer nas eleições municipais.

Não há nos autos qualquer registro de advertência ou suspensão aplicada ao Reclamante ao longo de contrato de trabalho iniciado em 03/10/2016, quase oito anos de vínculo sem mácula disciplinar.

A r. sentença omitiu-se quanto à análise da proporcionalidade da aplicação direta e imediata da penalidade máxima, sem gradação, requisito expressamente deduzido na inicial.

Ainda, a r. sentença afirmou:

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 03/09/2026, às 23:47:52 - 3862352

> "Para a configuração do abandono de emprego (art. 482, 'i', da CLT), a jurisprudência consolidada do C. TST (Súmula 32) exige a presença concomitante de dois requisitos: o objetivo, consistente na ausência injustificada e contínua ao trabalho por período igual ou superior a 30 dias; e o subjetivo (...)."

Com a devida vênia, a Súmula nº 32 do C. TST disciplina hipótese inteiramente diversa, qual seja, a presunção de abandono quando o trabalhador não retorna ao serviço no prazo de 30 dias após a cessação de benefício previdenciário, situação que não se verifica nestes autos, pois o Reclamante não estava em gozo de benefício previdenciário quando das ausências de 2024.

O parâmetro dos trinta dias, no caso concreto, decorreria, quando muito, de construção doutrinária e de aplicação analógica do art. 474 da CLT, jamais do verbete invocado.

O equívoco na identificação da fonte normativa da *ratio decidendi* compromete a fundamentação e reclama saneamento, inclusive para fins de prequestionamento.

Requer-se o pronunciamento expresso sobre a observância, ou não, do requisito da imediatidade e sobre a ocorrência, ou não, de perdão tácito.

Para além disso, a r. sentença registrou a alegação do Reclamante quanto à candidatura, mas não enfrentou o argumento central da causa de pedir: **o de que uma ausência com causa lícita, previamente comunicada, publicamente registrada perante a Justiça Eleitoral e com data certa para terminar é logicamente incompatível com o animus abandonandi**.

Constam dos autos os documentos do registro de candidatura do Reclamante ao cargo de Prefeito do Município de Condado/PE pelo Partido Republicanos, sob o número 10, com a respectiva ata de convenção partidária, documentos que demonstram fato público, notório e verificável.

O pleito estava designado para 06/10/2024. A dispensa foi aplicada em 19/09/2024, isto é, antes da realização das eleições.

O *animus abandonandi* é, por definição, a intenção de não mais retornar ao serviço. Uma ausência motivada por evento com data certa de encerramento, e cuja causa era do pleno conhecimento da empregadora, que com o Reclamante manteve diálogos por WhatsApp durante o período, não se compatibiliza com tal intenção.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 03/09/2026, às 23:47:52 - 3862352

A r. sentença acolheu, como prova do abandono, o diálogo travado em 06/08/2024, no qual o setor de RH da Reclamada informou ao Reclamante os requisitos de uma carta de solicitação de desligamento.

Há, contudo, argumento não enfrentado: a Reclamada sustenta, simultaneamente, duas teses inconciliáveis, (i) que o Reclamante abandonou o emprego, e (ii) que o Reclamante pretendia pedir demissão, tendo o RH lhe orientado quanto ao procedimento.

São hipóteses juridicamente excludentes. Quem negocia com o setor de Recursos Humanos os termos formais de seu desligamento não manifesta ânimo de abandono; manifesta, quando muito, *animus rescindendi*, cuja consequência jurídica é outra, e jamais a dispensa por justa causa.

Ademais, o próprio diálogo constitui prova de que a empregadora tinha plena ciência da situação do empregado e de que o vínculo permanecia sob tratativas, o que igualmente milita contra a caracterização do abandono.

Por fim, embora a r. sentença tenha corretamente enunciado que a justa causa "*exige prova robusta, clara e induvidosa do ato faltoso, cujo ônus pertence ao empregador*", omitiu-se quanto à aplicação concreta desse ônus ao requisito subjetivo, que restou presumido, e não provado.

A jurisprudência é firme:

> "O ônus da prova do abandono de emprego, nos termos do artigo 818, II, da CLT, é atribuído ao empregador, porque o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado (Súmula nº 212 do C. TST)."
>
> DIREITO DO TRABALHO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. JUSTA CAUSA POR ABANDONO DE EMPREGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso ordinário em que a reclamada se insurge contra a sentença que não reconheceu a justa causa por abandono de emprego . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se a conduta da reclamante se amolda aos requisitos para caracterização da justa causa por abandono de emprego, nos termos do artigo 482, i, da CLT. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A comprovação da justa causa é ônus da reclamada, nos termos do artigo 818, II, da CLT. 4. A justa causa exige falta grave que torne insustentável a continuidade da relação de emprego, além de prova robusta da infração . 5. Para configurar abandono de emprego, é necessário demonstrar a materialidade das faltas e o ânimo de abandono. 6. O pedido de rescisão indireta, formulado pela reclamante antes da aplicação da justa causa, afasta a intenção de abandono . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1 . **A justa causa por abandono de emprego exige prova robusta da intenção do empregado de abandonar o emprego, além da ausência ao serviço. 2. O ônus de**

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 03/09/2026, às 23:47:52 - 3862352

> **comprovar a justa causa é da reclamada.** 3 . O pedido de rescisão indireta, anterior à aplicação da justa causa, afasta a caracterização de abandono de emprego. Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 482, i; CLT, art. 818, II . (TRT-2 - ROT: 10016545220245020076, Relator.: PAULO EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA, 3ª Turma - Cadeira 1)

No âmbito deste E. Regional, já se assentou que "invocada a justa causa para a dispensa do empregado, compete ao empregador o ônus de comprová-la, devendo fazê-lo por meio de prova cabal, robusta e inequívoca da ocorrência da falta grave praticada pelo obreiro, na forma do artigo 482 da CLT, já que essa é a penalidade máxima que pode ser atribuída ao trabalhador na relação de emprego, constituindo fato impeditivo ao recebimento das verbas rescisórias a que tem direito" (TRT da 6ª Região, ROT-0000746-91.2022.5.06.0101, Segunda Turma, Redator Des. Virgínio Henriques de Sá e Benevides, julgado em 13/03/2024).

IX · DOS REQUERIMENTOS

Ante todo o exposto, requer o Embargante:

a) O recebimento e o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, por tempestivos e regulares, com a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, na forma do art. 897-A, § 3º, da CLT;

b) A intimação da Reclamada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 897-A, § 2º, da CLT, tendo em vista o pedido de atribuição de efeito modificativo;

c) O ACOLHIMENTO dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados nos capítulos III a XI, com pronunciamento expresso e individualizado sobre cada um dos pontos suscitados;

d) A atribuição de EFEITO MODIFICATIVO, na forma do art. 897-A, caput, da CLT, para que:

d.1) Seja afastada a preliminar de inépcia e apreciado o mérito do pedido de equiparação salarial, ante a indicação nominal dos paradigmas Caroline, Jonas e Gabriela na petição inicial; subsidiariamente, seja concedido prazo para emenda, na forma do art. 321 do CPC e da Súmula nº 263 do C. TST;

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 03/09/2026, às 23:47:52 - 3862352

d.2) Seja DEFERIDO o benefício da justiça gratuita ao Reclamante, na forma da Súmula nº 463, I, do C. TST e do item II da tese vinculante do Tema 21 da Tabela de IRR do C. TST; subsidiariamente, seja aberta vista ao Autor para complementação probatória, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC e do item III da referida tese;

d.3) Em consequência, sejam excluídos da responsabilidade do Reclamante os honorários periciais médicos (ADI 5766/STF) e suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 791-A, § 4º, da CLT), vedada qualquer dedução de seus créditos;

d.4) Sejam os honorários sucumbenciais devidos pelo Reclamante arbitrados na forma do art. 791-A, § 3º, da CLT, com observância dos critérios do § 2º do mesmo dispositivo, reduzindo-se o percentual ao mínimo legal de 5% e excluindo-se da base de cálculo os valores atribuídos ao pedido extinto sem resolução do mérito;

d.5) Seja reapreciado o capítulo da justa causa, com a consequente reversão para dispensa imotivada e o deferimento das verbas correlatas;

e) O esclarecimento quanto à base de cálculo dos honorários devidos ao patrono do Reclamante (valor da condenação ou valor líquido da condenação) e quanto ao termo final do período de condenação das diferenças de adicional de insalubridade (30/11/2020 a 19/09/2024);

f) Por fim, ainda que não acolhidos os pedidos de efeito modificativo, o pronunciamento explícito sobre todos os dispositivos, verbetes e precedentes qualificados relacionados no capítulo XII, para fins de prequestionamento, na forma da Súmula nº 297 do C. TST.

Protesta-se, desde já, pela interposição de Recurso Ordinário na hipótese de rejeição, no todo ou em parte, dos presentes embargos.

Termos em que, pede e espera deferimento.

Caruaru/PE, 3 de setembro de 2026.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 03/09/2026, às 23:47:52 - 3862352



MELQUISEDEQUE S. DE LIMA
Advogado · OAB/PE 56.324



Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 03/09/2026, às 23:47:52 - 3862352
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26090323471825500000103890699?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26090323471825500000103890699

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SC CARUARU - CONHECIMENTO
ATOrd 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADO: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

SENTENÇA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS

I. RELATÓRIO

A parte reclamante, **JOSÉ EDBERTO TAVARES DE QUENTAL**, opôs embargos de declaração alegando, em síntese, omissões e contradições na sentença prolatada, especificamente quanto à declaração de inépcia do pedido de equiparação salarial, à ausência de apreciação do pleito de exibição de documentos, ao indeferimento da justiça gratuita, à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, à análise da jornada de trabalho médica e aos requisitos da justa causa aplicada. Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos embargos de declaração opostos, pois preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, sendo tempestivos e regulares.

b1. Omissão e Erro de Premissa Fática – Inépcia do Pedido de Equiparação Salarial

A parte embargante sustenta que a sentença incorreu em erro de premissa fática e omissão ao extinguir o pedido de equiparação salarial por inépcia, sob o argumento de que a petição inicial indicou expressamente os paradigmas (Caroline, Jonas e Gabriela).

Não assiste razão ao embargante. A decisão embargada analisou a petição inicial em seu conjunto e concluiu que a indicação dos paradigmas se deu de forma genérica e exemplificativa ("por exemplo, eram evolucionistas"), sem a devida estruturação da causa de pedir para cada um deles (períodos específicos, identidade exata de funções, etc.), o que inviabilizou o pleno exercício do contraditório. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a interpretação conferida pelo Juízo à peça de ingresso, buscando o reexame da matéria, o que caracteriza error in judicando, insuscetível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

PJe Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 14/09/2026, às 11:51:39 - fbde6fb

b2. Omissão – Exibição de Documentos

O embargante alega omissão quanto ao requerimento de exibição das fichas financeiras dos paradigmas indicados.

Sem razão. O Juízo não está obrigado a se manifestar sobre todos os requerimentos probatórios quando a lide já se encontra resolvida por outros fundamentos (art. 370 do CPC). Tendo sido declarada a inépcia do pedido de equiparação salarial e rejeitado o pedido sucessivo de acúmulo/desvio de função com base na prova oral produzida (que demonstrou ser a evolução de pacientes inerente à função de plantonista), a exibição de documentos de terceiros tornou-se inócua e desnecessária para o deslinde do feito. A insurgência reflete discordância com a valoração do acervo probatório.

b3. Omissão e Contradição – Justiça Gratuita

A parte autora aponta omissão e contradição no indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, aduzindo que o Juízo ignorou a declaração de hipossuficiência e a jurisprudência vinculante do C. TST (Tema 21), baseando-se apenas em fichas financeiras de contrato extinto.

Não há vícios a sanar. A sentença foi clara ao fundamentar o indeferimento na análise das fichas financeiras acostadas aos autos, as quais demonstraram padrão remuneratório incompatível com a presunção de miserabilidade. A avaliação de que os elementos objetivos dos autos elidem a declaração firmada pela parte insere-se no princípio do livre convencimento motivado do magistrado. A discordância quanto ao critério adotado para aferir a capacidade econômica atual do autor constitui matéria de mérito, desafiando recurso próprio para a instância revisora.

b4. Contradição – Valor da Causa e Base de Cálculo dos Honorários

O embargante aduz contradição interna, argumentando que a sentença considerou os valores da inicial como "mera estimativa" para afastar a impugnação ao valor da causa, mas os utilizou como "valor certo" para fixar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos aos patronos da reclamada.

Inexiste a contradição apontada. A decisão aplicou escorreitamente a sistemática processual vigente. Os valores indicados na inicial servem para fixar o rito e o valor da causa (art. 840, § 1º, da CLT). Contudo, havendo sucumbência total do reclamante em pedidos específicos, os honorários advocatícios devidos à parte contrária incidem sobre o valor atualizado dos pedidos rejeitados (a

PJe Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 14/09/2026, às 11:51:39 - fbde6fb

exemplo dos R$ 528.000,00 pleiteados a título de diferenças salariais), conforme expressa dicção do art. 791-A da CLT. A argumentação do embargante confunde os institutos e busca a reforma da decisão, o que não é cabível nesta via.

b5. Omissão – Limite Diário da Jornada Médica e Plantões de 24 Horas

O autor sustenta omissão quanto à aplicação da Súmula nº 370 do C. TST e à ausência de norma coletiva autorizadora do regime de plantões de 24 horas.

Sem razão. A sentença abordou expressamente a questão da jornada de trabalho, validando o regime de plantões (12h ou 24h) por ser inerente à dinâmica hospitalar e à profissão médica, destacando que o limite constitucional de 44 horas semanais foi respeitado. A não adoção da tese obreira ou a não aplicação de súmula específica não configura omissão, mas sim adoção de tese jurídica diversa pelo Juízo. O inconformismo com a validade conferida ao regime de compensação adotado deve ser objeto de Recurso Ordinário.

b6. Omissão – Requisitos da Justa Causa

Por fim, o embargante alega omissão quanto à análise dos requisitos da imediatidade, perdão tácito e proporcionalidade da justa causa, bem como sobre o fato de a ausência ter sido motivada por candidatura a cargo eletivo.

Não se constata qualquer omissão. A sentença dedicou amplo tópico à análise da justa causa, reconhecendo a presença dos requisitos objetivo (ausência superior a 30 dias) e subjetivo (animus abandonandi). O Juízo valorou expressamente as provas documentais (mensagens de WhatsApp e telegrama) e a confissão do autor, rechaçando a tese de que a candidatura política, sem a devida formalização e anuência do empregador, justificaria as faltas. A pretensão de rediscutir a configuração do abandono de emprego e a validade da penalidade aplicada traduz nítido intento de reexame de fatos e provas, incabível em sede de embargos de declaração.

III. DSPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por JOSÉ EDBERTO TAVARES DE QUENTAL e, no mérito, julgo-os **IMPROCEDENTES**, mantendo-se a sentença embargada em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação supra.

Intimem-se as partes.

PJe Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 14/09/2026, às 11:51:39 - fbde6fb

CARUARU/PE, 14 de setembro de 2026.

KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER
Juíza do Trabalho Titular

Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 14/09/2026, às 11:51:39 - fbde6fb
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26091410500826400000104201823?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26091410500826400000104201823

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SC CARUARU - CONHECIMENTO
ATOrd 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADO: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID fbde6fb proferida nos autos, cujo dispositivo consta a seguir:

KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER
Juíza do Trabalho Titular

LUCIANA BRASILEIRO
ADVOCACIA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DO TRABALHO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CARUARU/PE.

Processo nº 0001643-60.2025.5.06.0313

HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO, já devidamente qualificado nos autos da Reclamação Trabalhista proposta por JOSÉ EDBERTO TAVARES DE QUENTAL, por seus advogados constituídos, inconformado, exclusivamente na extensão em que sucumbente, com a r. sentença, posteriormente integrada pela decisão que julgou improcedentes os embargos de declaração opostos pelo Reclamante, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 895, I, da CLT, interpor RECURSO ORDINÁRIO, conforme as razões anexas, requerendo seja o presente recurso recebido, processado e, após as formalidades legais, encaminhado ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.

O recurso é tempestivo, uma vez observado o octídio legal contado da intimação da decisão proferida nos embargos de declaração, os quais interromperam o prazo para a interposição dos demais recursos, na forma do art. 897-A, §3º, da CLT.

A Recorrente renova, expressamente, o requerimento de manutenção dos benefícios da justiça gratuita já deferidos na sentença, diante de sua incontroversa condição de entidade filantrópica, beneficente e sem fins lucrativos, detentora de CEBAS vigente, encontrando-se igualmente dispensada do depósito recursal, nos termos do art. 899, §10, da CLT.

Subsidiariamente, na remota hipótese de se cogitar da revisão ou do indeferimento do benefício da justiça gratuita em segundo grau, requer-se que não seja declarada, de plano, qualquer deserção, devendo a Recorrente ser previamente intimada para apresentar ou complementar a documentação destinada à demonstração de sua situação econômico-financeira, na forma do art. 99, §2º, do CPC.

Caso, ainda assim, venha a ser indeferido o benefício em sede recursal, requer seja observado o art. 99, §7º, do CPC e, especificamente, a Orientação Jurisprudencial nº 269, II, da SDI-1 do TST, concedendo-se prazo para a regularização do preparo antes de qualquer juízo negativo de admissibilidade.

Requer, assim, o regular processamento do recurso.

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 14/09/2026, às 22:43:53 - afcb9c9

LUCIANA BRASILEIRO
ADVOCACIA

Termos em que,
Pede deferimento.

Caruaru/PE, 14 de setembro de 2026.

LUCIANA DA FONSECA LIMA BRASILEIRO
OAB/PE nº 23.628

THIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA
OAB/PE nº 46.752

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 14/09/2026, às 22:43:53 - afcb9c9

LUCIANA BRASILEIRO
ADVOCACIA

RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO

RECORRENTE: HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO
RECORRIDO: JOSÉ EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
PROCESSO Nº: 0001643-60.2025.5.06.0313
JUÍZO A QUO: 3ª VARA DO TRABALHO DE CARUARU/PE

EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
COLENDA TURMA

A r. sentença merece reforma no único capítulo em que impôs condenação ao Hospital Recorrente.

Com efeito, praticamente a integralidade das pretensões deduzidas pelo Reclamante foi rejeitada, tendo sido mantida a dispensa por justa causa, afastadas as diferenças salariais, horas extras, acúmulo ou desvio de função, danos morais e demais parcelas pretendidas.

A condenação patronal ficou restrita às diferenças do adicional de insalubridade do grau médio de 20%, que já era regularmente pago, para o grau máximo de 40%, no período imprescrito iniciado em 30/11/2020, com reflexos em 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS, além dos consectários sucumbenciais.

É exclusivamente contra esse capítulo que se volta o presente recurso.

I – DA MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – ENTIDADE FILANTRÓPICA – CEBAS VIGENTE – ART. 899, §10, DA CLT – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO

A Recorrente renova o pedido de manutenção da justiça gratuita que lhe foi expressamente deferida na origem.

A condição filantrópica do Hospital não constitui mera alegação defensiva. Encontra-se documentalmente demonstrada nos autos por seus atos constitutivos, títulos e, especialmente, pelo Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, cuja renovação mais recente foi deferida pela Portaria SAES/MS nº 3.236, de 9 de setembro de 2025, com vigência compreendida entre 1º de janeiro de 2024 e 31 de dezembro de 2026.

A própria r. sentença reconheceu expressamente essa condição jurídica, deferindo à Reclamada a gratuidade da justiça e, ainda, reconhecendo sua imunidade relativamente à cota patronal das contribuições previdenciárias.

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 14/09/2026, às 22:43:53 - afcb9c9

Não existe, portanto, qualquer alteração fática ou jurídica capaz de justificar a retirada, em grau recursal, de benefício já deferido após exame da documentação existente no processo.

De igual modo, independentemente da discussão acerca da extensão da justiça gratuita, a Recorrente, enquanto entidade filantrópica, encontra-se expressamente isenta do depósito recursal, por força do art. 899, §10, da CLT.

Registre-se que, por cautela processual e com a exclusiva finalidade de evitar qualquer discussão desnecessária acerca da admissibilidade do apelo, a Recorrente está juntando o comprovante das custas processuais. Tal providência não implica renúncia ao benefício da justiça gratuita anteriormente concedido, nem afasta o pedido de sua manutenção.

Subsidiariamente, caso esta E. Turma ou o Exmo. Relator entendam necessária prova adicional da situação econômico-financeira da instituição, requer-se que seja oportunizada previamente a respectiva complementação documental, em observância ao art. 99, §2º, do CPC, segundo o qual o magistrado somente poderá indeferir o pedido após oportunizar à parte a comprovação dos respectivos pressupostos.

E, caso, após essa providência, venha efetivamente a ser indeferido o benefício em sede recursal, requer-se expressamente a aplicação do art. 99, §7º, do CPC e da OJ nº 269, II, da SDI-1 do TST, segundo a qual, indeferido o requerimento de justiça gratuita formulado na fase recursal, cumpre ao Relator fixar prazo para que o recorrente efetue o preparo.

Não poderá, portanto, eventual entendimento diverso quanto à gratuidade importar declaração imediata de deserção, sem que seja previamente facultada à entidade a comprovação complementar e, sucessivamente, caso necessária, a regularização do preparo.

II – PRELIMINARMENTE – DA NULIDADE PARCIAL POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DOS ESCLARECIMENTOS PERICIAIS – CONDENAÇÃO FUNDADA JUSTAMENTE NO LAUDO IMPUGNADO

Antes do exame do mérito propriamente dito, impõe-se reconhecer nulidade processual diretamente relacionada ao único capítulo objeto deste recurso.

O laudo pericial de insalubridade apresentou relevantes inconsistências internas, devidamente apontadas pelo Hospital na manifestação de ID e698227, ocasião em que foram formulados 27 quesitos complementares ao Perito do Juízo.

Não se tratava de questionamentos protelatórios ou genéricos. A Recorrente demonstrou objetivamente que o próprio trabalho pericial apresentava incompatibilidade entre os dados coletados e a conclusão adotada, especialmente porque, no período

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 14/09/2026, às 22:43:53 - afcb9c9

posterior à pandemia, o cruzamento documental identificara coincidência entre os plantões do Reclamante e a presença de pacientes infectocontagiosos em somente 69 dos 203 plantões examinados, equivalentes a 34%, sem individualizar, porém, se tais pacientes foram efetivamente atendidos pelo Autor, se estavam sob sua responsabilidade assistencial ou se houve ingresso pessoal do médico em área de isolamento.

Também foi questionada a utilização da Súmula nº 47 do TST como fundamento para transformar a insalubridade hospitalar ordinária, já remunerada em grau médio, em insalubridade de grau máximo, sem prévia demonstração dos pressupostos técnicos previstos no Anexo 14 da NR-15.

Apesar da relevância dessas questões, o Juízo, por meio do despacho de ID eb97f33, indeferiu "por enquanto" os esclarecimentos, consignando expressamente que, após análise mais aprofundada, poderia determinar ao Perito a resposta às impugnações.

O Hospital apresentou oportunamente seu protesto antipreclusivo e renovou a insurgência nas razões finais.

Contudo, os esclarecimentos jamais foram prestados.

E o que ocorreu na sequência é exatamente aquilo contra o que a defesa havia protestado: a sentença condenou o Hospital apoiando-se precisamente no laudo pericial cujas inconsistências não foram esclarecidas.

Há inequívoco prejuízo processual.

O art. 477, §2º, do CPC estabelece o dever do perito de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes ou do Juízo. Trata-se de providência integrante do contraditório sobre a prova técnica, especialmente relevante quando a controvérsia diz respeito não à simples existência de agente biológico — circunstância admitida pelo Hospital e já remunerada com o adicional de 20% —, mas à classificação jurídica e técnica da exposição em grau médio ou grau máximo.

O livre convencimento motivado previsto no art. 371 do CPC não autoriza suprimir o contraditório sobre a prova técnica. Ao contrário: quanto mais decisiva for a perícia para a solução da controvérsia, maior a necessidade de que suas inconsistências relevantes sejam previamente esclarecidas.

E a perícia foi efetivamente determinante.

A sentença expressamente acolheu sua conclusão para elevar o adicional de 20% para 40%.

Assim, requer a Recorrente, preliminarmente, seja reconhecida a nulidade parcial da sentença exclusivamente quanto ao capítulo relativo às diferenças do adicional de

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 14/09/2026, às 22:43:53 - afcb9c9

insalubridade, preservando-se todos os demais capítulos não impugnados, com a reabertura da instrução apenas para que o Sr. Perito responda integralmente aos quesitos complementares formulados no ID e698227 e sejam posteriormente facultadas às partes manifestação e razões finais quanto ao ponto.

Caso, entretanto, este E. Regional entenda que o conjunto probatório já possibilita julgamento imediato da controvérsia, requer-se o afastamento da nulidade apenas para que se examine desde logo o mérito recursal, com a reforma da condenação pelos fundamentos seguintes.

III – DO MÉRITO – DA INDEVIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO

A r. sentença merece reforma no único capítulo em que impôs condenação ao Hospital Recorrente, consistente no pagamento de diferenças do adicional de insalubridade do grau médio de 20%, que já era regularmente pago ao Reclamante, para o grau máximo de 40%, durante todo o período imprescrito, a partir de 30/11/2020, com reflexos em 13º salários, férias acrescidas de 1/3 e depósitos do FGTS.

Com a devida vênia, a conclusão adotada na origem não encontra respaldo seguro nos próprios elementos objetivos constantes da prova pericial.

Desde a contestação, o Hospital jamais negou que o Reclamante, no exercício da função de médico clínico plantonista em estabelecimento hospitalar, estivesse sujeito a agentes biológicos. Tanto é assim que sempre efetuou o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, correspondente a 20%.

A controvérsia, portanto, nunca residiu na existência ou não de insalubridade, mas exclusivamente na presença dos requisitos técnicos e normativos necessários à elevação do adicional para o grau máximo de 40%.

O próprio Anexo 14 da NR-15 estabelece distinção entre as hipóteses. O contato com pacientes em hospitais e estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana caracteriza, em regra, insalubridade em grau médio, ao passo que o grau máximo pressupõe situação específica e mais gravosa, relacionada ao contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.

Não basta, portanto, comprovar que o trabalhador exercia suas atividades em ambiente hospitalar ou que, em determinados momentos, havia pacientes portadores de doenças infectocontagiosas no estabelecimento. É indispensável demonstrar que o trabalhador efetivamente mantinha contato com pacientes nas condições específicas previstas na norma regulamentadora.

E justamente nesse ponto a prova pericial apresenta inconsistências relevantes.

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 14/09/2026, às 22:43:53 - afcb9c9

No período pós-pandemia, o próprio Perito procedeu ao cruzamento dos plantões realizados pelo Reclamante com registros de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas e constatou coincidência temporal em apenas 69 dos 203 plantões analisados, correspondentes a 34% do total.

Ocorre que a simples presença simultânea do Reclamante no hospital e de algum paciente infectocontagioso não demonstra, por si só, que esse paciente estivesse sob sua responsabilidade assistencial, que tenha sido efetivamente atendido pelo Autor ou que tenha havido ingresso pessoal do médico em área de isolamento.

A própria defesa destacou que seria necessária a demonstração individualizada de que o paciente permaneceu efetivamente em isolamento, de que estava sob responsabilidade do Reclamante, de que houve atendimento direto e, especialmente, de que o médico ingressou na área de isolamento. Tais elementos, contudo, não foram comprovados de forma individualizada.

Ainda assim, a conclusão pericial acabou estendendo o enquadramento em grau máximo para todo o período imprescrito.

Há aí evidente incompatibilidade entre o dado objetivo levantado e a conclusão alcançada.

E a contradição se torna ainda mais evidente porque, ao responder quesito específico, o próprio Perito registrou que seria devido grau máximo durante o período pandêmico e nos plantões pós-pandêmicos em que houvesse ingresso comprovado em sala de isolamento de paciente infectocontagioso, mantendo-se o grau médio nos demais períodos e plantões.

Essa resposta é incompatível com a conclusão genérica posterior de que o adicional de 40% seria devido durante todo o período imprescrito.

Se o próprio expert reconheceu que nos demais períodos e plantões o enquadramento era de grau médio, não poderia, sem fundamentação técnica adicional, ampliar o grau máximo para todas as competências compreendidas entre 30/11/2020 e o encerramento do contrato.

Também não se mostra adequada a utilização da Súmula nº 47 do TST para justificar essa extensão.

O referido verbete apenas estabelece que o trabalho executado em condições insalubres, ainda que em caráter intermitente, não perde, apenas por essa circunstância, o direito ao adicional correspondente. A Súmula não altera os critérios técnicos de enquadramento previstos na NR-15 e tampouco transforma automaticamente uma exposição de grau médio em grau máximo.

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 14/09/2026, às 22:43:53 - afcb9c9

Antes de se discutir a intermitência, é necessário definir qual atividade efetivamente era desenvolvida e em qual hipótese normativa ela se enquadra.

Assim, a Súmula nº 47 não pode ser utilizada para suprir a ausência de prova de que o Reclamante mantinha, de forma habitual, contato com pacientes em isolamento infectocontagioso.

Da mesma forma, a referência feita pelo laudo aos Equipamentos de Proteção Individual não resolve a questão central.

O Hospital não sustenta a inexistência de risco biológico. Ao contrário, reconhecia esse risco e o remunerava por meio do adicional em grau médio.

A discussão sobre a capacidade dos EPIs de neutralizar integralmente ou não o agente somente teria relevância após demonstrado o enquadramento da atividade na hipótese de grau máximo.

A eventual ausência de neutralização completa do risco hospitalar ordinário não tem o condão de converter automaticamente o adicional de 20% em 40%.

Quanto ao período pandêmico, também é necessária cautela.

A própria perícia registrou a existência de hospital de campanha, estrutura específica para atendimento da COVID-19, controle de admissão, triagem direcionada, tomografia, oxigenioterapia e fluxos próprios de atendimento.

Esses elementos demonstram que havia organização específica dos setores e não autorizam, por simples presunção, a conclusão de que toda a emergência, em todos os plantões, se encontrava permanentemente convertida em área de isolamento para fins do Anexo 14 da NR-15.

Ainda que se admita, apenas por argumentar, o grau máximo durante o período mais crítico da pandemia, essa circunstância excepcional não pode ser automaticamente projetada para todo o período posterior até setembro de 2024, sobretudo diante dos próprios dados periciais que apontam realidade completamente distinta após a pandemia.

Registre-se, ademais, que todas essas inconsistências foram oportunamente apontadas pelo Hospital na impugnação ao laudo pericial, oportunidade em que foram formulados quesitos complementares justamente para esclarecer a incompatibilidade entre os dados objetivos levantados e a conclusão final adotada.

A defesa renovou expressamente em razões finais que o laudo havia identificado apenas 34% de coincidência entre plantões e pacientes infectocontagiosos, sem demonstração individualizada do contato direto, e que a conclusão de grau máximo para todo o período não encontrava amparo técnico suficiente.

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 14/09/2026, às 22:43:53 - afcb9c9

Apesar disso, a r. sentença acolheu integralmente a conclusão pericial quanto ao grau máximo, afirmando que o ingresso em áreas de isolamento em mais de um terço dos plantões justificaria a percepção do adicional de 40% durante todo o período imprescrito.

Com a devida vênia, há evidente salto lógico entre a premissa e a conclusão.

A constatação de exposição em determinada parcela dos plantões não autoriza estender o pagamento do adicional máximo, indistintamente, para todos os meses e plantões do período posterior.

Por essas razões, impõe-se a reforma da r. sentença para que seja julgado integralmente improcedente o pedido de diferenças do adicional de insalubridade, mantendo-se como correto o grau médio de 20% já pago pelo Hospital.

Subsidiariamente, caso este E. Tribunal entenda comprovado o grau máximo em determinado período, requer-se que a condenação seja expressamente limitada ao período pandêmico efetivamente demonstrado pela prova técnica, afastando-se as diferenças no período posterior.

Em sucessivo grau de subsidiariedade, caso ainda se entenda existir alguma exposição em grau máximo após a pandemia, requer-se que a condenação fique restrita apenas às competências ou plantões em que houver prova concreta e individualizada do efetivo contato do Reclamante com pacientes em isolamento por doença infectocontagiosa, vedada a presunção de exposição em grau máximo durante todo o período contratual.

Reformada a condenação principal, deverão ser igualmente excluídos os reflexos deferidos sobre 13º salários, férias acrescidas de 1/3 e FGTS, bem como os honorários advocatícios devidos ao patrono do Reclamante e a responsabilidade da Recorrente pelos honorários da perícia técnica de engenharia, observando-se a sucumbência no objeto da prova pericial.

Na hipótese de reforma apenas parcial, requer-se a correspondente adequação proporcional de todos os consectários da condenação.

IV – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer o HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO seja o presente Recurso Ordinário conhecido e provido, para:

a) preliminarmente, seja mantido o benefício da justiça gratuita já deferido à Recorrente, diante de sua comprovada condição de entidade filantrópica, sem fins lucrativos e detentora de CEBAS, reconhecendo-se igualmente a isenção do depósito recursal prevista no art. 899, §10, da CLT. Registra-se que, por mera cautela processual e sem qualquer renúncia ao benefício já

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 14/09/2026, às 22:43:53 - afcb9c9

reconhecido, o comprovante de recolhimento das custas processuais segue anexado; a própria sentença reconheceu a condição filantrópica do Hospital e deferiu-lhe a justiça gratuita.

b) subsidiariamente, caso o Exmo. Relator entenda não suficientemente demonstrados os pressupostos para manutenção da gratuidade, seja a Recorrente previamente intimada para apresentar ou complementar a documentação comprobatória pertinente, antes de qualquer juízo negativo de admissibilidade, nos termos do art. 99, §2º, do CPC; e, caso venha efetivamente a ser indeferido o benefício em sede recursal, seja concedido prazo para eventual regularização do preparo, em observância à OJ nº 269, II, da SDI-1 do TST, vedando-se o reconhecimento imediato da deserção;

c) ainda preliminarmente, seja reconhecida a nulidade parcial da sentença, exclusivamente quanto ao capítulo relativo ao adicional de insalubridade, em razão do cerceamento do direito de defesa decorrente do indeferimento dos esclarecimentos periciais requeridos pelo Hospital, determinando-se o retorno dos autos à origem para que o Sr. Perito responda aos quesitos complementares formulados na manifestação de ID e698227, com posterior abertura de prazo às partes para manifestação, preservando-se os demais capítulos da sentença não impugnados; o Juízo havia indeferido os esclarecimentos apenas “por enquanto”, embora a defesa tenha apontado relevantes inconsistências técnicas na perícia.

d) superada a preliminar, seja reformada a r. sentença para julgar integralmente improcedente o pedido de diferenças do adicional de insalubridade do grau médio de 20% para o grau máximo de 40%, reconhecendo-se como correto o adicional em grau médio já pago pelo Hospital durante o pacto laboral, afastando-se, consequentemente, os reflexos deferidos em 13º salários, férias acrescidas de 1/3 e depósitos do FGTS; a condenação foi precisamente nesses títulos.

e) subsidiariamente, caso seja mantido o entendimento pela existência de insalubridade em grau máximo em alguma extensão, seja a condenação limitada ao período pandêmico efetivamente comprovado pela prova técnica, excluindo-se as diferenças posteriores, considerando que, no período pós-pandemia, o próprio levantamento pericial identificou coincidência em apenas 69 dos 203 plantões analisados, correspondentes a 34%, sem comprovação individualizada de atendimento direto ou ingresso em área de isolamento;

f) sucessivamente, caso também seja reconhecido algum direito após o período pandêmico, que a condenação fique limitada exclusivamente às competências em que houver prova objetiva e individualizada do efetivo contato do Reclamante com pacientes em isolamento por doenças

PJe Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 14/09/2026, às 22:43:53 - afcb9c9

infectocontagiosas, vedada a extensão automática do grau máximo a todo o período imprescrito, especialmente porque o próprio Perito consignou grau médio para os demais períodos e plantões.

g) como consequência da reforma integral do único título condenatório, sejam excluídos os honorários advocatícios sucumbenciais deferidos em favor do patrono do Reclamante, bem como seja redistribuída a responsabilidade pelos honorários periciais de engenharia, observada a sucumbência no objeto da perícia;

h) caso a reforma seja apenas parcial, sejam proporcionalmente adequados os reflexos, os honorários advocatícios, os honorários periciais e todos os demais consectários da condenação, observados exclusivamente os limites do título eventualmente mantido.

Por todo o exposto, requer seja o presente Recurso Ordinário conhecido e provido, nos termos acima delineados.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Caruaru-PE, 14 de setembro de 2026.

LUCIANA DA FONSECA LIMA BRASILEIRO
OAB/PE nº 23.628

THIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA
OAB/PE nº 46.752

Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, em 14/09/2026, às 22:43:53 - afcb9c9
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26091422434964300000104238241?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26091422434964300000104238241

Processo Judicial Eletrônico
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região - 1º Grau

Certidão de Disponibilização e Publicação - DJEN

Número do Processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Órgão Julgador: SC Caruaru - Conhecimento
Documento Publicado: Intimação(Intimação) - a14d3f1
Data de Disponibilização: 16/09/2026
Data de Publicação: 17/09/2026

Documento assinado eletronicamente por PROCEDIMENTO AUTOMATIZADO - PJE, em 17/09/2026, às 01:07:29 - 47df1d5
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26091701072924500000104353692?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26091701072924500000104353692

Processo Judicial Eletrônico
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região - 1º Grau

Certidão de Disponibilização e Publicação - DJEN

Número do Processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Órgão Julgador: SC Caruaru - Conhecimento
Documento Publicado: Intimação(Intimação) - a14d3f1
Data de Disponibilização: 16/09/2026
Data de Publicação: 17/09/2026

Documento assinado eletronicamente por PROCEDIMENTO AUTOMATIZADO - PJE, em 17/09/2026, às 01:07:29 - 99bc9cc
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26091701072982300000104353693?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26091701072982300000104353693

SOUZA DE LIMA
ADVOCACIA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DO TRABALHO TITULAR DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CARUARU/PE

PROCESSO Nº
0001643-60.2025.5.06.0313

RECORRENTE
JOSÉ EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

RECORRIDO
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

JOSÉ EDBERTO TAVARES DE QUENTAL, já qualificado nos autos da Reclamação Trabalhista em epígrafe, por seus advogados que subscrevem, inconformado, *data maxima venia*, com a r. sentença de ID 4ea987b, integrada pela decisão de embargos de declaração de ID fbde6fb, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no **art. 895, I, da Consolidação das Leis do Trabalho**, interpor o presente

RECURSO ORDINÁRIO

pelas razões de fato e de direito anexas, requerendo seja o apelo recebido, processado e remetido ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, após a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões.

Da tempestividade. A decisão que julgou os embargos de declaração opostos pelo Reclamante (ID fbde6fb) foi disponibilizada no DJEN em 16/09/2026 e considerada publicada em 17/09/2026, conforme certidão de ID 47df1d5. Interrompido o prazo recursal pelos embargos (art. 897-A, § 3º, da CLT), o octídio legal iniciou-se em 18/09/2026 (sexta-feira) e se encerra em 29/09/2026 (terça-feira). O recurso é, portanto, **tempestivo**.

Do preparo. O Recorrente não foi condenado ao pagamento de quantia certa, razão pela qual não há depósito recursal a efetuar (art. 899, § 1º, da CLT). As custas processuais foram expressamente atribuídas à Reclamada, sobre o valor da condenação, conforme dispositivo da r. sentença. Não há, portanto, preparo a cargo do Recorrente, cuja admissibilidade recursal independe do capítulo relativo à gratuidade da justiça, o qual, não obstante, é objeto de impugnação específica nas razões anexas e de renovação expressa do requerimento nesta instância, na forma da Orientação Jurisprudencial nº 269, I, da SBDI-1 do C. TST.

Da regularidade de representação. Procuração regularmente juntada com a petição inicial (ID 04ca4f2).

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e



Nestes termos,

Pede deferimento.

Caruaru/PE, 28 de setembro de 2026.

MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA

Advogado · OAB/PE 56.324

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

RAZÕES DE RECURSO ORDINÁRIO

RECORRENTE
JOSÉ EDBERTO TAVARES DE QUENTAL

RECORRIDO
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

PROCESSO DE ORIGEM
0001643-60.2025.5.06.0313

3ª Vara do Trabalho de Caruaru/PE

EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

COLENDA TURMA

EMINENTE DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A)

I · SÍNTESE DA DEMANDA E DA DECISÃO RECORRIDA

O Recorrente é médico. Foi admitido pelo Hospital Recorrido em **03/10/2016**, e ali trabalhou por quase **oito anos** sem registro de qualquer advertência, suspensão ou penalidade disciplinar.

Em 2024, lançou-se candidato ao cargo de **Prefeito do Município de Condado/PE**, fato documentado nos autos pelo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários e pela Ata da Convenção Municipal do partido (IDs 533374b, e1edfde e fbdb122).

Em **19/09/2024**, às 16h45, dezessete dias antes do pleito, recebeu por e-mail a comunicação de que seu contrato estava sendo rescindido **por justa causa, por abandono de emprego** (art. 482, "i", da CLT). Não recebeu aviso prévio, 13º salário proporcional, férias proporcionais, multa de 40% do FGTS, nem teve liberados o FGTS e as guias do seguro-desemprego.

Ajuizou a presente ação postulando, entre outros pedidos, a reversão da justa causa, diferenças salariais, horas extras, equiparação salarial e diferenças de adicional de insalubridade.

A r. sentença deferiu exclusivamente as diferenças de adicional de insalubridade do grau médio para o grau máximo. Rejeitou todos os demais pedidos, extinguiu por inépcia o pedido de equiparação salarial, **indeferiu a gratuidade da justiça** e condenou o Recorrente em honorários periciais médicos e em honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor dos pedidos rejeitados, sem suspensão de exigibilidade, base que, conforme explicitado pela própria decisão de embargos, abrange o valor integral estimado desses pedidos.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

O resultado prático é que o Recorrente, trabalhador dispensado sem qualquer verba rescisória, obteve crédito estimado em R$ 16.712,70 e foi condenado a pagar, apenas a título de honorários da parte contrária, quantia da ordem de **R$ 190.000,00**.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados sob o fundamento de que as questões suscitadas configurariam *error in judicando*, "desafiando recurso próprio para a instância revisora" (ID fbde6fb).

É o que se faz agora.

Registre-se, desde logo, que todas as questões ora devolvidas foram suscitadas na petição inicial, na réplica, nas razões finais e nos embargos de declaração, e se encontram integralmente devolvidas ao conhecimento deste E. Regional por força do efeito devolutivo em profundidade (art. 1.013, §§ 1º e 2º, do CPC e Súmula nº 393, I, do C. TST), o que dispensa a arguição de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e permite o julgamento imediato do mérito.

II · DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

II.1 · Da r. sentença

No item 1.2, o Juízo de origem indeferiu o benefício ao fundamento de que, "compulsando as fichas financeiras acostadas aos autos", a remuneração do Recorrente seria "superior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social".

Opostos embargos de declaração, a decisão integrativa acrescentou que as fichas financeiras "demonstraram padrão remuneratório incompatível com a presunção de miserabilidade" e que "a avaliação de que os elementos objetivos dos autos elidem a declaração firmada pela parte insere-se no princípio do livre convencimento motivado".

Com a máxima vênia, a decisão contraria tese jurídica vinculante do C. TST, assenta-se em premissa temporal equivocada e foi proferida sem o contraditório prévio exigido pela lei e pelo precedente obrigatório.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

II.2 · A tese vinculante do Tema 21 da Tabela de Recursos de Revista Repetitivos do C. TST

O Tribunal Pleno do C. TST, no julgamento do **Tema 21** pacificou a matéria com eficácia vinculante para todos os juízes e tribunais do trabalho (arts. 896-C da CLT e 927, III, do CPC). A tese fixada tem o seguinte teor:

> *"I - independentemente de pedido da parte, o magistrado trabalhista tem o poder-dever de conceder o benefício da justiça gratuita aos litigantes que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, conforme evidenciado nos autos; II - o pedido de gratuidade de justiça, formulado por aquele que perceber salário superior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, pode ser instruído por documento particular firmado pelo interessado, nos termos da Lei nº 7.115/83, sob as penas do art. 299 do Código Penal; III - havendo impugnação à pretensão pela parte contrária, acompanhada de prova, o juiz abrirá vista ao requerente do pedido de gratuidade de justiça, decidindo, após, o incidente (art. 99, § 2º, do CPC). "*

O item (ii) da tese foi concebido **precisamente para a situação destes autos**. O precedente vinculante não exclui do benefício quem percebe remuneração superior ao patamar objetivo do art. 790, § 3º, da CLT. Ao contrário: assegura expressamente a esse litigante o direito de instruir o pedido com declaração particular, firmada sob as penas da lei, exatamente o que fez o Recorrente, cuja declaração de hipossuficiência foi juntada com a inicial, como registra **o próprio relatório da r. sentença**.

A r. sentença, contudo, tratou a superação do patamar de 40% como **causa autônoma e suficiente de indeferimento**, aplicando raciocínio que o precedente vinculante expressamente superou. E o fez sem qualquer distinção ou superação fundamentada, em afronta ao art. 489, § 1º, VI, do CPC.

A invocação do "livre convencimento motivado", na decisão de embargos, não socorre o *decisum*. O livre convencimento opera na valoração da prova, não na aplicação do direito. Diante de tese firmada em recurso repetitivo, o magistrado não tem liberdade para adotar critério jurídico diverso; tem o dever de observá-la (art. 927, III, do CPC), salvo distinção fundamentada, que não houve.

No mesmo sentido, a **Súmula nº 463, I, do C. TST** estabelece que, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por advogado com poderes específicos.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

Não por acaso, a própria jurisprudência do C. TST, após o Tema 21, tem mantido a gratuidade concedida com base na declaração do trabalhador, registrando que o Tribunal Pleno, em 14/10/2024, decidiu por maioria que é possível a declaração de pobreza firmada pelo requerente, sob as penas da lei, nos termos do art. 790, § 4º, da CLT, e que, tendo o reclamante declarado sua hipossuficiência econômica, na esteira da Súmula 463, I, do TST, deve lhe ser mantida a concessão dos benefícios.

O item (iii) do Tema 21 estabelece um **procedimento obrigatório**: havendo impugnação acompanhada de prova, o juiz abrirá vista ao requerente e somente então decidirá o incidente. A regra reproduz o comando do art. 99, § 2º, do CPC, segundo o qual o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, **devendo, antes de indeferir, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos**.

Nos presentes autos, **jamais foi aberta vista ao Recorrente** para complementar a prova de sua condição econômica. O incidente foi decidido diretamente na sentença, sem contraditório prévio, o que caracteriza, ademais, **decisão surpresa**, vedada pelo art. 10 do CPC.

Registre-se, por relevante, que **a própria Reclamada transcreveu a tese do Tema 21 em sua contestação** (fls. 143/144), inclusive o item (iii). A matéria estava, portanto, expressamente posta nos autos. E, a mesma Reclamada, em seu recurso ordinário, invoca o art. 99, § 2º, do CPC para exigir, em seu favor, a prévia oportunidade de complementação documental antes de qualquer juízo negativo sobre sua própria gratuidade (ID afcb9c9). O que a Recorrida reclama para si não pode ser negado ao trabalhador.

A r. sentença aferiu a condição econômica do Recorrente exclusivamente com base nas fichas financeiras do contrato de trabalho, isto é, em rendimentos de um vínculo que já não existia a quase dois anos.

São fatos incontroversos, reconhecidos na própria sentença: (i) o contrato foi rompido em **19/09/2024**, por justa causa; (ii) em razão da modalidade rescisória, o Recorrente **não recebeu aviso prévio, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3, multa de 40% do FGTS**, não teve liberados os depósitos do FGTS e **não obteve acesso ao seguro-desemprego** (itens 2.2 a 2.4 da sentença); e (iii) a ação foi ajuizada em **30/11/2025**, mais de **quatorze meses** após a extinção do vínculo.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

A hipossuficiência econômica é aferida à luz da situação do requerente **ao tempo do exercício do direito de ação** e ao longo do processo, não à luz de rendimentos pretéritos de contrato rompido. Fichas financeiras de vínculo extinto não constituem prova de patrimônio atual, de renda atual, de encargos familiares ou de disponibilidade financeira. Retratam, quando muito, a remuneração de um emprego que o Recorrente perdeu, e perdeu sem receber qualquer verba rescisória.

Ademais, nos termos da tese vinculante, **cabe ao empregador o ônus de demonstrar que o trabalhador tem capacidade de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e do de sua família**. A Recorrida não se desincumbiu desse ônus, limitou-se a invocar documentos do período contratual, sem produzir qualquer prova da situação patrimonial atual do Recorrente.

II.3 · Da renovação do requerimento nesta instância

Por cautela, e na forma da **Orientação Jurisprudencial nº 269, I, da SBDI-1 do C. TST**, segundo a qual o benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, desde que, na fase recursal, seja o requerimento formulado no prazo alusivo ao recurso, o Recorrente **renova expressamente** o requerimento de concessão do benefício.

Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessária complementação probatória, requer-se a abertura de prazo para tanto, na forma do art. 99, § 2º, do CPC e do item (iii) da tese vinculante, antes de qualquer decisão desfavorável.

II.4 · Das consequências da reforma

Deferida a gratuidade, impõem-se, como consequências necessárias:

(a) A **suspensão da exigibilidade** dos honorários advocatícios sucumbenciais a cargo do Recorrente, nos termos do art. 791-A, § 4º, da CLT, na redação que remanesceu após o julgamento da ADI 5766 pelo E. STF, **vedada a compensação com créditos obtidos neste ou em outro processo**. É essa a orientação consolidada na jurisprudência trabalhista, segundo a qual, tratando-se de beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade dos honorários sucumbenciais a seu cargo fica sob condição suspensiva, vedada a sua compensação com eventual crédito reconhecido em Juízo, em observância à decisão do STF na ADI 5766;

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

(b) A **exclusão da responsabilidade do Recorrente pelos honorários periciais médicos**, que passam a ser suportados pela União, na forma do art. 790-B, *caput*, da CLT, cuja redação dada pela Lei nº 13.467/2017 foi declarada inconstitucional na mesma ADI 5766, julgado, aliás, **transcrito pela própria r. sentença** em seu item 1.1, sem que dele se extraíssem as consequências no item 2.13.

III · DA REVERSÃO DA JUSTA CAUSA

III.1 · Da r. sentença

A r. sentença reconheceu presentes os requisitos objetivo e subjetivo do abandono de emprego, apoiando-se em três fundamentos: **(a)** a suposta "confissão" do Recorrente de que não formalizou pedido de afastamento ao RH; **(b)** o diálogo de WhatsApp de 06/08/2024, em que o setor de RH informou os requisitos de uma carta de desligamento e o Recorrente respondeu "Farei"; e **(c)** a afirmação de que "a reclamada comprovou o envio de telegrama de convocação para retorno ao trabalho em **05/09/2024**, enviado para o endereço do autor", sendo irrelevante que o documento "tenha retornado ou não tenha sido retirado na agência".

Com a devida vênia, o terceiro fundamento **não encontra suporte em nenhum documento dos autos**, o segundo prova o contrário do que se pretendeu, e o primeiro, lido na íntegra, confirma a comunicação prévia do motivo da ausência. Mais do que isso, a r. sentença deixou de examinar documentos decisivos, juntados por ambas as partes, que desconstituem por completo o requisito subjetivo da falta.

III.2 · O ônus da prova e o padrão probatório exigido

A justa causa é a penalidade máxima do Direito do Trabalho. Suprime direitos rescisórios, compromete o acesso ao FGTS e ao seguro-desemprego e, tratando-se de profissional da medicina, projeta efeitos sobre a reputação e a empregabilidade do trabalhador.

Por essa razão, o ônus de sua prova recai integralmente sobre o empregador (arts. 818, II, da CLT e 373, II, do CPC), e o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado (Súmula nº 212 do C. TST). A própria r. sentença reconheceu que a justa causa "exige prova robusta, clara e induvidosa do ato faltoso, cujo ônus pertence ao empregador".

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

Este E. Regional tem reiteradamente afirmado esse padrão probatório, "Invocada a justa causa para a dispensa do empregado, compete ao empregador o ônus de comprová-la, devendo fazê-lo por meio de prova cabal, robusta e inequívoca da ocorrência da falta grave praticada pelo obreiro, na forma do artigo 482 da CLT, já que essa é a penalidade máxima que pode ser atribuída ao trabalhador na relação de emprego, constituindo fato impeditivo ao recebimento das verbas rescisórias a que tem direito. In casu, ausente prova que aponte, de forma irrefutável e irretorquível, o "animus furandi" essencial à configuração do ato de improbidade imputado ao autor, impõe-se manter a reversão da justa causa deferida na origem." (Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Segunda Turma). Acórdão: 0000746-91.2022.5.06.0101. Relator(a): VIRGINIO HENRIQUES DE SA E BENEVIDES. Data de julgamento: 13/03/2024. Juntado aos autos em 14/03/2024. Disponível em: <https://link.jt.jus.br/Kc4cWz>).

Quanto especificamente ao abandono de emprego, a jurisprudência exige a demonstração concomitante de um **elemento objetivo** (a ausência injustificada e prolongada) e de um **elemento subjetivo** (o *animus abandonandi*), ou seja, a intenção de não mais retornar ao trabalho. E, como assentado em reiterados julgados, o ônus da prova do abandono de emprego, nos termos do art. 818, II, da CLT, é atribuído ao empregador, porque o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado (Súmula nº 212 do C. TST), e o envio de telegrama de convocação, por si só, não faz prova do *animus abandonandi*, sendo necessária a prova do recebimento pelo empregado.

III.3 · A cronologia documental dos fatos

Os documentos juntados por ambas as partes permitem reconstituir com precisão a sequência dos acontecimentos:

Data	Fato	Documento
03/10/2016	Admissão do Recorrente	Contrato (ID d21a2bf)
25/06/2024	Início das ausências, segundo a Reclamada	Contestação
01/07/2024, 07h55	**Recorrente comunica à Dra. Guacyra Pires, médica responsável pelo grupo institucional da equipe de clínicos das terças-feiras, que está encaminhando naquele dia o pedido de afastamento. Recebe em resposta votos de boa sorte: "Q vc arrase nas urnas! Manda notícias!"**	**Fls. 57 (ID 472e834)**

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

Data	Fato	Documento
30/07/2024	Recorrente escreve ao RH informando que só então recuperara o acesso ao e-mail e perguntando se receberam sua mensagem	Fls. 434 (ID 69dc27d)
06/08/2024	Diálogo com o RH sobre eventual carta de desligamento; resposta "Farei"	Fls. 435/436 (ID 69dc27d)
27/08/2024	**Formulário de telegrama de "convite de retorno" preenchido pela Reclamada, referindo ausência "nos últimos 15 dias". Documento denominado pela própria Reclamada "Solicitação de Retorno sem envio". Recibo sem carimbo, sem data e sem hora de aceitação**	**Fls. 438 (ID 9554dc3)**
03/09/2024	**Recorrente é excluído, pela Dra. Guacyra Pires, do grupo institucional de WhatsApp "Terça HMV clínicos"**	**Fls. 56 (ID 26937c7)**
19/09/2024, 16h45	**E-mail do RH comunicando a dispensa por justa causa "a partir desta data"**	**Fls. 55 (ID e40fd6b)**
19/09/2024, 16h51	**Postagem do único objeto rastreado pelos Correios (SEDEX OV 458 366 814 BR), seis minutos após a dispensa**	**Fls. 442 (ID c93aeb7)**
20/09/2024	RH pede ao Recorrente que dê ciência ao e-mail "enviado ontem"; resposta "Verei e farei"	Fls. 439 (ID c328ed9)
25/09/2024	**Correios: "Objeto não entregue — endereço incorreto. O número indicado para entrega é inexistente"**	**Fls. 442 (ID c93aeb7)**
06/10/2024	Eleições municipais	Fato notório

A partir desta cronologia, examinam-se os fundamentos da r. sentença.

III.4 · Da não existência nos autos quanto a prova de telegrama de convocação enviado em 05/09/2024 e entregue em 13/09/2024

A r. sentença afirmou que "a reclamada comprovou o envio de telegrama de convocação para retorno ao trabalho em 05/09/2024". A afirmação reproduz a narrativa da contestação (fls. 155/156), segundo a qual o telegrama teria sido enviado em 05/09/2024 e sua entrega teria sido "devidamente comprovada em 13/09/2024".

Nenhum documento dos autos confirma essas datas. O que os documentos da própria Reclamada demonstram é o seguinte:

(a) O único telegrama de convocação existente nos autos jamais foi enviado. O formulário de fls. 438, datado de 27/08/2024, com a mensagem "Convite de retorno ao trabalho", foi juntado pela Reclamada sob o título, por ela mesma atribuído, de **"Doc. 13 — 27.08.2024 Solicitação de Retorno sem envio (Telegrama Balcão 27082024)"** (ID 9554dc3). O recibo de postagem, na parte inferior do formulário, está **em branco**, sem

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

carimbo dos Correios, sem data e sem hora de aceitação. A Reclamada, portanto, **confessou documentalmente que a convocação não foi remetida**.

(b) O único objeto efetivamente postado e rastreado é o telegrama de desligamento, postado depois da dispensa. O rastreamento de fls. 442 (SEDEX OV 458 366 814 BR) registra a postagem em **19/09/2024, às 16h51**, seis minutos depois do e-mail de dispensa, enviado às 16h45 do mesmo dia (fls. 55). O documento foi juntado pela Reclamada sob o título **"Doc. 15 — Telegrama de Desligamento por Justa Causa (e rastreamento)"** (ID c93aeb7), e o formulário correspondente, às fls. 441, contém precisamente o texto da comunicação de rescisão.

(c) Nem mesmo esse objeto foi entregue. Em 25/09/2024, os Correios registraram: **"Objeto não entregue — endereço incorreto. O número indicado para entrega é inexistente."**

Não há, portanto, nos autos, **qualquer prova de que o Recorrente tenha sido convocado a retornar ao trabalho antes da dispensa**. O que há é um formulário de convocação que a própria Reclamada declara não ter enviado, e um telegrama de desligamento, postado após a consumação da dispensa, dirigido a endereço com número inexistente.

A r. sentença, ao afirmar que "o fato de o documento ter retornado ou não ter sido retirado na agência não invalida a comunicação", confundiu os dois documentos: tomou o telegrama de **desligamento**, postado depois da dispensa, como se fosse a **convocação** que deveria tê-la precedido. A tese de que compete ao empregado manter o endereço atualizado pressupõe que a convocação tenha sido enviada ao endereço fornecido pelo empregado e antes da penalidade. Nenhuma dessas condições se verificou.

A matéria foi expressamente deduzida nas razões finais do Recorrente (fls. 637/638) e nos embargos de declaração, sem que a r. sentença ou a decisão integrativa a enfrentassem.

A jurisprudência é firme em que a convocação não comprovadamente recebida não se presta a demonstrar o *animus abandonandi*. Vejamos:

> REINTEGRAÇÃO AO EMPREGO. JUSTA CAUSA. ABANDONO DE EMPREGO. SÚMULA 32 DO C . TST. DISTINGUISHING. CONVERSÃO EM DISPENSA IMOTIVADA. A ausência de exame médico de retorno (art . 168, II da CLT), embora constitua obrigação patronal em matéria de saúde e segurança, não implica, por si só, nulidade da dispensa nem gera direito à reintegração quando inexistente garantia provisória de emprego. **O abandono de emprego exige, além da ausência**

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

prolongada, prova robusta do animus abandonandi, não se consolidando a presunção da Súmula 32 do c. TST quando o vínculo e o retorno ao labor estavam submetidos a pronunciamento judicial anterior (limbo previdenciário) e havia processo em curso, impondo à empregadora deveres anexos de boa-fé e cooperação. Demonstrado, ainda, que a empresa dispunha de meio direto e contemporâneo de contato (WhatsApp) e não comprovou ciência efetiva da convocação nem recusa deliberada da trabalhadora em reassumir suas funções, mantém-se o afastamento da justa causa e a conversão da ruptura em dispensa sem justa causa, com preservação dos efeitos rescisórios. Registre-se, por fim, que a quitação em consignação em pagamento não convalida a justa causa, autorizando apenas dedução/compensação de valores sob idêntico título. Vistos os autos. (TRT-3 - ROT: 00101718120255030082, Relator.: Marcelo Lamego Pertence, Data de Julgamento: 21/01/2026, publicado em 22/01/2026, 11ª Turma) https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/trt-3/5490911665

EMENTA DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. RESCISÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO DE ABANDONO DE EMPREGO . CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE PATRONAL. RECURSO EMPRESARIAL DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso ordinário interposto pela reclamada contra sentença que reconheceu a rescisão indireta do contrato de trabalho, nos termos do art . 483, d, da CLT, afastando a tese de abandono de emprego alegada pela empresa. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência do reclamante ao trabalho caracteriza abandono de emprego, nos termos do art. 482 2, i, da CLT T; e (ii) verificar se a inércia da reclamada em fornecer trabalho e salários, após notificações extrajudiciais do empregado, configura falta grave patronal apta a ensejar a rescisão indireta . III. Razões de decidir O abandono de emprego exige a presença concomitante do elemento objetivo (ausência prolongada e injustificada) e do elemento subjetivo (animus abandonandi). **As notificações extrajudiciais enviadas pelo reclamante demonstram o interesse em preservar o vínculo laboral, afastando a intenção de abandonar o emprego. A desorganização interna da empresa na gestão de correspondências não pode ser oposta ao trabalhador . A ausência de resposta às notificações e a omissão em convocar o empregado ou formalizar a rescisão contratual configuram descumprimento grave das obrigações contratuais patronais.** A conduta empresarial deixou o trabalhador em "limbo contratual", sem trabalho e sem salário, situação incompatível com a dignidade do empregado e que autoriza a rescisão indireta do contrato de trabalho. IV. Dispositivo e tese Recurso ordinário desprovido . Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. **O abandono de emprego exige a presença simultânea de ausência prolongada e injustificada e animus abandonandi,não caracterizado quando o trabalhador notifica o empregador em busca de esclarecimentos.**" "2 . A inércia do empregador em fornecer trabalho e salários, deixando o empregado em situação de limbo contratual, configura falta grave patronal nos termos do art. 483, 'd', da CLT, autorizando a rescisão indireta." Dispositivos relevantes citados: CLT, arts. 482, i, e 483, d . (TRT-6 - ROT: 00004899820245060003, Relator.: DIONE NUNES FURTADO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/09/2025, publicado em 04/09/2025, Primeira Turma) https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/trt-6/4746166400

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

No caso dos autos, a situação é ainda mais grave: não se trata de telegrama enviado e não recebido, mas de **convocação jamais enviada** e de **comunicação de dispensa postada depois da própria dispensa**.

III.5 · Da ausência em razão de período eleitoral

A r. sentença assentou que o Recorrente "confessou expressamente que não formalizou o pedido de afastamento junto ao setor competente". Mas o trecho do depoimento transcrito na própria sentença é o seguinte:

> *"Não, não foi feito requerimento nesse sentido [formal ao RH]. **Eu havia comunicado a eles através de Whatsapp**, que iria ao hospital... para fazer um pedido de afastamento."*

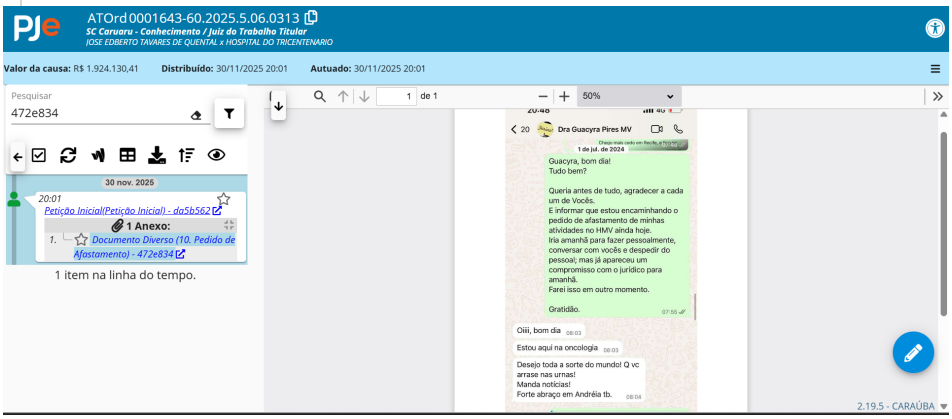
Lido na íntegra, o depoimento não confessa abandono, **confirma a comunicação prévia do motivo da ausência**. E essa comunicação está documentada nos autos.

Às fls. 57 (ID 472e834, juntado com a petição inicial sob o título "Pedido de Afastamento"), consta a mensagem enviada pelo Recorrente em **01/07/2024, às 07h55**, à Dra. Guacyra Pires:

> *"Guacyra, bom dia! Tudo bem? Queria antes de tudo, agradecer a cada um de vocês. E informar que estou encaminhando o pedido de afastamento de minhas atividades no HMV ainda hoje. Iria amanhã para fazer pessoalmente, conversar com vocês e despedir do pessoal; mas já apareceu um compromisso com o jurídico para amanhã. Farei isso em outro momento. Gratidão."*

A resposta recebida foi:

> *"Oiii, bom dia. Estou aqui na oncologia. Desejo toda a sorte do mundo! Q vc arrase nas urnas! Manda notícias!"*



A destinatária não era uma colega qualquer. Era a responsável pelo grupo institucional de WhatsApp da equipe de clínicos das terças-feiras do Hospital Mestre Vitalino, tanto

Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

que foi ela quem, em **03/09/2024**, **excluiu o Recorrente desse grupo**, conforme registro de fls. 56 (ID 26937c7: "Dra Guacyra Pires MV removeu você"). Quem administra o grupo de trabalho da equipe, com poderes para dele excluir profissionais, age em nome da empregadora na organização do serviço.

A mensagem de 01/07/2024 demonstra, de forma inequívoca, que: (i) a empregadora **teve ciência, na primeira semana das ausências**, de que o Recorrente se afastava para disputar a eleição municipal; (ii) a comunicação foi recebida **sem qualquer objeção, advertência ou exigência de retorno**, ao contrário, com votos de êxito eleitoral; e (iii) o próprio Recorrente anunciou o encaminhamento formal do pedido de afastamento naquela mesma data, o que é corroborado pelo e-mail de 30/07/2024 (fls. 434), no qual ele informa ao RH que acabara de recuperar o acesso à conta e pergunta se sua mensagem fora recebida.

A cronologia é incompatível com a tese de abandono. **Abandona o emprego quem desaparece sem dar satisfação**, não quem comunica, no primeiro dia útil de sua ausência, a causa desta, causa pública, lícita, registrada perante a Justiça Eleitoral e com data certa para terminar.

O *animus abandonandi* é, por definição, a intenção de **não mais retornar**. Uma ausência motivada por evento com data certa de encerramento, o pleito de 06/10/2024, é logicamente incompatível com essa intenção.

A empregadora sabia por que o Recorrente se ausentava e sabia quando esse motivo cessaria. Ainda assim, aplicou a pena capital em 19/09/2024, dezessete dias antes da eleição, sem jamais tê-lo convocado validamente a retornar.

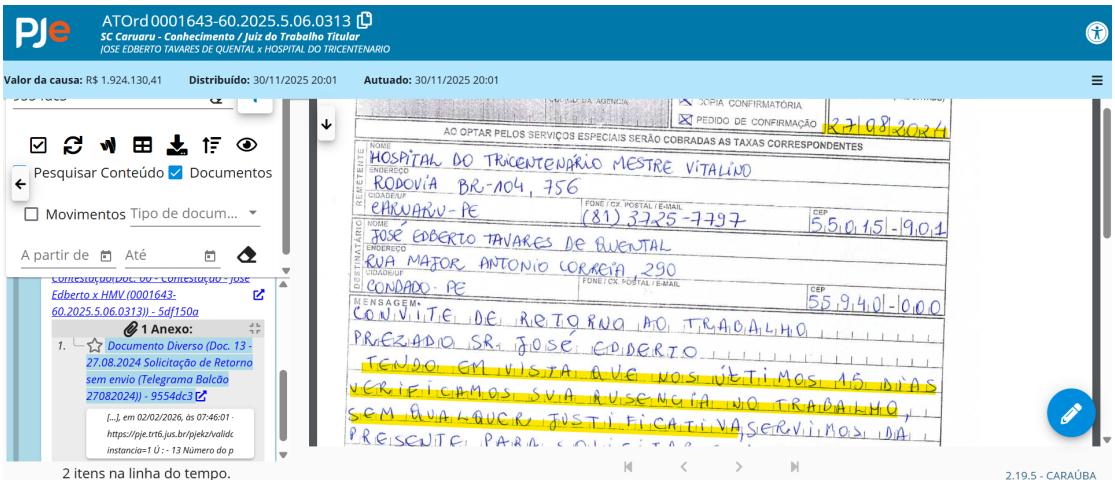
Não se ignora que a legislação trabalhista não assegura ao empregado da iniciativa privada licença automática para concorrer a cargo eletivo, como consignou a r. sentença. Mas essa constatação, correta em tese, não resolve a questão posta. Admitir que as faltas não estavam juridicamente abonadas significa, no máximo, admitir que o empregador poderia descontá-las ou, observada a gradação pedagógica, aplicar sanções proporcionais. Não significa que estivesse caracterizado o abandono, que exige o elemento subjetivo específico, a intenção de romper o vínculo pela via tácita do desaparecimento. A falta injustificada e o abandono de emprego são figuras distintas, com requisitos distintos.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

Há, no formulário de fls. 438, um dado que a r. sentença não examinou e que é revelador. O texto preenchido pela própria Reclamada em 27/08/2024 afirma:

> *"Tendo em vista que **nos últimos 15 dias** verificamos sua ausência no trabalho sem qualquer justificativa (...)"*

Se, em 27/08/2024, a própria empregadora considerava injustificadas apenas as ausências dos **últimos quinze dias**, é porque, até meados de agosto, **não tratava a ausência do Recorrente como injustificada**. O documento é coerente com a comunicação de 01/07/2024 e com a resposta cordial então recebida, a empregadora tinha ciência do afastamento eleitoral e o tolerou durante semanas.



Essa circunstância afasta, por si, a presunção de abandono a partir de 25/06/2024 adotada na sentença e revela, no mínimo, **alteração de postura da empregadora sem prévia comunicação ao empregado**, alteração que, justamente porque o telegrama de 27/08/2024 não foi enviado, **jamais chegou ao conhecimento do Recorrente**.

Para além disso, a r. sentença considerou "mais contundente" o diálogo de 06/08/2024, em que o RH informou os requisitos de uma carta de desligamento e o Recorrente perguntou se havia modelo específico, respondendo, ao final, "Farei". Concluiu que a inércia posterior "evidencia, de forma cristalina, o *animus abandonandi*".

Com a devida vênia, o raciocínio inverte a lógica do instituto.

O diálogo demonstra que o vínculo de comunicação entre empregado e empregadora estava ativo. O Recorrente não desapareceu, tomou a iniciativa de escrever ao RH em

Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

30/07/2024 e respondeu prontamente às mensagens de 06/08/2024. Quem mantém interlocução com o setor de pessoal sobre a própria situação contratual não está "abandonando" o emprego.

Ponto outro, se a empregadora compreendeu que o Recorrente cogitava **pedir demissão**, então ela própria reconhecia que ele não pretendia romper o vínculo pela via tácita do abandono, mas pela via formal da resilição. A intenção de se desligar comunicada ao empregador é a antítese do *animus abandonandi*, que pressupõe precisamente a ruptura silenciosa, sem comunicação.

É esse o entendimento consolidado na jurisprudência, vejamos:

> RAMO DO DIREITO. DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. ABANDONO DE EMPREGO . NÃO CONFIGURAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Ordinário interposto pela reclamada em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da reclamante, decidindo pela rescisão contratual sem justa causa, insiste na configuração de abandono de emprego . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central reside em determinar se a conduta da trabalhadora se amolda à justa causa por abandono de emprego, bem como analisar a validade da rescisão contratual por justa causa aplicada pela empresa. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O abandono de emprego, modalidade de justa causa, exige a presença do elemento objetivo (ausência prolongada do trabalhador) e do elemento subjetivo (intenção de não mais retornar ao trabalho). 4. Compete à empresa o ônus de comprovar o abandono de emprego, por ser fato impeditivo do direito da reclamante . 5. **A mera reiteração de faltas consecutivas, por si só, não configura o *animus abandonandi*. 6. No caso, a empresa não comprovou o desinteresse da autora no retorno ao trabalho, pois nem colacionou aos autos comprovante de convocação da autora para justificar as ausências e retomar o posto de trabalho .** IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1 . Para a configuração do abandono de emprego, é necessária a demonstração da ausência do empregado e a intenção de não mais retornar ao trabalho. 2. A ausência prolongada do trabalhador, por si só, não é suficiente para configurar o abandono de emprego, sendo imprescindível a demonstração do *animus abandonandi*. 3 . A ausência de convocação do empregado para justificar as faltas e retomar o trabalho, bem como a ausência de provas do desinteresse do empregado em retornar ao trabalho, afastam a justa causa por abandono de emprego. Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 482, alínea i. (TRT-2 - ROT: 10016267020255020231, Relator.: MOISES DOS SANTOS HEITOR, 1ª Turma - Cadeira 3, publicado em 10/04/2026) https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/trt-2/5828048608

Não menos importante, cabe pontuar que a Reclamada sustenta simultaneamente duas teses inconciliáveis: a de que o Recorrente abandonou o emprego e a de que pretendia pedir demissão. As duas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. E nenhuma de-

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

las autoriza a justa causa. A primeira porque não provada, e a segunda porque, se verdadeira, conduziria à resilição por iniciativa do empregado, jamais à dispensa motivada.

Após 06/08/2024, a Reclamada **não enviou qualquer convocação** ao Recorrente (o formulário de 27/08 é "sem envio"), **não o advertiu** das consequências de sua ausência e **não lhe fixou prazo** para retorno ou formalização. Limitou-se a excluí-lo do grupo de trabalho em 03/09/2024 e a dispensá-lo em 19/09/2024.

Não obstante, em que pese em 03/09/2024 o Recorrente ter sido **excluído do grupo institucional de WhatsApp da equipe de clínicos das terças-feiras** (fls. 56). A exclusão precedeu em dezesseis dias a dispensa e ocorreu **antes de qualquer convocação efetivamente enviada**, que, como visto, jamais existiu.

O ato revela que, naquela data, a empregadora **já havia deliberado encerrar o vínculo**. Não se exclui do grupo de trabalho da equipe o profissional que se pretende convocar a retornar. A narrativa de que a Reclamada "esgotou os meios de contato antes de aplicar a penalidade", acolhida na sentença, é desmentida pela conduta da própria Reclamada, ela não buscou o retorno do Recorrente, afastou-o.

A contestação invocou, como prova das "respostas evasivas" do Recorrente, a expressão **"Verei e farei"** (fls. 155). Essa resposta, contudo, foi dada em **20/09/2024** (fls. 439), em mensagem na qual o RH pedia que ele desse ciência ao **e-mail de dispensa "enviado ontem"**.

A resposta é **posterior à dispensa** e refere-se à comunicação da própria rescisão. Não pode, por evidente, demonstrar a intenção de abandonar um emprego do qual o Recorrente já havia sido dispensado.

III.6 · Da ausência de imediatidade, de gradação e de proporcionalidade

Ainda que se superasse tudo quanto exposto, o que se admite apenas para argumentar, a penalidade não resistiria ao exame dos requisitos circunstanciais da justa causa, expressamente arguidos na petição inicial (fls. 13) e não enfrentados pela r. sentença nem pela decisão de embargos.

(a) Imediatidade. Segundo a própria Reclamada, as ausências começaram em 25/06/2024. A pena foi aplicada em 19/09/2024, **86 dias depois**, período durante o qual

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

a empregadora recebeu a comunicação do afastamento sem objeção (01/07), dialogou com o empregado sobre sua situação (06/08) e não lhe enviou qualquer convocação. A inércia prolongada, somada à ciência inequívoca do motivo, caracteriza **perdão tácito** ou, no mínimo, tolerância incompatível com a posterior invocação da falta como grave.

(b) Gradação. Não há nos autos **qualquer advertência ou suspensão** aplicada ao Recorrente em quase oito anos de contrato. A Reclamada passou diretamente da tolerância à pena capital, sem qualquer medida pedagógica intermediária.

(c) Proporcionalidade. Aplicar a penalidade máxima a um médico com quase oito anos de serviço, sem histórico disciplinar, cuja ausência tinha causa conhecida, lícita e temporária, e fazê-lo sem convocação prévia efetiva e antes do término do evento que motivava a ausência, é resposta manifestamente desproporcional.

A r. sentença afirmou que "a jurisprudência consolidada do C. TST (**Súmula 32**) exige a presença concomitante de dois requisitos", com o marco objetivo de 30 dias.

A Súmula nº 32 do C. TST disciplina hipótese diversa, presume-se o abandono de emprego se o trabalhador **não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a cessação do benefício previdenciário** nem justificar o motivo de não o fazer. O Recorrente não estava em gozo de benefício previdenciário em 2024. O verbete invocado como fundamento da *ratio decidendi* é, portanto, inaplicável à espécie, o que reforça a necessidade de reexame da matéria por este E. Regional à luz dos requisitos próprios do art. 482, "i", da CLT, entre os quais a prova efetiva do elemento subjetivo.

Os documentos juntados pela própria Reclamada demonstram que a convocação para retorno **não foi enviada**; o único telegrama postado o foi **depois da dispensa**, para endereço **inexistente**; o Recorrente comunicou o motivo de sua ausência **na primeira semana**; a empregadora recebeu a comunicação **sem objeção**; e a ausência tinha **termo certo**, posterior à data da dispensa.

Não há, portanto, prova robusta, sequer indício consistente, do *animus abandonandi*. A dúvida, em matéria de pena capital trabalhista, resolve-se em favor da continuidade do vínculo (Súmula nº 212 do C. TST).

Requer-se, portanto, a **reforma da r. sentença para declarar a nulidade da justa causa aplicada e reconhecer a dispensa sem justa causa**, com a condenação da Reclamada ao pagamento de: **(a)** aviso prévio indenizado proporcional ao tempo de serviço (Lei nº

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

12.506/2011), com projeção no tempo de serviço para todos os efeitos (art. 487, § 1º, da CLT); **(b)** saldo de salário; **(c)** férias vencidas, se houver, e proporcionais, acrescidas de 1/3; **(d)** 13º salário proporcional; **(e)** multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, com liberação das guias para saque; **(f)** entrega das guias para habilitação no seguro-desemprego ou, sucessivamente, indenização substitutiva (Súmula nº 389, II, do C. TST); **(g)** multa do art. 477, § 8º, da CLT; e **(h)** reflexos das diferenças de adicional de insalubridade já deferidas sobre aviso prévio e multa de 40% do FGTS, expressamente indeferidos na origem "ante a manutenção da justa causa".

Na remota hipótese de este E. Regional entender que as tratativas de 06/08/2024 revelam intenção do Recorrente de se desligar da Reclamada, requer-se, **sucessivamente**, que a dispensa por justa causa seja convertida em **resilição por iniciativa do empregado (pedido de demissão)**, modalidade que corresponderia à intenção reconhecida, e não à falta grave de abandono, que dela é a antítese.

Nesse caso, requer-se a condenação da Reclamada ao pagamento de **saldo de salário, 13º salário proporcional e férias proporcionais acrescidas de 1/3** (Súmulas nº 171 e 261 do C. TST), além da retificação da modalidade rescisória na documentação do contrato.

IV · DAS DIFERENÇAS SALARIAIS

IV.1 · Da r. sentença

No item 2.6, a r. sentença rejeitou os pedidos de diferenças salariais, reajustes e rubricas normativas ao fundamento de que "o autor não juntou aos autos o respectivo instrumento normativo", limitando-se a apresentar "tabelas referenciais do SIMEPE, desprovidas de força normativa cogente".

A premissa é equivocada, e o exame dos autos revela um fundamento jurídico autônomo, documentalmente comprovado, que a r. sentença sequer considerou.

IV.2 · Da convenção coletiva juntada com a petição inicial

Ao contrário do afirmado na r. sentença, o Recorrente juntou com a petição inicial a **Convenção Coletiva de Trabalho registrada sob o nº MR010062/2017** (fls. 62 a 81, ID 6837ca0), celebrada entre o **Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas do Estado de Pernambuco (SINDHOSPE)** e o **Sindicato dos Médicos de Pernambuco (SIMEPE)**.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

O Recorrente não ignora que o instrumento teve vigência entre 01/07/2016 e 31/12/2016, e não o invoca para extrair dele obrigações já exauridas, sobretudo diante da vedação à ultratividade (art. 614, § 3º, da CLT). O documento tem, contudo, **relevância probatória decisiva** para dois fatos que a r. sentença considerou não demonstrados.

Primeiramente, considerando o enquadramento sindical, a Cláusula Quinta, item V, da CCT **menciona expressamente o Hospital Tricentenário** entre os hospitais filantrópicos abrangidos pelo instrumento coletivo firmado entre o SINDHOSPE e o SIMEPE. Fica assim afastada a alegação defensiva de "inexistente demonstração de filiação sindical ou de enquadramento obrigatório do empregador" (contestação, fls. 160), a Reclamada integra a categoria econômica representada pelo SINDHOSPE e está sujeita às normas coletivas firmadas com o sindicato profissional dos médicos.

A mesma Cláusula Quinta, item V, registra que o Hospital Tricentenário é um dos hospitais filantrópicos que **"utilizam como base o salário legal (Lei 3.999/61)"**. O instrumento coletivo, portanto, documenta que o salário-base dos médicos da Reclamada corresponde ao **piso legal previsto na Lei nº 3.999/61**.

Nesses termos, o art. 5º da Lei nº 3.999/61 fixa o salário mínimo profissional dos médicos em **três vezes o salário mínimo** vigente, para a jornada prevista no art. 8º, "a", da mesma lei.

A recepção desse dispositivo pela Constituição de 1988 foi objeto da **ADPF 325**, ajuizada pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços (CNS). O E. STF, por unanimidade, sob a relatoria da Ministra Rosa Weber, reconheceu a compatibilidade da lei com a Constituição, distinguindo o salário mínimo (art. 7º, IV) do piso salarial (art. 7º, V), e afastando a tese de que a fixação do piso em múltiplos do salário mínimo violaria a vedação de sua vinculação para qualquer fim. Conferiu, contudo, interpretação conforme para **congelar a base de cálculo no valor do salário mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento**, em março de 2022, critério idêntico ao adotado nas ADPFs 53, 149 e 171, relativas aos pisos de engenheiros, químicos, arquitetos, agrônomos e veterinários. O acórdão foi publicado em 28/04/2022.

Duas consequências decorrem do precedente:

(a) O piso de **três salários mínimos** é **plenamente válido e exigível**;

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

(b) O congelamento da base de cálculo opera a partir da data fixada pelo E. STF (salário mínimo de 2022, R$ 1.212,00, correspondente a um piso de **R$ 3.636,00**). Para os períodos **anteriores**, o piso corresponde a três vezes o salário mínimo então vigente.

As fichas financeiras juntadas aos autos (ID fe07e24) revelam um padrão que não admite coincidência. Confronte-se a rubrica "1 — SALÁRIO NORMAL" com o triplo do salário mínimo de cada período:

Período	Salário mínimo	Piso legal (3 × SM)	Salário-base pago	Diferença mensal
2016 (admissão)	R$ 880,00	R$ 2.640,00	**R$ 2.640,00**	—
2020 (a partir de fev.)	R$ 1.045,00	R$ 3.135,00	R$ 2.745,60	**R$ 389,40**
2021	R$ 1.100,00	R$ 3.300,00	R$ 2.745,60	**R$ 554,40**
Janeiro/2022	R$ 1.212,00	R$ 3.636,00	R$ 2.745,60	**R$ 890,40**
Fev. a dez./2022	R$ 1.212,00	R$ 3.636,00	**R$ 3.636,00**	—
Jan. a abr./2023	R$ 1.302,00	R$ 3.906,00	**R$ 3.906,00**	—
Maio a dez./2023	R$ 1.320,00	R$ 3.960,00	**R$ 3.960,00**	—
2024	R$ 1.412,00	R$ 4.236,00	**R$ 4.236,00**	—

A tabela fala por si.

O salário de admissão, em 2016, correspondia exatamente a três salários mínimos. A partir de fevereiro de 2022, o salário-base passou a corresponder **exatamente** a três salários mínimos. Em 2023, quando o salário mínimo foi reajustado duas vezes, R$ 1.302,00 em janeiro e R$ 1.320,00 em maio, **o salário-base do Recorrente acompanhou ambos os reajustes, centavo por centavo**: R$ 3.906,00 até abril e R$ 3.960,00 a partir de maio. Em 2024, novamente, R$ 4.236,00, exatamente o triplo de R$ 1.412,00.

A prova é conclusiva: **a Reclamada adota como salário-base dos médicos o piso de três salários mínimos da Lei nº 3.999/61**, exatamente como registrado na Cláusula Quinta, item V, da CCT juntada com a inicial.

A exceção é precisamente o período apontado na petição inicial: entre 2020 e janeiro de 2022, o salário-base permaneceu congelado em **R$ 2.745,60**, abaixo do piso legal, que era de R$ 3.135,00 em 2020 e de R$ 3.300,00 em 2021. É o "interregno sem qualquer reajuste" denunciado na inicial (fls. 14): "o Reclamante ficou no período compreendido entre janeiro de 2020 até janeiro de 2022 sem qualquer reajuste salarial, em que possuía como salário base o valor de R$ 2.745,60, passando a receber o valor base de R$ 3.636,00 em fevereiro/2022".

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

Durante esse período, portanto, a Reclamada pagou ao Recorrente salário-base **inferior ao piso legal da categoria**, piso que ela própria reconhece como parâmetro de seu salário-base e que passou a observar rigorosamente a partir de fevereiro de 2022.

Pode-se cogitar que as demais parcelas pagas ao Recorrente supririam a diferença. A objeção não procede, e a prova de que não procede foi produzida pela própria Reclamada.

O documento de **"Solicitação de Reenquadramento Funcional"** juntado com a defesa (fls. 437, ID c448b9f), com vigência a partir de 01/03/2020, discrimina a estrutura remuneratória do Recorrente: **salário-base de R$ 2.745,60**, acrescido de gratificações com causas específicas e autônomas, "Gratificação" (R$ 3.145,45), "Gratificação de Função" de supervisor médico (R$ 3.500,00, posteriormente R$ 8.561,60), "Gratificação de Ensino e Pesquisa" (R$ 500,00) e "Gratificação de Plantão Fixo" (R$ 5.061,60). O mesmo documento registra que a jornada do Recorrente era de **36 horas semanais**, composta por plantão de 24 horas às terças-feiras e 12 horas às quartas-feiras.

Cada gratificação remunera uma causa própria, o exercício de função de confiança, a atividade de ensino, a disponibilidade em regime de plantão, as horas excedentes da jornada básica. O **salário-base** é a única parcela que remunera a **jornada básica** do médico, e é precisamente essa a parcela à qual se refere o piso da Lei nº 3.999/61, fixado para a jornada do art. 8º, "a".

Utilizar gratificações de função, de ensino ou de plantão para "completar" o piso significaria, na prática, deixar sem remuneração a função, o ensino ou as horas de plantão que essas gratificações retribuem. E a própria Reclamada, ao passar a pagar exatamente três salários mínimos na rubrica de salário-base a partir de 2022, **sem alterar a estrutura das gratificações**, demonstrou compreender que é o salário-base, e não a remuneração global, que deve corresponder ao piso legal.

Acrescente-se que o salário profissional dos médicos guarda proporcionalidade com as horas efetivamente trabalhadas (**Súmula nº 143 do C. TST**). Com jornada contratual de 36 horas semanais, documentada pela própria Reclamada, o piso proporcional seria sensivelmente superior a três salários mínimos. O Recorrente postula, portanto, o **mínimo dos mínimos**, que, no período de 2020 a janeiro de 2022, seu salário-base observasse o mesmo critério que a Reclamada aplicou em 2016 e a partir de 2022.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

IV.3 · Da ausência de inovação recursal

O fundamento ora deduzido não constitui inovação recursal. Os **fatos**, o congelamento do salário-base em R$ 2.745,60 entre 2020 e janeiro de 2022 e o descumprimento do salário-base devido, foram expressamente deduzidos na petição inicial (fls. 14). O **documento** que identifica o critério salarial da Reclamada, a CCT que registra que o Hospital Tricentenário utiliza "como base o salário legal (Lei 3.999/61)", foi juntado com a inicial. As **fichas financeiras** que demonstram o padrão salarial foram juntadas por ambas as partes.

O que se requer é o correto **enquadramento jurídico de fatos alegados e provados**, providência que incumbe ao julgador (*iura novit curia*; *da mihi factum, dabo tibi ius*) e que se insere no efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário (art. 1.013, §§ 1º e 2º, do CPC e Súmula nº 393, I, do C. TST).

IV.4 · Do ônus da prova quanto aos reajustes

Frisa-se que a Reclamada afirmou em contestação que "os valores pagos ao reclamante sempre observaram os parâmetros contratuais e **normativos**", que "jamais houve (...) descumprimento de **normas coletivas**" e que concedeu "reajustes compatíveis ao longo do vínculo" (fls. 150 e 161).

Ao assim proceder, a Reclamada **admitiu a existência de normas coletivas aplicáveis** e alegou tê-las cumprido, fato extintivo do direito do autor, cujo ônus lhe incumbia (arts. 818, II, da CLT e 373, II, do CPC). Os reajustes concedidos, contudo, não foram demonstrados no período de 2020 a janeiro de 2022, em que as fichas financeiras revelam salário-base congelado. A Reclamada, detentora das normas coletivas que alegou cumprir e das quais é signatária por meio de seu sindicato, tinha aptidão para a prova (art. 818, § 1º, da CLT) e não a produziu.

Requer-se, assim, a reforma da r. sentença para condenar a Reclamada ao pagamento de:

(a) Diferenças salariais entre o salário-base pago (R$ 2.745,60) e o piso legal dos médicos previsto no art. 5º da Lei nº 3.999/61 (três vezes o salário mínimo vigente em cada competência), no período imprescrito de **30/11/2020 a 31/01/2022**, observada a proporcionalidade dos meses de afastamento, com reflexos em 13º salários, férias acrescidas de 1/3 e FGTS, e, reformado o capítulo da justa causa, também em aviso prévio e multa de 40%

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

do FGTS, bem como em todas as parcelas calculadas sobre o salário-base, na forma que se apurar em liquidação;

(b) Sucessivamente, caso não acolhido o pedido descrito acima, a **conversão do julgamento em diligência** (art. 938, § 3º, do CPC) ou o **retorno dos autos à origem**, para que a Reclamada seja intimada a juntar as convenções coletivas firmadas entre o SINDHOSPE e o SIMEPE com vigência no período imprescrito, sob as penas do art. 400 do CPC, com a subsequente reapreciação dos pedidos de diferenças salariais e reajustes normativos, bem como de eventual previsão normativa das parcelas denominadas "gratificação de plantão", "PARES" e "Risco Laboral".

V · DA INÉPCIA DO PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL

A r. sentença extinguiu o pedido de equiparação salarial, sem resolução do mérito, afirmando que o autor não apontara "nominalmente com quem se pretende a equiparação". Nos embargos, reconheceu-se que os paradigmas foram nominados, mas manteve-se a extinção ao fundamento de que a indicação seria "genérica e exemplificativa", sem "estruturação da causa de pedir para cada um deles".

Com a devida vênia, a decisão não se sustenta.

A petição inicial indicou nominalmente três paradigmas (Caroline, Jonas e Gabriela), em dois momentos (item III.4, fls. 17/18, e pedido "f", fls. 27), identificando a função por eles exercida (médicos evolucionistas), o estabelecimento (o próprio Hospital Recorrido), a época (contemporânea ao contrato) e o meio de prova (as fichas financeiras em poder da Reclamada, cuja exibição foi requerida). É o quanto basta ao art. 840, § 1º, da CLT, que exige apenas "breve exposição dos fatos". A decisão de embargos, ao reconhecer a nominação e exigir "estruturação da causa de pedir para cada um deles", impôs requisito que a lei processual trabalhista não prevê.

A paradigma Caroline foi **arrolada como testemunha pela própria Reclamada** e compareceu à audiência de instrução, identificada por nome completo e CPF (fls. 490). Não houve, portanto, qualquer prejuízo ao contraditório, e sem prejuízo não há nulidade (art. 794 da CLT).

Ainda que houvesse deficiência sanável, a extinção exigiria prévia oportunidade de emenda. É firme a jurisprudência do C. TST no sentido de que a extinção do processo

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

sem decisão de mérito somente pode ocorrer depois da concessão de prazo para regularização da petição inicial à parte autora, na forma do art. 321 do CPC e da Súmula nº 263 do TST, e em prestígio à preconização da decisão de mérito (art. 4º do CPC), incorrendo o julgador que assim não procede em ofensa ao direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário e ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A inépcia foi decretada **nove meses após o ajuizamento, ao final de instrução completa**, sem qualquer intimação prévia para emenda, em violação, também, aos arts. 6º e 10 do CPC.

Requer-se o **afastamento da inépcia**, com o retorno dos autos à origem para que se determine a exibição das fichas financeiras dos paradigmas (arts. 396 e 400, I, do CPC) e se julgue o mérito do pedido; subsidiariamente, a anulação da extinção para que seja concedido prazo para emenda (art. 321 do CPC e Súmula nº 263 do C. TST).

VI · DAS HORAS EXTRAS

A r. sentença rejeitou o pedido de horas extras ao fundamento de que o limite constitucional de 44 horas semanais teria sido respeitado, o que afastaria o direito a horas extras "pela mera extrapolação da 8ª hora diária em plantões de 12 ou 24 horas". Nos embargos, acrescentou que validara o regime de plantões "por ser inerente à dinâmica hospitalar e à profissão médica".

O fundamento contraria verbete específico do C. TST sobre a jornada médica. Nos termos da Súmula nº 370 do C. TST, as Leis nº 3.999/61 e 4.950-A/66 não estipulam jornada reduzida, mas apenas o salário mínimo da categoria para jornada de quatro horas para os médicos, razão pela qual não há que se falar em horas extras, salvo as excedentes à oitava, desde que respeitado o salário mínimo/horário da categoria. Para o médico, portanto, **as horas excedentes da oitava diária são extraordinárias**, premissa oposta à adotada na origem.

Os limites do art. 7º, XIII, da Constituição são cumulativos, oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, e não alternativos. O ordenamento autoriza, em caráter excepcional, apenas a escala de 12 horas de trabalho por 36 de descanso (art. 59-A da CLT); não há previsão legal para plantão contínuo de **24 horas**, que a própria Reclamada admite ter sido praticado semanalmente desde o início do contrato (contestação, fls. 150, e documento de reenquadramento, fls. 437). A Reclamada alegou que o regime de plantão seria autorizado por norma coletiva, mas **não juntou o instrumento** que o instituiria,

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

ônus que lhe incumbia, por se tratar de fato impeditivo (art. 818, II, da CLT). A "dinâmica hospitalar" não é fonte normativa capaz de derrogar os limites constitucionais e legais de jornada.

Ademais, na audiência de instrução, os pontos controvertidos submetidos à prova oral foram delimitados a "afastamento eleitoral; justa causa; diferença salarial; assédio moral", com advertência expressa de que seriam "indeferidas perguntas fora dos pontos ora fixados" (fls. 489). Jornada e intervalos não integraram o rol. Não obstante, a r. sentença fundamentou a rejeição dos pedidos no fato de a prova testemunhal "não ter abordado" a extrapolação da jornada e ter "restado silente" quanto aos intervalos. A decisão extraiu consequência desfavorável ao Recorrente do silêncio de uma prova cuja produção, sobre esses temas, fora previamente excluída do objeto da instrução. Delimitada a prova oral, o julgamento dos capítulos excluídos deveria apoiar-se exclusivamente na prova documental, que, como visto, confirma o plantão de 24 horas.

Requer-se a reforma da r. sentença para condenar a Reclamada ao pagamento, como extras, das horas excedentes da oitava diária nos plantões de 24 horas e de 12 horas, com o adicional legal e reflexos, conforme se apurar em liquidação com base nos controles de frequência juntados; subsidiariamente, das horas excedentes da décima segunda nos plantões de 24 horas; e, em caráter sucessivo, a anulação do capítulo, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução quanto à jornada e aos intervalos.

VII · DA DOENÇA OCUPACIONAL; DA COVID-19 CONTRAÍDA NO EXERCÍCIO DA MEDICINA DE EMERGÊNCIA DURANTE O PICO DA PANDEMIA

VII.1 · Da r. sentença

No item 2.11, a r. sentença rejeitou a pretensão indenizatória com apoio exclusivo no laudo médico pericial, que afastou o nexo causal ao fundamento de que, em maio de 2020, a transmissão comunitária do SARS-CoV-2 era "sustentada e generalizada", tornando "cientificamente impossível isolar e identificar" a fonte do contágio. Invocou, ainda, o art. 20, § 1º, "d", da Lei nº 8.213/91 e registrou que o E. STF, nas ADIs 6.342 e 6.344, não estabeleceu presunção absoluta de nexo causal para profissionais de saúde.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

Com a devida vênia, o *decisum* aplicou a **regra** do art. 20, § 1º, "d", da Lei nº 8.213/91 sem examinar a **exceção** que o próprio dispositivo contém, exceção que, nestes autos, está documentalmente comprovada por laudo pericial produzido pelo Juízo e acolhido, no mesmo julgado, para outro fim.

VII.2 · A antinomia entre os dois laudos periciais, não enfrentada pela r. sentença; do dano presumido

Foram produzidas nestes autos **duas perícias**:

(a) A **perícia médica**, da Dra. Fabíola Maria de França, assinada em **04/06/2026**, que afastou o nexo causal;

(b) A **perícia de engenharia de segurança do trabalho**, do Eng. Leandro Barros Batista de Oliveira, assinada em **11/06/2026**, que concluiu pela exposição do Recorrente, no período pandêmico, a agente biológico em **grau máximo**, por contato **permanente** com pacientes em isolamento por doença infectocontagiosa.

A r. sentença **acolheu integralmente as duas conclusões**: deferiu o adicional de insalubridade em grau máximo com base na perícia de engenharia e negou o nexo causal da COVID-19 com base na perícia médica. Não enfrentou, contudo, a evidente **antinomia** entre elas.

Não se trata de divergência valorativa, mas de **incompatibilidade lógica**. Não é possível afirmar, ao mesmo tempo, que o Recorrente mantinha contato **permanente e habitual com pacientes em isolamento por doença infectocontagiosa**, premissa da condenação em insalubridade máxima, e que a infecção por essa mesma doença infectocontagiosa, contraída no auge exato desse período, nada teve a ver com o trabalho.

A antinomia tem, ademais, uma explicação cronológica. A perita médica registrou expressamente que sua conclusão se apoiava na **inexistência de elementos técnicos nos autos**:

> *"No presente caso, o Reclamante aduziu falhas no fornecimento de EPIs pela Reclamada, contudo, não há nos autos qualquer elemento técnico, administrativo ou documental que ratifique tal alegação (...)"*

E, ao responder ao quesito 6, foi ainda mais explícita:

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

> *"Sob a análise estritamente médica e técnica dos autos, verifica-se que não foram carreados documentos de engenharia de segurança ou relatórios de fiscalização de saúde ocupacional pelas partes que detalhem os fluxos internos de fornecimento de EPIs à época."*

Ocorre que **sete dias depois** esses exatos elementos técnicos de engenharia de segurança foram juntados aos autos. A premissa fática sobre a qual a perita médica trabalhou **deixou de ser verdadeira** antes mesmo do julgamento. A r. sentença, contudo, manteve intacta a conclusão médica, sem confrontá-la com a prova técnica superveniente.

O art. 20, § 1º, "d", da Lei nº 8.213/91 não exclui, em termos absolutos, a doença endêmica do conceito de doença do trabalho. Exclui-a **"salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho"**.

A exceção legal exige, portanto, prova de **exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho**, e não, como assentou o laudo médico, prova da cadeia individual de transmissão, que a própria perita reconhece ser cientificamente impossível de isolar em cenário pandêmico. Exigir do trabalhador a identificação do paciente específico que lhe transmitiu o vírus é exigir prova diabólica, incompatível com o comando legal e com o art. 373, § 1º, do CPC.

E a prova que a lei efetivamente exige está nos autos. Consta do laudo de engenharia (fls. 596/597):

> *"Durante o período da pandemia de covid-19, o Hospital do Tricentenário instalou hospital de campanha em suas dependências, convertendo o ambulatório em emergência COVID. (...) O reclamante foi diretamente inserido no fluxo de atendimento a pacientes suspeitos e confirmados de COVID-19."*
>
> *"A ala vermelha, da qual o reclamante era responsável como plantonista, funcionava na prática como uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) respiratória para pacientes graves infectados pelo SARS-CoV-2. Vários pacientes chegavam transferidos de outras unidades já com diagnóstico confirmado."*
>
> *"O reclamante realizava revezamento na triagem COVID com frequência de uma vez por semana por clínico, ficando sujeito ao contato direto com pacientes em distintos estágios da doença, em ambiente de aerossol intenso."*
>
> *"O contato com o SARS-CoV-2 era, no período pandêmico, de natureza permanente e contínua, abrangendo toda a extensão do plantão. A conversão do hospital em hospital de campanha, a ausência de segregação física efetiva entre pacientes suspeitos e confirmados nos primeiros atendimentos, e o volume esmagador de casos confirmados transformaram toda a emergência em zona de isolamento de fato."*

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

Contato **direto**, **permanente** e **contínuo** com pacientes portadores do vírus, em ambiente de **aerossol intenso**, dentro de uma **zona de isolamento de fato**, por determinação exclusiva da **natureza do trabalho** de médico plantonista da ala vermelha convertida em UTI respiratória COVID. É precisamente a hipótese da parte final do art. 20, § 1º, "d", da Lei nº 8.213/91.

Esse é, aliás, o critério que a jurisprudência trabalhista tem adotado: a COVID-19 somente se enquadra como doença ocupacional quando houver **exposição diferenciada** ao vírus em razão da atividade desempenhada, o que se presume quando o trabalhador atua na assistência direta a pacientes infectados em ambiente hospitalar. Nesse sentido, entre outros, o acórdão do E. TRT da 4ª Região que, em caso de técnica de enfermagem, assentou que "a COVID-19, causada pelo vírus Sars-CoV-2, somente pode ser enquadrada como doença ocupacional quando houver exposição diferenciada ao vírus, em razão da atividade desempenhada pelo empregado", concluindo que, "aferida doença ocupacional, o dano moral decorrente é presumido, principalmente diante das incertezas vivenciadas no momento crítico da pandemia, quando a infecção pelo vírus não tinha as consequências e a recuperação ainda esclarecidas", vejamos:

> EMENTA DIREITO DO TRABALHO E DIREITO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. DOENÇA OCUPACIONAL CARACTERIZADA. COVID-19 . DANO MORAL RECONHECIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso ordinário da reclamante para ter reconhecido o direito à indenização por danos morais em razão de doença ocupacional . II. Questão em discussão 2. Se há dano moral decorrente de doença ocupacional (Covid-19). III . Razões de decidir 3. O artigo 20, II, da Lei nº 8.213/1991 considera doença do trabalho equiparada a acidente de trabalho aquela que é adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. 4 . O laudo médico pericial conclui pela existência de relação causal entre a infecção por Covid-19 e o trabalho da reclamante, de técnica de enfermagem, exercido em período crítico da pandemia. **5. Nos termos da legislação vigente, a COVID-19, causada pelo vírus Sars-CoV-2, somente pode ser enquadrada como doença ocupacional quando houver exposição diferenciada ao vírus, em razão da atividade desempenhada pelo empregado. Tal situação é verificada nos autos, porque a reclamante trabalhava como Técnica de Enfermagem, o que presume que o contágio decorreu das atividades por ela desempenhadas . 6. Aferida doença ocupacional, o dano moral decorrente é presumido, principalmente diante das incertezas vivenciadas no momento crítico da pandemia, quando a infecção pelo vírus não tinha as consequências e a recuperação ainda esclarecidas.** IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso ordinário da reclamante provido. Tese de julgamento: Demonstrado o nexo causal da patologia com as atividades realizadas na reclamada, há doença ocupacional, sendo devida reparação por danos morais, que se presumem no caso. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, artigos 19 e 20 . (TRT-4 - ROT:

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

> 00206792520235040601, Data de Julgamento: 19/02/2025,, publicado em 19/02/2025, 11ª Turma) https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/trt-4/3083615212

Se a exposição diferenciada se presume para a técnica de enfermagem, com muito mais razão se impõe para o **médico plantonista responsável pela ala vermelha convertida em UTI respiratória COVID**.

O reconhecimento da exposição diferenciada não vem apenas da perícia. Vem da conduta da própria Reclamada:

(a) As fichas financeiras registram o pagamento, em 2020, da rubrica **"1053 — GRAT COVID 19"**, no valor de R$ 1.021,92 (ID fe07e24). O empregador não cria e não paga gratificação específica de enfrentamento à COVID-19 a trabalhador que não esteja diferenciadamente exposto ao vírus;

(b) A Reclamada **instalou hospital de campanha** em suas dependências e converteu o ambulatório em emergência COVID, alocando o Recorrente no fluxo de atendimento;

(c) A própria r. sentença, ao deferir o adicional de insalubridade em grau máximo, **reconheceu judicialmente** o contato permanente do Recorrente com pacientes em isolamento por doença infectocontagiosa durante o período pandêmico.

O laudo médico registra, no item 4 ("Histórico Médico-Ocupacional e Investigação Previdenciária"), duas informações incorretas:

> *"Recebeu benefício INSS na Reclamada para esta patologia?* ***Não****." "Recebeu benefício INSS após a demissão?* ***Sim, por 1 mês****."*

Os autos demonstram exatamente o contrário. O documento de ID **b631530**, juntado com a petição inicial e expressamente listado pela própria perita entre os documentos de interesse médico-pericial, comprova que o Recorrente **requereu auxílio-doença em 08/05/2020** (protocolo 742950157) e que o benefício foi **concedido**, nos termos da antecipação prevista na Lei nº 13.982/2020.

O afastamento previdenciário, portanto, ocorreu **em maio de 2020, na vigência do contrato de trabalho e em razão da COVID-19**, e não "após a demissão", ocorrida somente em setembro de 2024. O equívoco não é acessório, o afastamento previdenciário durante o contrato, contemporâneo à infecção, é elemento relevante de convicção sobre a incapacidade e sobre o contexto laboral do adoecimento. E o próprio laudo, em outro tópico, confirma a **incapacidade total e temporária de 30 dias** em maio de 2020.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

Para além disso, a perita médica indicou, entre os marcadores objetivos que autorizariam o reconhecimento do nexo, a "ausência ou inadequação (...) no fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)". Esse marcador foi documentado, sete dias depois, pela perícia de engenharia:

> *"Durante a pandemia, a reclamada adotou protocolos específicos de biossegurança baseados nas recomendações da ANVISA e do Ministério da Saúde. Contudo, não foi comprovada a existência de treinamento específico e documentado para paramentação e desparamentação dos EPIs, etapa de maior risco de contaminação. A mera existência de protocolos escritos, sem comprovação de treinamento efetivo e fiscalização do cumprimento, não é suficiente para afastar a caracterização da insalubridade."*

A conclusão é tecnicamente severa e juridicamente decisiva. A **desparamentação** é, reconhecidamente, o momento de maior risco de contaminação do profissional de saúde, e o treinamento documentado é obrigação expressa do empregador (art. 157, I e II, da CLT; NR-1; NR-6; NR-32, itens relativos à capacitação em riscos biológicos).

A entrega de EPI, desacompanhada de treinamento efetivo e fiscalização do uso, não exonera o empregador, orientação que o C. TST consagra, em matéria análoga, na Súmula nº 289. A omissão patronal quanto ao treinamento na etapa de maior risco configura culpa apta a sustentar a responsabilidade subjetiva (arts. 186 e 927, *caput*, do Código Civil e art. 7º, XXVIII, da Constituição).

Ainda que assim não se entendesse, a hipótese atrai a **responsabilidade objetiva** do empregador.

O E. STF, no **Tema 932 da repercussão geral**, fixou a tese de que o art. 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o art. 7º, XXVIII, da Constituição, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar **exposição habitual a risco especial**, com potencialidade lesiva, implicando ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade.

O exercício da medicina de emergência em ala vermelha convertida em UTI respiratória COVID, durante o pico da pandemia, é o exemplo por excelência de atividade de risco especial. O ônus suportado pelo Recorrente não era o da coletividade, era o de quem, semana após semana, atendia pessoalmente pacientes confirmados em ambiente de aerossol intenso, por determinação do empregador.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

Registre-se, ainda, que o E. STF, ao apreciar as **ADIs 6.342 e 6.344**, suspendeu a eficácia do art. 29 da Medida Provisória nº 927/2020, que excluía a contaminação por coronavírus do conceito de doença ocupacional, restabelecendo, assim, a aplicação integral do regime comum dos arts. 19 a 21 da Lei nº 8.213/91, inclusive a exceção da alínea "d" do § 1º do art. 20 e a figura da **concausa** (art. 21, I).

No plano legislativo, a **Lei nº 14.128/2021**, ao instituir compensação financeira aos profissionais de saúde acometidos pela COVID-19 no enfrentamento da pandemia, traduz o reconhecimento estatal expresso de que essa categoria esteve submetida a **risco ocupacional diferenciado**, premissa incompatível com a tese de que o adoecimento do médico de emergência "confunde-se com o risco geral da população".

A r. sentença e o laudo médico apoiaram-se, também, na ausência de sequelas. O argumento não afasta o dano moral.

O dano moral decorrente de doença ocupacional é **presumido** (*in re ipsa*), bastando a demonstração do nexo causal ou concausal e da lesão a direitos da personalidade. A jurisprudência trabalhista é firme em que é desnecessária a prova concreta do dano moral nos casos de indenização decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional, bastando a comprovação do nexo de causalidade ou concausalidade e da culpa do agente, por se tratar de dano existente *in re ipsa*.

No caso concreto, o dano é evidente e não depende de sequela anatômica:

(a) O Recorrente contraiu, em **maio de 2020**, período em que não havia vacina, tratamento estabelecido nem prognóstico conhecido, doença então potencialmente letal;

(b) Chegou a registrar **saturação de oxigênio de 89% em ar ambiente**, parâmetro que, no auge da pandemia, era limiar de indicação de suporte hospitalar;

(c) Permaneceu **30 dias incapacitado**, em isolamento domiciliar, sob corticoterapia e profilaxia antitrombótica com enoxaparina, medicação indicada justamente pelo risco de eventos tromboembólicos;

(d) Foi afastado previdenciariamente, com perda de sua rotina profissional e familiar;

(e) Tudo isso enquanto era o médico responsável por atender, na ala vermelha, pacientes que morriam da mesma doença.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

A angústia de adoecer, à época, de enfermidade sem tratamento conhecido, com queda de saturação e risco concreto de evolução grave, é lesão à integridade psíquica que independe de sequela residual. A recuperação integral atenua o *quantum*, não elimina o dano.

VII.3 · Do quantum indenizatório

Requer-se o arbitramento da indenização em valor compatível com a gravidade do dano, a capacidade econômica da Reclamada, o caráter pedagógico da condenação e a remuneração do Recorrente (média mensal de R$ 10.706,23), no montante estimado na petição inicial de **R$ 107.062,30**.

Registre-se que os parâmetros do art. 223-G, § 1º, da CLT, à luz da interpretação conforme conferida pelo E. STF no julgamento conjunto das **ADIs 6.050, 6.069 e 6.082 (julgadas em 26/06/2023)**, constituem critérios **orientativos**, não impedindo a fixação de valor superior quando as circunstâncias do caso concreto assim exigirem.

Requer-se a reforma da r. sentença para:

(a) Reconhecer a **natureza ocupacional da COVID-19** contraída pelo Recorrente em maio de 2020, equiparada a acidente de trabalho (arts. 20, § 1º, "d", *in fine*, e 21, I, da Lei nº 8.213/91), condenando a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 107.062,30 ou em outro que este E. Regional houver por bem arbitrar, com juros e correção monetária na forma da lei;

(b) Sucessivamente, caso se entenda necessária a complementação da prova técnica, seja determinada, na forma do art. 480 do CPC, a **realização de nova perícia médica** ou a **complementação do laudo** de ID 364480a, para que a conclusão sobre o nexo causal seja reexaminada **à luz do laudo de engenharia de ID 2237eeb**, produzido posteriormente, e do documento previdenciário de ID b631530, com o consequente retorno dos autos à origem para novo julgamento do capítulo.

VIII · DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

A r. sentença condenou o Recorrente ao pagamento de honorários de 10% "sobre o valor dos pedidos em que sucumbiu". A decisão de embargos esclareceu que a base corresponde ao "valor atualizado dos pedidos rejeitados (a exemplo dos R$ 528.000,00 pleiteados a título de diferenças salariais)". O resultado aproxima-se de **R$ 190.000,00**.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

Além da suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade (capítulo II), impõe-se a reforma pelas seguintes razões.

(a) O art. 791-A, § 3º, da CLT determina arbitramento, não incidência automática. Como assentou o C. TST, quanto à base de cálculo dos honorários, o art. 791-A adota em seu *caput* três parâmetros alternativos, valor da liquidação, proveito econômico ou valor atualizado da causa, e, no caso de procedência parcial, o critério é o do § 3º, que fala em **arbitramento, pelo juiz**, dos honorários de sucumbência recíproca. A r. sentença não arbitrou: aplicou percentual linear sobre a massa integral dos valores estimados na inicial.

(b) Contradição com o próprio item 1.6 da sentença. Ao rejeitar a impugnação ao valor da causa, a r. sentença assentou que os valores indicados na inicial representam "mera estimativa", não limitando a liquidação. Não podem os mesmos valores ser estimativa quando favorecem o autor e valor certo quando o oneram. Os honorários devidos pelo Recorrente devem ser arbitrados de forma proporcional e razoável, e não por incidência literal sobre estimativas.

(c) Exclusão do pedido extinto sem resolução do mérito. O pedido de equiparação salarial (R$ 360.000,00) foi extinto por inépcia, vício processual, sem sucumbência substancial, e não pode compor a base de cálculo.

(d) Redução do percentual ao mínimo legal de 5%. A r. sentença fixou 10% sem examinar os critérios obrigatórios do art. 791-A, § 2º, da CLT (grau de zelo, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido), limitando-se a afirmar tratar-se de ação de "complexidade mediana". A desproporção entre o crédito reconhecido ao Recorrente e o encargo que lhe foi imposto recomenda a fixação no patamar mínimo.

Requer-se, portanto, a suspensão de exigibilidade dos honorários a cargo do Recorrente, vedada a compensação com seus créditos (ADI 5766); o arbitramento dos honorários na forma do art. 791-A, § 3º, da CLT; a exclusão da base de cálculo do pedido extinto sem resolução do mérito; e a redução do percentual a 5%. Requer-se, ainda, reformada a sentença em qualquer dos capítulos acima, a readequação dos honorários devidos ao patrono do Recorrente sobre o valor líquido da condenação, na forma da OJ nº 348 da SBDI-1 do C. TST, e a majoração do percentual a 15%, considerados o zelo profissional e a complexidade da causa, com duas perícias e instrução oral completa.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

IX · DOS HONORÁRIOS PERICIAIS MÉDICOS

A r. sentença atribuiu ao Recorrente os honorários da perita médica (R$ 1.000,00), "autorizada a dedução de seus créditos", em razão do indeferimento da gratuidade.

Reformado o capítulo da gratuidade, a responsabilidade pelos honorários periciais do beneficiário sucumbente no objeto da perícia transfere-se à União, sendo **vedada a dedução dos créditos obtidos no processo**, nos termos da ADI 5766 do E. STF, que declarou a inconstitucionalidade do art. 790-B, *caput* e § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei nº 13.467/2017.

Requer-se a reforma para excluir a responsabilidade do Recorrente pelos honorários periciais médicos e vedar qualquer dedução de seus créditos.

X · DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer o Recorrente o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário para:

a) Conceder ao Recorrente os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Súmula nº 463, I, do C. TST e da tese vinculante do Tema 21 da Tabela de IRR do C. TST; subsidiariamente, abrir-lhe prazo para complementação documental, na forma do art. 99, § 2º, do CPC;

b) Declarar a nulidade da dispensa por justa causa e reconhecer a dispensa sem justa causa em 19/09/2024, condenando a Reclamada ao pagamento de aviso prévio indenizado proporcional, com projeção no tempo de serviço; saldo de salário; férias vencidas, se houver, e proporcionais acrescidas de 1/3; 13º salário proporcional; multa de 40% do FGTS, com liberação das guias; guias do seguro-desemprego ou indenização substitutiva; multa do art. 477, § 8º, da CLT; e reflexos das diferenças de adicional de insalubridade sobre aviso prévio e multa de 40% do FGTS; **sucessivamente**, converter a modalidade rescisória em pedido de demissão, com o pagamento de saldo de salário, 13º salário proporcional e férias proporcionais acrescidas de 1/3;

c) Condenar a Reclamada ao pagamento de diferenças salariais entre o salário-base pago e o piso legal da Lei nº 3.999/61, no período de 30/11/2020 a

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

31/01/2022, com reflexos; **sucessivamente**, converter o julgamento em diligência ou determinar o retorno dos autos à origem para juntada das convenções coletivas SINDHOSPE–SIMEPE do período imprescrito e reapreciação dos pedidos de diferenças salariais e normativas;

d) Afastar a inépcia do pedido de equiparação salarial, determinando o retorno dos autos à origem para exibição das fichas financeiras dos paradigmas e julgamento do mérito; subsidiariamente, anular a extinção para concessão de prazo para emenda;

e) Condenar a Reclamada ao pagamento de horas extras, assim consideradas as excedentes da oitava diária, com adicional e reflexos; subsidiariamente, as excedentes da décima segunda nos plantões de 24 horas; sucessivamente, anular o capítulo para reabertura da instrução;

f) Reconhecer a natureza ocupacional da COVID-19 contraída em maio de 2020, equiparada a acidente de trabalho, condenando a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 107.062,30 ou no valor que for arbitrado; **sucessivamente**, determinar nova perícia médica ou a complementação do laudo, na forma do art. 480 do CPC, à luz do laudo de engenharia e do documento previdenciário de ID b631530;

g) Suspender a exigibilidade dos honorários sucumbenciais a cargo do Recorrente, vedada a compensação com seus créditos; arbitrá-los na forma do art. 791-A, § 3º, da CLT, com exclusão do pedido extinto sem resolução do mérito e redução do percentual a 5%; e majorar a 15% os honorários devidos ao patrono do Recorrente, sobre o valor líquido da condenação;

h) Excluir a responsabilidade do Recorrente pelos honorários periciais médicos, vedada qualquer dedução de seus créditos;

i) Inverter os ônus da sucumbência, na medida do provimento, e pronunciar-se expressamente sobre os dispositivos indicados no capítulo X, para fins de prequestionamento.

Nestes termos,
Pede deferimento.

PJe Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e

Caruaru/PE, 28 de setembro de 2026.

MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA
Advogado · OAB/PE 56.324

Documento assinado eletronicamente por MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, em 28/09/2026, às 15:08:43 - 1b5439e
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26092815081442500000104773857?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26092815081442500000104773857

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SC CARUARU - CONHECIMENTO
ATOrd 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADO: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

DECISÃO

VISTOS ETC.

Quanto ao recurso ordinário do autor #id:1b5439e, interposto em 28/09/2026, verifica-se sua tempestividade uma vez que a publicação da intimação da sentença de embargos de declaração ocorreu em 17/09/2026 (#id:47df1d5).

Quanto ao recurso ordinário da ré #id:afcb9c9, interposto em 14 /09/2026, verifica-se igualmente sua tempestividade, uma vez que protocolado no mesmo dia da prolação da sentença integrativa de embargos de declaração (#id: fbde6fb) e antes da publicação oficial no DJEN.

O recolhimento das custas processuais foi imputado à parte demandada no comando sentencial, estando a ré isenta do recolhimento em virtude dos benefícios da justiça gratuita que lhe foram deferidos na sentença (#id:4ea987b). O autor não restou condenado ao recolhimento de custas processuais na origem.

No tocante ao depósito recursal, o reclamante encontra-se desobrigado de recolhimento, por inexistir condenação pecuniária em favor da parte contrária, nos moldes do art. 899, caput e § 1º, da CLT. A reclamada é dispensada de efetuar o depósito recursal, por se tratar de entidade filantrópica e beneficiária da gratuidade da justiça, nos estritos termos do art. 899, § 10, da CLT.

Os apelos encontram-se subscritos por profissionais habilitados e com poderes para recorrer nos autos.

Assim, os pressupostos de admissibilidade dos referidos recursos ordinários foram cumpridos, razão pela qual os admito.

1. Intimem-se as partes, para, querendo, contrarrazoarem o recurso interposto pela parte adversa, no prazo de 08 (oito) dias.
2. Registre-se a isenção do recolhimento das custas processuais no sistema.
3. Após, escoado o prazo, independentemente de novo despacho, remetam-se os autos à instância superior.

Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 05/10/2026, às 10:49:33 - 59e766f

CARUARU/PE, 05 de outubro de 2026.

KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER
Juíza do Trabalho Titular

Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 05/10/2026, às 10:49:33 - 59e766f
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26100121374565300000104959240?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26100121374565300000104959240

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SC CARUARU - CONHECIMENTO
ATOrd 0001643-60.2025.5.06.0313
RECLAMANTE: JOSE EDBERTO TAVARES DE QUENTAL
RECLAMADO: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 59e766f proferida nos autos.

DECISÃO

VISTOS ETC.

Quanto ao recurso ordinário do autor #id:1b5439e, interposto em 28/09/2026, verifica-se sua tempestividade uma vez que a publicação da intimação da sentença de embargos de declaração ocorreu em 17/09/2026 (#id:47df1d5).

Quanto ao recurso ordinário da ré #id:afcb9c9, interposto em 14 /09/2026, verifica-se igualmente sua tempestividade, uma vez que protocolado no mesmo dia da prolação da sentença integrativa de embargos de declaração (#id: fbde6fb) e antes da publicação oficial no DJEN.

O recolhimento das custas processuais foi imputado à parte demandada no comando sentencial, estando a ré isenta do recolhimento em virtude dos benefícios da justiça gratuita que lhe foram deferidos na sentença (#id:4ea987b). O autor não restou condenado ao recolhimento de custas processuais na origem.

No tocante ao depósito recursal, o reclamante encontra-se desobrigado de recolhimento, por inexistir condenação pecuniária em favor da parte contrária, nos moldes do art. 899, caput e § 1º, da CLT. A reclamada é dispensada de efetuar o depósito recursal, por se tratar de entidade filantrópica e beneficiária da gratuidade da justiça, nos estritos termos do art. 899, § 10, da CLT.

Os apelos encontram-se subscritos por profissionais habilitados e com poderes para recorrer nos autos.

Assim, os pressupostos de admissibilidade dos referidos recursos ordinários foram cumpridos, razão pela qual os admito.

1. Intimem-se as partes, para, querendo, contrarrazoarem o recurso interposto pela parte adversa, no prazo de 08 (oito) dias.

PJe Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 05/10/2026, às 10:50:33 - f00d272

2. Registre-se a isenção do recolhimento das custas processuais no sistema.
3. Após, escoado o prazo, independentemente de novo despacho, remetam-se os autos à instância superior.

CARUARU/PE, 05 de outubro de 2026.

KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER
Juíza do Trabalho Titular

Documento assinado eletronicamente por KATIA KEITIANE DA ROCHA PORTER, em 05/10/2026, às 10:50:33 - f00d272
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26100510493496300000105043490?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26100510493496300000105043490

Processo Judicial Eletrônico
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região - 1º Grau

Certidão de Disponibilização e Publicação - DJEN

Número do Processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Órgão Julgador: SC Caruaru - Conhecimento
Documento Publicado: Intimação(Intimação) - f00d272
Data de Disponibilização: 06/10/2026
Data de Publicação: 07/10/2026

Documento assinado eletronicamente por PROCEDIMENTO AUTOMATIZADO - PJE, em 07/10/2026, às 00:55:48 - ca8c427
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26100700554814100000105158030?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26100700554814100000105158030

Processo Judicial Eletrônico
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região - 1º Grau

Certidão de Disponibilização e Publicação - DJEN

Número do Processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Órgão Julgador: SC Caruaru - Conhecimento
Documento Publicado: Intimação(Intimação) - f00d272
Data de Disponibilização: 06/10/2026
Data de Publicação: 07/10/2026

Documento assinado eletronicamente por PROCEDIMENTO AUTOMATIZADO - PJE, em 07/10/2026, às 00:55:48 - b91ba1e
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/26100700554878200000105158031?instancia=1
Número do processo: 0001643-60.2025.5.06.0313
Número do documento: 26100700554878200000105158031